الفتاوي المسماة

بـ تحفة النبيه

للعلّامة الشّيخ محي الدّين بن المعلم مكرم

وابنه الشّيخ أبيكر بن الشيّخ محي الدّين

رحمهما الله تعالي

حقوق الطبع محفوظة للشّيخ محي الدّين

بن الشّيخ أبيكر المعروف بـ(الشّيخ دينله)

ومأذونه

الشّيخ عثمان بن الشّيخ عمربن الشّيخ داود

المشهور بـ(الشيخ عثمان حدغ)

الطبعة الرابعة -ذوالحجة ١٤٣٧

مقديشو صوماليا

الفتاوي المسماة

بـ تحفة النبيه

للعلامة الشيخ محي الدين بن المعظم مكرم

وابنه الشّيخ أبيكر بن الشيّخ محي الدّين

رحمهما الله تعالي

حقوق الطبع محفوظة للشّيخ محي الدّين

بن الشّيخ أبيكر المعروف بـ(الشّيخ دينله)

الشّيخ عثمان بن الشّيخ داود

المشهور بـ(الشيخ عثمان حدغ)

الطبعة الرابعة -ذوالحجة ١٤٣٧

مقديشو صوماليا

راموز الصفحة الأولى

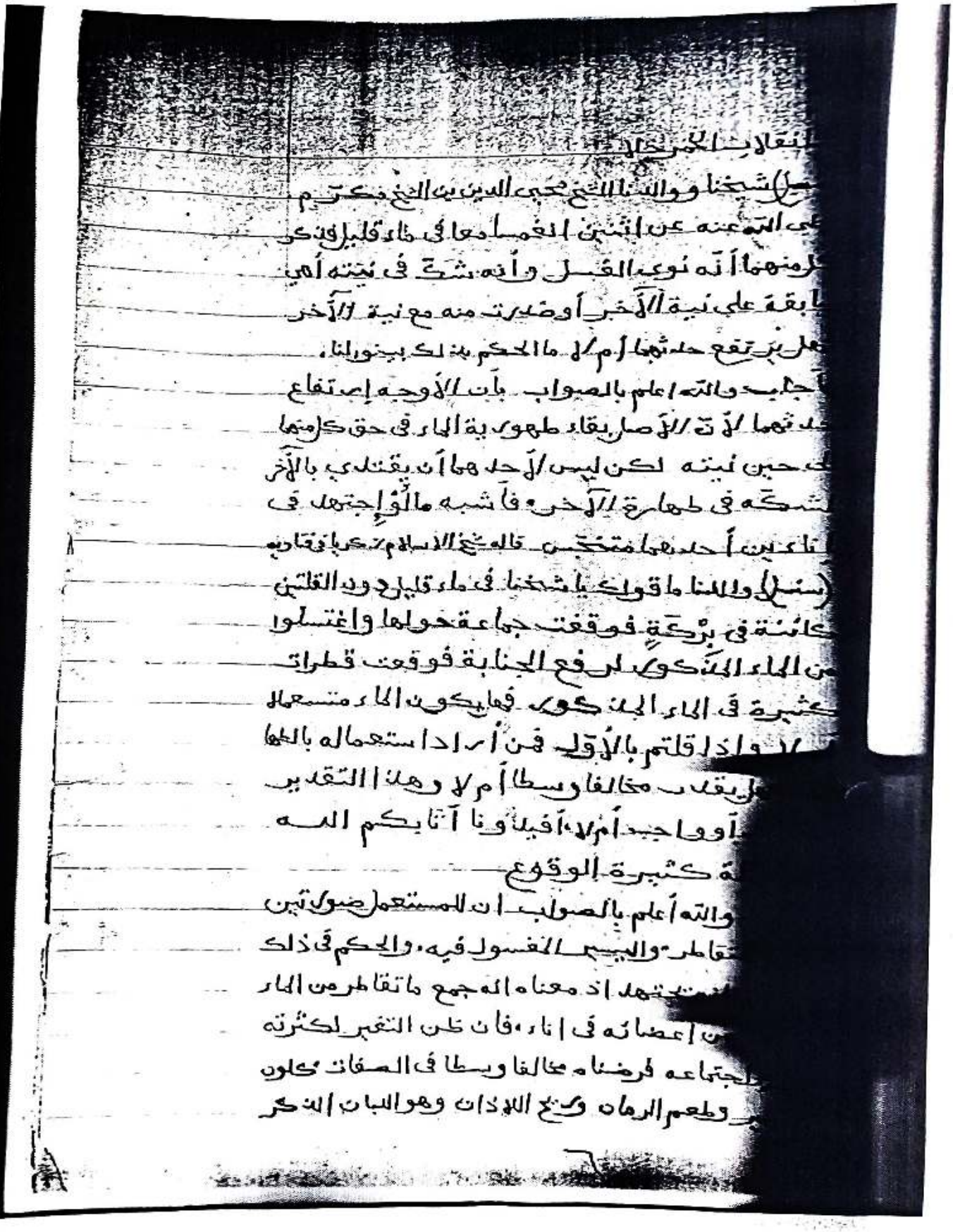
كتاب أحكام الطهارة

باب احكام المياه

والطهارة لغة النظافة وأما شرعا ففيها تقاسير

كثيرة منها قولهم فعل ما تستباح به الصلاة اي
من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة . واعلم
ان الطهارة قسمان عينية وحكمية . فالعينية هي
ما لا تتجاوز محل سببها كما في غسل اليد مثلا عن
النجاسة فان الغسل لا تجاوز محل اصابة النجاسة
والحكمية هي التي تجاوز محل ما ذكر كما في غسل
الأعضاء عن الحدث الأصغر فان محل السبب الفرج
مثلا حيث خرج منه خارج . وتنقسم الطهارة
الى واجب كالطهارة عن الحدث ومستحب كتجديد
الوضوء والأغسال المسنونة . ثم الواجب ينقسم
الى بدني . وقلبي . فالقلبي الحسد والعجب كأن
يعجب العابد بعبادته والعالم بعلمه والمطيع بطاعته
والرياء ايراء غيره وسمعه والكبر وحقيقته
أن يرى نفسه فوق غيره في صفات الكمال فيحمل
فيه نخوة وعزة من هذه الرذيلة والكبر ناشئ
عن العجب والفرق بين العجب والكبر ان العجب يتحقق
في نفس المعجب ولو لم يوجد شخص سواه بخلاف الكبر
فانه لا يتحقق الا بالنسبة للغير اه كفتاوي قال الغزالي معرفة
حدودها واسبابها وعلاجها فرض عين يجب تعلمه
فالبدني اما بالماء أو بالتراب أو بهما كما في ولوغ
الكلب أو بغيرهما كالدبغ في الدباغ أو بنفسه

راموز الصفحة السادسة



(فائدة) وقع في ماء كثير عينان طاهرة ونجسة
فتغير ولم يدر أيهما أم بأحدهما فالذي يظهر
مراجعة أهل الخبرة فان عرفوا شيأ فذاك والا
فالظاهر الطهارة عملا بأصل بقائها حتى يعلم
ضده كما لو شك هل التغير بمجاور أو مخالط
أو بطول مكث أو بأوساخ المغترفين فلا يضر
أيضا اه ايعاب وبغية المسترشدين
وفي حاشية الشبراملسي عليه ما نصه فلو اجتهد مكلفان
في ثوبين واتفقا في اجتهادهما على واحد فينبغي
انه اذا كان في يد أحدهما صدق صاحب اليد
وان لم يكن في يد واحد منهما وقف الأمر الى اصطلاح
بينهما على شئ وان كان في أيديهما جعل مشتركا
ثم اذا صدقنا صاحب اليد سلمت الثوب له وتبقى
الأخرى تحت يده الى ان يرجع الآخر ويصدقه
في انها له كمن أقر بشئ لمن ينكره وعبارة شرح
البهجة فان تنازع ذو اليد مع غيره قدم ذو اليد اه
وكتب عليه سم وظاهر انه لو ظن ان ملكه هو
ما في يد غيره وجب اجتناب ما عداه إلا بوقفه
وهل له حينئذ أخذ ما في يد غيره أو ما في يده
على وجه الظفر به فيه نظر اه أقول
الأقرب انه يأخذ ما في يده ويتصرف فيه على
وجه الظفر لمنعه من وصوله الى حقه بظنه
بسبب منع الثاني له منه

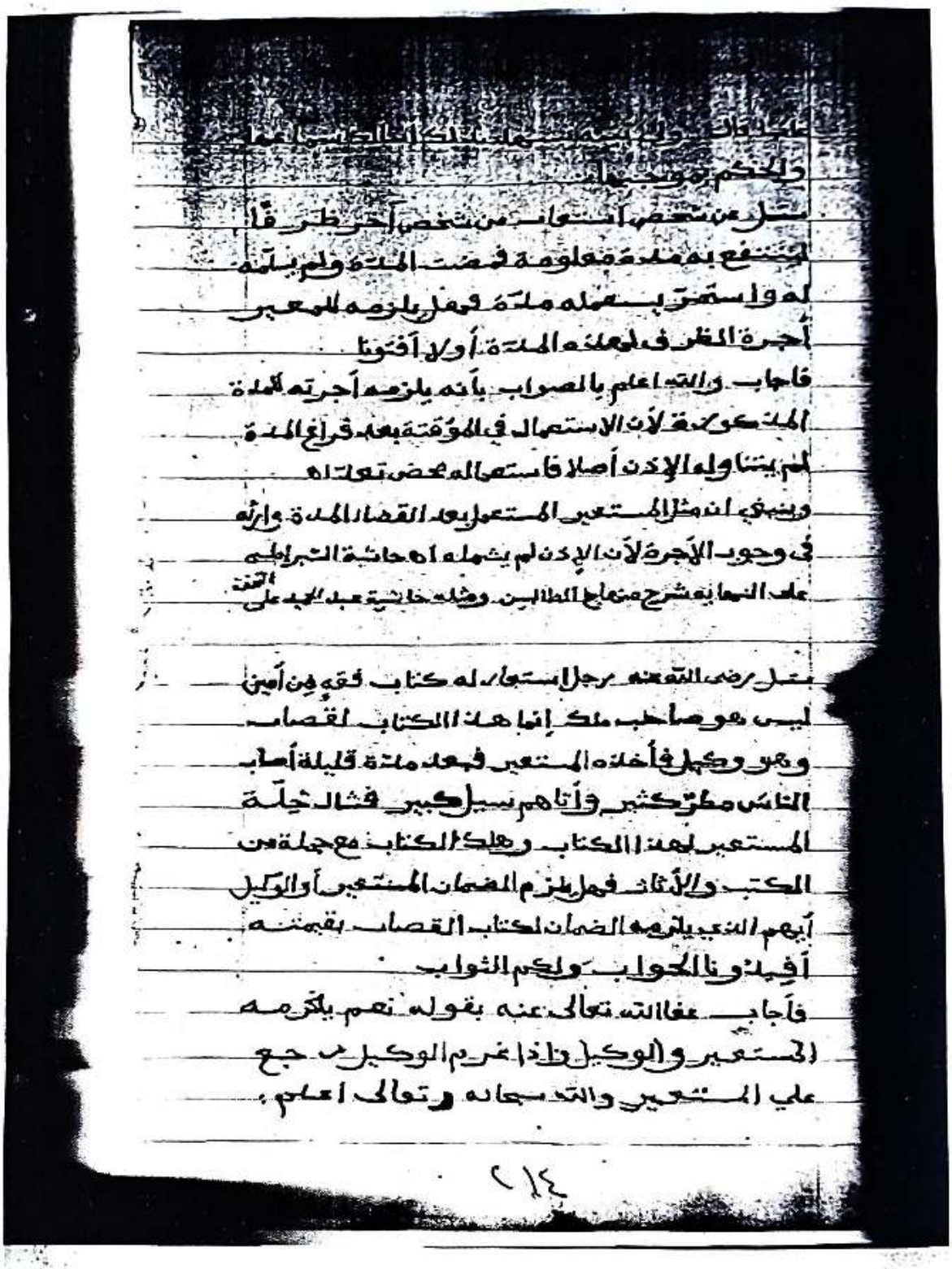
باب أحكام الآنية

تصور به فالهواء حكمه حكم الأرض كما صرحوا
عقهاء في مواضع كثيرة فهذا ما ظهر لنا والله الموفق

عفا الله عنه ما قولك هل حلق اللحية مكروهة
رهة تنزيه أو حرام وهل الأمر في الحديث
حيح وهو أعفوا اللحى أمر وجوب أو
ب وما المعتمد في مذهبنا الشافعي في حلق
ي بينوا لنا بيانا شافيا

ب أقول لك إن حلق اللحية إيثارا للمرودة
سن الصورة مكروهة كراهة تنزيه
المعتمد عند الشفعين واعتمده ابن حجر
ي وغيرهما من أجلاء أئمتنا الشافعية
ن في التحفة في فصل العقيقة صحيفه ٣٧٦/٣٧٥
ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة
حلقها ونتفها وكذا الحاجبان وأبنا فيه
تفها وحلقها نقل الحليمي لا يحل ذلك
حمله على ان المراد نفي الحل المستوي الطرفين
ن على ما يوافقه اه قول الحليمي ان كان
لا يحل تحمل على ذلك اي نفي الحل الخ أو تحرم
خلاف المعتمد اه باختصار وحمل ابن حجر
بعدم أخذ شئ من اللحية الثابت في
جين للتدب وبعض أئمتنا الشافعية
الحليمي والأذرعي والزركشي والقفال
يحرمون حلقها جملة لغير علة بها كما
القلندرية انتهى وفي شرح جامع الصغير

راموز صفحة المائتين وأربعة عشر

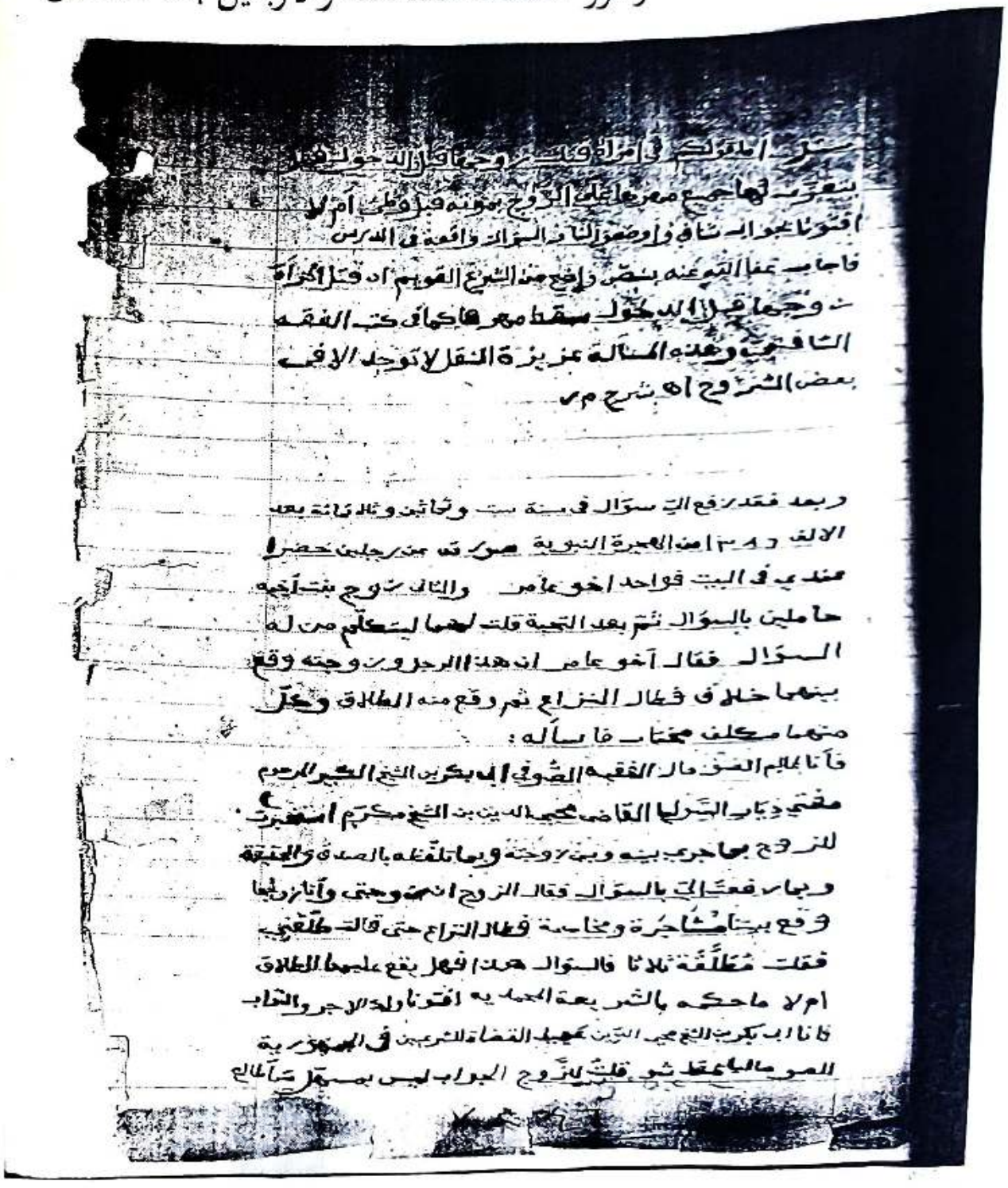


ولكم ثواب جزيل
سئل عن شخص استعار من شخص آخر ظرفا
ليستوفع به مدة معلومة فمضت المدة ولم يرده
له واستمر بعمله مدة فهل يلزمه للمعير
أجرة المثل في تلك المدة أو لا أفتونا
فأجاب والله اعلم بالصواب بأنه يلزمه أجرته المدة
المذكورة لأن الاستعمال في الموقتة بعد فراغ المدة
لم يتناوله الإذن أصلا فاستعماله محض تعديه
وينبغي ان مثل المستعير المستعمل بعد القضاء المدة وارثه
في وجوب الأجرة لأن الإذن لم يشمله اه حاشية الشبراملسي
على النهاية شرح منهاج الطالبين وشرحه حاشية عبد الحميد على الشرقاوي

سئل رضي الله عنه عن رجل استعار له كتاب فقه فمن أمين
ليس هو صاحب ملك إنما هذا الكتاب لقصاب
وهو وكيل فأخذه المستعير فبعد مدة قليلة أصاب
الناس مطر كثير وأتاهم سيل كبير فشال خلة
المستعير لهذا الكتاب وهلك الكتاب مع جملة من
الكتب والأثاث فهل يلزم الضمان المستعير أو الوكيل
أيهم الذي يلزمه الضمان لكتاب القصاب بقيمته
أفيدونا الجواب ولكم الثواب
فأجاب رضي الله تعالى عنه بقوله نعم يلزمه
المستعير والوكيل فإذا غرم الوكيل رجع
على المستعير والله سبحانه وتعالى اعلم

٢١٤

راموز الصفحة السادسة والأربعين بعد المائتين



بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة شكر وتقدير

يسرني أن أقدم هنا شكري الخالص المنبثق من صميم قلبي إلى الأخ الصالح والصديق الناصح الشيخ محيي الدين بن الشيخ أبي بكر المعروف "بالشيخ دينله" الذي سمح لي وتفضل عليّ بإخراج هذا الكتاب القيم وتصحيحه وترتيبه وتهذيبه وطبعه، وذلك بعد أن مضى عليه ما يزيد على أربعين سنة مخطوطا، وفي خزانته محفوظا، ولم يستفد منه رواد العلم وطلابه، ولم يشرب من مناهله عشاقه، ومن زلال معينه ظِمَاؤُه.

وأيضا أقدم شكري الصادر من سويداء قلبي إلى تلميذنا الكريم المعلم عبد الناصر بن علي بن حسين الذي كلَّفْتُه بجميع التكاليف التي تحملتُها وتقلدتُها مما يُحتاج إليه في إخراجه وتقديمه لطلبة العلم والمدرسين والمفتين والقضاة.

ولله دره حيث أجاب ذلك مني بالترحيب والسرور، وتقلد هو هذه المسؤولية العظمى ووضعها عن عاتقي، فصرف عنايته وجهوده في ليله ونهاره إلى تنفيذ ذلك العمل المبارك وتحقيقه، وأهمل كثيرا من أعماله ودروسه وأشغاله، وشَمَّرَ عن ساعد الجد وجَدَّ واجتهد في إخراجه بكماله، واستمر في ذلك سنوات عديدة، ودهور مديدة.

ولا تسأل عما لقي في هذا العمل من النصب والتعب، وجمع المراجع والكتب، والبحث عن المسائل الدقيقة، والاحتياط في التحقيق حذرا من التصحيف والتحريف، لكن بحمد الله تعالى قد نجحت خطاه، وبلغ السير

الآن إلى منتهاه، وأصاب السهم هدفه ومرماه، وعند الصباح يحمد القوم السرى، وصدق القائل:

إن التِّجار إذا عادوا وقد ربحوا أنساهم الربحُ ما عناهم السفر

فهذا أوان ظهوره، وطلوع فجره، وبزوغ بدره، وسطوع قلائد نحره، وبُدُوِّ نَوْرِهِ، وظهور نُوْره. وأرجو من الله سبحانه أن تستنير به القلوب، وتقرَّ به العيون، وترتاح به النفوس، وينتفع به المبتدي والمنتهي.

فهنيئا لمن اقتطف ثماره اليانعه، واستنشق عطوره الفائحه، واستَظَلَّ بأغصان أشجاره الباسقه، وتنزه في رياضه الناضره، واستخرج من صدفه درَرَه الكامنه، واستفاد من غرر مسائله النادره، وفوائده الباهره. والله ولي التوفيق.

كتبه عثمان بن الشيخ عمر بن الشيخ داود الأشعري الشافعي العيل طيري بمقديشو بتاريخ ٥ من صفر سنة ١٤٣٤هـ.

ترجمة مؤلفي الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين.

وبعد: فإن هذا الكتاب المسمى: بـ"تحفة النبيه" كتاب مهم وتأليف نفيس يَسُدُّ حاجات الراغبين، ونهمة الطالبين.

ولا غرو في ذلك فإنه تأليف الإمامين الجليلين، والحبرين الشهيرين، والفقيهين الماهرين، الشيخ محيي الدين بن المعلم مكرم، وابنه الشيخ أبيكر بن الشيخ محيي الدين.

وهذا التأليف هو نظير كتاب طرح التثريب، فإنه ألفه الحافظ أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي وابنه الحافظ ولي الدين العراقي، فالكتابان هما تأليف هذين الوالدين وولديهما، ولله در هذين البيتين النَّيِّرين اللَّذَين أخرجا هؤلاء العباقرة، وهنيئا لسكانهما المتعاوِنِيْنَ على البر والتقوى، والتأليف والفتوى.

ولم أدرك الشيخ محيي الدين بن المعلم مكرم، لكني سمعت من تلاميذه وأولاده وأحفاده وغيرهم ما تحققت به أنه كان من المحققين المتقنين الراسخين في العلم، فأحببت أن أتبرك أولا بذكر نبذة يسيرة من ترجمته ملخصة من كتاب "ربيع الأبرار" لحفيده الشيخ محيي الدين بن الشيخ أبيكر المعروف بالشيخ دينله.

وثانيا بذكر ترجمة قصيرة لابنه الشيخ أبيكر بن الشيخ محيي الدين، فأقول وبالله التوفيق:

ترجمة الشيخ العلامة محيي الدين بن المعلم مكرم

هو الشيخ العلامة والحبر الفهامة الأشعري الشافعي، القادري، مفتي البنادر وشمس الأكابر، الواصل إلى المنتهى في العلوم العقلية والنقلية، خصوصا الفقه الذي لم يكن له فيه ثان في عصره، القاضي الحاكم بالشرع المعظم.

مولده ونشأته

ولد رحمه الله تعالى في حي حَمَرْوَيْنه بمقديشو سنة ١٢٤٤هـ في بيت اشتهر بالعلم والفضل، ونشأ الشيخ في مقديشو وحَفِظَ القرآن الكريم وجد واجتهد في طلب العلم، ولم يشتغل بشيء من أمور الدنيا، وكان لا يمل من المطالعة، وحفظ كتاب الإرشاد لابن المقرئ في ستة شهور[1]، وكان يجالس العلماء ويكتب ما يستفيد منهم.

شيوخه

أخذ الشيخ عن علماء عصره فنون العلم كالتفسير والحديث والتوحيد والفقه والأصول وعلوم اللغة العربية.

ومن مشايخه الشيخ العلامة العارف بالله الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ عبد الله الملقب بالشيخ صوفي، والشيخ العلامة أبيكر بن إبراهيم الجَنْبَلُوْلِيّ[2]، والشيخ العلامة أحمد حاج مهدي وغيرهم من أعلام علماء الصومال،

---

[1] سمعت من شيخنا الشيخ أبيكر بن الشيخ محيي الدين يقول: إن والده الشيخ محيي الدين حفظ كتاب الإرشاد عن ظهر قلب لفظا ومعنى في هذه المدة القليلة في مدرسة شيخه أبيكر بن إبراهيم اه عثمان بن الشيخ عمر.

[2] المعروف بالشيخ أبيكر إيحلاوه، وجنبلول اسم بلده.

وأثنى على الشيخ علماء عصره وعظموه ومدحوه بأتم المدح، وأُذِنَ له في الفتوى، وعمره تسع عشرة سنة، ونالت فتاواه استحسان العلماء، وكان يُقْصَدُ إليه من المناطق النائية للاستفتاء وحل المشكلات، وانتشر علمه في الآفاق.

سيرته وأخلاقه وفضائله وكراماته

كان الشيخ محيي الدين مكرما مهابا، عارفا ورعا فقيها، عاملا بكتاب الله وبالسنة الغراء، نشأ في العبادة وداوم عليها، وكان معينا لأهل العلم الذين نهلوا من معينه طبقة بعد طبقة، ملازما للتدريس إلى أن توفي رحمه الله تعالى.

وكان فصيح اللسان، قادرا على رد الخصوم بالحجج الظاهرة، وحل المشكلات بأجوبة شافية، وكان يقول: الإفتاء بلا نص ولا دليل زور وكذب وافتراء على الله تعالى.

وقد أكرمه الله بالكرامات وخوارق العادات، منها ما رواه تلميذه العلامة الشيخ آدم محمود الأغاديني من أن أصبعه أضاءت له وقت الدراسة عند ما فقد ما يسرجه، وذكر أن شيخه أمره أن لا يخبر هذا أحدا ما دام حيا.

وكان العالم النحرير قامع أهل البدعة الشيخ أبوكر بن الشيخ أحمد حاج مهدي يحكي أنه لما بدأ الشيخ محيي الدين كتاب إرشاد الغاوي في مسالك الحاوي في "مسجد محمد ثاني" ضاق المجلس بالحاضرين واستمر المسجد هكذا إلى أن وافته المنية، ولم يكن أحد من معاصريه يلقي درسا إلا حضر درسه للاستفادة منه وتَرَكَ تَدريسَهُ.

وكان الشيخ محيي الدين يدرس جميع كتب الفقه متعمقا في شرح تمشية الإرشاد وكتاب إعانة التمشية، ويسمع الحاضرين ما يعجزهم عن الاتيان به من دقائق معاني الفقه وفرائد الفوائد، وكان مع تلاميذه حين يلقي إليهم الدروس كالبدر بين النجوم، وكالأب بين أولاده، يلاطفهم ويشفق عليهم ويتواضع لهم ويقضي حوائجهم ويحل مشكلاتهم، وكانوا لا يتكلمون في مجلسه إلا فيما يتعلق بالدروس.

تلاميذه

تخرج على يدي الشيخ محيي الدين بن المعلم مكرم كثير من العلماء الذين انتشروا في أنحاء الصومال لنشر العلم، منهم: الشيخ العلامة محمد فقيه يوسف الشاشي، والشريف أبوبكر بن الشريف دُوْرَوْ الملقب "يا رجال"، وصاحب السجادة الزيلعية قامع البدعة الشيخ عبد الله بن معلم يوسف القطبي، والشيخ العلامة الحاج عمر يره الْمُرْسَدِيّ، والعلامة الشيخ الحاج محمد حسن سبريه العليّ، والشيخ العلامة آدم محمود عَوْلَيَهَنْ الأغاديني، والعارف بالله الشيخ شمس الدين قاسم البراوي، والعلامة الشيخ علي سمتر، والعلامة الشيخ علي صوفي الأغاديني، والشيخ علي شيخال، والشيخ أبوبكر بن الشيخ أحمد بن الحاج مهدي، والشيخ هلوله بن الشيخ عثمان مَعَوْ النائب العام للطريقة القادرية، والشيخ محمد الحاج عمر البراوي الفقيه، والشيخ الحاج مَدَدْ الشيخالي اللَّوْبَغِيّ، والشيخ يوسف بن نوح بن وَعَيْس الإسْحَاقِيّ، والشيخ علي ابن أبي بكر بن محمد العيدروس قاضي وخطيب المسجد الجامع في شنغاني بمقديشو، والشريف أبوبكر المشهور بالشريف

إمَانْكِيَوْ، والشيخ عبد الوهاب بن الشيخ يوسف الملقب دُبَدْ المدفون في طَغَحْبُوْرْ، وأبناؤه الشيخ أبوبكر بن الشيخ محيي الدين، والشيخ محمد بن الشيخ محيي الدين، والشيخ علي بن الشيخ محيي الدين، والشيخ عبد الرحمن بن الشيخ محيي الدين، والشيخ عثمان بن الشيخ محيى الدين ، والشيخ محمد بن الحاج ميه عمر البراوي الفقيه، والشيخ عبد الرحمن بن الشيخ أحمد غُلِ بن الفقيه إبراهيم المجيرتيني، والشيخ عمر بن الشيخ أحمد الأزهري المتسشار العام في بلاد إثيوبيا، وغيرهم من خلائق لا يحصون.

وفاته:

توفي الشيخ محيي الدين بن معلم مكرم رحمه الله تعالى في ليلة الأحد ثلاث وعشرين من رمضان سنة ١٣٣٧هجرية. انتهى ما لخصته من ربيع الأبرار.

قلت: وقد كان والده المعلم مكرم بن المعلم عمر عالما مدرسا علم اللغة وعلمى العروض والقافية، وكان شيخا للعلامة العامل، والولي الكامل، الشيخ عبد الرحمن الصوفي، فقد أخذ عنه العروض والقافية كما في رسالة كتبها الشيخ أبيكر بن الشيخ محيي الدين في ترجمة والده.

ترجمة الشيخ أبيكر بن الشيخ محيي الدين الشافعي الأشعري الصومالي المقدشي

لقد أدركت أستاذنا العلامة الفقيه عميد القضاة في الصومال الشيخ أبيكر بن الشيخ محيي الدين ولقيته وقد جاوز عمره تسعين سنة ولم يختلَّ عقله، ولا ضعف سمعه وبصره، فرأيته شيخا وقورا، عليه هيبة العلم وبهاؤه، وتبدو منه سيما الصالحين وسناؤهم، وكان طوّالا أبيض اللون بياضا ناصعا.

وكان عالما متفننا، لم يكن له نظير في عصره في معرفة فنِّ الفقه وتحقيقه، ولم تر عيناي مثله في ذلك.

وكان يزوره علماء بعثة الأزهر الشريف أساتذة المدارس الوطنية بمقديشو، وكانت تأتي إليه العلماء من الآفاق يقصدون إليه لتقرير المسائل العويصة وحل مشكلاتها.

وكانت تأتي إليه الأسئلة من داخل الوطن وخارجه فيجيب عنها بعد إمعان النظر فيها بتثبُّتٍ وتَأَنّ وتحقيق، وكان يُحذِّر الطلبة من خطر التَّسرُّع في الفتيا، وينهاهم عن الإجابة عن الأسئلة بالارتجال، ويشدد النكير على المتبادرين في الفتوى، ويستدل على خطر ذلك بقوله تعالى: {**وكنا نخوض مع الخائضين**}، ويقول: قال الشيخ سليمان ابن عمر الشهير بالجَمَل في الفتوحات الإلهية في تفسير هذه الآية ما نصه: أي كنا نشرع في الباطل مع الخائضين، ومن هذا يُحَذَّرُ الذين يبادرون بالجواب في كل ما يسألون عنه من أنواع العلم من غير تثبت اهـ.

وكان آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، لا يخاف في الله لومة لائم، ولا يحابي أحدا، ولا يهاب منه أبدا، شديد الغضب لأجل الله إذا انتهكت الحرمات، وارتكبت المنهيات، وكان يشدد الإنكار على المبتدعة ويردّهم ويفحمهم بالأدلة الساطعة، والبراهين القاطعة، ويزجر المدعين للاجتهاد في عصره، المتفوهين باستغنائهم عن تقليد المذاهب، والاكتفاء بالعمل بالكتاب والسنة.

وكان يحب الأولياء والصالحين، ويقيم الاحتفالات للمولد النبوي، ولزيارات الأولياء، وكان يخبرنا أواخر عمره أنه يرى بعض الأولياء المتقدمين يقظة، وعلى رءوسهم العمائم، ويسمي منهم الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الشاشي المعروف بالشيخ صوفي.

وقد ألف الشيخ رسائل في أبواب من الفقه، منها: رسالة في القاعدة المشهورة لدى الطلبة المسماة بمسائل "وحبس لتفسير مبهم" التي ذكرها ابن المقري في باب الإقرار من كتابه الإرشاد، وله رسالة أخرى في أحكام الحيض، وأخرى في الفرائض، وله رسائل أخرى في تراجم بعض المشايخ وتراجم بعض البلدان وحكامها.

وكان ملازما على مطالعة الكتب مع تقدم سنِّه لا يفتر عن ذلك في ليله ونهاره، وكنت أنا آتيه في بيته بعض الليالي في الساعة الرابعة من الليل وهو يطالع كتب الفقه المتنوِّعة، يأخذ هذا مرة ثم يضعه، ثم يأخذ آخر ثم ثالثا ورابعا وهكذا.

وكان مدرسا مشهورا، ومعلما لدى الطلبة محبوبا، فكانت تقصد إليه الطلاب من الأقطار البعيدة والقريبة، وتأتي إليه من أنحاء الأراضي الصومالية، سواء المحتلة من قِبَلِ الحبشة أو كينيا وغيرها.

وكنتُ من تلاميذه الآخذين عنه في أواخر عمره، فكنت ممن يحضر حلقة درسه وهو يقرأ كتاب إرشاد الغاوي في مسالك الحاوي للفقيه العلامة المشهور بابن المقري، مع جماعة من أعيان علماء مقديشو، كالعلامة الشيخ عبد النور بن الشيخ أحمد "المعروف بالشيخ عبد شِيْخَال" معيد درسه حفظه الله، والشيخ أبوكر بن معلم علي المدرس المشهور بمسجده في حارة بُوْنْطِيْرِهْ، والشيخ الحاج محمود مذوبه الورشيخي، والمعلم عبد الرحمن بن الشيخ علي موسي المقدشي، والمعلم حسن صوفي الورشيخي، والشيخ فُضَيْل بن فَرَيْ، والشيخ مصطفى بن الشيخ مَيَوْ محاد من مشايخ مدينة أَفْغَوْيه، والشيخ آدم بن الشيخ عبد الله مقدم دروس التفسير بـ"إذاعة مقديشو"، والشيخ محمد حسن بن جمعاله، والقاضي الشيخ علي بن آدم، والقاضي الشيخ محمد بن الشيخ علي يره المقدشي، وابنه الشيخ محيي الدين بن الشيخ أبيكر، وغيرهم.

وأما تلاميذه المتخرجون قبلنا من حلقة درسه فخلائق لا يحصون، ذكر بعضهم الشيخ دينله في مجموعته "ربيع الأبرار"، فقال: أخذ عن الشيخ طَيَّبَ الله ثراه كثيرٌ من أهل العلم منهم: الشريف مُبِيْدِ بن الشريف حبيب النضيري، والعلامة الشيخ حسين عطه، والعلامة الشيخ محمد بن أحمد المشهور بالشيخ أبا، والعلامة الشيخ علي بن مؤمن، والعلامة الشيخ محمود

بن الشيخ حسن فارح، والشيخ علي بن يوسف الملقب بالشيخ علي عنبره، والحاج بن الشيخ محمد العلي، والحاج علي بن محمود مَعَوْ، والشيخ أبوبكر بن الشيخ مَيِه، والشيخ عبد الله بن عبد الملقب بالشيخ بَهْلُول، والشيخ عبد الله بن حاشي، والشيخ عثمان بن مُوْدَوى، والشيخ السيد أحمد بن الحاج يوسف، والشيخ الحاج حسن العلي، والشيخ الحاج عمر يره، والشيخ أحمد بن شره بن علي شرماركه قامع أهل البدعة، وغيرهم من خلائق لا يحصون اهـ.

ولم يزل الشيخ يدرس لنا كتاب "الإرشاد" حتى توفي رحمه الله وأسكنه بحبوح جنته الفيحاء، مع الأبرار من عباده الأصفياء، ليلة الجمعة ١٢من شهر ذي الحجه سنة ألف وثلاثمائة وستة وثمانين رحمه الله رحمة واسعة، ودفن بالتربة التي فيها والده المعروفة بمقابر أسرة الشيخ محيي الدين بن المعلم مكرم في حَمَرْوَيْنه. وكان ميلاده سنة ألف ومائتين وثلاث وتسعين، فيكون عمره أربعا وتسعين سنة.

وكان الشيخ أبيكر يعرف جدي العارف بالله الشيخ داود بن عُلُسَوْ، ولقيه بمقديشو، وكان يعتقد فيه اعتقادا حسنا، فلذلك كان يخصني بعناية خاصة، ويقرِّبني إليه، وكان يأمرني بكتابة ما يحتاج إلى كتابته، خصوصا في أيام إقامة الاحتفالات للزيارات ومواسم الاجتماعات الدينية.

وإني أحمد الله الذي وفقني بخدمته بالكتابة في حياته، ثم بخدمة هذا الكتاب الذي ألفه هو ووالده بعد مماته، ويَسَّرَ لي مستعينا بنُخْبَةٍ من خُلَّصِ أحبابي

تصحيحه وتهذيبه وإخراجه وطبعه وما يلحق بذلك من نشره ودعوة الناس إلى الاستفادة منه، وحثّهم على اقتنائه.

نسأل الله تعالى التوفيق والهداية، والتيسير والمعونة، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير.

كتبه عثمان بن الشيخ عمر بن الشيخ داود الأشعري الشافعي العيل طيري بمقديشو بتاريخ ٥ من صفر سنة ١٤٣٤هـ.

مقدمة المصحح

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي اصطفى العلماء، وجعلهم ورثة الأنبياء، ومنارا يهتدى به كما يهتدى بالنجم في الليلة الظلماء، ورفع من بينهم راية الفقهاء، واصطنعهم لخدمة شريعته الغراء، فكشفوا عن غوامض أحكامها الغطاء، ومن خباياها الخفاء، فتركوا كل مشكلة عمياء، واضحةً وضوح الشمس في كبد السماء، بما أوتوا من فطنة وذكاء، تَرِدُ لديهم الشكاوي، وتُرْفَعُ إليهم الدعاوي، فيَحُلُّون عُقَدَها بالأقضية والفتاوي، أبقاهم الله فينا طول الأعصار في الأمصار، ما بقي الليل والنهار.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين.

اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله الأخيار، وصحابته الأبرار.

أما بعد: فقد طلب فضيلة الشيخ محيي الدين بن الشيخ أبي بكر بن الشيخ محيي الدين بن المعلم مكرم المعروف بالشيخ دينله من فضيلة الشيخ عثمان "حدغ" بن الشيخ عمر بن الشيخ داود تلميذ المؤلف أن يخرج الكتاب الفتاوي لوالده وجده، ويقوم بكل ما يتطلبه من جهد بالغ في تلخيصه وجمعه وطبعه، وقد كان مخطوطا في خزانة الشيخ دينله، فلبّى الشيخ عثمان دعوته، فسلم الشيخ دينله إليه الكتاب مفرّقا غير مرتب، وفيه رسائل

كرسالة في قاعدة: "وحبس لتفسير مبهم" وأخرى في أحكام الحيض، وأُخَرُ في تراجم لبعض المشايخ، وتراجم لبعض البلدان وحكامها.

وكانت الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف النبيل أنه طلب الشيخ عثمان من كاتبه الخاص سعيد حسن علي أن ينسخ منه نسخة بجهاز الحاسوب، وكان إذ ذاك مشغولا بكتابة بعدة من مؤلفات الشيخ عثمان، وأخرى من تآليف أحباب الشيخ، ومع هذا الشغل الشاغل أعطاه عناية خاصة، وبذل فيه جهدا بالغا، على أن الظروف التي كان يكتب فيها كانت قاسية بتوالي النكبات والأزمات، وتتابع الحروب الدامية، وقد كتب منه قدرا لا بأس به في مدينة عيل طير أيام هذه الأزمة لكنه لم يعبأ بكل ذلك، خارقا أسوارها بهمته القوية، واستطاع بفضل من الله أن يتمه، شَكَر الله مسعاه، وبلّغه به رضاه.

ثم كانت الخطوةِ الثانية أن الشيخ عثمان ندَبَني إلى تلخيصه، ومُراجَعَتِهِ وتصحيحه، فلما حصلت على النسخة وراجعتها حذقت منها كل ما فيها من رسائل وتراجم وأقضية رأيتها فيها وكل ما لا تعلق له بها بإذن من الشيخ دينله، وجرَّدتُ الفتاوي فوجدتها غير مرتبة على أبواب الفقه، ورأيت بعض عباراتها لا يظهر معناها، وفي بعضها سقطا، وفي البعض الآخر مخالَفةً للمعتمد من المذهب، فاحتجت إلى مقابلة كل مسألة بمرجعها المذكور في الكتاب، ولم يكن هذا سهلا كما هو واضح، لكن أمانة العلم توجب ذلك، فجمعت كل ما جدتُّ من المراجع المذكورة في الكتاب حتى باستعارة ممن هي عنده من معارفي، ففقدت نحوا عشرة من

المراجع، فأخبرت بذلك الشيخ عثمان، فطلبها من خارج الوطن ففاز ببعضها، من أهمها فتاوي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري.

ولما شرعت في المقابلة عارضتني مشكلة مخالفة الأرقام المذكورة في الكتاب لأرقام المراجع التي بيدي، وذلك لأن مراجع الشيخين المؤلفَيْن كانت مطبوعة في زمان قديم، وقد بَلِيَ كثير منها كما أراناها الشيخ دينله يوم زُرْنَاه في بيته نطلب منه ما نستعين به لتلك المقابلة، وأن المراجعَ التي بيدي كانت جديدة، فألجأني ذلك إلى بحث كل مسألة من مظانها في الكتب الفقهية، وفي ذلك من المشقة ما لا يخفى، فلما قابلت مسائل الكتاب بما وجدته من المراجع وتأكدت من صحتها شرعت في ترتيبها على أبواب الفقه، فألحقت كل مسألة ببابها على حسب معرفتي الفقهية، وقد عارضني أثناء ذلك أن بعض الأسئلة يتركب من عدة أسئلة في بابين أو أكثر من أبواب الفقه، فتوقفت برهة من الزمان مترددا في أي باب هو أنسب بإلحاقه، لكني عزمت أخيرا على أن أُلحقه بالباب الذي كان مسائله أقل من الآخر لتكثر به مسائله، ثم وضعت له تراجم الأبواب على نمط غيره من الكتب.

وقد تحاشيت أثناء عملي في هذا الكتاب أن أُدخل فيه شيئا ليس منه، وأن أغير ما فيه إلا لضرورة، كتصحيح جملة أوجمل بعد مقابلتها بمرجعها المنقولة هي منه، وحذف ما لا يظهر معناه، وإبدال كلمة بأخرى أظهر منها في المراد ونحو ذلك، وإني معترف بأن ما بذلته في هذا الكتاب العظيم جهد

متواضع، يستحق الكتاب أكثر وأدق منه بكثير، ولكنه جهد مقل يريد أن يحسن وإن أساء، وما على المحسنين من سبيل.

ثم جاء دور الخطوة الثالثة، وهي عرض الكتاب بعد ترتيبه وتصحيحه على الشيخ عثمان، فعرضته عليه، فأشار عليَّ بتصحيح مواضع منه فأصلحتها، ثم أجاز إخراجه وطبعه ونشره، وها هو ذا الكتاب بين يدي القراء الكرام، والمرجو منهم إصلاح ما هفا به الفهم، أو طغى به القلم، وأن ينبهونا على ما عسى أن يكون فيه من أخطاء فَنِّيه، وأخرى مَطْبعيَّه، أوغيرِ ذلك، فإنا وإياهم في الاستفادة شركاء، وفي إصلاح غير الصواب سواء، جعل الله هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وسُلَّما إلى جنات النعيم، وخدمة لدينه القويم، بجاه نبيه الوسيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين، وآله وصحبه أجمعين.

الشيخ عبدالناصر علي حسين

بسم الله الرحمن الرحيم

أحكام الطهارة

سئل رضي الله عنه عن اثنين انغمسا معا في ماء قليل فذكر كل منهما أنه نوى الغسل وأنه شك في نيته أهي سابقة على نية الآخر أو صدرت منه مع نية الآخر فهل يرتفع حدثهما أم لا؟ ما الحكم في ذلك بينوا لنا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن الأوجه ارتفاع حدثهما؛ لأن الأصل بقاء طهورية الماء في حق كل منهما إلى حين نيته، لكن ليس لأحدهما أن يقتدي بالآخر لشكه في طهارة الآخر، فأشبه ما لو اجتهد في إناءين أحدهما متنجس، قاله شيخ الإسلام زكريا في فتاويه.

سئل رضي الله عنه: ما قولك في ماء قليل دون القلتين في بركة وقفت جماعة حولها واغتسلوا من الماء المذكور لرفع الجنابة، فوقعت قطرات كثيرة في الماء المذكور، فهل يكون الماء مستعملا أم لا؟ وإذا قلتم بالأول فمن أراد استعماله للطهارة فهل يقدر مخالفا وسطا أم لا؟ وهذا التقدير مندوب أو واجب؟ أفيدونا أثابكم الله والمسألة كثيرة الوقوع؟

فأجاب رضي الله عنه بأن للمستعمل صورتين فقط: المتقاطر، واليسير المغسول فيه، والحكم في ذلك المتقاطر أنه يجتهد؛ إذ معناه أنه جمع ما تقاطر من الماء النازل من أعضائه في إناء، فإن ظن التغير لكثرته بتقدير اجتماعه فرضناه مخالفا وسطا في الصفات كلون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن وهو لبّان الذكر كما هو المشهور، فإذا كان الواقع في الماء قدر رطل مثلا قدرناه من عصير العنب وقلنا:هل يغير لونه أولا؟ فإن قالوا: يغيره

انتفت الطهورية، وإن قالوا: لا يغيره نقول: لو كان الواقع في الماء قدر رطل من عصير الرمان هل يغير طعمه أولا؟ فإن قالوا: يغيره انتفت الطهورية، وإن قالوا لا يغيره نقول: لو كان الواقع فيه قدر رطل من اللاذن هل يغير ريحه أولا؟ فإن قالوا: يغيره سلبناه الطهورية، وإن قالوا: لا يغيره فهو باق على طهوريته، هذا إذا وقع في الماء ما يوافقه في جميع صفاته كماء مستعمل.

وفي كتاب الروض للعلامة إسماعيل بن المقرئ مع شرحه أسنى المطالب للعلامة أبي يحيى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي ما لفظه: والماء المستعمل كمائع في أنه يفرض مخالفا للماء في صفاته وسطا، وإن تقاطر من عضو ولو من عضو بدن الجنب صار مستعملا، سواء أتقاطر على عضو آخر أم لا.

وأما قولكم: هل هذا التقدير مندوب أو واجب، فأقول: هذا التقدير مندوب كما نقل من سم والبجيرمي وحاشية البكري والبغية، فلو هجم شخص فتوضأ به صح وضوؤه استصحابا بالأصل المتيقن والله تعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عن محل نية الاغتراف هل هو بعد تمام الغسلة الأولى من الوجه من الغسلات الثلاث أو بعد الثلاث؟

فأجاب رضي الله عنه بأن ابن حجر الهيتمي في فتح الجواد شرح الإرشاد قال: ونية الاغتراف أو أخذ الماء لغرض آخر مانعة للاستعمال وإن انفصل، ومحلها إذا أدخل مريد الطهارة يده ولو اليسرى بقصد الغسل عن

الحدث أو لا بقصد بعد نية الجنب أو تثليث غسل وجه المحدث أو بعد الغسلة الأولى إن قصد ترك التثليث اهـ.

سئل رضي الله عنه عن نحو فأرة أو كلب يقع في الماء الكثير فيموت فيه، ثم تارة يخرج منه قبل التغير وتارة بعد تغير الماء وتارة لا يخرج إلا بعد أن يتهرى وتتقطع أجزاؤه، فما الحكم في ذلك؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: أما في الحالة الأولى فهو طهور على حالته قبل الوقوع، لا فرق بين أن يكون الواقع كلبا أو غيره لعدم سلب الطهورية، وأما في الحالة الثانية: لو كان التغير يسيرا فالماء ما دام متغيرا نجس للإجماع المخصص لخبر الترمذي وغيره: الماء طهور لا ينجسه شيء، كما خصصه مفهوم خبر القلتين: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث؛ فإن عمومه صادق بما دون القلتين فيخص بمفهوم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا؛ إذ مفهومه أنه إذا لم يبلغهما يقبل الخبث أي بمجرد الملاقاة، فالحاصل أن خبر الترمذي مخصص بأمرين، فمعناه: الماء لا ينجسه شيء ما لم يتغير وما لم ينقص عن قلتين، فإن تغير أو نقص عن قلتين تنجس كما في م ر وبجيرمي على الإقناع.

وفي متن المنهاج لشرف الدين يحيى النووي رحمه الله مع شرح السراج الوهاج: والتغير المؤثر بطاهر فيسلب الطهورية أو نجس فيسلب الطاهرية طعم أو لون أو ريح أي أحد الثلاثة كاف اهـ.

وأما في الحالة الثالثة فقال العلامة شرف الدين إسماعيل بن المقرئ في روض الطالب مع شرحه لشيخ الإسلام: وإن كثر الماء وتمعط فيه فأرة مثلا، عبارة

الأصل: وتفتت فيه شيء نجس كفأرة تمعط شعرها إذا سقط ولم يتغير فهو طاهر بمعنى طهور تعذر، وفي نسخة: لكن يتعذر استعماله باغتراف شيء منه بدلو ونحوها، إذ لا يخلو دلو منه أي مما تمعط، فلينزح ما غلب على ظنه خروجه فيه، وعبارة الأصل: فينبغي أن يستقى الماء كله ليخرج الشعر معه، فإن كانت العين فوارة وتعذر نزح الجميع نزح ما يغلب على الظن أن الشعر كله خرج معه، فإن اغترف قبل النزح ولم يتيقن فيما اغترفه شعرا لم يضر وإن ظنه كما صرح به الأصل عملا بتقديم الأصل على الظاهر، وبهذا علم أن المراد بالتعذر فيما مر التعسر اهـ والله تعالى أعلم.

(مسألة) قد يجب على المرء تحصيل بول ليصبه في ماء وضوئه وغسله وإزالة نجاسته، وصورته: جماعة معهم قلتان فصاعدا من الماء وذلك لا يكفيهم لطهارتهم ولو كملوه ببول وقدروه مخالفا للماء في أشد الصفات لم يغيره، فإنه يجب الخلط على الصحيح ويستعملون جميعه، قاله شيخ الشيوخ خاتمة أهل الرسوخ أبو العباس أحمد الرملي الأنصاري قدس الله روحه ونور ضريحه بهامش نسخة شرح الروض اهـ.

سئل رضي الله عنه ما مقدار القلتين بالمساحة في المربع؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: اعلم وفقك الله تعالى أن الفقهاء ذكروا أن مقدار القلتين بالمساحة ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا، بيان ذلك أن كلا من الطول والعرض والعمق يبسط من جنس الكسر وهو الربع، فجملة كل واحد خمسة أرباع، ويعبر عنها بأذرع قصيرة، وتضرب خمسة الطول في خمسة العرض يكون الحاصل خمسة وعشرين،

تضرب في خمسة العمق يكون الحاصل مائة وخمسة وعشرين، وكل ربع يسع أربعة أرطال، فتضرب في المائة والخمسة والعشرين تبلغ خمسمائة رطل بغدادي، هذا ميزان مساحة القلتين المربع، فلو كان العمق ذراعا ونصفا مثلا والطول كذلك فابسط كلا منهما أرباعا تكن ستة، واضرب أحدهما في الآخر تحصل ستة وثلاثون، واضربها في العرض بعد بسطه أرباعا، فإذا كان العرض ذراعا فالحاصل من ضرب أربعة في ستة وثلاثين يكون مائة وأربعة وأربعين، فهو أكثر من القلتين؛ إذ هما كما علمت مائة وخمسة وعشرون، وإن كان العرض ثلاثة أرباع ذراع تضرب ثلاثة هي بسط الثلاثة أرباع الذراع في ستة وثلاثين يكون الحاصل مائة وثمانية فهو دون القلتين كما في الكردي، وعبد الحميد والله الهادي للصواب.

سئل رضي الله عنه عما إذا تغير أحد أوصاف الماء بكثرة الاستعمال تغيرا كثيرا وهو الغالب في مغاطس حمامات الريف، هل يحال ذلك على ما يتحمله من الأوساخ فتسلب طهوريته فلا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا أم يحال على طول المكث، فيكون طهورا اعتمادا على الأصل فيه؟

فأجاب رضي الله عنه: بأن الماء باق على طهوريته إذ الأصل بقاؤها لاحتمال أن تغيره بسبب طول مكثه، على أنه لو فرض أن سببه الأوساخ المنفصلة من أبدان المنغمسين فيه لم يؤثر أيضا؛ لأن الماء المذكور لا يستغني عنه، فقد قال الشافعي رضي الله عنه في الأم: وأصل الماء على طهوريته حتى يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بمخالطة ما يختلط به، ولا يتميز منه مما هو مستغنى عنه كما في حاشية الشبراملسي على النهاية شرح المنهاج في

سئل رضي الله عنه عما إذا طرح في ماء قليل ما لا نفس له سائلة عمدا، فهل يعفى عنه أو لا؟

فأجاب رضي الله عنه: بأن ما لا نفس له سائلة إذا طرح في الماء القليل وهو حي لم يضر، وإن مات فيه بعد، ومثل ذلك وقوعه بنفسه حيا سواء فيما نشأ منه أو لا، فلا ينجسه على المشهور إلا أن يغيره بكثرته فيتنجس، فلو زال هذا التغير لم يطهر إن كان مائعا مطلقا أو ماء قليلا على المعتمد، ولو مات فيما نشأ من الماء من غير إخراجه منه كالعلق ـ وهو شيء أسود يشبه الدود يكون بالماء فإذا شربته الدابة تعلق بحلقها ـ ودود الخل فلا ينجسه جزما.

ولو طرحت ميتة في الماء القليل سواء نشأت منه أم لا فإنها تنجسه جزما.

وبقي ما لو وقعت بنفسها ميتة أو ألقاها الريح، والظاهر أنها لا تنجسه جزما.

ولو ألقاها حية فماتت قبل الوصول لم تنجسه على المعتمد عند الشيخ الرملي والشيخ الزيادي. وحكم المائع كالماء.

فائدة: لو تولد حيوان بين ما لا نفس له سائلة وبين ما له نفس سائلة فالقياس إلحاقه بما له نفس سائلة كما هو قياس نظيره فيما تولد بين طاهر ونجس والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

أحكام الاجتهاد

سئل رضي الله عنه عن رجل اغترف من جرتين عظيمتين من الخزف، في كل منهما ماء قليل، فوجد فيه فأرة ميتة، ولا يدري من أيهما هي، فهل له الاجتهاد فيهما أم لا؟ فإن قلتم: نعم، فما الحكم في ذلك؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: له أن يجتهد في ذلك كما صرح به روض الطالب للعلامة إسماعيل بن المقرئ وشرحه أسنى المطالب وعبارته: فرع: لو اغترف ماء أو مائعا غيره من دنَيْنِ في كل منهما ماء قليل أو مائع في إناء، فوجد فيه فأرة ميتة لا يدري من أيهما هي اجتهد، فإن ظنها من الأول واتحدت المغرفة ولم تغسل بين الاغترافين حكم بنجاستهما، وإن ظنها من الثانية أومن الأول واختلفت المغرفة أو اتحدت وغلست بين الاغترافين حكم بنجاسة ما ظنها فيه فقط اهـ.

فائدة: وقع في ماء كثير عينان طاهرة ونجسة فتغير، ولم يدر أبهما أم بإحداهما؟ فالذي يظهر مراجعة أهل الخبرة، فإن عرفوا شيئا فذاك وإلا فالظاهر الطهارة عملا بأصل بقائها حتى يعلم ضده، كما لو شك هل التغير بمجاور أو مخالط أو بطول مكث أو بأوساخ المغترفين، فلا يضر أيضا اهـ إيعاب وبغية المسترشدين.

وفي حاشية الشبراملسي: فلو اجتهد مكلفان في ثوبين واتفقا في اجتهادهما على واحد فينبغي أنه إذا كان في يد أحدهما صدق صاحب اليد، وإن لم يكن في يد واحد منهما وقف الأمر إلى اصطلاحهما على شيء، وإن كان في أيديهما جعل مشتركا، ثم إذا صدقنا صاحب اليد سلم الثوب له ويبقى

الآخر تحت يده إلى أن يرجع الآخر ويصدقه في أنه له كمن أقر بشيء لمن ينكره، وعبارة شرح البهجة: فإن تنازع ذو اليد مع غيره قدم ذو اليد اهـ.

وكتب عليه سم: وظاهر أنه لو ظن أن ملكه هو ما في يد غيره وجب اجتناب ما عداه إلا بمسوغه، وهل له حينئذ أخذ ما في يد غيره أو ما في يده على وجه الظفر به؟ فيه نظر اهـ.

أقول: الأقرب أنه يأخذ ما في يده ويتصرف فيه على وجه الظفر لمنعه من وصوله إلى حقه بظنه بسبب منع الثاني منه.

أحكام الأواني

سئل رضي الله عنه عن إناء العاج إذا ولغ فيه الكلب أو نحوه وغسل سبع مرات إحداهن بتراب، هل يكفي ذلك في تطهيره؟

فأجاب رضي الله عنه بأن الظاهر أن العاج يطهر بما ذكر عن النجاسة المغلظة والله أعلم. اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري.

سئل رضي الله عنه عن الفخار المعجون بالسرجين هل يطهر بغسله ظاهرا وباطنا أو يطهر ظاهرا فقط؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه لا يطهر بالغسل ولا بغيره ظاهره ولا باطنه لبقاء عين النجاسة والله أعلم كما صرح به فتاوي شيخ الإسلام زكريا.

أسباب الحدث

سئل رضي الله عنه عن نقش آية أو آيات من القرآن العظيم على الأثواب المبيعة هل هو حرام أو لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن كان النقش لا للدراسة كالعوذة أي العصمة من كل سوء، مثل التمائم، وكالثوب المطرز بآيات من القرآن أو العمائم المطرزة بالقرآن العظيم، ومثله ما لو كتب في باب لم يقصد بالدراسة فلا يحرم على الأصح؛ لأن ذلك لم يقصد بالإهانة، والقول الثاني يحرم لإخلاله بالتعظيم اهـ نهاية المحتاج شرح منهاج الطالبين باب أسباب الحدث.

ومثل ذلك قول ابن حجر الهيتمي في فتح الجواد شرح الإرشاد اهـ.

هذا ما ظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه هل يجوز لبس ثياب نقش فيه الآيات من القرآن العظيم أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: اعلم أن لبس الثياب المذكورة لا يجوز وجها واحدا وهو متجه، هذا ما رأيت في الإسعاد سؤالا وجوابا مناسبين لما نحن فيه، وقال العلامة شمس الدين محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن شريف في الإسعاد شرح متن الإرشاد للعلامة إسماعيل بن المقري: وقال الماوردي: لا يجوز لبس الثياب وجها واحدا؛ لأن الكتابة كلها قرآن اهـ وهو متجه لا سيما إذا حصل امتهان بنوم أو غيره أو كان مع وجود جنابة أو حيض اهـ والله تعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه هل يجوز بيع الثياب المنقوشة فيها الآيات من القرآن العظيم أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: قد تبين صحة البيع في جواب السؤال الماضي لأن البيع يصح في طاهر نافع مقدور على تسليمه معلوم العين مرئي من ذي ولاية كما في متن الإرشاد، وفيه: وشرط إسلام لتملك مصحف يعني ما كتب فيه قرآن ولو آية أو بعضها المفيد وإن أثبِتتْ لغير الدراسة، وهذا الذي ذكرته أخذته من متن الإرشاد وشرحه والله أعلم.

سئل رضي الله عنه إذا جاز بيع الثوب الذي نقش فيه الآيات من القرآن العظيم فكيف يكون استعماله؟

فأجاب رضي الله عنه بأن الماوردي ذكر أن الثياب التي عليها قرآن لا يجوز استعمالها باللبس وجها واحدا وهو متجه للامتهان، وأيضا يحرم وضع القرآن على نجس جاف مع أنه لا يتنجس، وأيضا يحرم الاستعمال بسيف عليه قرآن للذبح وغيره، وأيضا يحرم المشي على فراش نقش عليه شيء من القرآن كما في التحفة والنهاية وغيرهما، هذا ما ظهر لي بعد البحث والله يلهمنا الصواب، وهو أعلم وإليه المآب.

أحكام الاستنجاء

سئل رضي الله عنه عما إذا بال الرجل هل يجوز تجفيف بوله بيده مطلقا أي لا فرق بين أن يجد ما يجفف به المحل أو لا، أو هل يمتنع مطلقا أو هل فيه تفصيل أفتونا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: قال ابن حجر الهيتمي: لا يجوز تجفيف بوله بيده للتضمخ بالنجاسة، ويجوز عند الشيخ محمد الرملي تجفيف بوله بيده، وظاهره أنه لا فرق بين أن يجد ما يجففه به المحل أو لا، وفي كتاب إثمد العينين هامش البغية: مسألة: لا يجوز تجفيف بوله بيده عند حج ويجوز عند م ر ولم يقيده شيخنا بالحاجة فليحرر اهـ. والله تعالى أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عمن استجمر بحجر ثم توضأ أو غسل موضعا من بدنه فمس رأس الذكر وهو في الصلاة موضعا مبتلا من بدنه فهل تبطل صلاته، ويلزمه الاستنجاء وغسل الذي مسه موضع الاستجمار أو لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن شيخ الإسلام زكريا ذكر في فتاويه بأنه تبطل صلاته ويلزمه الاستنجاء وغسل الموضع الذي مسه محل الاستجمار، لأن العفو في ذلك خاص بمحل الاستجمار والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

سئل عن شخص قضى حاجته فلم يجد ما يستنجي به إلا جلد كلب أو خنزير أو فرعهما، فهل يجوز الاستنجاء به أولا؟ وإذا قلتم بهذا فهل يصلي على حسب حاله ويعيد بعد ذلك أو لا؟

فأجاب بأنه لا يجزئه الاستنجاء بما ذكر بل يصلي على حسب حاله ويعيد والله أعلم اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري.

سئل عما إذا بال الرجل ولم يستنج أو استنجى بجامد هل يحرم عليه الوط— أو لا؟

فأجاب بأن الظاهر أنه يحرم عليه الوطء والحالة هذه لما فيه من التضمخ بالنجاسة وهو حرام والله أعلم اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا.

أحكام الوضوء

سئل رضي الله عنه عن نية الصلاة هل تصح بلفظ اللسان مع نية القلب أم لا؟ فإن قلتم: نعم تصح، فهل التلفظ بها بلا رفع صوت بحيث يسمع نفسه واجب أم لا؟ وما حكم ما يفعله بعض الجهال من الجهر بها بحيث يسمعه غيره؟ وهل له نص عند إمامنا الشافعي وغيره من الأئمة رضوان الله عليهم أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المذهب هو استحباب التلفظ بالنية بحيث يسمع نفسه ليساعد اللسان القلب، ولا يجب النطق بها إذ العبرة بما في القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال -أي المعتد بها شرعا- بالنيات" قال ع ش: هنا وفي سائر ما يعتبر فيه النية اهـ أي مثل نية الوضوء ونية الغسل عن الجنابة ونية صوم رمضان، والدليل استحباب النطق بالنية هو القياس على نطقه صلى الله عليه وسلم بنية الحج، قال ابن حجر في تحفته في فصل الإحرام: المحرِم ينوي بقلبه وجوبا بالخبر "إنما الأعمال بالنيات" ولسانه ندبا للاتباع، وفي فتاوي الشيخ محمد صالح الزمزمي المكي الزبيري نسبا الشافعي مذهبا على هامش فتاوي الكردي: الدليل على المسألة حديث البخاري "أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك- أي وادي العقيق- وقل: عمرة في حجة" وهذا تصريح باللفظ والحكم، وكما يثبت بالنص يثبت بالقياس والله تعالى أعلم، اهـ.

وأما ما يفعله بعض الجهال من الجهر بها بحيث يسمعه غيره فهذا لم يقل به الشافعي ولا غيره من الأئمة رضوان الله عليهم، فليُحذر كل الحذر من هذا وأمثاله، هذا ما ظهر لي في تحقيق هذه المسألة والله أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عن شخص توضأ من إناء واسع الفم ونوى الاغتراف بعد غسل وجهه المرة الأولى، فهل تكون هذه النية منافية لنية الوضوء حتى يحتاج إلى نية ثانية أو لا؟ وإذا لم تكن منافية فهل يستعمل الماء للاستصحاب حكما أو لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأنها ليست منافية لنية الوضوء فلا تحتاج إلى نية جديدة؛ لأن يده الآن كآلة نوى بها اغتراف الماء ليغسل به يده خارج الإناء، فتكفيه النية المستصحبة حكما والله أعلم.

سئل هل يشرع السلام على المشتغل بالوضوء ويسن له الرد أو لا؟

فأجاب: بأن الظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الردّ والله أعلم اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا.

سئل رضي الله عنه عن رجل توضأ وغسل وجهه ويده اليمنى فجاءت امرأة ومست يده، فهل ينتقض وضوءه قبل التمام وعليه الاستئناف أم يتممه؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: لو أحدث في أثناء الوضوء بطل ما فعل قبله وعليه الاستئناف والله أعلم.

سئل رضي الله عنه أن الفقهاءأطلقو انتقاض الوضوء بمس الفرج ببطن الراحة فلم يتعرضوا أنه بحائل أو بغير حائل فهل ينتقض الوضوء مع الحائل أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه إن مس الفرج ببطن الراحة إن لم يكن ستر وحجاب ينقض الوضوء فإن كان بين الفرج وبطن الراحة ستر وحجاب فلا ينتقض الوضوء كما في حاشية الجمل لخبر من مس فرجه فليتوضأ رواه الترمذي وصححه ولخبر ابن حبان في صحيحه :إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ.

سئل عن لمس فرج المرأة إذا أبين منها وبقي على حاله، هل ينتقض الوضوء أو لا؟

فأجاب بأن المتجه أنه ينقض إن بقي الفرج بحاله قبل الإبانة، وإلا فلا كالذكر؛ لأن الحكم منوط بالاسم كما أنه منوط باللمس، والله أعلم اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا.

سئل عن خروج بعض الولد هل ينقض الوضوء كما قاله ابن العماد أو لا؟

فأجاب بأنه ينقض ولا وجه لعدم النقض، فإن قلت: وجهه أنه مني منعقد والمني لا ينقض قلت: المني الذي لا ينقض مني الإنسان نفسه فقط، والولد منعقد من مني المرأة ومني الرجل على أنه ينتقض لخروج جميع الولد. والله أعلم اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا.

أحكام الغسل

سئل رضي الله عنه عن رجل اتخذ رجلا أو يدا من خشب ووجب عليه غسلها من حدث أصغر أو أكبر؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه لو اتخذ له رجلا أو يدا من خشب وجب عليه غسلها من حدث أصغر أو أكبر ومن نجاسة غير معفو عنها إن التحم بدلا عنهما؛ لأنه وجب عليه غسل ما ظهر من الرجل أو اليد بالقطع فصارا كالأصليين أي في وجوب غسلهما لا في نقض الوضوء بلمس ذلك ولا تكفي النية عندهما كما في الأجهوري.

وقال الرملي: تكفي، وفي حاشية عبد الحميد في باب الغسل: فالبشرة هنا أعم من الناقض في الوضوء، ومثل البشرة عظم وضح بالكشط، ومحل شوكة انفتح، وظاهر أنف أو أصبع من نحو نقد، وعبارة الخطيب: فائدة: لو اتخذ له أنملة أو أنفا من ذهب أو فضة وجب عليه غسله من حدث أصغر أو أكبر ومن نجاسة غير معفو عنها؛ لأنه وجب عليه غسل ما ظهر من الإصبع والأنف بالقطع وقد تعذر للعذر فصارت الأنملة والأنف كالأصليين اهـ.

وكذا لو اتخذ رجلا أو يدا من خشب اهـ قليوبي.

سئل رضي الله عنه عن رجل اغتسل من الجنابة، ولما لبس ثيابه وجد في كعبه لمعة لم يصبها الماء، فهل صح غسله أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه يغسل هذا الموضع الذي وجده لم يصبه الماء فقط، وتم بذلك غسله وإلا فالجنابة باقية إن لم يغسله كما في فتاوي الخليلي، وفي البغية: مسألة: اغتسل عن جنابة ثم رأى لمعة ببدنه لم يصبها الماء كفاه غسلها فقط؛ إذ لا يجب على الجنب ترتيب اهـ.

سئل رضي الله عنه عن رجل يرى في منامه أنه يباشر أو يلامس أو يجامع فتحصل له لذة ويستيقظ عليها بعد صحوه من النوم، ويجزم بأنه حصل له الإنزال والتدفيق، فبعد أن يسكن التدفق يفتش حاله في ثوبه وبشرته وفي المنفذ حالا فلا يجد شيئا لا عينا ولا أثرا، فيحصل له الشك، فيعصر الفرج فربما خرج شيء يرطب المنفذ من غير لذة وتدفق، ولا فيه صفة من صفات المنى؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: لا ريب أن هذا الرجل شاك في حصول الإنزال الموجب للغسل وقد ذكر الإرشاد وشرحه فتح الجواد أن مثل هذا مخير، وعبارته: وتخير محتمل الحدثين بأن شك في خارجه أهو منى أم مذي، ويلزمه العمل بمقتضى اختياره، فإن جعله منيا اغتسل أو مذيا توضأ مرتبا وغسل ما أصابه؛ لأنه إذا أتى بأحدهما برئ منه يقينا، والأصل براءته من الآخر لأن ذمته لم تشتغل بهما يقينا اهـ.

وقد أفتى الرملي بأنه لو اختار كونه منيا لم يحرم عليه قبل اغتساله ما يحرم على الجنب للشك في الجنابة، وقال ابن حجر في تحفته: ولو رأى منيا محققا في نحو ثوبه لزمه الغسل وإعادة كل صلاة تيقنها بعده ما لم يحتمل أي عادة فيما يظهر حدوثه من غيره والله سبحانه وتعالى أعلم.

سئل عمن يقرأ القرآن وهو جنب ويقول: أنا لا أقصد القرآن، هل يجوز له ذلك أم لا؟

فأجاب بأنه لا يجوز للجنب قراءة القرآن كله وإن قصد به غيره لأن فيه ما لا يوجد مثله في غيره والله أعلم اهـ فتاوي شيخ الاسلام زكريا.

سئل رضي الله عنه عن شخص أجنب وعلى عضو من أعضائه نجاسة مغلظة حكمية، فغسل ذلك العضو غسلة واحدة بنية رفع الجنابة، فهل ترتفع جنابته بهذه الغسلة وتحسب من الغسلات السبع أو لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن الغسلة المذكورة لا ترفع الجنابة لبقاء المحل متنجسا لكنها تحسب واحدة من السبع والله أعلم، اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا.

أحكام النفاس

سئل رضي الله عنه عن امرأة ولدت ولدا ونفست ساعة، فاحتقنت إبرأة الدواء المعروفة فانقطع نفاسها، وعادتها كانت في الزمان السابق ثلاثين يوما، فهل يحكم بطهارتها بمجرد الانقطاع فتغتسل وتصلي أم تصبر إلى بلوغ مدة عادتها بينوا لنا بيانا شافيا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن المرأة المذكورة يحكم بطهرها بانقطاع الدم، لأن أقل النفاس مجة كما في المتون المختصرات فضلا عن المطولات، فتؤمر بالغسل والصلاة والصوم، ويحل وطؤها، فإن عاد قبل خمسة عشر يوما تبين وقوع عبادتها في النفاس، فتؤمر بقضاء الصوم فقط، ولا إثم على الواطئ لبناء الأمر على الظاهر.

وأما إذا عاد بعد أقل الطهر ورأت يوما وليلة فأكثر فالعائد حيض وما بينهما طهر لأنهما دمان تخللهما طهر كامل فلا يضم أحدهما للآخر كدمى حيض.

أحكام النجاسة

سئل رضي الله عنه عن رجل تنجس ثوبه فدفعه إلى فاسق وأمره بتطهيره ثم جاءه به وأخبره بأنه طهره فهل يقبل قوله وتصح الصلاة فيه أو لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن الأقرب أنه إن أخبر بأن الثوب طهر لم يقبل قوله، وإن أخبر بأنه طهّره قُبِل قولُه؛ لأنه إخبار عن فعل نفسه كقوله بُلتُ في هذا الإناء أو أنا متطهر أو محدث، وهذا مستثنى من أصل عدم قبول قول الفاسق، ومما استثنى منه إخباره بالإذن في دخول الدار وحمل الهدية، فإنه يقبل قوله فيهما كما نقله النووي في شرح المهذب عن الأصحاب، قال: ولا أعلم فيه خلافا، وما نقله الأذرعي يحمل على ما إذا أخبر أن الميت غُسِل، فلو أخبر بأنه غسله قبل قوله والله أعلم.

سئل رضي الله عنه عما إذا عض كلب شخصا أو نحوه وتمكن من غسله وتتريب موضع العض ولم يفعل ذلك حتى التحم موضع العض، فهل يجب عليه شق ذلك الموضع ليغسله ويتربه لتقصيره أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: حيث كان في غسله مشقة لا تحتمل عادة فترك لأجلها لم يجب عليه الشق متى نالته بالشق مشقة؛ لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم، وأما إذا لم تنله بالغسل المشقة فترك فهو مقصر فيلزمه الشق والغسل ما لم يخش مبيح تيمم، هذا ما جرى عليه في التحفة وجرى الرملي والخطيب على أنه إذا خشي بالغسل ضررا فترك لأجله فلا يلزمه الشق مطلقا اهـ فتاوي الزبيري نسبا الشافعي مذهبا والله عز وجل أعلم.

سئل رضي الله عنه عن ماء كثير بال فيه حيوان ووجد متغيرا عقبه وقد جوّز تغيره به كما إذا رأى ظبية مثلا تبول في ماء كثير فانتهى إليه فوجده متغيرا وشك هل تغير بالبول أو بغيره كطول المكث، فما حكم ذلك الماء؟ وهل فيه وجه يجوّز العمل به كي يستعمل في الصلاة ونحوها أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: يحكم بنجاسته إن وجد متغيرا عقب البول ولو احتمل تغيّره بنحو طول مكث تغليبا للظاهر، وهو استناد التغيّر إلى البول؛ لأنه سبب متيقن فهو أولى بالإحالة عليه من غيره المشكوك فيه، أما لو انتهى إلى الماء فوجده غير متغير ثم تغير فلا يحكم بنجاسته أو لم يذهب إلى الماء عقب بول الظبي فيه بل غاب عنه ثم وجده متغيرا أو لم يجوّز تغيّره به لكثرة الماء بحيث لا يتغيّر عادة بمثله فلا يحكم بنجاسته لضعف إحالته على السبب الظاهر لطول الزمان صرح به أبو عبد الله الحتتن والقفال في شرحهما للتلخيص ونقله القفال عن الأصحاب كما قاله إسماعيل بن المقرئ في إرشاده بقوله: لا ملاق بولا جوّز تغيرّه به مع شرحيه الاسعاد وفتح الجواد في فصل الاجتهاد عند الاشتباه.

سئل رضي الله عنه عن نحو بئر فيها ماء صاف غير متغير الطعم أو اللون أوالريح ثم وجد في الماء وصف لا يكون إلا للنجاسة كطعم خمر وريح عذرة ولون دم، فما حكم هذا الماء؟ وهل يجوز استعماله أو لا؟

فأجاب رضي الله عنه: حيث كان الماء كذلك فهو طاهر طهور يجوز استعماله في العادات والعبادات كالوضوء والغسل وغيرهما لاحتمال أن يغيره تروح.

وفي تحفة المحتاج عند شرح قول المنهاج: والتغير المؤثر بطاهر أو نجس الخ: وخرج بالمؤثر بطاهر التغير اليسير به، وبالمؤثر بنجس التغير بجيفة بالشط وما لو وجد فيه وصف لا يكون إلا للنجاسة، فلا يحكم بنجاسته فيما يظهر ترجيحه في الثانية خلافا للبغوي وغيره ومن تبعه لاحتمال أن تغيره تروح.

سئل رضي الله عنه عما لو تنجست يده اليسرى مثلا ثم غسل إحدى يديه وشك في المغسول أهو يده اليمنى أم اليسرى ثم أدخل اليسرى في مائع فهل ينجس المائع بغمسها فيه أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: لا تنجس بغمسها فيه للشك في تنجيسها للمائع، ولأنه لا يلزم من النجاسة التنجيس لأن الأصل طهارته باحتمال طهارة اليسرى، وهذا نظير ما لو تنجس فم هرة ثم غابت غيبة يمكن ولوغها في ماء كثير، فإننا نحكم ببقاء فمها على النجاسة وعدم تنجس ما أصابته بعد الشك فكذا نجاسة اليد فهي محكوم ببقائها حتى لا تصح صلاته قبل غسلها لكنها لا تنجس ما أصابته للشك في تنجيسها للمائع.

سئل رضي الله عنه عما عمت به البلوى في مقديشو من وضع السمك الصغير في إناء فيه ماء دون قلتين لأجل ما يحصل فيه من العلق وهو شيء أسود يشبه الدود يكون في الماء حفظا له من الأقذار لا عبثا، فهل يعفى عن روث السمك وبوله اللّذَين يكونان في الماء أم لا؟ وهل فيه التفصيل من وضع السمك في الماء القليل عبثا أوغيره، أفيدونا الجواب ولكم الثواب من الملك الوهاب؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: عبارة النهاية شرح منهاج الطالبين في كتاب الطهارة: ويعفى عن روث نحو سمك لم يضعه في الماء عبثا، قال ع ش: ومن العبث ما لو وضع فيه لمجرد التفرج عليه فيما يظهر، وليس من العبث ما يقع كثيرا من وضع السمك في الآبار ونحوها لأكل ما يحصل فيها من العلق ونحوه حفظا لمائها عن الاستقذار اهـ.

وقد اتفق م ر وتبعه سم والشبراملسي وغيرهما والعلامة ابن حجر وابن زياد وغيرهم على طهارة ما في جوف السمك الصغير من الدم والروث وجواز أكله معه، وأما الكبير فجرى الرملي على ذلك أيضا فيه واعتمد ابن حجر وابن زياد عدم العفو عما في جوفه من الروث لعدم المشقة في إخراجه إذا كان كبيرا، وقال ابن زياد ومثله أخذ دهنه قبل شق جوفه إذا كان الدهن يلاقي شيئا منه روثه اهـ فتاوي الكردي.

سئل رضي الله عنه عن بئر تغير ماؤها ولم يعلم لتغيره سبب ثم فتش فيها فوجد فيها سمكة ميتة فأحيل التغير عليها فهل الماء طاهر أو متنجس؟

فأجاب رضي الله عنه بأن الظاهر بل المتيقن الطهارة لأن ميتة السمك طاهرة، والمتغير بالطاهر لا يتنجس لأن تغيره بمجاور إلا أن تتحلل منها أجزاء تمازج الماء وتخالطه فهو غير طهور إن كثر التغير بحيث يمنع اطلاق اسم الماء عليه فاحفظه فإنه نفيس، وهذا في الشبراملسي في كتاب الأطعمة وعبارته: فرع استطرادي: وقع السؤال عن بئر تغير ماؤها ولم يعلم لتغيره سبب ثم فتش فيها فوجد فيها سمكة ميتة فأحيل التغير عليها فهل الماء طاهر أو متنجس؟

والجواب أن الظاهر بل المتعين الطهارة لأن ميتة السمك طاهرة والمتغير بالطاهر لا يتنجس ثم إن لم ينفصل منها أجزاء تخالط الماء وتغيره فهو طهور لأن تغيره بمجاور وإلا فهو غير طهور إن كثر التغير بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه اهـ.

سئل رضي الله عنه عن النجاسة تكون في المسجد هل إزالتها فرض عين على من علم بها أو كفاية؟ فإن قلتم كفاية فذاك، أو فرض عين فهل تتعين على كل فرد فرد؟ ولو أزالها أحد العالمين بها هل يأثم باقيهم؟ فإن قلتم يأثمون فما وجه الإثم؟ مع أن الفرض قد حصل وهو الإزالة، وإن قلتم لا يأثمون فكيف وهو فرض عين؟ وهل المعفو عنها وغيرها سواء أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إزالة النجاسة غير المعفو عنها من المسجد فرض كفاية على كل من علم بها فإذا قصر الكل أثموا وإن فعلها البعض سقط الحرج عن الباقي اهـ فتاوي الشيخ محمد صالح الزمزمي المكي الشافعي والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عن الزئبق هل هو نجس أو طاهر.

فأجاب رضي الله عنه بأنه طاهر لكنه إذا تنجس تعذر تطهيره لأنه يتقطع تقطعا مختلفا كل وقت فيبعد ملاقاة الماء موضع النجاسة فيه اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا والله أعلم.

سئل رضي الله عنه عن بقرة طعنت بإبرة ذات نجاسة مغلظة كدم الكلب أو الخنزير لأجل الدواء هل يكون لحمها حراما بذلك أم لا؟ ولبنها كذلك أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المداواة بخالص النجاسة غير الخمر جائز للضرورة، وفي الإرشاد مع شرحه فتح الجواد لابن حجر الهيتمي في باب الأطعمة: وللمضطر أكل وشرب دواء نجس لأمره صلى الله عليه وسلم بشرب أبوال الإبل لا شرب خالص خمر وكل مسكر مائع فلا يجوز، وحرم شربه وإن لم يجد غيرها ما لم ينته الأمر به إلى الهلاك وإلا وجب، ويجوز التداوي بصرف النجس إلا المسكر انتهى كلام الإرشاد وشرحه فتح الجواد لابن حجر الهيتمي.

وصرح بذلك في موضعين من بابي الأشربة والأطعمة، وأما الجواب عن السؤال وهو هل يكون لحمها أو لبنها حراما أم لا؟ فالذي يظهر أنهما طاهران فيحلان فحكمهما كحكم الجلالة من نعم أو غيره كدجاجة، والجلالة هي آكلة الجلة بفتح الجيم أي النجاسة كالعذرة إذا تغير لحمها أو لبنها وظهر التغير في الأوصاف الثلاثة من طعم أو لون أو ريح، ويكره لحم الجلالة لأن النهي لتغير اللحم فلا يقتضي تحريمها كما لو أنتن لحم المذكاة، وعبارة الإرشاد وشرحه فتح الجواد: وتكره جلالة ولبنها ولم تحرم خلافا للرافعي لأن لحم المذكى لا يحرم بنتنه اهـ.

وصرح بذلك في باب الأطعمة، ومثل ذلك العلامة ابن حجر في تحفته والنهاية والمغني وفي هامش الغرر البهية في باب الأطعمة:

فائدة: السخلة المرباة بلبن كلبة أو خنزيرة لها حكم الجلالة إذا تغير لحمها وظهرت رائحة الكلب ونحوه فيها، هذا ما ظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

سئل عن لبن الصغيرة والرجل والثور هل هو طاهر أو نجس؟

فأجاب بأن بعضهم صرح بنجاسة لبن المذكورين والمعتمد طهارته كما صرح به الزركشي وقال: إن دعوى النجاسة في لبن الرجل دون المرأة ولبن الصغيرة دون الكبيرة تحكم لا دليل عليه؛ لأن فضلات الذكر والأنثى والصغيرة والكبيرة من الجنس الواحد لا تفترق في الطهارة والنجاسة قال: ولا فرق بين لبن البقرة والعجل كما أنه لا فرق في البيض بين الديك والدجاجة، قال: والظاهر أن القائل بنجاسته من الرجل والصغيرة بناه على القول بنجاسة جزء الآدمي اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري والله أعلم بالصواب.

سئل عن عظم الحَلَزُوْنِ الذي يضعه الناس في أدويتهم برسم الماء الذي يجعل فيها وعن الصدف الذي عند الزّيّاتين وعن المحاير التي عند بياعي الحمص وغيرهم هل هي طاهرة يحل استعمالها أو نجسة ولا يحل استعمالها في الأشياء الرطبة؟

فأجاب بأن ذلك كله طاهر يحل استعماله لأنه من جملة ما خلقه الله لمنافع عباده ولم ينفصل من حيوان نجس ولا حيوان ينجس بموته والله أعلم اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا.

وفي القاموس المحيط والحلزون محركة دابة تكون في الرمث أو من جنس الأصداف والرمث بالكسر مرعى للإبل من الحمض وشجر يشبه الغضى والمحارة الصدفة ونحوها من العظم والصَّدَفُ محركة غِشَاء الدُّر.

مطلب فيما يستعمله الناس من شرب القهوة

سئل فيما يستعمله الناس من شراب القهوة والمداومة على شربها هل هي قديمة في الزمن الأول أو محدثة؟ وهل شربها واستعمالها على هذه الحالة التي يفعل بها حلال مباح كغيرها من المباحات ولا التفات إلى من حرمها وحرم استعمالها بالحرق أم كيف الحال؟

فأجاب: أما القهوة المستعملة الآن فهي حادثة بالنسة إلى هذا الزمان وقديمة بالنسة إلى زمن وجودها؛ لما حكى أن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام كان إذا أتى إلى بلد خرج إليه أهلها يتبركون به ويحضرون عنده العلماء والصلحاء وأهل الحاجات منهم فيقضي حوائجهم، فمر يوما على "عدن" بلد باليمن فلم يقابله أهلها فسأل عنهم فأخبر أن أهلها بهم أمراض شديدة شتى، ومنها حب الأفرنج وهو أعظمها، وكل منهم يستحيي أن يقابلك وهو على تلك الحالة، فاتفق أن جبريل عليه السلام في ذلك الوقت فسألهم عن دواء لهم يحصل لهم به الشفاء فأخبره عن البن أنهم إذا استعملوا قشره مطبوخا بالبهارات أو حبه مقلوا بالنار مخلوطا بسمن البقر عافاهم الله تعالى وشفاهم من أمراضهم، ففعلوا فشفاهم الله تعالى وصاروا يزرعونه من ذلك الوقت في بلادهم وهو مستمر إلى هذه الأيام، وقال الشهاب ابن حجر رحمه الله تعالى: حدث قبل هذا القرن العاشر شراب يتخذ من قشر البن يسمى بالقهوة وطال الاختلاف فيه حلا وطهارة وضدهما، فمن مفرط يفتي بالاسكار والنجاسة نظرا إلى أنها تورث نشاطا وطراوة تؤثر في البدن عند تركها، ومن مفرط يفتي بأن شربها

قربة فضلا عن الحل والطهارة نظرا إلى أنها تزيل ما في النفس من فتور وكسل وتعين على السهر والعبادة، والحق في ذلك أنه لا إسكار فيها ولا تخدير، والحاصل بعد كلام طويل أن ذاتها مباحة ما لم يقترن بها عارض يقتضي التحريم كإدارتها على هيئة الخمر المخصوص بها بخلاف مجرد الإدارة، فإنها لا حرمة فيها، فقد أدار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن على أصحابه، وكاستعمال مخدر معها ولكن إذا قصدت للإعانة على قربة كانت قربة أو على مباح كانت مباحة أو على مكروه كانت مكروهة أو على حرام كانت حراما، وحينئذ فتأتي فيها الأحكام الخمسة، وذكر بعض المتأخرين من البلغاء في ذلك كلاما طويلا خلاصته: وأما القهوة فخلاصة القول فيها أنها من الجائز تناوله مباح شربه كسائر المباحات مثل اللبن والعسل ونحوهما لدخولها في قوله تعالى: {**قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه**} الآية، ولا التفات إلى من ادعى تحريمها فدعواه في ذلك أَوْهَىْ من بيت العنكبوت، وذكر الأطباء أن شرب القهوة يطرد النوم والفتور والكسل ويعين على ما يريده شاربها مما يتعلق بالعبادة كذكر وقراءة قرآن واشتغال بالعلم وتهجد وغير ذلك وأن منافعها لا تحصى وفضائلها لا تستقصى، منها أنها تذهب البلغم وتمنع القيء والعي والرطوبة وتقطع البواسير وتطرد الريح وتذهب القولنج والصداع وتهضم الطعام وتنبه الشهوة للغذاء وتمنع بعض أنواع الرمد وتذهب الجرب من الجفن وتمنع الأبخرة الرديئة المتصاعدة إلى الدماغ ولأجل ذلك كانت معينة على السهر وتصفي الحواس من الكدر، قال بعض البلغاء: وأحسن ما فيها اجتماع

الإخوان والمحبين على شربها خصوصا مع المروة والصفاء والمحادثة بما فيه رضا الله تعالى اهـ فتاوي الخليلي. والله أعلم.

أحكام التيمم

سئل رضي الله عنه عن مسافر أقام في مفازة لا ماء فيها ثم أجنب فيها فتيمم لفقد الماء فصلى فرضا، ثم وجد الماء فهل يبطل تيممه عن الجنابة وصلاته بالرؤية بلا تفصيل أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إذا صلى المسافر بالتيمم لفقد الماء ثم رأى الماء بعد دخوله في الصلاة ففيه تفصيل بين كون الصلاة تسقط بالتيمم أو لا، ولا فرق في عدم وجوب القضاء بين أن يكون التيمم من جنابة أو حدث آخر كما في الأنوار.

بيان التفصيل: الصور التي يقضي فيها المتيمم بمعنى يعيد قد جمعها صاحب الإرشاد العلامة الشيخ إسماعيل بن المقرئ في قوله: وقضى المختلة متيمم لفقد ندر وسفر معصية وبرد إلى آخر الباب؛ لما روى عن عمرو بن العاص أنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل وخفت أن أغتسل فأهلك، فتيممت وصليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول: {**ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما**} فضحك صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا اهـ. م ر

قال حج: قوله صلى الله عليه وسلم لعمرو: صليت، صريح في تقريره على إمامته ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة لأنه يعلم أن ابن العاص يعرف الحكم أو أنه أخّر إلى وجود الماء لأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز اهـ حاشية الإقناع المسماة تحفة الحبيب.

وفي حاشية الكمثرى على كتاب الأنوار للعلامة الشيخ يوسف الأردبيلي في باب التيمم: إذا تيمم الجنب استباح به الصلاة ومس المصحف وحمله وقراءة القرآن والقعود في المسجد للاعتكاف وغيره، وإذا أحدث حرم عليه الصلاة ومس المسحف وحمله لا القراءة والقعود في المسجد؛ لأنهما إنما يحرمان على الجنب لا المحدث، فإذا أجنب أي ثانيا أو وجد الماء ولو بعد سنين بطل حكم تيممه وحرمت القراءة والقعود أيضا، وفيه أيضا: ويبطل التيمم بوجدان الماء ولو في الصلاة إن وجب قضاؤها لخبر: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك" رواه أبو داود، ولخبر: "التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فامسه جلدك"، ولخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى ثم رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فقال: أصابتني جنابة ولا ماء فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك.

ولو تيمم بمحل الغالب فيه فقد الماء لم يلزمه القضاء، سواء أكان التيمم لحدث أكبر أو أصغر؛ لأنه شرع في المقصود مع إغنائها عن القضاء كما تصح القدوة للمتوضئ بالمتيمم الذي لا إعادة عليه لكمال صلاته.

وفي حاشية الجمل على شرح المنهج في باب التيمم: ولمستوطن بمحل لا ماء فيه الجماع، ويتيمم ولا إعادة عليه ولا يلزمه النقلة عنه اهـ.

ويؤيد ذلك أنه إذا علم أن النوبة في البئر لا تنتهي إليه إلا بعد الوقت يتيمم ويصلي به بلا قضاء، وهذا ما في متن الإرشاد مع شرحه فتح الجواد في باب التيمم، وعبارته: ولا ينتظر واجد للماء في بئر تناوبه النازحون نوبة تيقن أنها إنما تنتهي إليه بعد الوقت بل يصلي متيمما في الوقت ولا قضاء؛ لأنه جنس عذره غير نادر، وفي هامش فتح الجواد: قوله: ولا قضاء أي إن كان من شأن ذلك المحل وقت التيمم عدم غلبة وجود الماء فيه كما يعلم مما يأتي اهـ.

سئل رضي الله عنه عن ذكر أقلف إذا مات وتعذر غسل ما تحت القلفة وكان ما تحتها متنجسا هل يدفن بلا صلاة عليه ولا ييمم عما تحت القلفة لنجاسته أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه حيث لم يمكن غسل ما تحتها ييمم عما تحتها ويصلى عليه للضرورة عند ابن حجر واعتمد الرملي أنه يدفن بلا صلاة اهـ باجوري.

وفي نهاية الزين: ومن ثمرات الخلاف أن الأقلف إذا مات وتعذر غسل ما تحت القلفة وكان ما تحتها متنجسا، قال الرملي: يدفن بلاصلاة عليه ولا ييمم عما تحت القلفة لنجاسته، وقال ابن حجر ييمم عما تحت القلفة ويصلى عليه اهـ.

وفي فتح المعين مع حاشية إعانة الطالبين: ويحرم فتق الملتحم وما تحت قلفة من حي إن تيسر ذلك بأن أمكن فسخها وإلا وجب إزالتها فإن تعذرت صلى كفاقد الطهورين اهـ بتصرف.

وفي بغية المسترشدين: مسألة: يجب على الجنب غسل ما تحت القلفة، فإن تعذر تيمم وقضى كما لو تنجس ما تحتها بالبول فتصح صلاته حينئذ مع القضاء أيضا لا القدوة به لقدرته على إزالتها، فلو مات غير المختون وتعذر غسل ما تحتها يمم وصلى عليه للضرورة قاله ابن حجر، وقال م ر: يدفن بلا صلاة، ويحرم تأخير الختان بعد البلوغ لغير عذر اهـ.

وفي نهاية الزين شرح قرة العين: ويشترط في صحة التيمم أن لا يكون على بدنه نجاسة، فإن كان على بدنه نجاسة وتعذرت إزالتها كالأقلف دفن بلا صلاة عليه على ما اعتمده الرملي والذي اعتمده ابن حجر أنه ييمم عما تحتها ويعفى عن هذه النجاسة.

(مسألة):لو خرج الولد ميتا بعد ستة أشهر غسل بلا تيمم سواء كان الميت ذكرا أو غيره لأنه لم يتنجس ببول وغيره وصلى عليه وجوبا عند الرملي بخلاف ابن حجر، وقال ابن حجر، تحرم الصلاة عليه اهـ.

وفي تحفة الحبيب على الإقناع في باب الجنازة: ومن تعذر غسله لفقد ماء أو لغيره كاحتراق ولو غسل لتهري يمم، ويشترط أن لا يكون على بدنه نجاسة لأن شرطه تقدم إزالتها، فإن كان عليه نجاسة وتعذرت إزالتها كالأقلف دفن بلا صلاة على ما اعتمده م ر، ويصح أن ييمم ويصلي

عليه في هذه الحالة على المعتمد عند ابن حجر، ويجب غسل باقي بدنه ما عدا محل القلفة إن لم يمكن فسخها اهـ.

أحكام استقبال القبلة

سئل رضي الله عنه: ما حكم الصلاة على الطائرة هل هي صحيحة أو غير صحيحة، وهل حكمها حكم الزورق الجاري أم الدابة؟

فأجاب رضي الله عنه بأن الصلاة على الطائرة صحيحة حيث حصل منه الاستقبال وإتمام الأركان والاستقرار؛ لأن الفقهاء صرحوا قاطبة بأن من شروط صحة صلاة الفريضة الاستقرار والاستقبال وإتمام الأركان كما في روض الطالب للشيخ إسماعيل بن المقري في بيان استبقال القبلة، قال فيه: فرع: يشترط في صحة صلاة الفريضة الاستقرار، والاستقبال، وإتمام الأركان اهـ.

وأما حكم الصلاة على الطائرة فهو مثل حكم الصلاة في الأرجوحة المعلقة بحبال أو الزورق الجاري، والزورق نوع من السفن أو في المحفة السائرة، وزمامها بيد غيره لأن من بيده زمام يراعي القبلة وهي مسألة نفيسة يحتاج إليها اهـ تحفة ونهاية وأسنى المطالب والبجيرمي، فحكم هذه حكم المستقر على الأرض كما نصوا عليه، فالهواء حكمه حكم الأرض كما صرح الفقهاء في مواضع كثيرة هذا ما ظهر لنا وبالله التوفيق.

أحكام صفة الصلاة

سئل رضي الله عنه عمن صلى قاعدا وسجد على متصل به لا يتحرك بحركته إلا إذا صلى قائما فهل يجزيه السجود عليه أو لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن أبا يحيى شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري ذكر في فتاويه بأنه يجزيه ذلك لأنه لا يتحرك بحركته في صلاته التي هو فيها والله أعلم.

سئل رضي الله عنه عن القنوت في النازلة هل له وقت محدود بمدة يفوت بخروج وقتها أو لا حتى تنتهي النازلة؟ وما معنى حديث الشيخين في القنوت للنازلة أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحابه القراء ببئر معونة؟ بينوا لنا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: لم أر نصا أن قنوت النازلة له وقت محدود بمدة بل الظاهر أن القنوت شرع لترتفع النازلة فينتهي بزوالها، وأما قنوت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا سببه دفع كيدهم عن المسلمين لا النظر للمقتولين لانقضاء أمرهم وعدم إمكان تداركهم فتركه ذلك، هذا ما ظهر لنا، وقد صرح ابن حجر بأن ظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في قنوته على الدعاء على أعدائه فلا يقاس مسألتنا على قنوته شهرا على قاتلي أصحابه.

مسألة: أسرّ الإمام في صلاة جهرية أو جهر في سرية كره ولم تبطل صلاته ولا صلاة من خلفه، ولا يسجد للسهو وإن تعمده إذ لا يندب بترك

السنن غير الأبعاض اهـ بغية المسترشدين. قال النووي: تكره الصلاة في ثوب واحد من غير أن يجعل على عاتقه شيئا بالإجماع.

أحكام مبطلات الصلاة

سئل رضي الله عنه عمن قدم ركنا قوليا غير السلام على ركن قولي كأن قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد فهل تبطل صلاته بذلك أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن الفقهاء صرحوا بأن تقديم القولي على القولي غير السلام لا يضر ولا يبطل الصلاة وإن كان عامدا عالما، لكن لا يعتد بالمقدم فيعيده في محله، فإن تركه عامدا بأن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التشهد ولم يعدها بعده بطلت الصلاة، وإن ترك ساهيا وتذكر قبل الإتيان بمثله أو شك في ركن أي شك فيه قبل الإتيان بمثله أتى به أي بشرط الترك كما صرح بذلك في كتاب الأنوار في قوله: الركن الثالث عشر الترتيب بين الأركان ومثله حاشية فتح المعين إعانة الطالبين وحاشية الباجوري وغيرها.

والحاصل أن المصلي إما أن يقدم فعليا على فعلي كأن سجد قبل الركوع أو على قولي كتقديم الركوع على القراءة وإما أن يقدم قوليا على قولي كأن صلى على النبي قبل الشتهد أو على فعلي كتقديم التشهد على السجود والأولان مبطلان لأنهما يخرجانه عن هيئة الصلاة بخلاف الأخيرين إذا كان القولي المتقدم غير السلام لأنهما لا يخرجانه عن هيئتها، وإن قدم قوليا وهو السلام ونقله إلى غير محله عمدا بطلت صلاته.

سئل رضي الله عنه عن شخص صلى وهو لابس نعليه وهما طاهرتان فهل تصح صلاته أم لا؟ فإن قلتم: تصح فهل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن الصلاة المذكورة تصح إن كانت النعلان طاهرتين، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه، وكذا ذكره في المغني والنهاية، وفي كتاب إحياء علوم الدين: تسن الصلاة بالنعال الطاهرة، وقد ذكر في كتاب عقد النفيس للسيد أحمد بن إدريس رضي الله في قوله تعالى: {**خذوا زينتكم عند كل مسجد**} ومن الزينة النعال.

هذا إذا كانت النعلان طاهرتين، وكذلك تصح الصلاة على جنازة وهو لابس نعليه وفي أسفله نجس والأصابع منزوعة بحيث لم يكن حاملا للنعلين كما في الأنوار للشيخ يوسف الأردبيلي، وعبارته: ولو صلى على جنازة في مداس أسفله نجس والأصابع منزوعة بحيث لم يكن حاملا له إلخ.

وقوله: حاملا له أي للمداس بأن جعله تحت قدميه اهـ حاشية الكمثرى، وكذلك رأينا في مناقب الشيخ نورين بن أحمد الصابر الحاتمي أنه صلى على جنازة بنعليه، وكذلك الشيخ محمود وعيس صلى على ميت بنعليه يوما، وكان تلميذه ومريده الصادق الشيخ عبديو عثمانو حاضر فقال في قلبه: لعل تحت نعال الشيخ نجس ملتصق، فرفع الشيخ محمود رجليه وفيهما نعليه محاذيا نحو الشيخ عبديو فرآهما طاهرتين نظيفتين اهـ والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

سئل رضي الله عنه عن رجل صلى في المسجد وتوجه إلى شاخص لأجل السترة والمسجد فيه أسطوانات مع إمكان التوجه إلى الأسطوانات بلا كلفة، وزعم أن الصلاة بغير شاخص مكروهة ولو بوجود الأسطوانات، فهل يكفي للسترة جدار المسجد وأسطواناته أم لا؟ وهل للسترة ترتيب أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن جدار المسجد يكفي للسترة لأنا لم نر أحدا من أئمتنا اشترط كون السترة غير جدار المسجد بل أطلقوا أن المصلي إذا توجه إلى جدار أو أسطوانة يحصل له السترة المطلوبة، وهذا يتناول ما إذا كان التوجه إلى جدار المسجد وغيره، وما دخل في إطلاقهم كان منقولا لهم كما صرحوا به، وللسترة ترتيب: وحاصل المعتمد في السترة أنه يسن للمصلي أن يصلي لنحو جدار أو عمود، فإن لم يجد فشاخص فإن لم يجد شاخصا فمصلى يفرشه كسجادة فإن لم يجد خطّ خطا أمامه، فمتى عدل عن رتبة إلى ما دونها مع القدرة عليها كانت كالعدم فلا تحصل له سنة الاستتار ولا يحرم المرور بين يديه.

أحكام الرواتب

سئل رضي الله عنه هل يجوز جمع القبلية إذا أخرت والبعدية بسلام واحد؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه لا يجوز جمع القبلية والبعدية بسلام واحد عند ابن حجر الهيتمي لاختلاف النية ولاختلافهما وقتا وغيره، وقال الرملي: يجوز لأن اختلاف النية لا يؤثر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

أحكام صلاة الجمعة

سئل رضي الله عنه عن نية الخطبة هل هي واجبة أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه: بأنها ليست واجبة كما في فتاوي الرملي في باب الجمعة.

سئل رضي الله عنه عن حكم رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة الخطيب: {**إن الله وملائكته يصلون على النبي ياءيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما**} إذا سمع الحاضرون باسم النبي هل يجوز لهم الصلاة عليه جهرا أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه: بأن حكم رفع الصلاة على النبي عند سماع ذكره في وقت قراءة الخطبة الأولى والثانية أنه جائز بلا كراهة بل هو سنة كما هو مصرح في المتون والشروح عند قولهم: ويسن الإنصات في وقت قراءة الخطبة عندنا معاشر الشافعية، ويستثنى من الإنصات أمور، منها: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكره صلى الله عليه وسلم، ويستحب رفع الصوت بها من غير مبالغة، وفي التبحفة لابن حجر الهيتمي في باب الجمعة: ويسن رفع الصوت من غير مبالغة بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكر الخطيب له اهـ ومثل ذلك حاشية الباجوري على الإقناع.

سئل رضي الله عنه هل يجوز للحاضرين إذا سمعوا اسم أحد من الخلفاء الأربعة أن يدعوا له بالرضوان جهرا أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: يستحب الترضي في هذا الزمان لظهور الرافضة وانتشارهم ابتاعا للسلف والخلف، وعبارة فتاوي الرملي: سئل رضي الله عنه عن ذكر الخلفاء الراشدين والستة الباقين والسبطين والعمين رضي الله عنهم أجمعين في آخر الخطبة والترضي عنهم من السامعين هل له أصل من السلف أو لا؟ وهل الأولى ترك ذكرهم في الخطبة أو لا لترك الرافضة غير ابن عمه وسبطيه وذكرهم إياهم مع بقية الاثنى عشر إماما؟ فأجاب رضي الله عنه: بأن ما ذكر أصله الاقتداء بالسلف وليس الأولى تركه والله أعلم.

سئل رضي الله عنه عن حكم الاستعاذة في الخطبة؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن الاستعاذة هي مطلوبة لكل من القارئ والسامع لأنها لا تقطع الموالاة ولأنها دعاء؛ إذ هي من قبيل سؤال الإعاذة، قال الله تعالى في القرآن العظيم: {**فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم**}.

سئل رضي الله عنه عن حكم قول: جل جلاله أو جل وعلا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن هذه صفة من صفات مولانا عز وجل ولا مانع هناك.

سئل رضي الله عنه إذا سلم الإمام في الجمعة ووراءه مسبوقون وقاموا ليأتوا بما عليهم فأحرم آخرون وراءهم فهل يدركون الجمعة إلى العصر أم لا أفتونا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: المسألة المذكورة مما جرى فيه الخلاف، فالذي جرى عليه العلامة ابن حجر الهيتمي الصحة وبقاء الجمعة، وأما العلامة الرملي فلا يصح عنده ذلك.

حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان

إن ترك الصلاة كسلا أو تهاونا مع اعتقاده وجوبها قتل بالسيف حدا لا كفرا، وبعد الموت حكمه حكم المسلم الذي لم يترك الصلاة من أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه بعد طهره ويدفن مع المسلمين في مقابرهم ولا يطمس قبره كبقية أهل الكبائر من المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم:خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيأ استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة رواه أبو داود وصححه ابن حبان وغيره، فلو كان كافرا لم يدخل تحت المشيئة، وأما خبر مسلم: عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فمحمول على تركها جحدا وعلى التغليظ.

وفي نهاية المحتاج مع متن المنهاج: والصحيح قتله حتما بصلاة فقط بشرط إخراجها عن وقت الضرورة، والأوجه أن المطالب والمتوعد هو الإمام أو نائبه فلا يفيد طلب غيره ترتب القتل اهـ. ومثل ذلك في التحفة مع حاشية عبد الحميد في الجزء الثالث، وعبارتها: وإنما يقتل بذلك حدا لا كفرا لما في الخبر الصحيح أن تاركها تحت المشيئة إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء أدخله الجنة، والكافر ليس كذلك أي تحت المشيئة، فخبر مسلم: بين العبد

والكفر ترك الصلاة محمول على المستحل، ومثل ذلك متن المنهج وشرحه مع حاشية الشيخ سليمان الجمل في الجزء الثاني، قوله: كان له عند الله عهد أي يدخل الجنة ومن لم يأت بهنّ فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، والجنة لا يدخلها كافر، فيه رد على من قال: إن ترك الصلاة كفر، وهو مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه اهـ برماوي.

سئل رضي الله عنه عن حكم تارك الصلاة كسلا إذا مات هل يدفن بلا صلاة عليه أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه لا يدفن بلا صلاة عليه لأنه مسلم، وصلاة الميت المسلم غير الشهيد فرض كفاية كغسله إن علم بموته جماعة، فإن لم يعلم به إلا واحد تعين عليه، وفي الإسعاد شرح متن الإرشاد في فصل حكم تارك الصلاة: ولم يكفر أي لم يكفر تارك الصلاة من غير حجد لوجوبها خلافا لأحمد مع بعض أصحابنا متمسكا بحديث مسلم وغيره فهو محمول عندنا على مقاربة الكفر أو على كفر النعمة لحديث الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فحكمه حكم سائر أصحاب الكبائر من المسلمين يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين اهـ، وإن جريمة تارك الصلاة وهي الترك لا تقتضي الخلود في النار لأنه تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له كما هو مذهب أهل السنة، وعبارة التحفة لابن حجر الهيتمي شرح منهاج الطالبين مع حاشية عبد الحميد في الجزء الثالث: لما في الخبر الصحيح أن تاركها تحت المشيئة إن شاء تعالى عذبه وإن شاء أدخله الجنة، والكافر ليس كذلك إلخ،

ومثل ذلك النهاية والمغني، وكذلك قال ابن حجر بعد قول متن المنهاج: وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاة: لخبر: الصلاة واجبة على كل مسلم ومسلمة برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر، وهو مرسل اعتضد بقول أكثر أهل العلم، وخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على الذي قتل نفسه أجاب عنه ابن حبان بأنه منسوخ، والجمهور بأنه للزجر عن مثل فعله، وفي حاشيته قوله: لم يصل إلخ أي وصلت عليه الصحابة.

سئل رضي الله عنه هل على قاتل تارك الصلاة كسلا قصاص أو بدله أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: تارك الصلاة كسلا بالنسبة إلى بعض الآحاد مهدر بعد أمر الإمام له بالصلاة وامتناعه منها، فإنه مهدر في حق غير تارك الصلاة، وإنما يعزر القاتل لافتياته على الإمام، ومعصوم في حق مثله فيقتل به للمكافأة، وعبارة التحرير مع حاشية الشرقاوي في الجزء الثاني: ويجب القود في العمد بشرطه بالإجماع إلا في أربع عشرة مسألة، منها قتل شخص معصوم تارك الصلاة أي كسلا بعد أمر الإمام له بها وامتناعه منها وإلا فهو معصوم ولا عبرة بأمر غير الإمام اهـ.

وفي حاشية البجيرمي على المنهج في باب تارك الصلاة: ولو قتله في مدة الاستتابة أو قبلها إنسان أي إذا كان بعد أمر الإمام أثم ولا ضمان عليه، أما إذا قتله قبل أمر الإمام فيضمنه لأنه معصوم على قاتله اهـ ع ش.

أحكام الجنائز

مسألة: لا تكره الصلاة على الميت على القبر بل تسن كما في خبر الشيخين وقال به الجمهور فتكون حينئذ مستثناة من كراهة الصلاة في المقبرة اهـ بغية المسترشدين في الصلاة على الميت.

سئل رضي الله عنه عما اشتهر في بعض البلاد في هذا الزمن وهو ما يشاهد من اشتغال المشيعين بالقراءة للميت بعد الفراغ من الصلاة عليه وجنازته موضوعة حتى يفرغ من القراءة هل هو حسن أو لا لمعارضته سنة الإسراع؟ وإذا قلتم بهذا فهل الناهي عن ذلك يثاب أولا أفتونا مأجورين؟

فأجاب رضي الله عنه بأن الأولى والأحسن الإسراع بالجنازة، والناهي عنها مثاب كما هو مصرح في فتاوي أبي يحيى شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري، وعبارته: سئل عن القراءة للميت بعد الفراغ من الصلاة عليه وجنازته موضوعة حتى يفرغ من القراءة هل هو حسن أو لا لمعارضته سنة الاسراع؟ وإذا قلتم بهذا فهل الناهي عن ذلك يثاب أم لا؟

فأجاب بأن الأولى والأحسن الاسراع بالجنازة، والقراءة في هذا المحل خلاف الأولى، والناهي عنها مثاب. والله أعلم.

أحكام الزكاة

سئل رضي الله عنه هل تجب الزكاة في الفول السوداني أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه: بأن الفول السوداني حكمه في الزكاة حكم الحبوب كالذرة والقمح فتجب فيه الزكاة والله أعلم.

وفي متن المنهاج تختص بالقوت وهومن الثمار الرطب ومن الحب الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر المقتات ختيارا.

سئل رضي الله عنه عن رجل عنده مال ويرغب إخراج زكاة ماله، هل يجوز صرف زكاة ماله إلى مسجد أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه: بأن مصرف الزكاة المذكور في قوله تعالى: {**إنما الصدقات للفقراء**} الآية سبيل الله، وقد فسره بعض العلماء على ما نقله الشيخ القفال من علماء الشافعية بكل مصلحة خيرية كتكفين الموتى الفقراء، ومن ذلك بناء المساجد وعمارتها إنشاءا، وإنشاء المستشفيات والملاجئ والقناطر وقرى ضيف، وهذه أمثلة للمصلحة، وبناء على هذا يعطى الزكاة لمن استدان للمصلحة العامة، ولا تصرف لها نفسها ابتداء كأن يبني بها مسجدا أو يجهز بها الأموات أو يفك بها الأسير فليتنبه لأن هذا فيما إذا أراد ابتداء أن يعمر مسجدا بزكاة ماله وذاك فيما إذا استدان لذلك، فيعطى ما استدانه من سهم الغارمين، وبينهما فرق كما يعلم من عبارة التحفة والنهاية والروض وفتح المعين مع حاشية إعانة الطالبين، والله الموفق للصواب.

وفي البغية: لا يستحق المسجد شيئا من الزكاة مطلقا إذ لا يجوز صرفها إلا لحر مسلم، وليست الزكاة كالوصية إلخ.

سئل رضي الله عنه هل يجوز ويجزئ دفع الزكاة إلى تارك الصلاة مع كونه مقتولا حكما، والمقتول معدوم، والمعدوم لا يتصور الدفع إليه حكما، ولأن تارك الصلاة كسلا متهاون بأمر مولاه فيليق به أن نتهاون بأمره بعدم دفع

شيء إليه سيما الزكاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأكل طعامك إلا تقي، وتارك الصلاة ليس من المتقين اتفاقا؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه يجزئ دفع الزكاة لتارك الصلاة كسلا لأن شرط الأخذ الإسلام، فإذا بلغ مصليا رشيدا ثم طرأ ترك الصلاة ولم يحجر عليه فيصح قبضه بنفسه كما تصح تصرفاته، وإن بلغ تاركا للصلاة واستمر عليه لم يجز إعطاؤه الزكاة إذ هو سفيه بل يعطى وليه، وهذا على أصل المذهب من أن الرشد صلاح الدين والمال، أما على المختار المرجح من أنه صلاح المال فقط فيعطى مطلقا إذا كان مصلحا لماله، وينبغي أن يقال له: إن أردت الزكاة تب وصل فيكون سبب هدايته أفتى النووي بذلك، وفي حاشية إعانة الطالبين قوله: كسلا خرج به ما إذا كان حجدا لوجوبها فلا يعطى أصلا لا هو ولا وليه لأنه يكفر بذلك، والكافر ليس من أهلها، وأما قول السائل: لأن تارك الصلاة متهاون إلخ فلا شك فيما ذكر والأولى أن لا يعطى لقول الصادق المصدوق: لا يأكل طعامك إلا تقي، فأمره صلى الله عليه وسلم للندب لما هو مقرر في علم الأصول، وهذا في فتاوي الشيخ محمد صالح الرئيس الزبيدي على هامش الكردي. والله سبحانه وتعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عما يقع من أخذ المكوس من التجار برا وبحرا هل يكفي ذلك عن الزكاة ويحسب منها ويقع عنها أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه: بأن هذه المسألة مصرحة ومقررة في فتاوي الشيخ محمد الخليلي الشافعي: أجاب بأن ما يقع في زمننا من أخذ المكوس لا

يكفي ذلك عن الزكاة لأن غالب القابضين له نصارى أو يهود، ولا يجوز دفع الزكاة لكافر والسلطان نصره الديان لا يوليهم أخذها ولا يذكره لهم، فإذا أخذها المكاس باسم الزكاة فهو فضولي لا يصح قبضه لها، والغالب قصد الظلم حتى لو فرض أن رجلا تاجرا قال لهم: أدفع لكم باسم الزكاة لم يقبلوا منه ذلك ويأنفون من ذلك، فإن فرض أن القابض مسلم وشملت ولايته قبضها وأخذها باسم الزكاة أجزأت والله أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عن رجل تقلقل سنه واحدة كانت أو متعددة وربطها بخيط من ذهب من داخل أو خارج هل هو جائز أو حرام على الرجل؟ بينوا لنا ولكم الثواب من رب الأرباب؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: يجوز ربط سن تقلقل بخيط من ذهب لمن تحركت سنه كما يجوز اتخاذ الأنف والأنملة بالذهب كما قال ابن حجر الهيتمي في التحفة عند قول منهاج الطالبين في باب زكاة النقد: ويحرم على الرجل حلي الذهب لا الأنف والأنملة، والسن وإن تعدد فأولى شدها به عند تحركها، وذلك قياسا على الأنف، وكل ما جاز له بالذهب فهو بالفضة أجوز اهـ،ومثله في النهاية والمغني.

سئل رضي الله عنه عن رجل اشترى دارا أو بنى دارا بخمسة ألف شلن صومالي ونوى وقت الشراء أو البناء أن يؤجر الدار المذكورة لمن يرغب سكناها، فهل يلزمه الزكاة بغلة كل سنة ويكون كعرض التجارة أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن المسألة فيها تفصيل، فإن قصد مالك الدار أن ينتفع بغلتها يصرفها على عياله أو في وجوه القرب فهو محتاج

إليها لحاجة عياله، ولا تجب الزكاة كما هو معلوم من عبارة النهاية والمغني وعبارة التحفة: وصح أن الرجل ليؤجر في نفقته كلها إلا في هذا التراب أي ما لم يقصد بالإنفاق في البناء به مقصدا صالحا. قوله: مقصدا صالحا: ومنه أن ينتفع بغلته بصرفها في وجوه القرب أو على عياله اهـ ع ش.

أحكام الصيام

سئل رضي الله عنه عن شخص مات وعليه صيام رمضان وتمكن من قضائه فهل يخرج من تركته لكل يوم مد أو يصوم عنه قريبه، وإذا أخرج من تركته لكل يوم مدا فذاك، وإن صام عنه قريبه فهل يشترط ترتيب الصوم أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: أما مسألة صوم القريب عن الميت أو صوم الأجنبي بإذن ففيه الخلاف بين الجديد والقديم، والمعتمد جواز الصوم لخبر الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه.

وخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لامرأة قالت له: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها: صومي عن أمك اهـ.

وأما مسألة إخراج الولي عن الميت من تركته إن كان له تركة لكل يوم مد طعام من غالب قوت بلده فجوازه محل وفاق بين الجديد والقديم، وللأجنبي ولو من غير إذن الإطعام من ماله عن الميت لأنه من قبيل وفاء دين الغير عنه وهو صحيح.

والحاصل أن الصور أربعة لأنه إما أن يفوته الصيام بعذر أو بغير عذر، وعلى كل إما أن يتمكن من القضاء أو لا، فيجب التدارك في ثلاث صور منها: وهي ما إذا فاته بغير عذر سواء تمكن من القضاء أم لا، وما إذا فاته بعذر وتمكن من القضاء، ولا يجب التدارك في صورة واحدة، وهي ما إذا فاته بعذر ولم يتمكن من القضاء كأن استمر مرضه حتى مات، فلا إثم عليه في هذا الفائت، ولا معصية بسبب فوات هذا الفائت ولا تدارك له بالفدية ولا بالقضاء أيضا.

وأما سؤال: إن صام عنه قريبه فهل يشترط ترتيب الصوم أم لا؟

فالجواب عنه: أنه لا يشترط فيه الترتيب كما قال الحسن البصري رضي الله عنه: لو صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا بالإذن جاز، ووافقه مذهب الشافعي على المعتمد قياسا على ما إذا كان عليه حجة الإسلام وحجة النذر وحجة القضاء فاستأجر لها عنه ثلاثة كل واحد لواحد في عام واحد.

والمراد بالولي هنا كل قريب للميت وإن لم يكن عاصبا ولا وارثا ولا ولي مال على المعتمد كما هو منصوص في كتاب الإقناع مع حاشية الباجوري وغيره من كتب الفقه متونا وشروحا والله الموفق للصواب.

أحكام الحج

سئل رضي الله عنه عن رجل كان قارنا في حج وفعل جميع ما يفعله الحاج وعليه دم وهو لم يعلم بأن عليه دما جهلا منه أو نسيانا ولم يكن يومئذ عاجزا عن ذلك بل كان قادرا وقد رجع إلى وطنه "براوه" فما ذا يجب عليه؟ فإن قلت عليه قضاء الدم فأين يكون إراقة الدم؟ وهل يختص الذبح بالحرم أو يذبح من حيث شاء؟ وهل له أن يعدل إلى الطعام بدلا عن فوات محله كالعاجز عن الدم عن موضعه وهو الحرم أولا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن دم القران دم ترتيب وتقدير ومعنى الترتيب أنه يلزمه الذبح ولا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا إذا عجز عنه، ومعنى التقدير أن الشرع قدر ما يعدل إليه بما لا يزيد ولا ينقص.

وأما غير دم الترتيب والتقدير من باقي الدماء الأربعة لا يختص بزمان بل تراق في أيام التضحية وغيرها كما هو مصرح في جميع كتب الفقه. فالدم له زمان ومكان لأنه لا يخرج عن هذين القسمين، وعبارة المنهاج مع شرحه تحفة المحتاج والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب أو بتمتع أو قران لا يختص جواز ذبحه وإجزاؤه بزمان، فيفعله أيّ وقت أراد إذ الأصل عدم التأقيت لكن يسن فعله في وقت الأضحية اهـ.

وأما المكان في الدماء الواجبة لارتكاب محظور أو ترك مأمور كدم التمتع والقران فيختص جواز الإراقة بالحرم حيث لا حصر في الأظهر لقوله تعالى: {**هديا بالغ الكعبة**} أي يبلغ به الحرم فيذبح فيه ويتصدق به على

مساكينه، ولا يجوز أن يذبح حيث كان اهـ جلالين، والذبح في الحرم عام في كل الدماء حيث لا حصر.

وأما سؤال: هل له العدول إلى الصيام بدلا عن فوات محله كالعاجز عن الدم في موضعه وهو الحرم فالجواب عنه بأنه ليس له العدول إلى الصيام بسبب تأخيره عن وقت الوجوب والإمكان وإن لم يأثم كأداء زكاة المال يجب فورا إذا تمكن من الأداء كسائر الواجبات، فإن أخر بعد التمكن وجب الضمان ومسألتنا كذلك هذا ما ظهر لي بعد البحث والله أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عن شخص محرم ترك مبيت ليالي منى ومبيت مزدلفة ورمى أيام التشريق ما حكمه في ذلك؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: يجب في ترك مبيت ليالي منى دم لتركه المبيت الواجب كما يجب في ترك مبيت مزدلفة دم وفي ترك رمى أيام التشريق دم، فلا تتداخل الدماء بل لكل واحد منها جبر بدم كما هو منصوص في كتب الفقه، وهذا الدم دم ترتيب فلا يعدل إلى خصلة إلا بعد العجز عما قبلها وتقدير أي بين الشارع قدر بدله وهو صوم عشرة أيام، ثلاثة منها في الحج وسبعة إذا رجع، وإذا تقرر هذا الدم فلا يسقط بموته بل يُخرج من تركته، فإن لم يخلف تركة لم يلزمه، وعبارة الإرشاد مع شرحه فتح الجواد لابن حجر الهيتمي في باب الحج: وتقرر دم التمتع والقران وترك الواجب فلا يسقط بموته كإفساده بل يخرج من تركته وإن مات قبل فراغ الحج، ولو لزمه الصوم فإن مات قبل التمكن سقط أو بعده صام عنه وليه ما تمكن

منه كلا أو بعضا أو أطعم عنه من تركته لكل يوم مدا، فإن لم يخلف تركة لم يلزم واحد منهما اهـ. وفي حاشية عبد الحميد: وإذا مات المتمتع أو القارن الواجب عليه هدي لا يسقط عنه بل يخرج من تركته، أو صوم لكونه معسرا بذلك فكرَمَضان يسقط عنه إن لم يتمكن من فعله ويصام أو يطعم عنه من تركته لكل يوم مد إن تمكن اهـ وفي سم عن الروض وشرحه مثله، ومثل ذلك في كتاب البهجة وشرحه الغرر البهية مع حاشيته وعبارته: واستقر دم التمتع على المتمتع الموسر حتى لو مات ولو بعد فراغ الحج لم يسقط عنه، قوله: "لم يسقط عنه" لكن لو عجز عن الهدي وانتقل إلى الصوم ثم مات قبل التمكن عنه سقط الصوم وإن كان بعد التمكن أخرج من تركته من كل يوم مد كصوم رمضان في الشقين.

سئل رضي الله عنه عما إذا شرط المحرم عند الإحرام التحلل بنفس المرض فبما ذا يصير حلالا؟ بمبيح التيمم أو بمبيح الفطر في رمضان أو بما لا يمكن الإتيان بشيء معه من أعمال النسك؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: قال ابن حجر الهيتمي قد بينت في شرح العباب وغيره أن ضابط المرض المبيح للتيمم والفطر في رمضان واحد، ومثلهما التحلل به لمن شرطه، فمتى وجد مبيح التيمم جاز التحلل ومتى لا فلا كما في فتاوي ابن حجر في باب الحج.

سئل عن شخص حج وترك السعي عقب طواف الإفاضة فهل هو الآن محرم حتى يحرم عليه الجماع أو لا فلا؟ وإذا قلتم بالأول فجامع فهل يلزمه كفارة واحدة وإن تكرر أو لا؟

فأجاب بانه إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم فهو الآن محرم فيحرم عليه الجماع، فإن جامع لزمه كفارة واحدة وإن تكرر منه الجماع، هذا إن لم يكن حلق ورمى وإلا لزمه شاة فقط. والله أعلم اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا.

سئل هل يجب على النائب في الرمي أن يرمي عن نفسه الجمرات الثلاث أو يكفي أن يرمي جمرة عن نفسه ثم يرميها من مستنيبه وهكذا؟

فأجاب بأنه يجب عليه أن يبدأ بنفسه فيرمي عنها الجمرات الثلاث ثم عن مستنيبه بعد اهـ فتاوي الرملي.

سئل هل يجوز للأجير إجارة عين إذا عجز عن الرمي الاستنابة فيه أم لا؟

فأجاب بأنه يجوز له للضرورة اهـ فتاوي الرملي.

سئل رضي الله عنه عن شخص مات وعليه حجة الإسلام وخلف تركة مع طول الزمان فهل يصح تصرف وارثه في شيء من التركة قبل أداء الحج أم لا؟ فإن قلت: لا، فهل التصرف في التركة له حيله أم لا، وهل الحج في زماننا هذا واجب لتوقفه على بذل مال للمكس وغيره أم لا؟ ومن شروط الاستطاعة الأمن على نفسه وماله بين لنا بيانا شافيا والمسألة واقعة؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: نص الفقهاء على أن الحج واجب على المستطيع، فمن مات وفي ذمته حج فلا يصح تصرف وارثه في شيء من التركة قبل أداء الحج وإن أفرز قدر أجرة الحاج وهذا ما اعتمده ابن حجر و م ر.

وأما قولك: فهل للوارث للتصرف قبل أداء الحج حيلة أم لا؟

فالجواب عنه بأن الحيلة في ذلك أن تقرر الأجرة ويقبضها الأجير بعد الاستئجار أويقبضها الوصي أو الحاكم عند عدمه أفتى بذلك عبد الله بن عمر با مخرمة تبعا لجده وابن كبن كما في بغية المسترشدين في تعلق الدين بالتركة، وعبارته: وفي سفينة الحبيب أحمد الحداد: من مات وعليه فرض الحج وأراد وارثه التصرف في التركة فالحيلة في ذلك أن تقرر الأجرة ويقبضها الأجير بعد الاستئجار أويقبضها الوصي أو الحاكم عند عدمه أفتى بذلك عبد الله بن عمر مخرمة تبعا لجده وابن كبن ورأيته للشيخ علي بايزيد اهـ.

وأما قولك: هل الحج في زماننا هذا واجب لتوقفه على بذل مال للمكس وغيره أم لا؟

فالجواب عنه أن الذي نقلناه ممن أدركناهم من العلماء منذ ثلاثين سنة أن الحج لا يجب في هذا الزمان لتوقفه على بذل مال للمكس وغيره ، فإن كان الأمر كذلك فذاك واضح مصرح في الكتب الفقهية، وفي بغية المسترشدين في باب الحج: نعم لو فرض أن جميع الطرق لا يخلو عن المكس أو غلب الهلاك أو استوى الأمران فلا وجوب اهـ.

فالأحسن العمل بما نقلناه عن مشايخنا من عدم وجوب الحج في هذا الزمان لأن توقفه على بذل المال ظاهر جلي.

أحكام البيوع

سئل رضي الله عنه عن رجل ادعى بأنه باع جمله لسالم بـ٥١ ربية وسلم له ١٥ ربية والباقي ٣٦ ربية وشرطا في البيع أن يسلم المشتري للبائع ١٥ ربية إذا سافر إلى مهدي، ثم رجع وبعد ذلك يبقى ٢١ ربية وأن يسلم للبائع إذا سافر المشتري مرة ثانية إلى مهدي، فسافر ثم رجع فالمشتري وهو سالم باع البعير واستبدل ببعير آخر وزيد له بخمس ريالات فطلب الرجل البائع الأول ما بقي له من ثمنه وهو ٣٦ ربية وقال سالم: أسلم لك الثمن على حسب الشرط الذي جرى فأبى البائع، فهل هذا العقد والشرط يصحان أو يبطلان أو يصح العقد دون الشرط أفتونا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: هذا الشرط الواقع في صلب العقد باطل لأن الأجل الذي شرطاه مجهول وهو يبطل البيع، ويلزم المشتري أن يرد المبيع إن قدر وإن عجز فعليه قيمته، وفي روض الطالب مع شرحه أسنى المطالب: ويستثنى من القول ببطلان البيع مع الشرط صور كالبيع في غير الربوي بشرط الأجل المعلوم لهما بعوض في الذمة كإلى صفر ورجب أو إلى العيد، زاد حج لا فيه، فهذا العقد صحيح لما هو معلوم من اشتراط علم المتعاقدين بالأجل المعلوم، فإن أجل بالأجل المجهول كقدوم زيد ومجيء الحاج أو إلى نحو الحصاد ما لم يريدا وقته المعتاد ويعلمانه، فهذا البيع باطل لأن شرط صحة البيع أن يكون الأجل معلوما كما في متون المنهاج والإرشاد مع شروحهما، وعبارة روض الطالب مع شرحه وحاشيته: فإذا

شرط في البيع رهنا أو ضمانا أو أجلا أو خيارا فاسدا فسد البيع لفساد الشرط اهـ والله أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عمن بيده خمس بقرات سائمات رآها شخص، ثم قال من بيده تلك البقرات للشخص المذكور بعتك عشر بقرات سائمات مثلا كل واحدة بعشرين ريالا وهذه الخمس من العشرة، فقال المخاطب: اشتريت ثم قبض الخمس ثم طلب البائع بقبض باقيها فهل البيع صحيح في الخمسة المرئية باطل في غيرها أو باطل في الجميع بينوا لنا ذلك؟

فأجاب رضي الله عنه: بأن البيع باطل في الجميع حتى في الخمس لأنه جعلها من جملة المبيع الباطل فيكفي في البطلان عطفها على الباطل إذ المعطوف على الباطل باطل كما قالوه فيما لو قال: نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي لا تطلق لعطفها على من لم تطلق اهـ كما ذكره في فتاوي الرملي.

سئل رضي الله عنه عن شخص ادعى بأنه وكل زيدا في بيع أتان وجحشها وسلمهما له في تاريخ ١٥ ربيع الأول سنة ١٣٣٦ فلم يبعهما بل إنه استعملهما تسعة أشهر فطلب الموكل عن الوكيل أتانه وجحشها مع أجرة المثل، فادعى زيد بأنه اشترى الأتان مع جحشها من الشخص المذكور بـ٢٩ ريالا وكان له ١٩ ريالا وتاريخ البيع ١٥ من ربيع الأول سنة ١٣٣٦ وقبضهما منه و استعملهما لأجل ملكه، فأنكر الشخص البيع وقال: ما بعت الأتان وجحشها لزيد وتنازعا في ذلك، فما الحكم في تلك المسألة أفتونا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: حيث لم يأت مدعى الشراء ببينة شرعية فالقول قول منكر البيع فيصدق بيمينه لأنه أنكر أصل البيع ومنكره يصدق كما في فتح المعين في باب التحالف، وعبارته: ويصدق منكر أصل نحو البيع اهـ. ومثله التحفة والنهاية.

سئل رضي الله عنه عن واقعة حال وقعت بمقديشو صورتها: أن رجلا اسمه ياسين من عمال الدولة باع من آخر داره في حمروين بثمن معلوم مسلما له وقبض المشتري المبيع المذكور القبض الشرعي، وسبب بيع تلك الدار أن البائع كان يخاف عقاب الدولة بسبب ديون كثيرة عليه فباعها لدفع عقاب الدولة، وإنما مقصوده تحصيل المال من أي جهة كان، فما الحكم الشرعي أفتونا ولكم الأجر والثواب؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: هذا البيع صحيح لأنه بيع مستوف لجميع الشروط كما نص عليه أئمتنا، ويصح بيع المصادر وشراؤه إذ لا إكراه ظاهر، و عبارة الرملي: ويصح بيع المصادر مطلقا وقال ع ش قوله: مطلقا أي ظاهرا وباطنا علم له مال غيره أو لا، قال حج: ويحرم الشراء منه وأقره سم، وقد يتوقف في الحرمة لأن غرض البائع الآن تحصيل ما يتخلص به فأشبه بيعه لما يحتاجه لنفقة عياله، وقد قال فيها بالجواز، بل لو قيل بإثابة المشتري حيث قصد بالشراء منه انقاذه من العقوبة لم يبعد اهـ.

وفي الأنوار للأردبيلي مع حاشيته: ويصح بيع المصادر وشراؤه، وقوله: بيع المصادر بفتح الدال أي المظلوم وبكسرها أي الظالم، وعبارة تحفة الحبيب:

ويصح بيع المصادر وهو بفتح الدال من أُلْجِئَ إلى دفع الدراهم فباع بعض ماله ودفع تلك الدراهم اهـ.

سئل رضي الله عنه عن رجل قال لآخر: إن لم تبعني شيئا من بهائمك لأقتلنك، فباعه شيئا منها فهل يصح هذا البيع أو لا أفتونا مأجورين؟

فأجاب رضي الله عنه بأن هذا البيع صحيح لأن شرط صحة البيع عدم الإكراه بحق كالطلاق، ويؤخذ من تشبيهه بالطلاق: أن مثل ذلك ما لو أكرهه على بيع أحد هذين فباع واحدا منهما بعينه صح البيع لأنه لم يكرهه على بيع شيء بعينه، وتعيينه مشعر باختياره كما لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلق واحدة بعينها فيقع الطلاق اهـ ع ش، وفي تحفة الحبيب على الإقناع :فرع: لو قال شخص لآخر: إن لم تبعني شيئا من بهائمك لأقتلنك فباعه شيئا منها صح البيع لأنه لم يكرهه على بيع شيء بعينه كذا أفتى به الشيخ الزيادي اهـ والله سبحانه وتعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عن بيع العينة هو أن يبيع شيئا بثمن كثير مؤجلا ثم يشتريه من المشتري بعد قبضه بثمن حال قليل يبقى الزائد بذمته، هل هو حرام أو مكروه عند الإمام الشافعي؟ وهل حرمه باقي الأئمة أو جوزوا؟ وهل مثل ذلك إذا باعه عينا بثمن يسير نقد وسلمها له ثم يشتريها منه بثمن كثير مؤجل سواء قبض الثمن الأول أولا؟ أفتونا فالمسألة واقعة لأن كثيرا من الناس إذا كان عليه دراهم للناس يجيء إلى بعض الناس ويقول: مرادي دراهم أؤدى بها للناس عن ديونهم ثم يشتري بها سلعة ويزيد عليه

في قيمتها ثم يشتريها منه ويدفع القيمة لأرباب الديون، وهل ذلك حيلة مخلصة من الوقوع في الربا ما الحكم في ذلك؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: حيث وجدت شروط البيع وأركانه والقبض الصحيح فالبيع والشراء المذكوران صحيحان فيترتب عليهما سائر أحكام البيوع الصحيحة لكنه مكروه كما صرح به الرملي في حاشيته قبيل فصل تفريق الصفقة.

وعبارته: وقد يكره البيع كبيع العينة بكسر العين المهملة وإسكان التحتية وبالنون وهو أن يشتري من شخص شيئا بثمن كثير مؤجل ثم يسترده البائع بثمن قليل حال أو يبيعه عينا بثمن يسير نقدا وسلمها له ثم يشتريها منه بثمن كثير مؤجل سواء قبض الثمن الأول أولا اهـ.

مسألة: اشترى طعاما كثيرا أو أمتعة من غير صيغة بيع، لا صريح ولا كناية جاز ذلك عند من جوز بيع المعاطاة ولا إثم، وعلى المذهب يحرم ويطالب به في الدنيا لا في الآخرة على الأصح اهـ بغية المسترشدين.

سئل رضي الله عنه عن كيفية الاستجرار من بياع، وهل هي مبنية على أصل المذهب أم على المختار في المذهب؟ وإذا قلتم على المختار فهل هو اختيار النووي أم اختيار الجمهور فيما يعد بيعا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: بأن الاستجرار من بياع باطل اتفاقا من الشافعية بناء على أصل المذهب، وأما قولك: هل هي مبنية على أصل المختار في المذهب فمجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة، وفي التحفة مع حاشيته عبد الحميد: واختار المصنف كجمع انعقاده بها أي بالمعاطاة في

كل ما يعد الناس بها بيعا أي في كل متاع يعد الناس عقده بالمعاطاة بيعا، وآخرون في محقر كرغيف، والاستجرار من بياع باطل اتفاقا أي من الشافعية أي إلا أن قدر الثمن في كل مرة أو كان قدره معلوما للعاقدين باعتبار العادة في بيع مثله فيما يظهر، على أن الغزالي سامح فيه أي في الاستجرار بناء على جواز المعاطاة اهـ بتصرف.

وعلى الأصح لا مطالبة بها أي بسبب المعاطاة أي من حيث المال أي بما يأخذه كل من العاقدين بالمعاطاة، قال حج في الزواجر: وعقد المعاطاة من الكبائر، وفي كلام بعضهم أنه صغيرة وأنه المعتمد خلافا لما في الزواجر ع ش ورشيدي بخلاف تعاطي العقد الفاسد أي في المعاطاة إذا لم يوجد له مكفر كما هو ظاهر اهـ بتصرف.

وعبارة المغني: قال الأذرعي: وأخذ الحاجات من البيّاع يقع على ضربين، أحدهما أن يقول: أعطني بكذا لحما أو خبزا مثلا، وهذا هو الغالب فيدفع إليه مطلوبه فيقبضه ويرضى به ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدي ما اجتمع عليه، فهذا مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما رآه، والثاني أن يلتمس مطلوبه من غير تعرض لثمن كأعطني رطل خبز أو لحم مثلا، فهذا يحتمل وهو ما رأى الغزالي إباحته ومنعه المصنف في المجموع فقال: إنه باطل بلا خلاف لأنه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة، وصورة المعاطاة أن يتفقا على ثمن ومثمن ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول، وقد يوجد لفظ من أحدهما اهـ والله سبحانه وتعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عن بيع العاج وهو عظم الفيل فهل بيعه صحيح أو باطل؟ والمسألة واقعة كثيرا أفيدونا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن هذا البيع باطل ولا يملكه المشتري لأن شرط صحة البيع أن يكون المعقود عليه طاهرا، فلا يصح بيع الأعيان النجسة كالكلب والخنزير والسرجين وجلد الميتة، وفي الإرشاد مع شرحه فتح الجواد: والنجاسات كثيرة منها كلب وخنزير وفرع كل وميتة غير بشر لم توكل بشعر وصوف للغنم وريش للطير ووبر للإبل وعظم وقرن وظلف للبقر والشاة والظبي وحافر للخيل والبغال والحمير وسن وظفر لأنها من أجزائها إذ كل منها تحله الحياة فيتبعها نجاسة وطهارة اهـ بتصرف.

أما الجزء المنفصل من حيوان طاهر غير مأكول كالفيل مثلا فهو نجس حيا كان أو ميتا، وعبارة الإرشاد: ومبان حي كميتته أي كميتة ذلك الحي اهـ.

سئل رضي الله عنه هل يوجد إباحة أخذ الدراهم عن الأعيان النجسة في مذهب الشافعي أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إنه يوجد إباحة أخذ الدراهم عن الأعيان النجسة بلفظ نقل اليد كما في حاشية عبد الحميد على التحفة في الجزء الرابع، وعبارته: ويجوز نقل اليد عن النجس بالدراهم كما في النزول عن الوظائف، وطريقه أن يقول المستحق له: أسقطت حقي من هذا بكذا ويقول الآخر: قبلت اهـ شيخنا، وتقدم عن سم ما يوافقه، وينبغي أن يزيد في الصيغة نحو لك اهـ.

سئل رضي الله عنه عمن اشترى بيضة من رجل وبيضة من آخر ووضعهما في كمه فانكسرت إحداهما فخرجت مذرة، فعلى من يرد المذرة؟ ما الحكم في ذلك أفتونا ولكم الأجر؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: يرد المذرة على واحد من البائعين، فإن قبلها فذاك وإلا حلّفه أنها ليست مبيعة منه، فإن حلف فله عرضها على الآخر، فإن حلف الآخر استمر التوقف، وإن قبلها أحدهما قضي عليه بالثمن، وللمشتري أن يحلف إذا نكل أحدهما إن ظهر له بقرينة يغلب على الظن أنه هو البائع ويطلب الناكل بالثمن، أما لو كانتا مبيعتين من واحد فإن كانتا بثمن واحد تبين بطلانه في المذرة ويسقط من الثمن ما يقابله، وإن كانت كل واحدة بثمن فالقول قول البائع في مقدار ثمن التالفة لأنه غارم.

وفي ع ش أن هذه المسألة سأل أبو ثور الشافعي فقال الشافعي: اتركه حتى يدّعي قال يقول: لا أدري، قال: أقول له: انصرف حتى تدري فإنا مفتون لا معلمون اهـ.

قال ع ش: أقول: ولا يجتهد لأن فيه الزام الغير بالاجتهاد وذلك غير جائز في الأموال.

ومثله ما لو قبض من شخصين دراهم فخلطها فوجد فيها نحاسا وقال الزركشي: ويحتمل أن يجتهد هنا إن كان ثم أمارة اهـ كذا بهامش أقول: الظاهر ما قاله الزركشي لكن لو اجتهد وأداه اجتهاده إلى أن النحاس من زيد فأنكر أن النحاس منه فليس له عرضه على الآخر لأنه باجتهاده صار يظن أن الآخر لا حق له فيه فيبقى في يده إلى أن يرجع صاحبه ويعترف

به، وله أن يتصرف فيه من باب الظفر ويحصل بثمنه بعض حقه اهـ. ع ش بتصرف.

سئل رضي الله عنه هل يصح بيع نصف دار شائع بمثله الآخر أم لا؟ وإذا قلتم يصح فما فائدته بينوا لنا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن بيع نصف دار شائع بمثله الآخر يصح، ومن فائدته منع الرجوع فيما وهبه لولده أو بائع المفلس في عين ماله عند فلس المشتري كما في التحفة شرح منهاج الطالبين ومثله النهاية.

سئل رضي الله عنه عن رجل اشترى من آخر دارا مثلا بثمن معلوم مستوفيا شروط البيع من الرؤية ورشد العاقدين والقدرة على التسليم وغير ذلك فاستغله المشتري ست سنين مثلا ثم ادّعي البائع أنه باع بدون ثمن المثل والحال أن الشراء بثمن المثل ولكن الوقت وقت قحط، فهل تسمع دعواه أو لا أفتونا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: لا تسمع دعوى البائع المذكور وإن فرض أنه باع بدون ثمن المثل بغبن فاحش لأنه متصرف في ماله له أن يهبه بغير مقابل فكيف بالبيع، فحيث كان رشيدا لا تقبل دعواه على أن البيع مختلف القيم غلاء ورخصا والله سبحانه وتعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عن رجل اشترى ثورا باثنى عشر قرشا ثم مات المشتري وأخذ البائع الثور، وادعى أنه باع ولم يقبض الثمن ثم أقام الوارث شهودا بأن المشتري دفع الثمن للبائع وله سبع سنين يستعمله فما الحكم الشرعي؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: حيث ثبت أن الميت دفع الثمن كان للوارث أجرة الثور مدة هذه السبع سنين ويرجع فيه إن كان موجودا، وإن حصل فيه نقص بتغير ونحوه رجع به أيضا والله أعلم.

سئل رضي الله عنه عن رجل باع جملا لعمرو بثمن معلوم وهو خمسة وخمسون ريالا وسلم له البائع عشرين ريالا فطلب البائع من المشتري باقي الثمن واتفقا على أنه اشترى الجمل برؤية سابقة وادعى المشتري أن الجمل تغير عن صفة الرؤية والآن في كتفه عيب فادعى البائع أنه كان بتلك الصفة حالة الرؤية وأنه علمه المشتري فالمشتري يدعي التغير وأنكر البائع فما الحكم في ذلك؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: تتوجه على المشتري يمين لأن البائع يدعي عليه اطلاعه على ذلك التغير ورضاه به، والأصل عدمه كما لو ادعى علمه بالعيب فأنكر، فإذا حلف خير بين الفسخ والإمضاء لثبوت التغير بيمينه كما في متن الإرشاد مع شرحه فتح الجواد.

سئل هل يدخل في بيع الأرض السفوح التي ينزل منها السيل إلى الأرض المبيعة، وفي بيع الدار مفاسحها التي يطرح فيها القمامات ويطعم فيها البهائم وإن لم يقل بحقوقها أو لا يدخل شيء من ذلك إلا بتعيين؟

فأجاب بقوله: الذي صرح به الشيخان أنه يدخل في بيع الدار حريمها المملوك، ومن ثم قال في الجواهر وغيرها: ويدخل في بيع الدار حقوقها الخارجة عنها كمجرى الماء وحريمها وشجرها الذي فيه إن كانت بطريق منسد بخلاف التي بالشارع فإنه لا حريم لها مملوك، وسواء في دخول الحريم

المملوك ونحوه، قال بحقوقها أم أطلق بأن قال: بعتك الدار وسكت اهـ الفتاوي الكبرى لابن حجر الهيتمي.

سئل رضي الله عنه عمن رأى زجاجة مثلا فظنها جوهرة فاشتراها بقيمة جوهرة ولم يستند ظنه لفعل البائع فبان خلافه فهل الشراء صحيح ويثبت الخيار له أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن كانت صورة المسألة بعتك هذا بكذا مقتصرا عليه أو قال المشتري: بعني هذا بكذا فقال المالك: بعتك أو أخبر عارف بأن هذه جوهرة بمواطأة البائع فاشتراها فبان خلافه فالبيع صحيح ولا خيار للمشتري لتقصيره بعمله بقضية وهمه من غير بحث، ولتفريطه بعدم مراجعة أهل الخبرة وتأمله، وعبارة متن الإرشاد مع شرح فتح الجواد: ولا خيار لغبن فاحش كظن مشتر نحو زجاجة جوهرة اهـ. ومثله عقيق أو فيروزج، وفي فتح الجواد لابن حجر الهيتمي شرح الإرشاد: ومحل ذلك أي عدم ثبوت الخيار فيما إذا ظنها جوهرة إن لم يستند ظنه لفعل البائع كأن صبغ الزجاجة بصبغ صيرها به تحاكى بعض الجواهر فيتخير حينئذ لعذره اهـ، ومحل ذلك أيضا ما إذا لم يقل البائع هي جوهرة فحينئذ لم يصح العقد كما في حاشية الشبراملسي، أما لو قال: بعتك هذا العقيق أو الفيروزج فبان خلافه لم يصح العقد؛ لأنه سمى جنسا فبان خلافه بخلاف ما لو سمى نوعا وتبين من غيره فإن البيع صحيح ويثبت الخيار له، ومحل صحة بيع الزجاجة حيث كان لها قيمة ولو أقل متمول وإلا فلا يصح بيعها والله أعلم.

سئل رضي الله عنه عن شخص أراد شراء بقرة مثلا من شخص آخر فقال المشتري للبائع قد جدرت هذه البقرة، فقال البائع: قد جدرت وخلصت من الجدري وهذه آثاره وأراه بُثُورا في جسم البقرة فاشتراها منه بثمن معلوم فبعد مضي نحو شهر من البيع ظهر الجدري في البقرة وماتت بسبب الجدري فهل يكون البيع باطلا حيث إن المشتري ما اشتراها إلا على أنها جُدِرت وخلصت أم كيف الحال؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: يغرم البائع للمشتري أرش النقص وهو ما بين قيمتها سليمة ومجدورة، فإذا كانت قيمتها سليمة خمسين وقيمتها مجدورة أربعين غرم له خمس الثمن والله سبحانه وتعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عن رجل اشترى ثورا من رجل آخر فذكر البائع أن الثور مثلا قد جدر وحصل العقد على ذلك ثم بعد تملك المشتري ذلك حصل للثور المذكور الجدري فهل البيع صحيح أم لا؟ وإذا قلتم بصحته فهل يلغى الشرط أم لا؟ وإذا قلتم بعدم الإلغاء فهل على البائع أرش أم لا؟ وهل يخير المشتري بين الفسخ والإجازة أم لا؟ وهل تسمع الدعوى إذا اختلفا في وجود العيب أو صفته أم لا؟ فإن قلتم: تسمع، فهل يكفي في معرفة حاله رجل ويمين أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: البيع صحيح والشرط صحيح، فإن أخلف فالمشتري مخير عند ظهور الجدري بين الفسخ والإجازة، فإن أخر الفسخ مع علمه بظهور الجدري فلا خيار له، وإن ظهر نقص ولم يكن تقصير من المشتري في الفسخ فله أرش النقص الحاصل بسبب الجدري، وتسمع

الدعوى إذا اختلفا في وجود العيب أو صفته، ويكون القول قول البائع بيمينه لأن الأصل عدم العيب ودوام العقد، هذا إذا لم يُعرَف الحال من غيرهما وإلا فلا يكفي إلا قول عدلين عارفين، فإن وقع الاختلاف بين الشهود رُجِّح الأعلم ولو نَفْياً فالأكثر عددا اهـ كما في التحفة والنهاية في باب الوصايا وكذا في باب الديات في ثبوت حمل الخلفة، وإذا فسخ المشتري البيع حين ظهر الجدري فأتلف المبيع أو تلف عنده فيضمن قيمة المبيع حالة الفسخ لأنه توجّه عليه رده حين الفسخ، وعبارة النهاية: واعلم أنه متى فسخ البيع بعيب أو غيره كانت مؤنة رد المبيع بعده إلى محل قبضه على المشتري بل كل يد ضامنة يجب على ربها مؤنة الرد بخلاف يد الأمانة اهـ وكذا في فتاوي الشيخ سليمان الكردي والله أعلم.

سئل عن الزباد وهو نوع من الطيب إذ كان مخلوطا هل يصح بيعه أو لا؟

فأجاب: بأنه إذا خلطه بما ليس بمقصود لم يصح بيعه للجهالة وإن خلط بمقصود صح بيعه مع الجهالة كما في بيع الهريسة ونحوها لكن إن باعه على أنه زباد خالص فظهر مخلوطا ثبت للمشتري الخيار اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري.

سئل هل يجوز بيع الهرة الأهلية أم لا؟

فأجاب: بأنه يجوز بيع الهرة الأهلية والنهي عن ثمن الهرة كما في مسلم مؤول أو محمول على الوحشية إذ ليس فيها منفعة استئناس ولا غيره والكراهة فيه للتنزيه. قال في الروضة والمقصود أن الناس يتسامحون به اهـ كما في روض الطالب مع شرحه.

سئل عن رجل باع لآخر حصة من داره بيعا باتا وقبض الثمن ثم وعده إن رد له الثمن يرد له المبيع ومات البائع فهل يعمل بهذا الوعد أم لا؟

فأجاب: الوعد لا يلزم الوفاء به سواء مات البائع أم لم يمت وفي الثمن أم لا فحيث وقع عقد البيع صحيحا وتفرقا من المجلس لا يلزم المشتري أن يرد المبيع على البائع والله أعلم اهـ فتاوي الخليلي.

سئل عن رجل باع لآخر ناقة بثمن معلوم بيعا باتا مستوفيا شرائطه الشرعية من تسلم وتسليم ولزوم من الطرفين ثم وعد المشتري البائعَ أنه متى رد له نظير الثمن يعيد له المبيع ومضى على ذلك سنوات ثم بعد نتاج الناقة في ملك المشتري جاء بنظير الثمن فهل يجب على المشتري رد النتاج الحاصل في ملكه أم الناقة فقط لأن النتاج زيادة منفصلة والفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله أفتونا؟

فأجاب: حيث كان البيع لازما كان جميع ما يحدث منه من النتاج وغيره ملكا للمشتري لأنه ملكه يتصرف فيه كيف شاء حتى إن النتاج الذي ولدت الناقة للمشتري الأول فإن أراد البيع فهو موكول إلى خيرته إن شاء باع وإن شاء أبى ولا جبر لأن الوعد لا يلزم الوفاء به كما يعلم من المتون والشروح اهـ فتاوي الخليلي.

سئل عن رجل اشترى من آخر جملا وشرط له الخيار من الجمعة إلى الجمعة ثم رد الجمل المشتري وقبله البائع إلا أن المشتري كان قص الجمل عنده ويدعي عليه البائع بقيمة وبر الجمل فما قيمته؟

فأجاب: هذا البيع باطل والجمل على ذمة مالكه فإن وجد أهل معرفة يعرف الجمل ويعرف وبره وشهد أن قيمته كذا غرمه المشتري وإلا حلف المشتري يمينا أن قيمته كذا وغرم ما حلف عليه اهـ فتاوي الخليلي.

سئل فيما لو اختلف البائع والمشتري في المبيع فالمشتري يدعي أن البيع بات بموجب صك البيع والبائع يدعي الوفاء لاختلافهما على ذلك فأيهما تقدم بينته؟

فأجاب: تقدم بينة بيع البات لأن معها زيادة علم وترجح بزيادة العلم، وأيضا مذهب الإمام الأعظم الشافعي قدس سره أن بيع الوفاء باطل فيصير الاختلاف في صحة البيع وفساده ومدعي البيع البات مقدم على مدعي الفساد على أنه لا تنافي بين ادعاء بيع الوفاء وبيع البات والله تعالى أعلم اهـ فتاوي الخليلي.

سئل في ثلاثة اشتروا ثورا واثنان منهم يقولان: إن البيع وقع مؤجلا بأجل فاسد يريدان إبطال البيع والثالث يقول: إن البيع وقع من غير أجل أصلا، ومعه بينة تشهد له بذلك فأي البينتين تقدم؟

فأجاب: حيث شهدت البينة بالبيع الخالي عن الأجل أصلا عمل بها على أنه إذا لم يوجد بينة واختلف البائع والمشتري في مثل هذه الصورة صدق مدعي الصحة لأن الأصل في العقود الصحة إلا إذا تحقق المبطل اهـ فتاوي الخليلي. والله سبحانه وتعالى أعلم.

سئل عن شخص باع شخصا شيأ معينا بثمن معين فسأل شخص البائع أن يحطّ عن المشتري نصف الثمن ففعل ذلك حياء منه، فهل هذا البيع

صحيح أولا؟ وهل ينحط من المشتري ما حطه عنه البائع ولا يلزمه إلا بقية الثمن أو لا؟

فأجاب بأن البيع صحيح وينحط عن المشتري نصف الثمن فلا يلزمه إلا بقية الثمن والله أعلم اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا.

سئل رضي الله عنه عن بيع جلود الأضحية والهدي ونحوهما ولحومهما هل هو صحيح أو باطل؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه يبطل البيع، قال النووي في شرح المهذب: قال أصحابنا: ولا فرق في بطلان البيع بين بيعه بشيء ينتفع به في البيت وغيره، وقال في منهاج الطالبين مع حاشية القليوبي في باب الأضحية: ويتصدق المضحي بجلدها ومثله وارثه، قال شيخنا: ولو على من تلزمه نفقته، ولا يجوز بيعه ولا إجارته، ويجوز عاريته، ولآخذه التصرف فيه لا لنحو بيع ولا يجوز إعطاؤه أجرة للجزار، وجوز بعضهم لمن يأخذه التصرف بالبيع وغيره وهو وجيه إن كان الذي أخذه من الفقراء كما مر في اللحم وإلا فلا فليراجع والله أعلم بالصواب.

سئل في رجل عنده حمارة وعند آخر حمار فباع صاحب الحمارة لها بالحمار وخمسة عشر وباع الآخر الحمار بذلك ثم ظهر الحمار مستحقا للغير، فهل لصاحب الحمارة الرجوع بها أم لا؟

فأجاب: حيث ثبت أن الحمار مستحق للغير بالبينة العادلة كان لصاحب الحمارة الرجوع بها لأنها الثمن، وإذا خرج المبيع مسحقا كان للمشتري الرجوع بالثمن اهـ فتاوي الخليلي. والله أعلم بالصواب.

سئل عما إذا قال شخص لآخر: بعتك من هذه الصبرة ـ وهي ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن ـ عشرة آصع بكذا فقبل وكالها فإذا هي ثمانية آصع فهل يبطل البيع أو يصح وله الخيار؟

فأجاب بأنه لا يصح إذ لا بد من العلم بأن الصبرة تفي بالمبيع وإلا فلا يصح البيع للشك في وجود ما وقع عليه العقد، ولأن فيه تعيين الثمن تعيينا كاملا والمبيع تعيينا مجملا لأنه جعله عشرة وأن كل درهم مقابل بصاع من الصبرة اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا والتحفة.

سئل عن شخص قال لآخر: بع دارك هذه بألف لي لفلان فباعه كذلك فهل يصح هذا البيع أو لا؟

فأجاب بأنه إن أراد به بعه لفلان وكيلي في شرائه بألف من مالي أو عكسه أو بعه لي بألف من مال فلان لإذنه لي بالشراء بها لنفسه أو بعه لفلان بألف من مالي لإذني له بالشراء بها لنفسي ثم وقع العقد مع علم العاقدين بذلك صح وإلا فلا والله أعلم اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا.

سئل رضي الله عنه عن شخص باع شخصا بذرا على أنه بذر قثاء، ثم إن المشتري زرعه فأورق ولم يثمر فهل هذا البيع صحيح أو لا، وهل يثبت له خيار أو أرش أو لا أفتونا؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه إذا قال للمشتري: بعتك هذا على أنه بذر قثاء فزرعه المشتري فأورق ولم يثمر فالبيع صحيح ولا خيار للمشتري، وإن ظهر أنه أورق غير ورق القثاء فله الأرش، والأرش ما يدفع بين السلامة والعيب

من السلعة، صرح به ابن حجر في التحفة في شرح قول المنهاج: ولو شرط وصفا يقصد إلخ.

سئل عن رجل باع آخر بذر ذرة ليزرعه ومضى على ذلك مدة نحو ثلاثين سنة والآن يدعي أن ذلك البذر لم ينبت لأنه زرعه ولم ينبت ويدعي على البائع بثمن الغلة ومنفعة الأرض وتعبه وتعب دوابه مع أن البائع بذر من تلك الذرة واستغلها فما الحكم الشرعي في ذلك؟

فأجاب: دعوى هذا الرجل المشتري لبذر الذرة باطلة عاطلة لا تسمع شرعا ولا عرفا لعدم جريانها على موجب الشرع، أما الأول فلعدم شرط الإنبات حتى لو شرط الإنبات وشهد خبيران أنها لا تنبت كان له الرد بالعيب، الثاني: من أين يعلم أنها لم تنبت، الثالث: أن الإنبات بيد الواحد القهار لا بيد بائع ولا غيره، الرابع: أن الدعوى بعد هذه المدة توجب لمدعيها البلوى لأنه فتح باب فساد وعناد يخشى على المدعي الغضب من رب العباد، الخامس: الغلة وهي بيد الله تعالى، وكيف يلزمه تعبه وتعب دوابه وهو لم ينتفع بها؟ وهل نسب عدم الإنبات للأرض أو لقله العمل أو من مليك السموات والأرض؟ فليتق الله المدعي لهذه الأباطيل ولا يطيل اهـ فتاوي الخليلي.

وعبارة ابن حجر الهيتمي في تحفته في باب نهي رسول الله إلخ. فرع: اختلف جمع متأخرون فيمن اشترى حبا للبذر بشرط أنه ينبت، والذي يتجه فيه أنه إن شهد قبل بذره إنباته خبيران تخير في رده، فإن انتفى ذلك كله بأن بذره كله فلم ينبت شيأ مع صلاحية الأرض وتعذر إخراجه منها

أو صار غير متقوم أو حدث به عيب فله الأرش وهو ما بين قيمته حبا نابتا وحبا غير نابت، كما لو اشترى بقرة بشرط أنها لبون فماتت في يده ولم يعلم أنها لبون وحلف على أنها غير لبون، له الأرش والمبيع تلف من ضمان المشتري اهـ والله أعلم.

سئل رضي الله عنه عما لو قال: بعتك العرصة بهوائها هل يصح؟ ويحمل كلام الإرشاد: لا يصح بيع هواء على بيع الهواء منفردا؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه لا يصح البيع فيها لجعله الهواء المجهول مبيعا مع المعلوم ودخوله أي الهواء تبعا لا يستلزم دخوله في مسمى اللفظ فصار كما لو قال: تعتك الدابة وحملها أو بحملها أو مع حملها أو بعتكها ولبنها أو بلبنها أو مع لبنها فلا يصح لأن ما لا يصح بيعه وحده لا يصح بيعه مقصودا مع غيره بخلاف ما إذا كان الهواء تابعا لمنفعة القرار كما يفيده في بيع حق البناء على الجدار والسقف فيصح، وكذا ما لو قال: بعتك هذا الجدار وأسه أو بأسه أو مع أسه فيصح على المعتمد لأنه داخل في مسماه لفظا فلم يلزم على ذكره محذور والحمل ليس داخلا في مسمى البهيمة كذلك فلزم من ذكره توزيع الثمن عليهما وهو مجهول، وإعطاؤه حكم المعلوم إنما هو عند كونه تبعا لا مقصودا، وكالجدار وأسه: الجبة وحشوها اهـ تحفة المحتاج. والله سبحانه وتعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عن شخص ادعى على آخر بأنه باعه شيئا بكذا فادعى المشتري على البائع بأنه اشترى ذلك المبيع مشتركا بينه وبين آخر، فهل يكون في هذه المسألة اختلاف في صحة العقد وفساده أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن كان المراد ادعى المشتري بأن المبيع كان مشتركا بين البائع وغيره فباعه بغير إذن الشريك، فبيع حصة الشريك فاسد وبسبب ذلك تسمع دعواه وتكون من مسائل مدعي الصحة والفساد، وإن لم يدع فساد البيع فلا تسمع لأنه يدعي حقا لغيره وليس وليا ولا وكيلا كما في التحفة في تنبيهات قبيل فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف اهـ والله سبحانه وتعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عن رجل باع لآخر عينا وأقبضها واستوفى الثمن ثم قال: كنت بعتها من فلان أو غصبتها منه أو كان في يدي بعارية أو وديعة فهل يقبل قوله أو لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن قوله بما ذكر لا يقبل على المشتري ويغرم قيمتها للمقر له وللمقر له دعوى العين على المشتري كما في الأنوار في باب الإقرار والله أعلم بالصواب.

مسألة: لو باع شيئا ثم قال: إنه وقف أو بعته قبل أن أملكه سمعت دعواه وبينته إن لم يصرح حال البيع بانه ملكه، فإن لم تكن له بينة سمعت دعواه لتحليف المشتري أنه باعه وهو ملكه اهـ كتاب عماد الرضا ببيان آداب القضا للقاضي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري.

سئل رضي الله عنه عن شخص اشترى حبا وبذره فنبت بعضه وبعضه لم ينبت فادعى المشتري على البائع بأن عدم نبات البعض لعيب فيه منعه من الإنبات فأنكر البائع فما حكمه؟

فأجاب رضي الله عنه بأن بذر الحب على الوجه المذكور يعد إتلافا له، فإن أثبت المشتري عيب المبيع استحق أرشه وإلا فالقول قول البائع في عدم العيب، فإن حلف على نفي العلم به فذاك، وإلا ردت اليمين على المشتري فيحلف أن به عيبا منع من الإنبات ويقضى له بالأرش، وعلى كل حال لا يستحق المسترى على البائع شيأ مما صرفه في حراثة الأرض وأجرتها وغير ذلك مما يصرف بسبب الزرع لأنه لم ينه المشتري عما فعله بل ذلك ناشئ من مجرد تصرف المشتري في ملكه ع ش على م ر وتحفة الحبيب في الجزء الثالث.

سئل عن رجل اشترى عينا بعد الرؤية والمعاينة التامة بنقود معدودة ولم يقبض الثمن ثم باعه الأول لآخر فهل المبيع للأول أم للثاني؟ وهل تأخير الثمن يمنع البيع الأول أم لا؟

فأجاب بقوله: البيع للأول وليس للثاني بيع فجميع ما يأخذه الثاني يكون غصبا يضمنه للأول بأقصى القيم لأنه غاصب وتأخير الثمن لا يبطل عقد البيع الصحيح اهـ فتاوي الخليلي والله أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عن شخص باع دارا بدار وفي كل من الدارين بئر ماء عذب ولم يتعرض لدخول الماء في البيع، فهل هذا البيع صحيح أم لا؟ فإن قلتم بصحة البيع فهل يكون على إطلاقه أو فيه التفصيل بين العلم والجهل؟

فأجاب رضي الله عنه بأن البيع صحيح وإن علم أن في البئر ماء وعللوه بتبعية الماء فحينئذ لا تكون من قاعدة مد عجوة ولأن الماء في هذا العقد

الواحد له حيثيتان مختلفتان: وهما كونه تابعا بالنسبة إلى مقصود الدار فالنظر لهذه الحيثية لم يؤثر وجوده في الربا حتى يبطل العقد به، ولأن كلا من المتبايعين مقصوده الأصلي منفعة الدار والماء تابع بالإضافة إلى مقصود الدار، فإن كان الماء ملحا فلا ربا فيه لأنه غير مشروب، قال في الأنوار: قال المتولي: ولو كان الماء في البلد بحيث لو قصد واحد أن يستقي من بئر غيره لا يمنع فلا يجعل للماء حكم ويدخل في البيع تبعا وعلى هذا نزل قولهم: ولو باع دارا بدار وفيهما بئران صح البيع اهـ هامش الروض وكذا ذكره العلامة إسماعيل بن المقرئ في إرشاده مع شرحه فتح الجواد وعبارته: وصح بيع دار بدار وبكل منهما بئر ماء عذب وإن علمت والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق.

سئل عن شخص باع دارا وقد ظهر فيها معدن ذهب بذهب، فهل هذا البيع صحيح أو لا؟ وإذا قلتم بهذا ولم يظهر المعدن المذكور إلا بعد الشراء فهل البيع صحيح أو لا؟

فأجاب بأنه في الصورة الأولى لا يصح البيع للربا لأن المعدن مع العلم به مقصود بالمقابلة وفي الثانية يصح لأن المعدن مع الجهل به تابع بالإضافة إلى مقصود الدار فالمقابلة بين الدار والذهب خاصة، فإن قلت: لا أثر للجهل بالمفسد في باب الربا قلت: لا أثر له في غير التابع، أما التابع فقد يتسامح بجهله، والمعدن من توابع الأرض كالحمل يتبع أمه في البيع وغيره، واستشكل جواز البيع في الثانية بعدم جواز بيع ذات لبن بمثلها، وفرق بعضهم بأن الشرع جعل اللبن في الضرع كهو في الإناء بخلاف المعدن

ويفرق أيضا بأن ذات اللبن المقصود منها اللبن والأرض ليس المقصود منها المعدن اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا.

وكذا ذكره العلامة إسماعيل بن المقرئ في روض الطالب مع شرحه أسنى المطالب وعبارته: فرع: لوباع دارا وقد ظهر بها ذهب بذهب لم يصح، فلو ظهر بها المعدن بعد الشراء جاز اهـ، ومثله في متن إرشاده والله أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه هل المأخوذ بالبيع الفاسد مع رضا المتبايعين حلال أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: في فتاوي الرملي: أنه لا يحل للآخذ له التصرف فيه لأنه يجب على كل منهما رد ما أخذه على مالكه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عمن باع في مرضه عينا قيمتها ألف بخمسمائة وليس له غيرها وعليه دين قدره ألف فما الحكم في هذا البيع بينوا لنا؟

فأجاب رضي الله عنه بصحة البيع في نصف العين بجميع الخمسمائة لأنه كان عليه دين مستغرق فالصفقة تبعضت عليه، وحينئذ يثبت للمشتري الخيار بين أن يأخذ نصف العين بجميع الثمن وهو قيمة نصف العين ولا شيء له سواه لعدم صحة المحاباة وبين أن يفسخ البيع، نظير ما ذكر الفقهاء في باب الخلع، وعبارة الإرشاد للعلامة الشيخ إسماعيل بن المقرئ: ونفذ الاختلاع من مريضة إلى قوله: فإن استغرقه دين أخذ نصفه أو فسخ اهـ. وقد صرح الماوردي رحمه الله بنظير المسألة فقال: لو باع المريض وارثه

عينا بمائة تساوي مائتين ولم يجز الورثة فنصفه بالمائة وصرح الدارمي بمثله. هذا ما ظهر لي والله أعلم بالصواب.

سئل عما لو أقر لفرعه دارا مثلا ثم باعها هل يصح البيع كما أفتى به الجلال المحلي أم لا كما هو صريح كلامهم؟

فأجاب بأن بيعه باطل لبيعه ملك غيره بلا ولاية، وأما ما نسب لإفتاء المحقق المحلي من صحته إن صح عنه فهو محمول على ما إذا كان فرعه تحت حجره وباعها لحاجته أو مصلحته أو كان وهبه تلك العين ثم رجع فيها قبل بيعها اهـ فتاوي الرملي.

سئل رضي الله عنه أنه كان لرجل وامرأة على أبيها ثلاثمائة نقد صومالي أثلاثا للرجل الثلثان ولها الثلث فعوضهما عن ذلك جميع المزرعة الفلانية، فهل يصح التعويض المذكور وإن لم يعين ما للرجل وما للمرأة من المزرعة المذكورة ويحمل على أنه أثلاث كالدين المذكور أم لا يصح حتى يعين ما لكل منهما من المزرعة المذكورة أفتونا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن في فتاوي الرملي أنه يصح التعويض المذكور وإن لم يعين ما للرجل وما للمرأة ويملكان المزرعة المذكورة أثلاثا بنسبة دينهما والله أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عن رجل ادعى على آخر بأنه اشترى منه بيتا وأنكر المالك البيع فشهدت له بينة بأن المالك أقر للمدعي بالبيع، فهل يقبل شهادتها أم لا، أفتونا ولكم الأجر والثواب؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إذا لم يقم المدعى البينة على الإقرار بالبيع فلا تقبل لاختلاف حكم الإنشاء والإقرار، وعبارة فتح المعين: لو شهد واحد ببيع والآخر بإقرار به أو واحد بملك ما ادعاه وآخر بإقرار الدار به لم تلفق شهادتهما لعدم تساويهما لأن أحدهما إخبار والآخر إنشاء وهكذا في التحفة والنهاية، وعبارة روض الطالب مع شرحه أسنى المطالب: وإن ادعى شيأ معلوما وأقام به شاهدين فشهدا له بإقرار بمجهول أو بغصب ثوب مثلا لم يصغاه لغت شهاتهما لأن من شأن البينة أن تبين ما شهدته به، ولأنه تعتبر موافقتها للمدعي في دعواه وليست كالإقرار لأنه يشترط فيها أي في الدعوى ما لا يشترط فيه أي في الإقرار اهـ.

وأقول: الضابط أن يشهد أحدهما بعقد أو إنشاء والآخر بإقرار به، وإنما تلفق إذا اتفقتا على ذكر عقد أو ذكر أقرار، ولو شهد واحد بالبيع والآخر بالإقرار به لم يقبل، فلو رجع شاهد الإقرار وشهد بالبيع قبل لأنه يجوز أن يحضر الأمرين إذ ليس فيه تكذيب لنفسه، وكذا لو رجع شاهد البيع إلى الإقرار، ويأتي ذلك في سائر العقود، ومحله إذا لم يقتض الأ داء الأول أنه إنما تحمل ذلك لا غيره اهـ من هامش الروض للشيخ أحمد الرملي الكبير.

سئل رضي الله عنه عن رجل اسمه فارح عبد الله الورسنقلي ادعى بأنه سلم لجامع جوليد حال حياته وصحته ستة رؤس غنما ليبيعها فباعها بثمانية ريالات وشهد له بتسليم الغنم لجامع جوليد رجل يسمى إسماعيل، ولكن لم يشهد بالثمن، وإن حسن أحمد وحسن معلم شهدا بأن جامع جوليد أقر بأن الغنم الستة أنها حق رجل من ورسنقلي باعها بثمانية ريالات فهل

تجمع البينة المذكورة ويقبل ذلك أم لا؟ فإذا قلتم: نعم، فهل يصيران كبينة واحدة أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: هذه البينة تجمع وتقبل فيما تشهد به حيث كانت بصفة الشهود الشرعية ويصيران كبينة واحدة كما إذا أقرت امرأة لفلان وقت كذا بمحل كذا فشهد آخران بأنها فلانة ومسألتنا كذلك، فإذا حلف المدعي ثبت الحق كما هو محرر في التحفة وغيرها والله أعلم بالصواب.

سئل عن شخص باع بيعا وهو منزول به مثلا يوم الأحد ومات ليلة الإثنين ولم يستوف ليلته ولم يدفع إليه ثمن هل يصح البيع أم لا؟

فأجاب بقوله: حيث كان ذهن البائع المذكور حاضرا بأن كان يفهم ما يصدر منه صح بيعه وإن مات في الحال ولا قبض الثمن ولا أقبض المبيع، فيقوم الوارث مقامه في إقباض المبيع وقبض الثمن اهـ الفتاوي الكبرى في باب البيع.

سئل رضي الله عنه: إذا قال البائع للمشتري بعتك هذا الثوب بعشرة شلن صومالي إلى شهر وباثنى عشر إلى شهرين فهل يصح العقد أم لا أفتونا؟

فأجاب رضي الله عنه: إن أراد البائع التخيير بين الأخذ بالعشرة إلى شهر وبين الأخذ باثني عشر إلى شهرين لا يصح لأنه في معنى المنهي عنه، قال في المنهاج: وعن بيعتين في بيعة كبعتك هذا بألف نقدا أو بألفين إلى سنة اهـ. وقال في التحفة عقب هذا: فخذ بأيهما شئت أنت أو أنا أو شاء فلان للجهالة، ومثله في المنهج وشرحه، وإن أراد السائل أن ثمن الثوب

إثنان وعشرون شلن صومالي، عشرة منها إلى شهر واثنا عشر إلى شهرين صح البيع بخلاف ألف نقدا أو ألفين لسنة لأن الظاهر المتبادر من هذه العبارة أن هذه بيعة واحدة وأن الثمن مجموع المبلغين لا أحدهما حتى تغاير صورة الثمن، قال: في النهاية فإنه يصح و يكون الثمن ثلاثة آلاف حالة وألفين مؤجلة اهـ والله سبحانه وتعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عن رجل دفع لغيره ألفا ثم دفع المدفوع إليه للدافع ناقة ثم بعد زمن ادعى دافع الألف على المدفوع إليه حقه وهو الألف وقال: كان ذلك قرضا وادعى المدفوع له البيع، فقال: بعتك الناقة التي بيدك بالألف المذكور، وادعى دافع الألف الهبة فقال: وهبتني الناقة هبة صحيحة مقبوضة، فأنكر الهبة فما الحكم الشرعي حيث لا بينة؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: قد ذكرت هذه المسألة في المنهاج وشروحه في باب اختلاف المتبايعين: ولو قال بعتكه بكذا فقال: بل وهبتنيه فلا تحالف لأنهما لم يتفقا على عقد واحد بل يحلف كل على نفي دعوى الآخر فقط، فإذا حلف رده مدعي الهبة بزوائده سواء كانت متصلة أم منفصلة مع العين، ثم يرد مدعي البيع الألف لأنه مقر بها ولأنه ثبت بيمين كل أن لا عقد فعمل بأصل بقاء الزوائد بملك مالك العين، نعم في الأنوار أنه لا أجرة للبائع لو استعمله مدعي الهبة عملا باتفاقهما أنه إنما استعمل ملكه قياسا على شراء الشجر لو اشترى شجرا واستغله سنين ثم طالبه بائعه بالثمن فأنكر الشراء حلف على عدم الشراء كما هو القاعدة ثم رد المبيع

ولا يغرمه البائع ما استغله صرح بهذا شروح المنهاج: التحفة والنهاية والمغني وغيرها والله أعلم بالصواب.

وفي حاشية الشيخ علي الشبراملسي أنه سئل عن مسألة وهي أن شخصا اشترى من تاجر مَقطعا من القماش بثلاثة قروش ثم ساله أحدُ أتباع الظلمة عن ثمنه فقال: اشتريته بخمسة لدفعه عنه فاندفع ثم أحضر للبائع الثلاثة المذكورة فأقام البائع عليه بينة بما أقر به فهل له تحليفه أم لا؟

فأجاب بقوله: يحتمل أن رسم القبالة ليس بقيد بل المدار على شبهة تُقوّى جانبه، فله تحليف البائع، ويحتمل أن يقال: ليس له تحليفه، والأقرب الأول، وقد قالوا: إنه لو أنكر كونه وكيلا أو كونه وديعا لغرض لا ينعزل بذلك بخلاف ما إذا أنكره لا لغرض والله أعلم اهـ.

سئل رضي الله عنه عن رجل باع لآخر فرسا ثم اختلف المتعاقدان ولو وكيلين أو وارثين أو وليين أو مختلفين في قدر الثمن، فقال البائع: بعتك بألف، وقال المشتري: بثمانمائة، فما الحكم الشرعي في ذلك بينوا لنا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: يطلب من كل من المتعاقدين بينة، فإن أقاما بينتين وأرختا بتارخين مختلفين بأن تكون إحدى البينتين تشهد أنه اشتراه بألف من سنة مثلا وتكون الأخرى تشهد أنه باعه بثمانمائة من سنتين لا تحالف، بل يُقضى بمتقدمة التاريخ، وإن كانت لأحدهما بينة قُضي له بها كما في سائر الدعاوي، وحيث لم يكن لأحدهما بينة بما ادعاه أو لكل منهما بينة لكنهما قد تعارضتا بأن أطلقتا أو أطلقت أحداهما وأرخت الأخرى أو أرختا بتاريخ واحد حلف كل منهما في الصورتين يمينا واحدة

تجمع نفيا لقول صاحبه وإثباتا لقوله وقُضي لحالف جمع بين النفي والإثبات على ناكل عن أحدهما أو عنهما لاتصال كل منهما بالآخر، فإن نكلا جميعا ولو عن النفي فقط وقف الأمر كما لو نكل ولي فيوقف إلى كمال المولى، وندبا بدأ كل منهما في حلفه بالنفي فيقول البائع: والله ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا، ويقول المشتري: والله ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذا، ولو قدم الإثبات جاز لحصول الغرض بكل، وإذا تحالفا لم ينفسخ العقد بالتحالف بل يعظهما الحاكم ويدعوهما للاتفاق، فإن رضي أحدهما بدون ما ادعاه بأن ادعى البائع مثلا أن الثمن عشرون وادعى المشتري أنه عشرة فرضي البائع بالعشرة لزم العقد ولا رجوع، فإن أصرّا على الاختلاف فلكل منهما الفسخ كالفسخ بالعيب، نعم الأوجه أنه على التراخي أو الحاكم إن استمر نزاعهما فسخ عقد وإن لم يسألاه قطعا للنزاع، وبفسخ كل أو القاضي أو الصادق ينفذ ظاهرا وباطنا أو الكاذب انفسخ ظاهرا فقط، وبعد الفسخ يرجع العاقد في سائر المعاوضات إلى عين حقه إلا صورا يكون الرجوع إلى بدل ما يقابله كما ذكره ابن المقرئ في إرشاده، وإذا انفسخ العقد أو المسمى ردّ مقبوض من ثمن أو غيره إن بقي ثم بدله إن تلف، وقوم متقوم يوم تلف ورد المقبوض مع زائد اتصل ومع أجرة مثل للمدة الباقية بعد الفسخ إن كان العاقد كالمشتري قد أجره قبل الفسخ ولو للبائع لبقاء الإجارة مع انفساخ العقد، وللمشتري المسمى فيها، ولو تعيب قبل الفسخ بما يثبت الخيار رد مع الأرش وهو ما نقص من القيمة.

وفي ع ش قوله: وإذا تحالفا عند الحاكم: وألحق به المحكم فخرج تحالفهما بأنفسهما فلا يؤثر فسخا ولا لزوما، ومثله فيما ذكر جميع الأيمان التي يترتب عليها فصل الخصومة فلا يعتد بها إلا عند الحاكم أو المحكم اهـ.

وفي كلام ع ش أيضا قوله: ثم بعد فسخ المشتري لو تقارا بأن قالا: أبقينا العقد على ما كان عليه أو أقررناه عاد العقد بعد فسخه لملك المشتري من غير صيغة بعت واشتريت وإن وقع ذلك بعد مجلس الفسخ الأول، هكذا بهامش عن الزيادي، ثم رأيت الشارح في القراض في أول فصل لكل فسخه إلخ صرح بذلك فراجعه.

والمسألة مصرحة في كتاب الإرشاد مع شرحه فتح الجواد في باب التحالف، ومثله منهاج الطالبين وشرحيه التحفة والنهاية.

سئل رضي الله عنه عن رجل أخذ من زيد كينتال مهند في وقت الغلاء وأكل، واختلفا بعد الرخص فقال الدافع: بعتكه بكذا، وقال الآخذ بل كان قرضا فما حكم القضية أفتونا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: يصدق الآخذ بيمينه حيث لا بينة لأن الأصل عدم البيع كما قال العلامة الشيخ يوسف الأردبيلي في كتابه الأنوار في فصل: إذا اتفق المتبايعان والله سبحانه وتعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عن رجل اشترى من عمرو جلود "بَامَسَيْكَ" قدر حمل ثلاث من الجمال بشرط أن تكون الجلود جديدة، ووقت جريان البيع ما رأى المشتري الجلود ولا دخلت الجمال في البلد، ولما دخلت القافلة في البلد وعلم المشتري أن الجلود قديمة مردودة من البلد فسخ البيع وأخبر

بذلك البائع وقال البائع: ما جرى بيننا شرط ولا فسخ، وليست الجلود قديمة مردودة بل هي جديدة، فأقام المشتري شاهدين بأن الشرط الذي ادعى به قد جرى في العقد ففتحا الجلود بحضرة أهل المعرفة فبان أن الجلود قديمة معيبة فما الحكم الشرعي؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن البيع باطل لأن بيع الغائب وهو ما لم يره أحد العاقدين وإن كان حاضرا في مجلس البيع لا يصح للنهي عن بيع الغرر؛ ولأن الرؤية تفيد ما لم تفده العبارة وهذا معتمد مذهب الإمام الشافعي كما قال الشيخ محيي الدين النووي في كتابه منهاج الطالبين، وعبارته: والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب والثاني يصح ويثبت الخيار للمشتري عند الرؤية، ثم هذا القول ذهب إليه الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم ونقله الماوردي عن جمهور أصحابنا، قال: ونص عليه الشافعي في ستة مواضع وعلى البطلان في ستة أيضا لكن نصوص البطلان متأخرةاهـ حاشية الشيخ عميرة على شرح المحلي على منهاج الطالبين، وحيث إن المشتري قد فسخ بيع الجلود عند الرؤية فالمبيع باق على ملك بائعه بلا خلاف إذ العلة المذكورة موجودة بعينها في صورة السؤال والله أعلم.

سئل عن رجل ادعى على خالد بأنه اشترى منه زرافة قدر مائة رطل بألف شلن وبأنه دفع إليه المال المذكور وقبضه ولم يحصل تسليم المبيع منه ويلزمه رد ما دفع إليه من المال المذكور، وكان ذلك في بلد كذا منذ ثلاثة أشهر، فأقرّ المدعى عليه وهو خالد أنه قبض من المدعى وهو الرجل المال المذكور

وثبت ذلك بإقراره فادعى المدعى عليه وهو خالد بأن المدعي وكله وأمره في شراء الزرافة المذكورة له بذلك المال فاشتراها له بذلك وتلفت الزرافة في محل كذا فأنكر المدعي فقال: ما وكلت خالدا ولا أمرته في شراء الزرافة بل اشتريت منه الزرافة قدر مائة رطل بألف شلن وسلمت له المال المذكور وقبض مني ذلك، ولم يحصل منه تسليم المبيع ويلزمه تسليم ما دفعت إليه من المال؟

فأجاب رضي الله عنه بأن القول قول منكر الوكالة بيمينه ما لم يقم مدعي الائتمان حجة كاملة؛ لأن الوكالة ولاية تحتاج إلى حجة كاملة شرعا كما هو مصرح به في كتب الفقه، وفي روض الطالب وشرحه أسنى المطالب مع هامشه لأحمد الرملي الكبير في أحكام الوكالة: وإن اختلفا في أصل الوكالة فالقول قول الموكل بيمينه؛ لأن الأصل عدم الإذن فيما ذكره الوكيل والموكل أعرف بحال الإذن الصادر منه، وصورة المسألة أن يكون الاختلاف بعد التصرف، أما قبل التصرف فلا فائدة في الخصومة؛ لأنه إذا ادعى عليه الوكالة فأنكر فلا حاجة لقولنا القول قوله؛ لأنه بمجرد الإنكار انعزل وهو واضح اهـ.

وأقول: حيث لم يأت مدعي الشراء ببينة شرعية فالقول قول منكر البيع بيمينه؛ لأنه أنكر أصل البيع ومنكره يصدق كما في فتح المعين في باب التحالف، ومثله التحفة والنهاية.

وعلى آخذ المال تسليم مثل ما أخذه للدافع، وفي حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج قبيل كتاب الغصب: لو ادعى الدافع أو وارثه البيع والآخذ

الوكالة صدق الدافع لكن بالنسبة للزوم البدل الشرعي، ولو اختلفا في قدر البدل صدق الغارم لإبقاء العقد اهـ.

ويؤيد ذلك قولهم: إن من كان القول قوله في أصل الشيء كان القول قوله في صفته؛ ولأن القابض يدعي سقوط الضمان عنه مع اعترافه بأنه قبض ألف شلن.

سئل رضي الله عنه عن رجل اشترى من آخر طعاما قدره جزلة طعام موبلين مثلا بثمن زائد قدره مائتا شلن صومالي وأجّل إلى أجل معلوم للمتعاقدين وقته المعتاد، وذلك وقت كرور بلغتنا أي وقت تصفية الطعام، وهما يريدان بذلك الوقت ويعلمانه فهل هذا الأجل صحيح أم لا، فإن قلتم: الأجل صحيح والبيع صحيح فإن عجز المدين عن الوفاء وقت حلول الثمن فألزمه حاكم الشرع بدفع المال لمستحقه ثم بعد ذلك تعلل بأن هذا الدين مأخوذ بالشراء من الرجل المذكور بجزلة الطعام ٢٠٠ شلن مؤجلا إلى أجل معلوم زائدا على ثمن ذلك الوقت فهل يقبل منه هذا التعلل، وإذا قلتم: لا، فهل إذا قال المدين: لا نقد بيدي أدفع إلى الدائن فأعوض عن دين الثمن بطعام حاضر فليأخذ مني أربع جزلات طعام موبلين ٢٠٠ شلن صومالي من الثمن الأول في ذمتي فَقَبِل ذلك فهل الزيادة المأخوذة ربا أم لا أفتونا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن الأجل المعلوم للمتعاقدين وقته المعتاد وهما يريدا بذلك الوقت ويعلمانه لا يبطل العقد إذا كان العوض في الذمة لأن الأجل من مصلحته ويقابله قسط من الثمن فحيث صح الأجل صح البيع،

وعبارة متن منهاج الطالبين مع شرح مغني المحتاج: ويستثنى صور تصح كما سيأتي كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمرأو الأجل الخ اهـ وعبارة التحفة والنهاية: وشرط في صحة العقد مع الأجل أن يحدده بمعلوم لهما كإلى صفر أو رجب لا إلى نحو الحصاد، وفي حاشية عبد الحميد في الجزء الرابع قوله: ولا إلى نحو الحصاد أي ما لم يريدا وقته المعتاد ويعلمانه اهـ ع ش، وفي روض الطالب: ويشترط أن يكون الأجل معلوما فلا يؤقت بالحصاد وقدوم الحاج مطلقا أي سواء أذكر معها وقتها أم لا، ولا بالشتاء والصيف والعطاس إلا أن يريد كل من المتعاقدين الوقت أي وقتها المعين فيصح، وأما الجواب عما إذا قال المدين لدائنه: لا نقد بيدي فأعوضك عن دين الثمن بطعام حاضر إلخ فأقول والله الهادي للصواب: اعلم أن هذا من الاستبدال عن الثمن النقد أو غيره الثابت في الذمة، وفي بغية المسترشدين: وشروط الاستبدال عشرة، كونه عن الثمن وأن لا يكون مسلما فيه ولا ربويا بيع بمثله، وأن يكون بعد لزوم العقد لا في مدة خيار المجلس أو الشرط، وأن يكون البدل حالا وبصيغة إيجاب وقبول صريحة كأبدلتك وعوضتك أو كناية مع النية كخذه، وأن يعين البدل في المجلس، وأن يقبضه إن اتفق هو والدين في علة الربا لا إن اختلفا كذهب بأرز، وأن تتحقق المماثلة في ربوي بجنسه كذهب بمثله، قاله م ر: وهو الأحوط، وقال ابن حجر: لا يشترط، وأن لا يزيد البدل على قيمة الدين يوم المطالبة ببلده إن وجب بإتلاف أو قرض، فلو أخذ ربية فضة بمائة وستين دويدا مؤجلة

فإن كان بصيغة البيع صح وجاز الاستبدال عنه بهذه الشروط أوبصيغة القرض فلا.

سئل رضي الله عنه عما لو اشترى مثلا بكر من عمرو وسقين طعاما موريديا من بلد "قلد" في ذمته مؤجلا إلى شهرين بـ٥٠ شلن صومالي وسلم الثمن له في المجلس، ثم باع المشتري وهو بكر الوسقين من الطعام في ذمة البائع قبل حلول دين الطعام لبائعه وهو عمرو أو غيره بأنقص من الدين حالا من جنسه فما الحكم الشرعي في البيع الأول؟ وهل الثاني صحيح أو لا؟

فأجاب رضي الله عنه عن السؤال الأول بأن البيع صحيح جائز؛ لأن السلم بلفظ البيع الخالي عن لفظ السلم كأن يقول: اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم أو بعشرة دراهم في ذمتي فقال: بعتك بيع نظرا للفظ، وهذا ما صححه الشيخان اتباعا للفظ، والأحكام فيه تابعة للفظ لكن يجب تعيين الثمن في المجلس إذا كان في الذمة ليخرج عن بيع الدين بالدين لا القبض في المجلس فلا يجب، ويثبت فيه خيار الشرط كما في روض الطالب.

وأما الجواب عن السؤال الثاني وهو بيع دين الطعام المؤجل لبائعه مثلا بأنقص منه حالا من جنسه فأقول والله أعلم بالصواب: هذا العقد لا يصح كما لو صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة لأنه جعل النقص في مقابلة الحلول وهو لا يحل، هكذا أفتى الشيخ العلامة المحقق محمد بن سليمان الكردي المدني، وفي بغية المسترشدين: مسألة: لا يصح بيع الدين

المؤجل بأنقص منه حالا من جنسه من المدين أو غيره ربويا أو غيره إلخ. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

أحكام الربا

سئل رضي الله عنه هل إثم الربا في شريعة الإسلام خاصة أو هو عام في شريعة الإسلام وشريعة اليهود والنصارى؟

فأجاب رضي الله عنه بأن الربا حرام بإجماع المسلمين ولم يحل في شريعة أصلا لا في شريعة اليهود والنصارى ولا في شريعة الإسلام، فيجب على كل مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر منع الرجل من طلب الزيادة من غير حيلة مخلصة من الربا، فإن لم يمتنع فعلى الحاكم أيده الله تعالى منعه، فإن لم يمتنع عزره بما يليق به لأن آخذه ملعون على لسان سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآذنه تعالى بالحرب، فهو هالك في الدنيا والآخرة يخشى عليه سوء الخاتمة، قال الله تعالى: {**الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس**} اهـ باختصار. فتاوي الخليلي الشافعي ، وفي كتاب بغية المسترشدين: مسألة: لا يجوز معاملة الكفار بالربا ولا تعاطيه منهم كالمسلمين لأنه كما قيل: لم يحل في شريعة قط، وتعاطى الكسب الأدنى أهون من الربا لأنه كسب محرم لا يليق تعاطيه بأحد أبدا اهـ. والله سبحانه وتعالى أعلم.

سئل هل يجوز للمسلم أخذ الربا من الحربي ويقرر عليه في المعاملات وبالتطفيف وغيره؟ وما المراد من الحربي وما علامته؟

فأجاب بأن الذي صرح به أئمتنا أن العقد مع الحربي بالاختيار كهو مع المسلم، فلا بد من حل ما أخذه المسلم منه بعقد أن توجد شروط البيع فيه وإلا لم يحل له أكله، ولا التصرف فيه، فعلم أنه لا يجوز أخذ الربا منه ولا التطفيف في كيل أو وزن، ومن فعل ذلك عزر عليه التعزير الشديد، والمراد بالحربي الكافر الذي ليس له أمان بنحو عقد جزية أو تأمين مسلم بشروطهما المعروفة في كتب الفقه اهـ الفتاوي الكبرى لابن حجر الهيتمي.

سئل هل يجوز بيع سمن الغنم بسمن البقر لأنهما جنسان أم لا أفتونا؟

فأجاب بقوله: يجوز بيع سمن الغنم بسمن البقر متفاضلا بشرط الحلول والتقابض في المجلس اهـ الفتاوي الكبرى.

سئل عمن باع شاة في ضرعها لبن بمثلها أو بلبن أو دجاجة فيها بيضة بمثلها أو بيضة حيث لم يصح بخلاف بيع دار فيها بئر ماء بمثلها فما الفرق؟

فأجاب بقوله: يفرق بأن الماء ليس مقصودا مع الدار بوجه بل هو تابع لها بخلاف اللبن والبيضة فإنهما مقصودان مع الشاة والدجاجة فكانا من قاعدة مد عجوة لأن من شروطها أن يكون كل مما اشتمل عليه العقد مقصودا لا تابعا اهـ الفتاوي الكبرى.

سئل عن قشر البن هل هو ربوي أو لا؟

فأجاب بقوله: الذي دل عليه كلامهم أنه غير ربوي لأنه لا بد في الربوي من أن يكون يعد للأكل على هيئته كما صرحوا به، ومن ثم لا ربا في

الحيوان وإن جاز بلعه كصغار السمك، وأما قشر البن فلا يعد مطعوما اهـ الفتاوي الكبرى.

سئل رضي الله عنه ما قولكم عن رجل قال لآخر: بعتك هذا الوسق المهند بهذا الوسق المهند فقال الآخر: قبلت، وتفرّقا قبل التقابض فهل هذا البيع صحيح أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: هذ البيع باطل لتأخير القبض لهما أو لأحدهما عن مجلس العقد، ولأن شروط صحة بيع المطعوم بجنسه زيادة على شروط البيع ثلاثة، الحلول، فلو شرطا أجلا ضرّ، وإن يتقابضا في المجلس، فلو تفرّقا بلا تقابض ضر وإن لم يشترطا أجلا في مجلس العقد، والتماثل، وشرط صحة بيع المطعوم بغير جنسه من المطعومات اثنان الحلول والتقابض في مجلس العقد، وشروط صحة بيع النقد بالنقد كشروط بيع المطعوم بالمطعوم والله أعلم.

أحكام الخيار في البيوع

سئل رضي الله عنه عن رجل اشترى جملا من آخر وأقبض ثمنه ثم تلف الجمل قبل القبض فهل للمشتري الرجوع بالثمن على البائع أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: له الرجوع بالثمن إن بقي أو بدله إن تلف لأن المبيع قبل قبضه من ضمان البائع كما في متن الإرشاد مع شرحه فتح الجواد، وعبارته: وينفسخ البيع قبل قبض بتلفه أي المبيع بآفة أو إتلاف بائع اهـ، والله أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عن حكم الزوائد المنفصلة في يد البائع قبل البقض والمنافع التي استوفاها قبل القبض؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: أما الزوائد المنفصلة فهي أمانة تحت يد البائع لا يضمنها إلا بتقصير، وأما المنافع فهي غير مضمونة على البائع إن استوفاها قبل القبض لأن إتلافة كالآفة السماوية كما في متن الإرشاد وشرحه فتح الجواد، وعبارته: والريع أي الزوائد المنفصلة الحادثة بعد العقد وقبل القبض في يده أي البائع أمانة عنده، والريع المذكور للمشتري لحدوثه على ملكه اهـ. والريع المذكور كالولد واللبن والبيض والأجرة على البائع في استيفاء منفعة المبيع إن استوفاها قبل القبض لأن إتلافه كالآفة السماوية ومفهومه إن غير البائع لو استوفاها كغاصب فتكون للمشتري اهـ. والله أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عن رجل اشترى من آخر شيئين ورأى أحدهما فقط فما الحكم الشرعي في ذلك أفتونا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: يصح البيع في المرئي ويبطل في غيره ولكن يثبت للمشتري الخيار لتفريق الصفقة كما في كتاب الأنوار للشيخ يوسف الأردبيلي وعبارته: ولو كان المبيع شيئين ورؤي أحدهما فقط صح في المرئي وبطل في غيره اهـ والله سبحانه وتعالى أعلم.

سئل في شخص اشترى من آخر كافورا في صندوق ولم يره، فلما رآه اختار رده، فهل له الرد بخيار الرؤية أم لا؟

فأجاب بقوله: له الرد بخيار الرؤية لأن من اشترى شيئا ولم يره فله الخيار إذا رآه، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده، سواء رآه على الصفة التي وصفت له أو على خلافها والله أعلم.

سئل رضي الله عنه عن شخص اشترى قُلقاسا (بتات) بلغتنا مستورا في الأرض، فهل هو صحيح أو باطل؟ وإذا باع القلقاس المذكور مالكه قبل الرؤية فهل يكون على ملك بائعه أو مشتريه؟ وهل إذا قلع القلقاس المشتري المذكور ثم أخلفه شيء آخر وكان البيع باطلا فهل يكون الذي أخلفه ملكا للبائع أو المشتري؟

فأجاب رضي الله عنه بأن شراء القلقاس قبل رؤيته باطل، والقلقاس المذكور إذا بيع قبل الرؤية فهو ملك البائع وكذا ما أخلفه كما في فتاوي زكريا الأنصاري والله أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عن شخص باع جملا بشرط أن يحمل ستين صاعا فهل البيع صحيح كبيع البقرة بشرط أنها حامل أو ليس بصحيح كبيع الشاة بشرط أن يُحلب منها كلَّ يوم رطلان لبنا؟ وإذا قلتم بالصحة فعجز الجمل عن حمل ذلك فهل للمشتري الخيار؟ وهل يكفي في عدم الرد حمله لها ابتداء أو لا بد من حمله لها في غالب أحواله؟ أفتونا وبينوا لنا بيانا مفصلا جزاكم الله أفضل الجزاء؟

فأجاب رضي الله عنه بصحة البيع مع هذا الشرط المذكور؛ لأنه شرط يتعلق بمصلحة العقد وهو العلم بصفات المبيع التي تختلف بها الأغراض لأنه التزام موجود عند العقد ولا يتوقف التزامه على إنشاء أمر مستقبل،

فلا يدخل في النهي عن بيع وشرط وإن سمى شرطا تجوزا؛ فإن الشرط لا يكون إلا مستقبلا كما هو مصرح به في متن المنهاج مع شرحه مغني المحتاج في البيوع المنهيات عند شرح قول المنهاج: ولو شرط وصفا يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو لبونا صح، وله الخيار إن أخلف، ونظير هذا ما لو باع البقرة بشرط أنها حامل بلا قيد وضع الحمل لشهر مثلا، وكما لو باع شاة بشرط كونها ذات لبن بلا قيد بحلب شيء معين كل يوم، فهذان العقدان يصحان مع الشرط، فإن انتفى ذلك بأن شرط وضع الحمل لشهر مثلا أو أن الشاة تدر كل يوم رطلين لم يصح؛ لأن ذلك غير مقدور عليه فيهماوغير منضبط في الثانية.

وأما سؤال: إذا وقع البيع فعجز الجمل عن حمل ذلك القدر فهل له الخيار؟ فالجواب عنه أن له الخيار فورا إن أخلف الشرط الذي شرطه إلى ما هو أدون لفوات شرطه، ثم إذا علم صحة اشتراط طاقة الجمل لحمل قدر معين فالبيع صحيح ثم إن أطاقه بعد البيع ولو مرة فلا خيار وإلا ثبت الخيار كما في الفتاوي الكبرى لابن حجر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عن رجل باع آخر جملا في رجله ورم وفي صدره كَيٌّ ادّعى البائع أنه أراهما المشتريَ ثم ظهر بظهره ورم يسمى رائحة وأقام على الأولين بينة بأن المشتري رآهما فهل له الرد بالثالث أو لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: له الرد حيث كانت تنقص به قيمة الجمل سليما، قال في العباب: لو رضي بعيب أو قصّر في الرد به ثم علم عيبا

آخر فله الفسخ به فالعيبان الأولان لا رد بهما لكون المشتري رضيهما على موجب قول البينة، وأما الثالث وهو عيب الرائحة فله الرد به لعدم الرضا والله أعلم.

سئل رضي الله عنه عن رجل اشترى جملا من آخر ثم مات الجمل فشق جوفه فوجد به مرضا يسمى به الجُعام يظهر في الإبل بعد الحول، فهل إذا شهدت بينة ممن يعرف ذلك المرض أنه كان موجودا عند البائع كان للمشتري الرجوع عليه بالنقص أو لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن ثبت قدم العيب المسمى جُعَاما وأنه كان عند البائع لزم البائع أرشه فيما يظهر، قال ابن حجر في التحفة في فصل خيار النقيصة: وفي البخاري أن هُيَام الإبل عيب، وهو داء يصيبها فيعطشها فتشرب فلا تروي، ومثله ما اشتهر عند عربان مكة من داء يصيبها يسمونه الغُلَّة بالمعجمة لكنهم يزعمون أنه لا يظهر إلا بعد ذبحها فيعرفون حينئذ قدمه وحدوثه، فإذا ثبت قدمه وجب أرشه فيما يظهر اهـ وقدر الأرش هنا أن يقوم الجمل هنا سليما خاليا من العيب ومعيبا فيلزم البائع النقص.

وفي حاشية عبد الحميد عند قوله: "وجب أرشه": هلا جاز الرد على هذا ولم يمنع منه الذبح لأنه لا يعرف القديم إلا به إلا أن يقال أن الذبح إتلاف والعلم بالعيب بعد الإتلاف لا يسوغ الرد وفيه نظر، وقال م ر: لا يبعد جواز الرد بعد الذبح ولا أرش لأنه لا يعرف القديم إلا به اهـ. سم والله أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عن رجل اشترى جملا من زيد بـ٣١ ريالا في شهر رجب وسلم له الثمن وقبض المشتري الجمل وسافر إلى بلد مهدي ورجع منه آخر شعبان فادعى الرجل على زيد بأن الجمل مرض فذبحه وادعى البائع وهو زيد بأنه باعه وأقبضه جملا سليما وأقام على ذلك شاهدين، وقال المشتري: كان الجمل سليما وقت القبض فمرض عندي فذبحته فهل يثبت الخيار للمشتري أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن العيب الحادث بعد القبض لا أثر له، ولا يثبت الخيار للمشتري كما في متن المنهاج وشرحه تحفة المحتاج، وعبارته: ولو حدث العيب بعده أي القبض فلا خيار للمشتري في لأنه بالقبض صار من ضمانه اهـ. والله سبحانه وتعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عن رجل اشترى جملا من سعيد بخمسين ريالا، فادعى المشتري بأن الجمل الذي اشتراه من سعيد معيب مريض، ومات بسبب ذلك المرض الموجود حال العقد فقال البائع: أقبضته وهو سليم وتعيب عنده ولم يقم المشتري بينة تشهد بأن العيب قديم وهو يقول: العيب قديم فلي الرد، والبائع يقول: حادث فلا رد فما الحكم في ذلك أفتونا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن القول قول البائع بيمينه حيث لا بينة تشهد بأن العيب قديم، فإذا حلف بأنه أقبض الجمل سليما سقط الرد لأن الأصل لزوم العقد ثم تصديق البائع في عدم القدم إنما هو لمنع رد المشتري، ولا يثبت بيمين البائع حدوثه مطلقا لأنها صلحت للدفع عنه، فلا تصلح

لشغل ذمة المشتري، فلو فسخ البيع بعد ذلك بنحو إقالة لم يكن له أرش العيب كما في منهاج الطالبين مع شرح التحفة وغيرها، ومثل ذلك في متن الإرشاد مع شرحه فتح الجواد والله أعلم.

ونظير هذا الوكيل، فإنه إذا ادعى دفع الثمن إلى موكله يصدق بيمينه، فإذا حلف ثم ظهر المبيع مستحقا وغرم الوكيل لم يرجع بالغرم على موكله كما في متن الإرشاد في باب خيار النكاح: وعبارته: كمودع عنده عين صدق في دعوى تلف فإن غرمه مستحق لا يرجع به المودع عنده على مودعه اهـ.

سئل رضي الله عنه عمن اشترى شيئا فرأى به عيبا ورضي به ثم قال: إنما رضيت به لأني إنما ظننته العيب الفلاني وقد بان خلافه فهل يقبل دعواه؟ فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن أمكن الاشتباه وكان ما بان دون ما ظنه أو مثله فلا رد، وإن كان أعلى منه فله الرد، قال النووي في فتاويه: لو رضي المشتري بعيب ثم قال: إنما رضيت به لأني اعتقدته العيب الفلاني وقد بان خلافه فإن أمكن اشتباهه به وكان العيب الذي بان أعظم ضررا فله الرد وإلا فلا اهـ. أسنى المطالب شرح الروض الطالب والله أعلم.

سئل عما إذا قال البائع عند بيعه الرقيق: كان به عيب كذا وزال ثم وجد المشتري جنس العيب المذكور بعد مدة من وقت القبض، فهل يحتاج المشتري إلى بينة بعدم ذلك أويكتفي بقول البائع عند البيع ما ذكر بناء على أن الأصل بقاؤه وعدم زواله، وهل ذكر الفقهاء مدة للاستبراء من العيب حتى إذا وجد بعدها بالمبيع شيء من جنس ذلك العيب يحال على أنه جديد؟

فأجاب بأنه يحتاج المشتري إلى بينة تشهد بأن هذا العيب كان موجودا قبل قبض المشتري لأن لفظ البائع المذكور ليس اعترافا بوجود العيب وقت البيع والأصل لزومه وعدم تسلط المشتري على رفعه، والمرجع في عدم عود العيب إلى أهل الخبرة به اهـ فتاوي الرملي.

سئل رضي الله عنه عمن اشترى عينا بها أثر وقد رآه ثم قال ظننته غير عيب فبان عيبا فهل له الرد أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن كان ذلك مما قد يخفى على مثله صدق بيمينه وله الرد والله أعلم.

سئل هل يكفي رؤية المبيع بمرآة زجاج لضعف البصر أو نحوه أم لا؟

فأجاب بأنه لا يكفي رؤية المبيع من وراء مرآة الزجاج لانتفاء تمام معرفته بها والله أعلم اهـ فتاوي الرملي.

سئل عمن اشترىٰ شاة فذبحها فوجد في بطنها جنينا فهل هو عيب؟

فأجاب بقوله: نعم هو عيب لكن قضية كلامهم في إحداث ما لا يمكن معرفة القديم إلا به أنه إن أمكنه الاطلاع على حملها بقول أهل الخبرة امتنع رده وإلا فلا اهـ الفتاوي الفقهية الكبرى.

سئل عن جماعة اشتروا ناقة أضحية ولم يتسلموها إلا وقت ذبحها فذبحوها في ذلك الوقت فوجدوا في لحمها نتنا بحيث عافته الأنفس، فهل هذا عيب ترد به قهرا لو لا الذبح المذكور؟ فإن قلتم: نعم، فهل الواقع من إحداثه في المبيع ما يعرف القديم بدونه حتى سقط الرد قهرا؟ وهل المسألة مقيسة أم منقولة بعينها؟

فأجاب: نعم نتن اللحم المذكور عيب يثبت للمشتري الرد قهرا ما لم يحدث عنده عيب، فإن حدث عنده عيب كالذبح في مسألتنا امتنع الرد قهرا إذ معرفة نتن البهيمة لا يتوقف على ذبحها بل ولا على جرحها كما صرح به الأصحاب في مسألة الجلالة اهـ فتاوي الرملي

أحكام البيوع المنهي عنها

سئل رضي الله عنه عن بيع عسب الفحل واستئجاره للضراب هل هما منهي عنهما أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأنهما منهي عنهما لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل رواه البخاري، والعسب ضراب الفحل أي طروقه للأنثى، ويقال: ماؤه، ويقال: أجرة ضرابه، وعلى القولين يقدر في الخبر مضاف ليصح النهي أي نهى عن بدل عسب الفحل من أجرة ضرابه أو ثمن مائه أي بذل ذلك وأخذه، والمعنى فيه أن ماء الفحل ليس بمتقوم ولا معلوم ولا مقدرور على تسليمه، وضرابه لتعلقه باختياره غير مقدور عليه للمالك، ومقابل الأصح جواز استئجاره للضراب كالاستئجار لتلقيح النخل، ويستحب أن يعطى صاحب الأنثى صاحب الفحل شيأ هدية، والإعارة للضراب مندوبة خلافا للإمام أحمد ومنعها مكروه، وقد تجب إذا تعينت في محل، ومنعها حرام حينئذ كما في متن المنهاج وشرحه المحلي مع حاشية القليوبي والله أعلم.

سئل رضي الله عنه عن البيع والشرط فيه هل هو منهي عنه أو لا، وإذا قلتم بالأول فما صورة ذلك؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه منهي عنه رواه عبد الحق في الأحكام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وذلك كأن يبيع شخص داره لشخص بكذا بشرط أن يقرضه ألفا أو يبيعه شيئا أو يرده بلا عيب أو يسترده متى شاء، ومثله الإجارة والتزويج، فلو قال في جوابه: قبلت البيع واقترضت منك الألف فهو باطل أيضا، ولو وقع عقد قرض بعد ذلك فإن علما بطلان الشرط صح وإلا فلا كما اعتمد الشيخ الرملي، وقال بعضهم، ينبغي الصحة مطلقا، ولا يضر اعتقاد ترتبه على الشرط السابق من غير تعليق لأن اعتقاد الفساد غير مضر كما في بيع مال مورثه، ومثل ذلك ما لو اشترى زرعا بشرط أن يحصده أو ثوبا بشرط أن يخيطه أو متاعا على أن يحمله إلى بيته، وخرج بذلك صيغة الأمر كاحصده وخِطْه فلا يضر، قال شيخنا الرملي كابن حجر إلا أن أراد الشرطية ومثل ذلك شراء نحو حطب بشرط حمله لمنزله وإن عرف أو بطيخة كذلك اهـ ق ل والله سبحانه وتعالى أعلم.

أحكام الإقالة

سئل عن شخص باع شيأ بثمن في الذمة ثم بعد ذلك أبرأ البائع المشتري من نصف الثمن وأقبضه النصف الآخر ثم تقايلا، فهل يرجع المشتري بجميع ما وقع به العقد أو بما أقبضه فقط؟

فأجاب بأن المشتري يرجع بما أقبضه فقط كما صرحوا به في نظيره من الرد بالعيب والصداق اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا.

سئل رضي الله عنه عن شخص استأجر أرضا من زيد ثم أجرها المستأجر لبكر، فتقايل المؤجر والمستأجر الأول في الإجارة، فهل تصح مع كونه غير مالك المنفعة أم لا؟ وما فائدته؟ وهل تنفسخ الإجارة الثانية أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: الظاهر كما قاله السبكي وغيره صحة الإقالة، وفائدتها انقطاع علقة الإجارة بينهما، ولا تنفسخ الإجارة الثانية بانفساخ الأولى لعروضه، فيستوفى الثاني المنفعة مدة إجارته، فيرجع المستأجر الأول وهو الشخص على المالك وهو زيد بقسط المسمى من وقت التقايل، وللمالك على المستأجر الذي وقعت معه الإقالة أجرة مثل ما بقي من المدة، ويستحق المستأجر الأول على الثاني ما سماه في إجارته، وفي سم على حج: وكالمؤجرة ما لو اشترى عينا ثم باعها وتقايل المشتري مع البائع، فإنه يصح على المعتمد ولا ينفسخ البيع اهـ.

أقول: إن هذه المسألة مما اختلفوا فيه، لكن المعتمد ما ذكره في النهاية شرح منهاج الطالبين في باب الإجارة مع حاشية الشبراملسي، وعبارته: ولو أجر عينا فأجرها المستأجر لغيره ثم تقايل المؤجر والمستأجر الأول فالظاهر كما قاله السبكي وغيره صحة الإقالة ولا تنفسخ الإجارة الثانية اهـ.

ومثل ذلك في التحفة والروض والمغني وغيرها من كتب الفقه، وفي متن الإرشاد قبيل فصل حكم البيع قبل قبضه مع فتح الجواد: والإقالة فسخ لا بيع وهي جائزة في بيع وسلم وهبة وحوالة وإجارة اهـ.

والإقالة ليست من خواص البيع بل تجري فيما ذكر والله أعلم.

أحكام المبيع قبل قبضه

سئل رضي الله عنه عن رجل اشترى غنما مثلا ولم يتسلمها ومكثت عند البائع مدة طويلة ثم أنتجت نتاجا كثيرا وماتت الأصول قبل تسليمها للمشتري فهل له الرجوع بالثمن على البائع؟ فإن قلت: نعم، فما حكم النتاج الكثير المنفصل الحادث في يد البائع قبل القبض من جهة البيع فهل يأخذها المشتري مجانا أم كيف الحال بينوا لنا بيانا واضحا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: صرح العلماء الأعلام بأن جميع النتاج الحادث حملها بعد العقد هو للمشتري لأنه حدث على ملكه فليُتفطن لها فإنها مسألة نفيسة عزيزة الوجود يعجز عنها كثير من الفقهاء، وفي حاشية تحفة الحبيب على شرح الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: قال النووي في الروضة: إذا اشترى أغناما ولم يتسلمها ومكثت عند البائع مدة طويلة ثم أنتجت نتاجا كثيرا وماتت الأصول قبل تسليمها للمشتري فينفسخ البيع ويسقط الثمن عن المشتري ويأخذ جميع النتاج لأنه حدث على ملكه اهـ.

سئل رضي الله عنه عن رجل اشترى بقرة بـ ٢٨ ريالا وسلمها للبائع وقبض المشتري البقرة فظهر فيها عيب قديم ففسخ البيع ثم ماتت البقرة في يد المشتري فما الحكم الشرعي؟

فأجاب رضي الله عنه بأن الفسخ صحيح لأنه وقع قبل تلف المبيع، فالمشتري له على البائع الثمن والبائع له على المشتري قيمة البقرة معيبة لأنها تلفت تحت يد المشتري ويده ضامنة، فإن كانت قيمة البقرة مثلا وهي معيبة أربعة عشر ريالا فيتقاصان في أربعة عشر ريالا ويبقي للمشري

على البائع أربعة عشر ريالا، وعبارة الشبراملسي: قال في الروضة: الخامسة مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بالعيب على المشتري ولو هلك في يده ضمنه اهـ والله أعلم بالصواب.

أحكام الأصول والثمار

سئل عن جماعة اشتروا فولا أخضر قائما على أصوله، ثم إن الفول المذكور حصلت له آفة هل هذا الشراء صحيح أو لا؟ وهل يكون التلف من ضمانهم أو من ضمان البائع؟ وهل إذا كان التلف بعد التخلية تلزمهم قيمته أو لا؟ وهل إذا قلتم: تلزمهم يرجع في قدرها إلى أهل الخبرة أو لا؟ وإذا تعذرت معرفتهم فهل يكون القول في ذلك قول المشتري أو البائع؟

فأجاب بأنهم إن اشتروه قبل بروز ثمرته بشرط القطع صح الشراء، ثم إن كان تلفه بالآفة قبل التخلية فلا شيء عليهم أو بعدها فعليهم أقصى قيمه من يوم التخلية إلى حين التلف ويرجع في قدر القيمة إلى أهل الخبرة، فإن تعذرت معرفتهم فالقول قول المشترين بيمينهم اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري.

سئل رضي الله عنه عن رجل باع دكانه وبها ظلة أي شيء يستظل به كالصفة يستتر به من الحر والبرد كما يرى في الدكاكين وهي مسمرة في جدار الدكان فهل تدخل في بيع الدكان من غير ذكر لأنها متصلة اتصال قران كالسلم أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن اشترى الدكان بمرافقه دخلت الظلة فيه وإلا فللبائع قلعها، وفي الوجيز: ولو كان على الحانوت ظلة كما يكون في الأسواق إن ذكر المرافق تدخل وإلا فلا والله تعالى أعلم.

أحكام السلم

سئل رضي الله عنه عن السلم في القمص والسراويلات هل يصح أو لا؟ وهل بين ما نقله الشيخان عن الصيمري من جواز السلم فيها إذا ضبطت طولا وعرضا وضيقا وسعة وبين ما ذكراه في باب الخلع من عدم جواز السلم فيها تناقض أو لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المعتمد والفتوى جواز السلم في القمص والسراويلات إذا ضبطت طولا وعرضا وسعة وضيقا وهذا ما صرح به الصيمري والماوردي والروياني، ونص عليه في الأم لأن الصفة تحيط به، ولا يجوز في ملبوس من ذلك مغسولا أو غيره لأنه لا ينضبط، وبذلك علم أنه لا مخالفة بين ما أطلق هنا من جواز السلم في القمص والسراويلات وما أطلق في الخلع من عدم جوازه فيهما، ثم شرط جواز السلم فيما قاله الصيمري أن يكون الثوب جديدا كما صرح هو به في شرح الكفاية وهذا في روض الطالب، وتحفة المحتاج، والمحلي على منهاج الطالبين، وعبارته فرع: قال الصيمري: يجوز السلم في القمص والسراويلات إذا ضبطت طولا وعرضا وسعة وضيقا اهـ والله أعلم.

سئل عما إذا لم يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد فهل يصح أو لا؟ وهل إذا لم يصح يكون لكل من المسلم والمسلم إليه الرجوع على الآخر بما

دفعه له أو لا؟ وهل إذا شهدت بينة على إقرار المسلم إليه بالقبض يعامل بمقتضى إقراره أو لا؟ وهل للمسلم إليه تحليف المسلم أنه أقبضه في المجلس، فإن نكل حلف المسلم إليه وحكم له بدعواه أو لا؟ وهل إذا تنازعا في القبض يكون القول قول المسلم أو المسلم إليه؟

فأجاب بأنه لا يصح عقد السلم والحالة هذه ولكل من المسلم والمسلم إليه الرجوع على الآخر بما دفعه إليه، فإن شهدت بينة على إقرار المسلم إليه بالقبض عومل بمقتضى إقراره، وله تحليف المسلم أنه أقبضه في المجلس، فإن نكل حلف المسلم إليه وحكم له بدعواه، فإن تنازعا في القبض في المجلس ولا بينة فالقول قول المسلم لأنه يدعي صحة القبض والآخر يدعي فساده اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا.

سئل هل يصح السلم في السكر أم لا؟

فأجاب: نعم، يصح السلم في السكر ونحوه مما ناره مضبوطه وهو مراد النووي بقوله: إن ناره لطيفه اهـ فتاوي الرملي والله أعلم.

سئل عن الصابون هل هو مثلي أو متقوم؟

فأجاب بأنه مثلي اهـ فتاوي الرملي والله أعلم.

سئل هل يتصور الصلح عن دين السلم؟

فأجاب بقوله: نعم يتصور بأن يقول: صالحتك عن الحب الذي في ذمتي برأس مال السلم لأنه حينئذ إقالة بلفظ الصلح، وليس بيعا لامتناعه في دين السلم اهـ فتاوي ابن حجر والله تعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عن رجل له على آخر عشر ريالات فطالبه بها، فقال المدين لدائنه: ليس معي شيء، فقال الدائن لمدينه: قبلتَ الدين عليك بجزلتين طعام مهند؟ فقال المدين: قبلتُ، فهل يكون ذلك سلما صحيحا يلزم به الطعام المهند أو لا يلزم من عليه الدين إلا الريالات العشرة بينوا لنا مأجورين؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: هذا سلم باطل لعدم وجود شرطه وهو قبض رأس مال السلم في المجلس، وإنما يلزمه العشر الريالات فقط والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عن رجل باع لبكر طعاما موردیا مائتين جزلة في ذمته بـ ١٢٠٠ريالا، وسعر كل جزلة ٦ ريالا وتفرقا قبل قبض الثمن وقبل تعيينه في المجلس ثم بعد أيام سلم الرجل لبكر طعاما قدره ٨٨ جزلة وقبض من بكر ٦٤٠ ريالا ثم قال لبكر: معي طعام كثير اقبض مني الطعام الباقي، فأبى بكر أن يقبضها من الرجل لأجل أن بيعهما ما صح لأنه ما رأى الطعام المبيع ولا سلم بكر للرجل الثمن في المجلس، فهل يصح البيع بذلك أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن البيع باطل لعدم استيفاء شروطه من تعيين الثمن في المجلس فصار البيع الذي جرى بين الرجل والبكر بيع الدين بالدين دون قبض في المجلس وهو باطل لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ رواه لحاكم، وفسر عند الفقهاء ببيع الدين كما ورد التصريح به في رواية للبيهقي والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عن مسألة الشنا المسلم فيه هل يصح السلم فيه إذا ذكر العاقدان ما يختلف به الغرض أو لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: هو يختلف باختلاف البلدان، فإن ذكروا بلده وكونه صافيا مع بقية شروط المسلم فيه التي تتأتي منه فالعقد صحيح، وعلى المسلم إليه الشنا لا غير، فإن لم يسلم الشنا عند انقضاء المدة وفسخ عقد السلم بعد لزومه لمقتض، وكان رأس المال باقيا تعين رده بعينه ولم يجز إبداله بمثله ولا بقيمته، أما التالف فيرد مثله في المثلي وقيمته في المتقوم، ويصدق في قدره لأنه غارم، فإن لم يذكروا بلده وكونه صافيا فالعقد باطل، وعلى المسلم إليه رد الثمن إن بقي وقيمته إن تلف لأن المقبوض بفاسد كمغصوب والله سبحانه وتعالى أعلم.

أحكام القرض

سئل رضي الله عنه عن رجل استدان من آخر دراهم معلومة وجعل له نظير صبره ربحا من الدراهم فهل يلزمه دفع ذلك الربح أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه حيث لم يكن في ذلك حيلة شرعية فلا يعمل بهذا الربح المجعول لأنه ربا محض مذموم فاعله ملعون آكله وشاهده وكاتبه وحاضره اهـ فتاوي الخليلي.

سئل عن رجل أخذ من آخر عشرين قرشا وجعل لها ربحا كل سنة عشرة قروش فأخذ منه نحو ستين قرشا ثم مات الآخذ وخلف وارثا ولم يخلف سوى بيت والآن يطالب الدافع الوارث بثلاثين قرشا أصلا وربحا فما الحكم الشرعي في ذلك؟

فأجاب: ما ذكر ربا بإجماع المسلمين، فيجب على الرجل الآخذ أن يدفع للوارث أربعين قرشا لأن الزائد له ويأخذ العشرين التي هي الأصل، ولا يجوز طلب زيادة عليها لأنها ربا محض لم يحل في شريعة قط اهـ فتاوي الخليلي والله سبحانه وتعالى أعلم.

سئل عن شخص له على آخر دين فأخذه منه وأخذ منه زيادة عليه بغير طريق شرعي فهل له الرجوع عليه أو لا؟

فأجاب بأن له الرجوع عليه بما أخذه منه بغير طريق شرعي والله أعلم اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري.

سئل عن شخص أقرض آخر دينارا وقبضه ثم أن المقرض أبرأه منه قبل أن يتصرف فيه فهل تصح هذه البراءة أو لا؟

فأجاب بأنه تصح البراءة من الدينار وإن لم يتصرف فيه المقترض والله أعلم اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا.

سئل عن شخص اقترض من شخص دراهم على أن يعطيه فائدة زائدة على ما اقترضه، فهل هذا الاقتراض صحيح أو باطل؟ وإذا ضمنته والدته للمقترض فيما ذكر فأخذ المبلغ المذكور الذي اقترضه منه ولدها منها وأخذ منها زائدا عليه، ثم أجبرها على بيع أملاك لها بدون قيمتها، ثم ماتت وخلفت المقترض المذكور وأخاه، فهل هذا البيع صحيح أو لا؟ وهل للمقترض المذكور وأخيه أن يطالبا المقرض المذكور بما أخذه من والدتهما بغير طريق شرعي أو لا؟

فأجاب بأن الاقتراض بالشرط المذكور باطل وكذا ما ترتب عليه والبيع بالإجبار باطل، وللمديون وأخيه مطالبة المقرض المذكور بما استولى عليه بغير طريق شرعي اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري.

سئل رضي الله عنه عن رجل ادعى على آخر أنه أقرضه بكذا فأنكر فأقام المدعي بينة بالإقرار به ولم يذكر المدعي في الدعوى الإقرار به ما حكمه أفتونا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إذا ادعى رجل على آخر أنه أقرضه بكذا وأقام بينة بالقرض أو بالإقرار بالقرض تسمع البينة إذا أقام البينة بالإقرار بالقرض كدعواه بالإقرار به، وفي باب الدعوى على الغائب في التحفة في شرح: ويجب أن يحلفه بعد البينة: أن الحق ثابت في ذمته بخلاف ما لو

ادعى عليه بنحو بيع وأقام بينة به أو بالإقرار به فطلب الحكم بثبوته فإنه يجيبه اهـ والله أعلم.

سئل رضي الله عنه عن رجل اسمه مقبل هادي ادعى بأنه أقرض لحسن ثلاث غنيات ذهبا في طرابلس والآن اجتمعا في مقديشو فطلب المقرض من المقترض أن يرد إليه مثل ما اقترضه، فأقر حسن بأنه استقرض من مقبل ثلاث غنيات ذهبا في طرابلس ولكن قال حسن: جاء رجل عندي اسمه أحمد فادعى أنه وكيل مقبل لقبض ثلاث غنيات من حسن ومعه ورقة فدفعتها لأحمد، فأنكر مقبل الوكالة وقال: ما وكلت أحمد في قبض الغنيات ولم يقم الدافع وهو حسن بينة تشهد بالوكالة ما حكمه شرعا؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه تتوجه يمين على مقبل فيحلف أنه لم يوكل أحمد في قبض الغنيات من حسن، فإن حلف حكم لمقبل بثلاث غنيات ذهبا على حسن على ما قاله زين الدين بن عبد العزيز المليباري في فتح المعين، وعبارته: وإذا دفع إلى مدعي الوكالة فأنكر المستحق الوكالة وحلف أنه لم يوكل، فإن كان المدفوع دينا طالب المستحق الدافع فقط، ومثل ذلك في التحفة والنهاية.

سئل رضي الله عنه عن رجل ادعى بأنه أقرض لإبراهيم ثوبا مربوعا قيمته كذا فقال إبراهيم أعطيتني على سبيل الهبة ولا بينة فما حكمه؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه حيث لا بينة يصدق الدافع وهو الرجل، فإذا حلف فعلى الذي أخذ الثوب رده أو إبداله.

وفي حاشية الشبراملسي في آخر العارية، قوله: فادعى الدافع القرض إلخ: ومثل ذلك ما لو ادعى الآخذ الهبة والدافع القرض فيصدق الدافع في ذلك والله أعلم.

أحكام الصلح

سئل عن امرأة طلقها زوجها ولها عليه حقوق فصالحها على نصفها على أنه يدفع إليها في كل فصل شيئا معينا فلم يعطها شيئا وجحد حقها، فهل هذا الصلح صحيح أو لا؟ وهل يلغو التأجيل أو لا؟ وهل لها المطالبة بجميع حقها أو بما صولحت به؟ وهل على الإمام وغيره مساعدتها على إيصال حقها أو لا؟

فأجاب بأن الصلح صحيح ويلغو التأجيل، فلا تطالبه إلا بما صالحت عليه، وعلى ولي الأمر أيده الله تعالى مساعدتها على إيصال حقها والله أعلم اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا.

أحكام الحوالة

سئل عن الرجل سأل رجلا أن يطلق ابنته فلانة على مبلغ في ذمته معلوم فأجاب سؤاله لذلك ثم قال: أحلت ابنتك فلانة بذلك على ذمتك بما وجب لها عليّ فقال: قبلت ذلك لها على نفسي، فهل يصح ذلك أم لابد من قوله: أحلتك لابنتك على نفسك بذلك فيقول: قبلت لها ذلك؟ وهل هذه المسألة مسطورة أم لا؟

فأجاب بأنه لا تصح الحوالة بالصيغة المذكورة لأنها عقد لا يمكن أن يعلقها بغير العاقد ولم يجر بينهما مخاطبة بل لا بد من إسنادها إلى

المخاطب كقوله: أحلتك لابنتك على نفسك بذلك، وهذه المسألة مأخوذة من قولهم: إن من شروط البيع إسناده إلى المخاطب إلا في مسألة المتوسط، وكون القبول ممن وقع له الإيجاب اهـ فتاوي الشيخ محمد الرملي.

سئل عمن ادعى على شخص أن فلانا أحالني عليك بكذا فصدقه ثم ظهر أن فلانا لم يحله، فهل تصديقه يثبت الحوالة أو لا؟ وهل يرجع على مدعي الحوالة بما قبضه من دينها أو لا؟

فأجاب بأن تصديقه يثبت الحوالة بالنسبة للزومه دفع دينها لمدعيها، ولا رجوع له عليه بشيء مما قبضه من دينها لأنه كان قاضيا دين غيره وهو جائز والله أعلم بالصواب اهـ فتاوي الرملي.

سئل رضي الله عنه عما لو أحيل على شخص فبان المحال عليه ميتا حال الحوالة، هل تصح الحوالة ويأخذ من تركته أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن الحوالة على الميت صحيحة ويأخذ المحتال المال من التركة، ولا فرق في المحال عليه بين الحي والميت، ولو أحال من له دين على ميت صحت، ويتعلق الدين المحال به على الميت بالتركة إن كانت وإلا فهو باق في ذمته، فإن تبرع به أحد عنه برئت ذمته وإلا فلا.

أحكام الضمان

سئل رضي الله عنه عن شخصين ضمنا دينا عن شخص فمات أحدهما فهل يلزم الآخر ما ضمنه أو يلزم المضمون عنه وهو المدين؟ وهل لرب الدين أن يطالب من شاء منهما أو لا أفتونا؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه لازم لكل من المضمون عنه والضامن الباقي، فرب الدين مخير بين مطالبة هذا وذاك، وفي متن منهاج الطالبين مع حاشية التحفة: وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل اجتماعا وانفرادا وتوزيعا بأن يطالب كلا ببعض الدين لبقاء الدين على الأصيل، وقد يقتضي كلام المصنف أنه لو قال رجلان لآخر: ضمنا مالك على زيد وهو ألف مثلا أنه يطالب كل منهما بجميع الألف كما لو قالا: رهنا دارنا هذا بألف يكون نصف كل رهنا بجميع الألف وصححه المتولي والسبكي، وقال الماوردي وغيره: يطالب بنصف الألف كما لو قالا: اشترينا دارك بألف ومال إليه الأذرعي وهو المعتمد كما صرح به في التحفة والرملي والمغني والروض والقليوبي والبجيرمي هذا ما ظهر والله أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عن رجل له عند آخر دين فطالبه فقال: له بعض الحاضرين مالك عليّ وفي ذمتي ولا تعرفه إلا مني، فهل يكون ضامنا له يلزمه أداؤه أم لا أفتونا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن الشيخ الخليلي الشافعي في فتاويه قال: في متن العباب في بيان صيغة الضمان: وخل عن غريمك والمال علي لا عندي أو معي أو إليّ فكناية اهـ.

فحيث صدر من الرجل لزمه أداؤه لأنه صار ضامنا للحق، ولا يشترط قبول المستحق لأن القائل شغل ذمته بما قال، وإن قال: عندي أو معي أو إليّ فيسأل عن نيته، فإن نوى بذلك الالتزام لزمه أداؤه وإلا فلا.

سئل رضي الله عنه عن رجل لآخر عليه دين فأخذ جمله وهو المسمى عندهم وثيقة فباعه فما ذا على الآخذ للجمل أفتونا؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه يجب على الآخذ للجمل رده ولا يصح بيعه لأنه غير مالك ولا مأذون له في البيع، فيرده على بائعه وإن غرم عليه أضعافا مضاعفة، ويضمن أجرته في مدة استئلائه بأقصى الأجرة، فإن تلف الجمل ضمنه بأقصى القيم مع أجرته المذكورة والله أعلم.

أحكام الشركة

سئل في شريك في أرض أذن له شريكه في عمارتها، فهل يصدق في صرفه عليها أولا؟

فأجاب: حيث ادعى الشريك المأذون له من شريكه في العمارة قدرا احتمل بأن يشهد أهل الخبرة به فيصدق في دعواه ذلك أخذا من نظائر ذلك لأنه أمين مأذون له في الإنفاق والحس معه يساعده ولم يصرف ماله مجانا بل اعتمادا على الإذن اهـ فتاوى الخليلي.

سئل في رجل مات عن ستة أولاد صغار وكبار وخلف دورا وزيتونا وأراضي فتلقى المخلفات أكبر أولاده وصار يعمر الزيتون ويزرع الأراضي ويستغلها هو والكبار من إخوته ويدفعون ما عليها من الغرامات، ويأكلون جميعا وهم عائلة واحدة، ولما كبر الأولاد الصغار طلبوا من أخيهم أن يحاسبهم على غلة الزيتون والأراضي من حين موت أبيهم إلى الآن، فهل يلزمه ذلك أو لا؟

فأجاب: لا ريب أن الأكبر أمن على الأولاد فإذا كان القاضي يخشى منه على مال القاصر كان لأحد العصبة العدل أن يتولى ذلك بنفسه ويتصرف فيه كما يتصرف الولي أو القيم العادل بل لو كان أجنبيا كان له ذلك بالشرط المذكور، فعلى كل حال يحاسب الأخ فإن ظهر عنده زائد من الريع دفعه لإخوته، فإن اتهموه حلفوه على شيء لم يكذبه فيه الظاهر والله أعلم اهـ فتاوي الخليلي.

سئل رضي الله عنه عن رجل مات وخلف دارا مثلا وأولادا وتصرف بعضهم في الدار بالسكنى دون بعض ثم بعد مدة طلب من لم يسكنها ممن سكنها بما يخصه من غلة الدار من حين موت أبيهم إلى الآن فهل يلزمه ذلك أو لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن ما فات من سكنى الدار إن حصل فيه إذن ممن يعتد بإذنه للمتصرف بأن كان بالغا رشيدا صح تصرفه، ولا رجوع له لأنه متبرع كما لو أباح إنسان ثمرة بستانه لآخر، وفي متن الإرشاد للعلامة ابن المقرئ: ولمبيح ثمر رجوع وضاع فائت قبل علمه اهـ. فإن لم يوجد إذن ولا رضا أو حصل الإذن ممن لا يعتد بإذنه فله الرجوع على المتصرف بما يخصه، وله مثل أجرة مدة الانتفاع بها، وفي حاشية عبد الحميد: فرع: وقع السؤال كثيرا عما يقع كثيرا أن الشخص يموت ويخلف تركة وأولادا، ويتصرفون بعد الموت في التركة بالبيع والزرع والحج والزواج وغيرها، ثم بعد مدة يطلبون الانفصال، فهل لمن لم يحج ولم يتزوج منهم الرجوع بما يخصه على من تصرف بالزواج ونحوه أو لا؟ فيه نظر، والجواب عنه أنه إن حصل

إذن ممن يعتد بإذنه بأن كان بالغا رشيدا للمتصرف فلا رجوع له، وينبغي أن مثل الإذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على الرضا بما ذكر، فإن لم يوجد إذن ولا رضا أو حصل الإذن ممن لا يعتد بإذنه فله الرجوع على المتصرف بما يخصه اهـ ع ش. قوله فلا رجوع له إلخ ظاهره وإن ادعى الآذن أنه إنما أذن بنية أنه يصرف لنفسه مثل ما صرفه المأذون له لنحو الزواج ووجدت قرينة دالة على ذلك كجريان العادة بذلك، وفيه وقفة لا سيما إذا اعتقد الرجوع مع الإذن المذكور فليراجع اهـ.

سئل في رجل اتفق مع آخر على أن يزرعا شركة لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان ومنه جميع البذر وكان الآخر يتعب في حرث وحصد وقطع وغير ذلك فما الحكم أفتونا؟

فأجاب: جميع الحاصل من الزرع من حب وتبن وغير ذلك لصاحب البذر لأنه تبع له وللذي تعب جميع تعبه باعتبار أجرة المثل والله أعلم اهـ فتاوي الخليلي.

سئل في شريكين عنانا تحت يد أحدهما المال، يتجر فيه، فبعد مدة أراد فسخها فتحاسبا على يد جماعة فأقر من في يده المال بدين لآخر على الشركة فصادقه عليه لأجل تمام الحساب ظنا منه أن إقرار الشريك بالدين يسري عليه، فهل إذا أفتاه العلماء أدام الله النفع بهم بعدم سريان إقرار الشريك عليه يعمل بمصادقته المذكورة على يد الجماعة المذكورين؟

فأجاب: المصادقة نوع من الإقرار كما صرح به في العباب، فإذا ظهر له فساد هذا الظن فله طلب تحليف الشريك أن هذا الدين المصادق عليه

حق، وأنه دخل الشركة عملا بالقاعدة: إن المقر له طلب تحليف المقر له، سواء كان ذلك في مجلس الحكم وسواء أبدى وجها محتملا كما هنا أم لا، صرح بذلك في العباب اهـ فتاوي الخليلي.

سئل عن شريكين على أحدهما دين وفاه من مال الشركة، ويدعي أن شريكه أذن له في وفائه من الشركة فهل لشريكه الرجوع بحصته منه أو لا؟

فأجاب: نعم له الرجوع بحصته وإن أذن له في وفائه من المشترك لأن المستفاد بالإذن إنما هو جواز الأخذ لا سقوط الحق لأنه إسقاط للحق قبل وجوبه اهـ فتاوي الخليلي.

سئل رضي الله عنه عما لو حلب الدابة المشتركة أحد الشركاء من غير إذن شركائه فهل يصير ضامنا لها أو لا؟ أو بإذنهم فهل تصير عارية؟

فأجاب رضي الله عنه بأن الرملي في فتاويه في باب الشركة ذكر بأنه يصير ضامنا لحصصهم بالحلب المذكور، فإن حلبها بإذنهم صارت حصصهم عارية وإلا فمغصوبة والله أعلم.

سئل في شركين عنانا تحاسبا على ما كان بينهما من مال الشركة من أصل مال وربح واقتسما بعض المشترك، والآن يدعي أحدهما أنه استدان عليها دينا معلوما من أناس ويريد الزام شريكه بنصفه، والحال أنه غير مأذون له من الشريك بالاستدانه من الغير ولا بإدخال مال أجنبي في شركتهما، فهل ما استدانه يلزمه الشريك الآخر نصفه أم لا؟

فأجاب: حيث إن الشريك لم يأذن له في الاستدانة لا يلزمه شيء من الدين المقر به، على أن الشركة مبناها طلب الربح لا طلب الخسران لأن

هذا الدين خسران محض، على أن الإنسان لا يلزمه شيء بإقرار غيره عليه، ولا سيما مع وقوع الحساب والقسمة اهـ فتاوي الخليلي.

سئل رضي الله عنه عن شخصين اشتركا في مال ومضت سنون وهما يبيعان ويشتريان فيه ثم إنهما بعد ذلك حصل منهما ما حصل واقتسما المال وكل واحد كتب على صاحبه وثيقة أي خطا بأنه لا يستحق عنده حقا من الحقوق لا قليلا ولا كثيرا، وكل دعوى يدعي بها عليه فهي لاغية وباطلة لا تسمع، وكل أشهد على صاحبه شهودا فبعد مدة طويلة ادعى أحدهما على الآخر أنه حصل منهما غلط في قسمة المال فأجاب الآخر بقوله: فقد حصل بيني وبينك وثيقة بأنك لا تستحق عندي حقا من الحقوق المالية وكتبنا على ذلك خطا بشهادة جملة من المسلمين وأن كل من ادعى على صاحبه بدعوى فلا تقبل دعواه وأن حجته ساقطة فما ذا يكون الجواب عن ذلك بينوا لنا ولكم الأجر والثواب؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: تقبل دعواه الغلط المذكور إن لم يتعرض في التصادق لنفي الجهل والنسيان كما هو مصرح فتاوي الرملي ومفهوم كلام التحفة والإيعاب، وأما إذا تعرض في التصادق للجهل والنسيان كأن قال: لا يستحق حقا ولا دعوى ولا عينا لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا ولا نسيانا لم تقبل دعوى الغلط لأنه غلظ على نفسه كما لو حلف لا يدخل الدار عمدا ولا سهوا ولا نسيانا ولا جهلا فإنه يحنث بدخوله والله أعلم بالصواب كما في هامش فتاوي الكردي

أحكام الوكالة

سئل رضي الله عنه عن رجل وكل للمعلم مزمل في شراء عنبر، وسلم له ألفا ومائتين وتسعة ريالا وقدر له الثمن في شراء كل أوقية من العنبر بـ ٢٠ ريالا إلى ٢٢ ريالا، فخالف الوكيل ذلك فاشترى كل أوقية من العنبر بـ ٣٠ ريالا، والوكيل المذكور صدق كلام موكله في تلك المخالفة بعد ما ادعى الموكل بالمخالفة عليه وقال الوكيل: اشتريتُ العنبر بنظري كل أوقية بـ ٣٠ ريالا وسلمت بعض الثمن ١١٠٥ ريالا للبائع، فهل هذا التصرف صحيح أو لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن كان البائع مصدقا بالوكالة والمخالفة فالشراء باطل فلا يقع للموكل ولا للوكيل سواء اشتراه بالعين أو بالذمة والعنبر لبائعه، وعليه رد ما أخذه للموكل لأنه ثبت بالتصديق أن المال والشراء لغير العاقد وثبت بيمين ذي المال أنه لم يأذن في الشراء بذلك القدر فبطل الشراء كما صرح به أئمتنا ابن حجر الهيتمي والرملي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري والخطيب وغيرهم وهؤلاء الأربعة كلامهم معتمد في المذهب للحكم والفتوى، وعبارة التحفة والنهاية مع متن المنهاج: وإن اشترى في الذمة وسماه في العقد أو بعده كما جزم به القمولي وغيره وصدقه البائع على الوكالة أو قامت بها حجة بطل الشراء لاتفاقهما أي البائع والمشتري على وقوع العقد للموكل وثبوت كونه بغير إذنه بيمينه اهـ.

وإن ادعى البائع بأن الوكالة كانت مطلقة بلا تقدير ثمن وكان الثمن الذي اشترى به الوكيل العنبر ثمن المثل فتسمع دعوى بائع العنبر بالوكالة المطلقة

على الموكل، ويحلف الموكل بأنه قيد الوكالة بثمن مقدر حيث لا بينة، فالحلف يكون بعد سماع الدعوى، وإذا سمعت الدعوى على من أنكر أصل الوكالة فحلف فسماعها على من أنكر صفة الوكالة من باب أولى، وإن كان بثمن زائد على ثمن مثل العنبر فلا يقع الشراء للموكل فلا تسمع دعوى البائع عليه بالوكالة المطلقة لأن الشراء باطل على كل حال، حالة تقدير الثمن وحالة الإطلاق، وكذا لا يقع الشراء للوكيل في هذه المسألة إن كان الثمن زائدا على ثمن المثل لأن البائع صدقه في الوكالة، وأما ظاهر عبارة الأنوار فهو مردود رده الأذرعي كما في التحفة والنهاية عند قول المنهاج: وكذا إن اشترى في الذمة ولم يسم الموكل.

سئل رضي الله عنه عن رجل يقال له شاف طاهر ادعى على رجل يقال له رحمت الله بـ ٨٢٣ ريالا نقد البلد مع ٥٢ بيسه صرف البلد بالإطلاق من غير تقييد بالسبب فهل تسمع دعواه أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن الدعوى مسموعة إن كان شاف طاهر مالكا أو وكيلا، فإن لم تكن بينة فعلى رحمت الله اليمين، وعبارة التحفة والنهاية في باب الإقرار: ولو شهدا عليه بألف درهم وأطلقا قبلا، ولا نظر لقوله: إنها من ثمن خمر، ولا يجاب لتحليف المدعى، وللحاكم استفسارهما عن الوجه الذي لزم به الألف، فإن امتنعا لم يؤثر في شهادتهما فيما يظهر كما يعلم مما يأتي بقيده في الشهادات في بحث المنتقبة وغيرها اهـ قوله: ولا يجاب كان هذا خاصا بمسألة الشهادة لأن فيه تكذيبا للشهود، فلو قال: من ثمن خمر ولم يشهد عليه أحد مع الإطلاق فلا يبعد إجابته للتحليف اهـ

سم عبد الحميد، وفي التحفة والنهاية في شرح متن المنهاج: ولو قال: له عليّ ألف من ثمن خمر أو كلب أو ألف فضيته لزمه الألف اهـ.

وإذا لم يقع الشراء للموكل وهو رحمت الله فله أن يطلب ماله من الوكيل أو البائع، فإن اختلف البائع والموكل في قدر ما قبضه من الوكيل ولم تكن بينة حلف البائع لأنه غارم وإن نكل حلف الموكل، وإن غرم الموكل ماله من الوكيل فهو يرجع على البائع بما غرمه، وإن اختلفا في القدر حلف البائع حيث لا بينة، وإن نكل حلف الوكيل لأن المال له بعد ما غرم بدله للموكل والله سبحانه وتعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عن شخص ادعى على عمه بأنه قبض بوكالته إياه من زيد أجرة داره الكبيرة أجرة تسعة أشهر، فأما خمسة أشهر فأجرتها ٧٠ ربية وأجرة أربعة أشهر ٤٠ ربية والجملة ١١٠ ربية وكذلك قبض منه أجرة شهر واحد من طرف البيت الصغير ٨ ربية والجملة ١١٨ ربية، فطلب الموكل الربابي المذكورة وهي ١١٨ ربية من وكيله في القبض فقال الوكيل مجيبا للدعوى: قبضت من زيد ٨١ ربية فقط أجرة تسعة أشهر في الدار الكبيرة، فأما شهران فقد قبضت أجرتهما ٢٨ ربية، وأما شهر واحد فأجرته ١٣ ربية، وأما أربعة أشهر فأجرتها ٤٠ ربية والجملة ٨١ ربية، وكذلك قبضت ٨ ربية أجرة البيت الصغير وقال الوكيل: جملة ما قبضت ٨٩ ربية فقط فأنكر الوكيل ٢٩ ربية، وقال: ما قبضتها وما أقام الموكل بينة في أن وكيله قبض ٢٩ ربية فما الحكم الشرعي في ذلك؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: لا يخفى أن الوكيل عليه يمين بأنه ما قبض ٢٩ ربية من زيد حيث لم يقم الموكل بينة شرعية وأما ٨٩ ربية التي قبضها الوكيل من الأجرة وقال: دفعتها إلى موكلي وقال الموكل: ما دفعت إلي شيئا بل هي عندك باقية فتتوجه يمين على الوكيل لأنه وكيل في قبض الأجرة وقد قبضها واعترف الموكل بالقبض وأنكر الدفع فعليه يمين بأنه دفع إلى موكله ٨٩ ربية التي قبضها من المستأجر.

قال ابن قاسم العبادي في حاشيته على التحفة آخر باب الوكالة: فالحاصل أنه إن أنكر الموكل القبض صدق بيمينه، وإن اعترف به أو ثبت ببينة وادعى الوكيل دفع ما قبضه إليه صدق الوكيل بيمينه والله أعلم.

سئل رضي الله عنه عن شخص وكل في بيع شيء ثم مات فنازع ورثته الوكيل المذكور وقالوا: هذا الذي بعته كان يساوي أكثر مما بعته به، فهل القول قولهم أو قوله أفتونا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن القول قول الوكيل بيمينه ما لم تقم بينة تشهد بخلاف ما قاله والله أعلم.

سئل رضي الله عنه عن شخص دفع ثلاثين ريالا إلى زيد أقرضها له منذ أربع سنين، فقال زيد المدفوع له: دفعتني ذلك المال على سبيل الوكالة فاشتريت لك بالثلاثين الريالات مريكانا -يعني به الثوب المعروف بذلك- وسافرت إلى شبيله فاشتريت لك بالمريكان جملا وعجلتين ورجعنا من شبيله، فلما وصلنا قرب دافيت نهبنا أهل "قَاْلجِعِلْ" فنهب مالي ومالك،

والنهب معلوم مشهور، فهل تسمع دعوى المدفوع له أو لا؟ وإذا سمعت فهل القول قول المالك الدافع بيمينه أم لا أفتونا؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه تسمع دعواه بذلك لتحليف المالك الدافع بأن المال قرض لا وكالة لاختلافهما في كيفية الإذن، ويؤيده قولهم: من كان القول قوله في أصل الإذن كان القول قوله في صفته، وعبارة النهاية شرح المنهاج في آخر العارية: لو قال بعد تلفه: دفعته فرضا وقال الآخر: بل وكالة صدق الدافع والله أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عن شخص وكل شخصا في قضاء ديونه فادعى أنه قضاها، هل يصدق بيمينه أو يلزمه إقامة بينة بذلك أفتونا؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه لا يصدق الدافع بل يلزمه إقامة بينة بما ادعاه لأنه أمره بالأداء إلى من لم يأتمنه فهو مقصر بترك الإشهاد لا إن صدق المالك المؤتمن في دعوى التسليم فلا يضمن والله أعلم كما قال ابن المقرئ في إرشاده قبيل الإقرار: وضمن مؤتمن ومديون أديا بإذن مالك غائب بلا إشهاد اهـ.

سئل رضي الله عنه عن رجل قال لزيد: وكلك عمرو في قضاء ديني كذا على موكلك عمرو فأنكر زيد الوكالة فقال: لم يوكلني في ذلك، فطلب المدعي يمينا من الوكيل أنه لا يعملها، فهل له ذلك أم لا؟ وما الحكم الشرعي في ذلك؟ أفتونا ولكم الأجر والثواب؟

فأجاب بأنه حيث لا بينة للمدعي لم تجب اليمين على منكر الوكالة لأنه لو أقر لم يلزمه تسليم المال له بدون بينة بها إذ لا يأمن جحد المستحق

كما قال ابن المقري في متن الإرشاد مع فتح الجواد: ولا حلف على منكر وكالة اهـ عند قوله: واليمين على المدعى عليه والله أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عن رجل تزوج امرأة ولها أخت فوكله أخوه في قبول عقد نكاح الأخت له فهل يصح ذلك؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب من الملك الوهاب؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: يصح توكيل الرجل في قبول نكاح أخت زوجته ذكره ابن حجر الهيتمي في تحفته في باب الوكالة، ومثله نهاية المحتاج شرح منهاج الطالبين.

سئل رضي الله عنه عن رجل جاء لرجل فقال: إن فلانا أرسلني إليك لتعطيني جزلة سمسما من ماله فصدقه فأعطاه، فأنكر صاحب المال ذلك، فهل يطلب صاحب المال الدافع أو الآخذ؟ وما الحكم الشرعي في ذلك أفتونا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن ادعى الآخذ أنه وكيل فأنكر المالك وحلف أنه لم يوكل، فإن كان المدفوع عينا استردها إن بقيت وإلا غرم المالك من شاء منهما، أو دينا طالب الدافع فقط، وإن ادعى الآخذ الحوالة فالدائن يأخذ حقه ممن كان عليه إذا حلف أنه لم يحول القابض كما ذكره فتح المعين في آخر الوكالة.

أحكام الإقرار

سئل رضي الله عنه عن رجلين اختصما في دار وهي تحت أيديهما، فادعى أحدهما أن له جميع الدار إلا ثمنها وأن صاحبه أقر له بذلك وادعى الآخر

أن له سبع الدار وأن صاحبه أقر له بذلك فأقام كل واحد منهما شاهدين بمقتضى دعواه ولكن بينة واحد منهما أرخت والثانية أطلقت فما حكم ذلك؟ أفتونا ولكم الأجر والثواب؟

فأجاب رضي الله عنه بأن مدعي السبع يصدق بيمينه لأنه صاحب يد واليد تعضده، ومثل هذا كثير في الفقه، قال ابن المقرئ في باب الخيار في النكاح: وكمدع مناصفة في دار بيدهما يصدق، وقال أيضا في باب الكتابة: وحلف مدع تساوى ما أديا معا، وعبارة التمشية: وإذا كاتب رجل عبدين وكانا يؤديان النجوم معا فادعى النفيس أن النجوم بينهما على قدر المالين وقال الخسيس: بل بيننا بالسوية، فالأصح أن القول قول الخسيس مع يمينه، ويؤدي ما ادعاه على ما عليه لاستوائهما في اليد اهـ ففي هذه العبارة أن النفيس ما ينكر أن للخسيس نصيبا في هذا المال بل يدعي أن نصيبه أكثر مثل الثلثين والثلث، وهذا الخسيس يدعي أن نصيبه أكثر زائد على ما يقر له به النفيس، وهذه المسألة كذلك، لأن هذا يدعي السبع وصاحبه يقر له ثمن الدار وهي بيدهما، فالذي ظهر لنا من كلامهم أن مدعي السبع يصدق بيمينه، ومثل ذلك في كتاب الأنوار في باب الدعوى والبينات وفي باب الشهادات.

سئل رضي الله عنه عن رجل أقر بأن فلانة بنته وادعى عصبته بعد موته بأنها ليست بنته بل ولدت في غير فراشه وادعت أمها بأنها بنته ولدت على فراشه الجامع للشروط فما الحكم الشرعي في ذلك؟ بينوا لنا ذلك وأوضحوه لازلتم مصابيح الظلام؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه تسمع دعواها بذلك ويطلب منها بينة تشهد بما ادعته لأنها المدعية بسبب أن قولها بذلك خلاف الأصل، فإذا أقامت بينة بأنها ولدت في فراشه المستوفى للشروط ثبت نسبها، وفي فتاوي ابن حجر الهيتمي في باب القذف واللعان في آخر جواب سؤال طويل: أما إذا مات الزوج ونحوه مثلا ثم رأينا زوجته ولدت على فراشه فينبغي أن يحكم بكونه ولدا له من غير بحث عن وجود تلك الشروط أولا عملا بالظاهر من الفراش وهو الإلحاق، قلت: يمكن أن يقال بذلك ويحمل عليه بحث السيد السابق لكن بالنسبة إلى جواز نسبته وانتسابه إلى من ولد على فراشه صيانة له عن العار بضياع نسبه ولأمه عن العار برميها بالزنا ونحوه، أما بالنسبة لمن نازعه في انتسابه إلى ذي الفراش فلا بد من قيام بينة ولو أربع نسوة فيما يقبلن فيه تشهد بوجود جميع تلك الشروط السابقة أو فيما نوزع فيه منها حتى يندفع النزاع فيه المعتضد بأن الأصل عدم أبوة ذي الفراش له حتى تتحقق مقتضيات الإلحاق إلى آخر جواب السؤال، وعبارة الفتاوي:

سئل عن رجل تزوج امرأة وثبت افتراشه لها فأتت بولد إلى آخر الجواب وهو ينتهي إلى باب النفقة اهـ وأيضا في فتاوي ابن حجر الهيتمي في باب الإقرار:

سئل عن شخص أقرّ أن هذا ابنه لكن من زناه ثم مات المقرّ فهل يرثه المقر به؟

فأجاب بقوله: إذا قال: هذا ابني ووجدت شروط الاستلحاق المقررة في كتب الفقه لم يقبل قوله بعده: من زنا، بل يصير ولده يرثه بعد موته لأن ذلك من باب تعقيب الإقرار بما يرفعه إلخ والله تعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عن رجل ادعى دينا على أخيه الميت فأثبت ذلك بحجة شرعية وادعى أن الأبقار التي عند زوجة الميت له في ذلك الدين رهنا صحيحا حال حياته وعنده خط الحاكم الشرعي في الدين والرهن، وادعت زوجة الميت بأن الأبقار ملك لها فأقامت على ذلك شاهدين وشهدا على إقرار الميت قبل أن يرهنهنا بأن الأبقار ملك لزوجته فقبلت شهادتها وحكم بأن الأبقار ملك لها فالرجل المدعي للدين يدعي عليها بأنها أقرت بأن الأبقار ملك لزوجها الراهن المذكور ويزعم أن عنده شهودا فهل تسمع دعواه أم لا أفتونا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: تسمع دعوى الرجل بذلك وبينته لأنه يثبت حقا لنفسه في الأبقار فحقه لا يثبت إلا أن ثبت ملك الراهن هكذا في التحفة والنهاية قبيل فصل في كيفية التحليف، وعبارة النهاية: ولو ادعى لنفسه حقا فيها كرهن مقبوض وإجارة فتسمع بينته أنها ملك فلان الغائب لأن حقه لا يثبت إلا إن ثبت ملك الغائب فيثبت ملكه بهذا البينة، ولا ينافيه ما مر من أنه ليس له إثبات مال لغريمه حتى يأخذ دينه منه لأن محل ذلك في أصل العين الذي لا علقه له فيها وهنا في حق التوثق أو المنفعة مع تعلق حقه بها اهـ.

وعبارة هامش الروض لأحمد الرملي الكبير الأنصاري في باب الرهن: قال النووي في التنقيح: عن صاحب التهذيب أنه قال: رأيت بخط شيخي أنه لو ادعى على رجل أن هذه العين التي في يدك ملك فلان رهنها مني أو أجرها مني تسمع، وكذا لو ادعى أنك غصبت مني المرهون فهلك في يدك تسمع الدعوى، وكذلك كل موضع له تعلق حق معين تسمع دعواه على غاصبها وأقره النووي.

وعبارة حاشية القليوبي والبجيرمي في باب الرهن عند قول المتن: والخصم في البدل الراهن،

نعم للمرتهن أن يخاصم إذا تعذرت مخاصمة الراهن وأن يخاصم مطلقا بحق التوثق وأن يخاصم الراهن إذا أتلفه أو باعه اهـ.

فالعبارات المذكورة مصرحة بسماع دعوى المرتهن والله أعلم.

وفي التحفة في باب القضاء على الغائب: وجزم ابن الصلاح بأن لغريم ميت لا وارث له أو له وارث ولم يدع الدعوى على غريم الميت بعين له تحت يده لعله يقرّ قال: والأحسن إقامة البينة بها وتبعه السبكي، قال الغزي: وهو واضح وما ذكره في المنع إنما هو في الدين للفرق بينهما والغائب كالميت فيما ذكر اهـ.

وفي التحفة والنهاية عقب المسألة التي نقلتها من التحفة: ونظر فيه الشيخ، ويؤيده قول ابن الصلاح: ولو أقر خالد بأن الثوب لعمرو وبيع في الدين، ولو كان له حق على ميت فأثبته وحكم له به ثم جاء بمحضر أي حجة

يتضمن ملكا للميت وأراد أن يثبته ليبيعه في دينه ولم يوكله للوارث في إثباته فالأحسن القول بجواز ذلك اهـ.

وصرح السبكي فقال: للوارث والوصي والدائن المطالبة بحقوق الميت اهـ.

قوله: ويؤيده أي تنظير الشيخ وهذا التأييد معتمد اهـ ع ش.

سئل رضي الله عنه عن عبارة العباب هل يدخل في عمومها حكم سؤالنا أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: سألتني أولا هل تسمع دعوى المرتهن أم لا فكتبت جوابها بأن دعوى المرتهن تسمع جوابا مبسوطا مبينا فيه الكتب والأبواب والفصول، وأما الذي ذكرت لي وهو ما رأيت في العباب فلا تغتر به لأن زوجة الراهن لما ادعت بأن زوجها أقر لها قبل الرهن بأن الأبقار ملكها وأقامت على ذلك شاهدين ليحكم لها بالأبقار فلا تسمع دعوى الراهن أو المرتهن إلا بذكر الانتقال منها إلى الراهن كما ذكره ابن المقرئ في متن كتاب الإرشاد في باب القضاء، وعبارته: وشرط الدعوى ذكر تلق إن أقر، وكما قال صاحب فتح المعين في باب الدعوى والبينات: ولو أقام الخارج بينة بأن الداخل أقرّ له بالملك قدمت ولم تنفعه بينته بالملك إلا أن ذكرت انتقالا ممكنا من المقر له إليه اهـ.

ثم إذا ادعى المرتهن بأنها أقرت لزوجها الراهن بالابقار حالة الرهن وأقام على ذلك بينة سمعت دعواه ورجحت بينته بأن معها زيادة علم بانتقال الملك من المقر له للمقر، ومن الناقل الإقرار كما في فتح الجواد شرح متن الإرشاد لإسماعيل بن المقرئ: وفي تعارض بينتين رجح بنقل معين فالنقل

كقتل فيقدم على موت وكبينة شراء على بينة ملك مطلق وبينة مرض أو جرح أو جنون أو سفه أو إكراه أو يسار أو رق أو عتق كل من هذه على ضدها اهـ.

وفي كتاب الأنوار للشيخ يوسف الأدربيلي في الجزء الثاني: ولو أقام الخارج شاهدين آخرين على أن الأب أقر قبل البيع بالملك للزوجة أو للابن وأقام ذو اليد بينة على أن المقر له قد أقرّ يوم البيع أنه ملك الأب يكون دفعا اهـ.

ومسألتنا كذلك إذا ادعى المرتهن بأنها أقرت لزوجها حالة الرهن وأقام على ذلك بينة تكون دافعة لبينتها ويحكم بصحة الرهن.

وأما المسألة التي نقلتها من هامش البغية: وهي: لو ادعى الوارث دابة تحت يد آخر وأقام بينة أنها ملك مورثه إلى آخرها فهي صحيحة ولكن عبارة البغية أبسط من الهامش وأبين، وعبارتها: شرط الدعوى كونها ملزمة، فلو ادعى بيتا بيد آخر أنه كان لمورثه وأنه وراثه وأقام بينة لم تصح إذ لا يلزم من كونه لمورثه بقاء ملكه إلى الموت حتى يورث عنه فلا بد لصحتها أن يقول: إن هذا البيت ملكي ورثته من فلان وخصمي يمنعني منه ويقيم البينة على وفق مقاله فيحكم له به ما لم يقم ذو اليد بينة بالملك وإلا رجحت.

سئل رضي الله عنه عما إذا أقر شخص لآخر في غيبة المقر له شيئا فهل يملكه المقر له أم لابد أن يسمع ما أقر له به أفتونا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: من أقر لشخص بشيء لم يجز له التصرف فيه حتى يبلغ الخبر المقر له ويرد الإقرار، فإن شرط صحة الإقرار عدم تكذيب

المقر له، فإن كذب المقر له المقر في أصل الإقرار بطل لكن في حقه فقط وترك المال في يده في صورة العين ولم يطالب بالدين في صورته لأن يده تشعر بالملك ظاهرا، والإقرار الطارئ عارضه إنكار المقر له فسقط، فإن رجع المقر في حال تكذيبه وقال: غلطت قبل قوله، أما رجوع المقر له عن التكذيب فلا يقبل منه حتى يصدقه ثانيا ما لم يكن في ضمن معاوضة، كما لو قالت له: خالعتني ولك عليّ هذا الثوب فأنكر ثم رجع وصدقها في ذلك فإنه يستحقه ولا يتوقف على إقرار جديد منها، وشرط صحة الإقرار عدم تكذيب المقر له، فعلم أنه لا يشترط في ملكه أن يسمع حتى لو مات قبل أن يبلغه الخبر ملكه وورثه عنه ورثته كما صرح به الأئمة ابن حجر وغيره والله سبحانه وتعالى أعلم.

أحكام العارية

سئل رضي الله عنه عن شخص استعار من شخص آخر ظرفا لينتفع به مدة معلومة فمضت المدة ولم يسلمه، واستمر يستعمله مدة، فهل يلزمه للمعير أجرة الظرف لهذه المدة أو لا أفتونا؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه يلزمه أجرته للمدة المذكورة لأن الاستعمال في الموقتة بعد فراغ المدة لم يتناوله الإذن أصلا، فاستعماله محض تعد.

وينبغي أن مثل المستعير المستعمل بعد انقضاء المدة وارثه في وجوب الأجرة لأن الإذن لم يشمله كما في حاشية الشبراملسي على النهاية شرح منهاج الطالبين، ومثله حاشية عبد الحميد على التحفة.

سئل رضي الله عنه عن رجل استعار كتاب فقه من أمين وهو ليس صاحب ملك الكتاب، وإنما هذا الكتاب لقصار وهو وكيل، فأخذه المستعير فبعد مدة قليلة أصاب الناس مطر كثير، وأتاهم سيل كبير، فشال محلة المستعير لهذا الكتاب وهلك الكتاب مع جملة من الكتب والأثاث، فهل يلزم الضمان المستعير أو الوكيل؟ وأيهما يلزمه الضمان للكتاب بقيمته ولكم الثواب؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: يلزم كلا من المستعير والوكيل الضمان، وإذا غرم الوكيل رجع على المستعير والله سبحانه وتعالى أعلم.

أحكام الشفعة

سئل رضي الله عنه عن اثنين مشتركين في ممر فقط بين داريهما مثلا وهما زيد وبكر وكان الممر الذي بينهما غير نافذ ومما لا يقبل القسمة، فباع أحدهما وهو زيد داره الخاصة به مع ممرها المشترك لرجل ثالث فهل تثبت الشفعة في الممر فقط لشريك البائع وهو بكر بحصته من الثمن لأنهما شريكان فيه أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: أما الممر المشترك غير النافذ الذي لا يقبل القسمة كممر صغير لا يمكن جعله ممرين فلا تثبت الشفعة فيه لإضرار المشتري، والضرر لا يدفع بالضرر كما في السؤال فلا يجاب طالبها لتعنته، وأما الممر المشترك غير النافذ الذي يقبل القسمة وذلك بأن لا يبطل نفعه المقصود منه لو قسم بل يكون بحيث ينتفع به بعد القسمة إذا طلبها الشريك من الوجه الذي كان ينتفع قبلها كممر واسع بحيث يمكن جعله

ممرين ففي تلك الحالة المذكورة لشريكه أخذ الممر فقط بالشفعة إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكنه فتح باب لها إلى شارع بلا مؤنة لها وقع أو إلى ملكه لإمكان الوصول إليها من غير ضرر كما هو مذكور في كتب الفقه، المنهاج والإرشاد وغيرهما متونا وشروحا والله أعلم.

أحكام القراض

سئل رضي الله عنه عن رجل اسمه حاش بن حسن دفع لعلي بن فارح مالا قدره ٧٠ ربية على سبيل المرابحة، على أن يكون نصف الربح للعامل وللعامل نفسه ١٥٠ ربية، واشتركا في ذلك فالجملة ٢٢٠ ربية، فخلط العامل وهو علي بن فارح ذلك المال بمال ثلاثة رجال آخرين وهم عبد الله وورسم ومحمد قدره ١٥٠ ربية بغير إذن حاش بن حسن فطلب من علي بن فارح أن يرد إليه ماله رأسا وربحا، فقال العامل علي بن فارح: اشترينا بضاعة في مقدشو ببعض المال المخلوط وتركنا بعضه بيد محمد ليتجر به ثم سافرت أنا والأخيرين بالبضاعة إلى بلد شبيله فاشترينا بها بقرا وصارت حصتي وحصة حاش بن حسن تسع بقرات بعد القسمة والتمييز، وسافرت بها إلى لوق غنانه لأن طريق شبيله إلى مقدشو قطعها الدراويش في ذلك الوقت، وسمعنا خبرهم بعد ما اشترينا البقر ونحن في بلد من بلاد شبيله، فبسبب الخوف في الطريق سافرنا مع البقر إلى لوق، فوصلنا بلد لوق على جناح السلام ومكثنا في مكان يسمى هل شيد عشرة أيام، وبينه وبين لوق مسيرة ساعة واحدة، وجاء عندنا "رير علي" قبيلة من "عوليهن" شاردين من "أمحاره" وخفنا وعبرنا النهر إلى جانب انقليز، فمكثنا عنده ثلاثة أيام

فنهب مالنا في أرضه، وكنت أمينا فليس لحاش بن حسن عليّ شيء، فقال حاش بن حسن أنا ما أمرتك أن تخلط مالي بمال رجال آخرين وخالفتني بذلك الخلط، وقال أيضا حاش بن حسن: ما أذنت لك في أن تسافر بمالي إلى لوق ولا إلى أرض إنقليز وتعديت بالسفر، فأقر العامل علي بن فارح بالخلط والسفر بلا إذن، فهل يلزم العامل الضمان لكونه صار متعديا بالمخالفة؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه حيث أقر عامل القراض بالخلط والسفر بلا إذن يلزمه القدر الذي أخذه قراضا لكونه صار غاصبا بالمخالفة، فيضمن العامل على بن فارح لحاش بن حسن بالقدر الذي أخذه وهو ٧٠ ربية لأنه خلط مال حاش بمال رجال آخرين بغير إذنه وسافر به إلى لوق وإلى أرض إنقليز بلا إذنه، فكل واحد منهما سبب للضمان، وأيضا لما سمع خوف الطريق كان العامل في بلد آمن من بلا شبيله، فكان عليه أن لا يفارق البلد إلى أن يزول خوف الطريق فلم يفعل بل ابتدأ سفرا جديدا إلى لوق، فوصل هل شيد بالسلامة ولما خاف من الأمحاره بزعمه أمكن له أن يدخل بلد لوق لأنه قريب إليها فسافر إلى أرض إنقليز فضاع المال بسبب ذلك فثبت على العامل ضمان مال حاش بن حسن بسبب الخلط والسفر إلى أرض ثانية لم يأذن له فيها.

وهذا الجواب أخذته من قول منهاج الطالبين للنووي في باب القراض: ولا يسافر بالمال بلا إذن اهـ وعبارته في باب الوديعة: ولو سافر بها ضمن اهـ وفيه في باب الوديعة: ولو خلطها بماله ولم يتميز ضمن، ولو خلط دراهم

كيسين للمودع ضمن في الأصح اهـ وفي النهاية شرح منهاج الطالبين في باب القراض: ولو خلط مال القراض بماله ضمن اهـ والله سبحانه وتعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عن شخص أخذ من آخر مبلغا نصفه قرض ونصفه الآخر قراض شركة بينهما وأذن له أن يسافر بذلك إلى حيث شاء، ثم إن العامل سافر بذلك فنزلت عليه آفة فذهب جميع ما معه، ثم توفي رب الدين فادعى وارثه على العامل بالمال، فهل يلزمه جميع المال أو القدر الذي أخذه قرضا فقط؟ وهل القول قوله في التلف بيمينه أو لا؟ وهل إن ادعى أن رب المال أخذ منه مبلغا يقبل قوله أو لا؟ فما الحكم الشرعي في ذلك؟

فأجاب رضي الله عنه بأن العامل يلزمه القدر الذي أخذه قرضا لأمور، منها: كونه تسلم المال منه، ومنها: أن الدافع لم يبذل ماله مجانا، ومنها حيث جرت العادة بالرجوع فله الرجوع بما دفع كما صرح بذلك الأئمة، وعبارة المنهاج مع شرح السراج الوهاج: ويرد المثل في المثلي وفي المتقوم كالثوب والحيوان يرد المثل صورة اهـ ولخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم استسلف أي افترض بكرا وهو الثني من الإبل، وهو ماله خمس سنين ودخل في السادسة ورد رباعيا، وهو ما دخل في السنة السابعة، وقال: إن خياركم أحسنكم قضاء، وأما القدر الذي أخذه قراضا فلا يلزمه لعدم تقصيره والقول قوله بيمينه في أنه تلف، وعبارة الإرشاد للشيخ إسماعيل بن المقرئ مع فتح الجواد: وصدق عامل بيمينه في تلف ورد لمال القراض ادعاه وأنكره المالك كالوديع اهـ باختصار، وإذا ادعى أن رب المال أخذ منه مبلغا

لا يقبل قوله بالنسبة إلى القرض، وفي التحفة لابن حجر الهيتمي في كتاب القراض: ولو أقاما ما في مسألة القرض والقراض بينتين قدمت بينة المالك على أحد وجهين رجحه أبو زرعة وغيره لأن معها زيادة علم بانتقال الملك إلى الآخذ والله أعلم.

سئل عن شراء العامل من المالك مال القراض هل يجوز أو لا؟

فأجاب بأنه يجوز للعامل أن يشتري مال القراض من مالكه يعني بمال نفسه أو بدين في دمته، ويكون فسخا للقراض، والممتنع إنما هو بيعه للمالك لأنه ملكه، وهذا هو المراد بقول الأصحاب: لا يجوز للعامل أن يعامل المالك، وبه صرح الزركشي في ديباجه، وما وقع مما يخالف ذلك فليس بمعتبر أو يحمل على أنه يشتريه منه بشرط بقاء القراض اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا.

أحكام المساقاة

سئل رضي الله عنه عن عامل المساقاة وقد ادعى بقوله: إن زيدا هذا ساقاني على البستان الفلاني بجميع ما فيه من النخل أو العنب على اختلاف أنواعها، على أن عليّ سقيها وتعهدها وتسوية أنهارها وإصلاح حفرها وسواقيها وتلقيحها وحفظ ثمرها وجذاذها وغير ذلك مما فيه صلاحها، ولي في مقابلة عملي ذلك الثلث من الثمرة الحاصلة منه وأنا له مطالب بما شرط لي من الثمرة وقد امتنع من ذلك وقال زيد له: ليس لك إلا الربع فما الحكم؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه لو اختلفا في قدر المشروط ولا بينة لأحدهما أو لهما بينتان وسقطتا تحالفا لاختلافهما في عوض العقد مع اتفاقهما على صحته، فأشبه اختلاف المتبايعين، وللعامل على المالك الأجرة لعمله إن فسخ العقد بعد العمل، وإن لم يثمر الشجر وإلا فلا أجرة له، وإن كان لأحدهما بينة قضي له بها كما في روض الطالب مع شرحه أسنى المطالب والله أعلم.

أحكام الإجارة

سئل رضي الله عنه عن خشبة استؤجرت لحمل سكر وغيره من مكان إلى مكان وشُرِطَ على صاحب الخشبة حفظ المال فذاب السكر المحمول بآفة، فهل يضمن ذلك المال صاحبُ الخشبة أم لا؟ أفتونا ولكم الأجر والثواب؟

فأجاب رضي الله عنه بأن صاحب الخشبة لا يضمن ذلك المال لأنه إذا شرط عليه حفظ المال فهو مؤجّر للخشبة وأجير للحفظ فهو كحمامي استحفظه الداخل ثيابه، والحمامي كوديع وهو لا يضمن الوديعة إلا بأسباب عشرة إحداها في مسألتنا، وعبارة الإرشاد مع شرحه فتح الجواد في باب الإجارة: وكوديع أجير وحمامي استحفظه الدخل ثيابه مثلا فهو مؤجر للآلة وأجير مشترك في الأمتعة فلم يضمنها اهـ باختصار.

فصاحب الخشبة الذي شرط عليه حفظ المال حكمه كحكم الحمامي والله سبحانه أعلم.

سئل رضي الله عنه عن رجل له خشبة استأجرها التجار منه ووضعوا فيها المال، فأذنوا لصاحبها السفر فسافر من زنجبار إلى مركه بإذن المستأجر،

فهاج البحر عليهم واضطربت الأمواج وأشرفوا على الغرق، فبعض الركاب طرحوا بعض المال في البحر بغير إذن مالكه، فهل يضمن ذلك المطروح صاحب الخشبة أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: لا يضمن صاحب الخشبة ما طرحه غيره وإن كان قد أمر بالطرح لأن الضمان يجب على المباشر لا على الآمر كما في التحفة والنهاية: ولو قال لزيد: ألق متاع عمرو وعليّ ضمانه فألقاه ضمنه الملقي لمباشرته للإتلاف اهـ والله أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عن رجل أجير سافر من بلد بارطير إلى براوه برفقة معهم جمال عليها أمتعة، فلما وصلوا في وسط الطريق محل قفر عجز جمل الأجير وفوقه ربطتان فأعيا في الطريق وعجز عن إيداعه أمينا وخاف على نفسه أو ماله فتركه، وادعى أنها ضاعت، فهل يكون الأجير ضامنا له أم لا والحالة هذه؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن الأجير لا يضمن الربطة التي تركها إن خاف على نفسه أو ماله لأنه لم يقصر ولم يفرط كما تفهم ذلك عبارة بغية المسترشدين في كتاب الإجارة والوديعة، وعبارته في باب الإجارة: حكم العين المستأجرة حكم الوديعة، فتضمن بما تضمن بها وتفارقها في أنه لا يصدق في الرد بيمينه، فلو استأجر جملا إلى محل بعيد فأعيا في الطريق وعجز عن إيداعه أمينا وخاف على نفسه أو ماله فتركه لم يضمنه إذ لا يلزمه التغرير بنفسه كما لو وقع حريق وعنده ودائع فنقل متاعه أولا وتلفت هي، وعبارته في الوديعة: أودعه دابة يوصلها إلى محل كذا فأعيت

في الطريق فتركها لم يضمنها إن خرج بها مع رفقة يأمن معهم ولم يمكنه أن يودعها في الطريق عند قاض أو ثقه إلخ، فالأجير المذكور إن كان خائفا على نفسه أو ماله فلا يضمن وإلا فيضمن.

سئل رضي الله عنه عن رجل دفع ثوبا إلى خياط ليقطعه ويخيطه قميصا وصفه بصفة خاصة وهي أن يخيطه على هيئة تسمى "شات" فقطعه وخاطه قميصا على غير وصفه المذكور، ثم اختلفا فيما أذن فيه المالك، فقال الخياط: إنما أمرتني بخياطته حسب معرفتي فلي الأجرة، وقال المالك: إنما أمرتك بقطعه قميصا بالصفة المذكورة، فهل يلزمه شيء أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: حيث أقام المالك شاهدا وحلف بأنه خالف في إذنه استحق على الخياط الأرش وهو ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا، وسقطت الأجرة عن المالك إذ بيمينه صار عمل الخياط غير مأذون فيه، وهذا مثل ما قاله ابن المقرئ مع فتح الجواد في باب الإجارة: وإن خاط قباء فقال: أمرتك بقميص، حلف المالك أنه ما أذن في قطعه قباء وصدق، كما لو اختلفا في أصل الإذن، و إذا حلف المالك وجب له على الخياط أرش، ولا أجرة للخياط لأن يمينه صيرت عمل الخياط غير مأذون فيه، وللخياط نزع خيطه إن لم ينقص الثوب وإلا ضمن أرشه اهـ.

وفي هامش الروض: والخياط مقر بأنه قطع الثوب وادعى إذنا وأجرة فإذا لم يقم البينة ضمن ما أحدثه اهـ والله أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عن رجل تزوج امرأة وسكن معها في بيت أبيها على العادة ومضت مدة قدر ست سنين، ثم ادعى الأب الإجارة والزوج

الإعارة، فهل يكفي إطلاق دعوى الإجارة أم يشترط في صحة الدعوى ذكر قدر الأجرة والمدة؟ وما الحكم في ذلك؟

فأجاب رضي الله عنه بأن مسألة اختلاف مالك العين والمتصرف فيها في الإجارة والإعارة مصرحة ومنصوصة في آخر العارية في جميع الكتب.

فإن لم تكن بينة أو تعارضتا فيصدق المالك، ويحلف يمينا واحدة تجمع نفيا وإثباتا إن ادعى الأجرة، ولا يجب ذكر الأجرة بل يكفي الاقتصار على آجرتكها لأن الواجب أجرة المثل، هكذا رأيناه في التحفة والنهاية والقليوبي، وعبارة التحفة شرح منهاج الطالبين: ولو ركب دابة وقال لمالكها: أعرتنيها فقال: أجرتكها مدة كذا بكذا: ويجوز كما رجحه السبكي إطلاق الأجرة بناء على الأصح الآتي أن الواجب أجرة المثل. قوله إطلاق الأجرة يعني الاقتصار على أجرتكها اهـ عبد الحميد.

وفي حاشية الروض لأحمد الرملي الكبير: قوله: قال المالك: أجرناها إلخ قال في الأصل: مدة كذا بكذا مقتضاه أنه لا بد في دعوى المالك من تعيين الأجرة، قال السبكي: لكن قال الإمام: إن أوجبنا المسمى وجب ذكره وإلا كفاه ذكر الأجرة اهـ والله أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عن رجل ادعى بأنه دفع للصائغ سالم محمد فضة وزنها ١٢ ربية ودفع له ربابي سبعة والجملة ١٩ ربية وأمره أن يسوي له شميلات عددها ٢ مثل شميلات محمد جابر، والصائغ خالفني وسوى شميلات ليست مثل ذلك وزاد مالا من عنده فصار الوزن ٢٥ ربية، وأنا لا أريد هذه الشميلات لأنه خالفني وخلط مالي بماله فأذابهما معا، فقال الصائغ

سالم محمد أنا ما أمرني أن أسوي له مثل شمليات محمد جابر بل قال لي سو شميلات على معرفتك، فأنا سويت له حسب معرفتي، فما الحكم في هذه القضية؟ ومن المصدق منهما حيث لا بينة؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: يصدق المالك بيمينه في أنه قال للصائغ: سو لي شميلات مثل شميلات محمد جابر، فإذا حلف فعلى الصائغ سالم محمد أن يغرم للرجل المذكور حقه ١٩ ربية كما نص بذلك أئمتنا متونا وشروحا للقاعدة: أن من كان القول قوله في أصل الشيء كان القول قوله في صفته. وعبارة منهاج الطالبين في باب الوديعة: ولو خلطها بماله ولم يتميز ضمن اهـ.

سئل عن شخص يسمى أحمد فقال لشخص يسمى عليا: اعمل عندي في كذا وكذا وأنا أعطيك أجرتك وأطعمك ومها طلبته ففعل ذلك عنده مدة، فهل هذا العقد صحيح أو لا؟ وهل يستحق على أحمد أجرة المثل للمدة المذكورة، ويحسب لأحمد ما كان يصرفه له مما ذكر؟

فأجاب بأن العقد المذكور فاسد ويستحق عليّ على أحمد أجرة المثل عن المدة المذكورة ويحسب لأحمد ما كان يصرفه له مما ذكر اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا.

سئل رضي الله عنه عما لو استأجر شخص سفينة فوقعت فيها سمكة، فهل تكون ملكا لمالك السفينة أو المستأجر؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المتجه الذي يقتضيه كلام أئمتنا أن مجرد دخولها السفينة لا يقتضي أن تكون ملكا لواحد منهما كما أنه لو عشش طائر في

أرضه وباض وأفرخ وحصلت القدرة على البيض والفرخ لا يملكه؛ لأن الدار لم تبن لذلك فلا يملك إلا بوضع اليد، نعم إن قصد المستأجر بوضع السفينة في ذلك المحل صيد السمك ملكها كما قالوا بمثله في بناء الدار بقصد التعشيش ونظّروه بنصب الشبكة، وفي هامش الروض في فصل بيان ما يملك به الصيد في الجزء الأول: لو استأجر سفينة فدخل فيها سمك فهل هو للمستأجر ليده وملكه منفعتها أو للمالك لأن هذه ليست من المنافع التي تقع الإجارة عليها وجهان، والأصح أنه لا يملكه واحد منهما، قال شيخنا: ومحل ذلك ما لم يقصد المستأجر الاصطياد إلخ.

ومثل ذلك الإرشاد وشروحه والمنهاج وشروحه والله أعلم.

سئل عن شخص استأجر من شخص مكانا فانهدم منه شيء، فقال المستأجر للمؤجر أنا أعمر هذا تبرعا من عندي من غير رجوع عليك فهل له بعد ذلك الرجوع بما تبرع به أو لا؟ وهل يجبر على إبقائه في المكان المذكور أو لا أفتونا؟

فأجاب بأنه لا رجوع له بما تبرع به ولا يجبر المالك على إبقائه في المكان المذكور لكن المروءة تقتضي خلاف ذلك اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا. والله أعلم.

سئل رضي الله عنه أن جامع خميس ادعى بأن وهليه نور راعي بقرته جاء عنده يوم ٨ من ربيع الثاني سنة ١٣٣٧هـ الموافق يناير سنة ١٩١٩م وقال الراعي لمالك البقرة إن بقرتك انقطعت رجلها فهي حية مقعدة، فأرسل معه رجلا اسمه مودي فسار معه فوصلا منزله ليلة الثلاثاء ٩ من ربيع الثاني

فرأى الرسول أنه قد ذبح البقرة ويبس جلدها فرجع الرسول وترك الجلد وقال: ما أمرني مالكها أن أقبض منك الجلد، فطلب المالك من الراعي قيمة البقرة، فقال الراعي مجيبا للدعوى: إن البقرة أشرفت إلى الهلاك وبلغت حدا لو لم تذبح لماتت فذبحتها صبح يوم ٨ من ربيع الثاني وسلخت جلدها وتصدقت بلحمها فجئت مقديشو فأخبرت مالكها بذبحها وما قلت له: انقطعت رجلها وهي حية، وقال الراعي أيضا كلاما يناقض ذلك في ذاك المجلس فقال: ذبحتها يوم الأحد قبيل الغروب وجئت لمالكها يوم الإثنين الساعة الثالثة فأخبرته بذبحها فرفعا هذه الواقعة فما الحكم الشرعي؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن الذي يتجه أنه إن كان ثم من يشهد على سبب الذبح فتركه ضمن وإلا فلا لعذره كما قاله ابن حجر الهيتمي في تحفته في شرح متن المنهاج: فلو أودعه دابة فترك علفها ضمن اهـ.

وفي حاشية عبد الحميد قوله: لعذره وهو صريح في عدم الضمان إذا ترك لفقد الشهود اهـ وهذا الحكم يطرد في كل أمين من المودع والراعي وغيرهما، قال ابن القاص وغيره: كل مال تلف في يد أمين من غير تعد لا ضمان عليه اهـ.

فالظاهر أن ذبحها حصل بحجة شرعية لكن يجب عليه دفع قيمة اللحم لأن المالك لم يأذن فيه والله سبحانه أعلم.

سئل رضي الله عنه عن شخص اسمه يمان عوض ادعى بأن الشيخ سعد سالم استأجر منه الدكان أربعة أشهر في كل شهر ١٧ ربيه وانقضت المدة

وطلب من المستأجر تخلية الدكان فأجاب الشيخ سعد بأجوبة، منها: أنه يدعي بأن الدكان ملكه وأن يمان عوض أقر له بالملك في رجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة فما الحكم في هذه القضية؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إنهما مدعيان فكل واحد منهما يدعي أن الدكان ملكه، فإذا أقام الشيخ سعد سالم بينة بأن الدكان ملكه وأقر له بالملك يمان عوض فالدكان للشيخ سعد وأما الأرض فهي للدولة.

أحكام الوقف

سئل عن واقف شرط لبنات ابنيه أحمد ومحمود الموجودات الآن السكنى في وقفه لكل واحدة ما دامت بلا زوج، فإذا تزوجت سقط حقها، فهل إذا خلت إحداهما عن الزوج يجوز لها أن تحبس أحد بيوت الوقف عن الموقوف عليهم من غير سكنى أم لا؟

فأجاب: لا يجوز للمرأة المذكورة منع بيت من الوقف، لأن الواقف إنما شرط لها السكنى لا تعطيل أماكن الوقف المخالف لغرض الواقف لأن قصده الثواب، وتعطيل الأماكن من السكنى يبطل قصده اهـ فتاوي الخليلي في باب الوقف.

سئل رضي الله عنه هل تسمع دعوى الوقف والبينة بلا ذكر المصرف لو ادعى وقال: وقف أبونا هذه الأرض؟ وهل تصح شهادة الشهود أن دار فلان وقف بالسماع ولم يبينوا المصرف؟

فأجاب رضي الله عنه بأن دعوى الوقف والبينة لا تسمع إلا مع بيان مصرفه، ولو قال المدعي: وقف أبونا هذه الارض فلا تسمع حتى يقول:

علينا، وهذا مذكور في فتاوي ابن حجر الهيتمي في الجزء الرابع وعبارته: ولا تسمع الدعوى والبينة بالوقف إلا مع بيان مصرفه اهـ وبأن شرط قبول شهادة الاستفاضة بالوقف أن تضيف إلى ما يصح الوقف عليه، وأما مطلق الوقف فلا يقبل لجواز أن يكون مالكه وقفه على نفسه واستفاض أنه وقف وهو وقف باطل، هكذا في حاشية عبد الحميد على التحفة وحاشية الرشيدي على النهاية والله سبحانه وتعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه في دار خربة مملوكة في دور جماعة يتصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكها فباعوها لرجل وتصرف فيها وعمر عمارة وسكنها مدة، والآن يريدون الدعوى بأن نصف الدار وقف، فهل تسمع دعواهم على المشتري بذلك أو لا تسمع للتناقض أم كيف الحال؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه لا تسمع دعواهم بأن نصف الدار وقف إذ صرحوا وقت البيع بأن دارهم ملكهم للتناقض، وهو موافق لما ذكروه في شروط الدعوى من أن لا تناقضها دعوى أخرى، وهنا وقع ذلك ولا سيما مع تعلق حق الغير وهو المشتري هكذا صرح الأئمة كالشمس الرملي والشهاب بن حجر والشيخ الزيادي، وذكروا أن البائع إذا صرح وقت البيع بأن داره مثلا ملك أو حصة منها ثم ادعى أن ذلك وقف لا تسمع دعواه للتناقض والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

سئل عن رجل شافعي بيده خطابة وإمامة مسجد باشرهما مدة ثم تلقاهما عنه رجل آخر شافعي وباشرهما مدة ثم نزل بعد ذلك عنهما لرجل حنبلي

وقرره الناظر في ذلك ولم يعلم شرط الواقف فهل هذا النزول والتقرير صحيحان أو لا؟

فأجاب بأن الأوجه اتباع عامة من تقدم من النظار والخطباء والأئمة، فلا يصح تقرير الناظر غير الشافعي، وأما النزول فصحيح، وفائدته سقوط حق النازل وشغور الوظيفة اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا والله أعلم.

سئل عمن وقف عقارات ولم يحددها ثم أشهد عليه بعد ذلك أنه رجع عنه ووقفها على نفسه أيام حياته فما ذا يصح من الوقفين المذكورين؟

فأجاب بأنه إذا أغنت شهرة العقارات عن تحديدها صح الوقف الأول ولا عبرة بالرجوع عنه وإلا فلا يصح شيء من الوقفين والله أعلم اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا.

سئل رضي الله عنه عن الوقف على مصالح المسجد الجامع، هل يشمل الإمامة والخطابة أو لا؟

فأجاب بأن الوقف على ذلك يشمل ما ذكر اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا.

سئل رضي الله عنه عن رجل وقف داره على بنت له ثم على أولادها أي البنت وأولاد أولادها أي البنت ما تناسلوا وقفا صحيحا، فهل هذا الوقف وقف ترتيب لأن ثم للترتيب أم وقف تسويه لأن البطن الثالث ذكروا بالواو في قوله: وأولاد أولادها أم لا يضر ذكر الواو بعد ذكر ثم؟

فأجاب رضي الله عنه تعالى عنه بأن جميع ما بعد ثم متأخر الاستحقاق عن البنت الموقوف عليها ما بقيت حية لأن الوقف على البنت بينها وبين

من دونها للترتيب وللجمع بين من دونها أي شامل للبطن الثاني وما بعده، فهذا وقف ترتيب أوّلا ثم الجمع ثانيا، قال العلامة الشيخ محمد الشربيني الخطيب في شرح المنهاج في باب الوقف: ولو جاء بثم للبطن الثاني وبالواو فيما بعده من البطون كأن قال: وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي كان الترتيب للبطن الثاني دونهم عملا بثم وبالواوِ فيهم، وإن عكس بأن جاء بالواو في البطن الثاني وبثم فيما بعده كأن قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثم أولاد أولاد أولادي انعكس الحكم أي كان الترتيب لهم دونه اهـ.

ومثل ذلك في الروض للعلامة الشيخ إسماعيل بن المقرئ مع شرحه أسنى المطالب، ومثل ذلك في كتاب الأنوار للشيخ يوسف الأردبيلي، وفي حاشية العلامة الشيخ أحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، وعبارته: وإياك أن تظن منها أن أولاد أولاد الأولاد في المسألة الأولى يستحقون مع الأولاد بخلاف أولاد الأولاد فإن الأمر ليس كذلك بل جميع ما بعد ثم متأخر الاستحقاق عن الأولاد، ولا ينافي ذلك أن المتعاطفات كلها معطوفة على الأول وقد عطف أولاد أولاد الأولاد على الأولاد بالواو المقتضية للمشاركة، وذلك لتوسط ثم وإن لم يكن العطف على مدخولها ويدل على ما قلناه تعبير الروضة بقوله: (فرع): قال: على أولادي ثم أولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي فمقتضاه الترتيب بين البطن الأول ومن دونهم والجمع بين من دونهم اهـ.

فقوله: ومن دونهم شامل للبطن الثاني وما بعده لكن قول العباب: فالترتيب بين البطن الأول والثاني فقط يقتضي خلاف ذلك إلا أن يكون المراد بفقط أنه لا ترتيب بين الثاني والثالث اهـ

وقول المنهاج: قوله أي الواقف: وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية في الإعطاء والمقدار بين الكل، وكذا يسوي بين الكل لو زاد قوله ما تناسلوا، فكأنه قال: وعلى أعقابهم ما تناسلوا اهـ. أي أولاد الأولاد، وكأنه قال: عليهم وعلى أعقابهم ما تناسلوا اهـ مغني وعبد الحميد، وقوله: ما تناسلوا قيد في الثانية بعده حتى لا يكون منقطع الآخر.

سئل عن شخص وقف وفقا على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم من أولاد الذكور دون أولاد الإناث على أن من توفي منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم من أولاد الذكور دون أولاد الإناث عن ولد أو ولد ولد وإن سفل من أولاد الذكور دون أولاد الإناث عاد ما كان له لأولاد أولاده ثم لأنسالهم المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن توفي منهم عن غير ولد أو ولد ولد وإن سفل عاد ما كان له لمن معه في درجته من أهل الوقف، يقدم الأقرب فالأقرب إليه، وتقدم الإخوة على غيرهم، فهل هذا وقف ترتيب أو تشريك حتى يستحق الولد مع وجود الوالد؟

فأجاب: بأن هذا وقف ترتيب وإن عطف بالواو في بعض المتعاطفات بقرينة قول الواقف على أن من توفي منهم ومن أولادهم إلى آخره فإنه راجع لأولاد الصلب ولمن عطف عليهم بناء على المختار من أن القيد إذا وقع

بعد متعاطفات يرجع إلى الجميع، ومن أنه لا فرق فيه بين العطف بالواو والعطف بثم ونحوهما خلافا للإمام رحمه الله تعالى اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا.

أحكام إحياء الموات

سئل عن البروز بالبناء في شاطئ النهر بالروضة هل يجوز أو لا؟

فأجاب: يمنع ذلك لما فيه من الضرر على المسافر وغيره مع أن شطوط الأنهار لكونها حريما لها لا تملك ولا تحيى ولا يبنى فيها كالطريق ومسيل الماء ونحوهما مما يشترك فيه الناس والله أعلم اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا.

سئل رضي الله عنه عن كيفية سؤال المتداعيين بأرض؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: المتداعيان بأرض يسأل كل منهما هل كانت بلدا أو محلة أو بادية أو مزرعة، ويسأل الحدود الأربعة والطول والعرض والمبدأ والمنتهى، ومن كانت بيده أهما أم غيرهما أم أحدهما أم لم تكن بيد واحد، ومثل ذلك يسأل البينة، وأيضا يسأل سبب تملك الأرض هل هو بالإحياء الصادر من المدعي أو آبائه أو أجداده أو باتصالها بأرضهم أو لا، فإن ادعى بالإحياء فعليه الإثبات أو بالاتصال فلا يفيد الملك، وإذا اختلف اثنان في الإحياء فأقام كل ببينة فبينة واضع اليد تقدم، وإن كان بيدهما وأقام كل واحد منهما بأن هذا الشيء كله له فهو لهما كما كان أوّلا والله أعلم بالصواب.

سئل في أرض هي مزارع لقوم غير معلومين وضع جماعة على حصة منها أيديهم ثم رفعوها باختيارهم ثم وضع غيرهم أيديهم ولهم نحو خمس سنين يتصرفون فيها فهل للأولين أن يعارضوهم؟

فأجاب: ليس لهم رفع أيدي الواضعين قهرا لأنها منافع ومرافق بقدر الحاجة فالحق لواضع اليد ما داموا على ذلك والله تعالى أعلم اهـ فتاوي الخليلي.

سئل رضي الله عنه عن رجلين اختلفا في مجرى ماء فادعى المجرى بأن محل الحفرة الذي يدخل ماء الغسالة فيه لا يملكه أحد بل هو ممر قديم لداري ودار جاري وادعى الجار بأن محل الحفرة ملكه وأقام شاهدين فشهدا بأن المحل ملك الجار وقالا: ولا نعلم سبب تملك المحل ولا ابتداء حدوث المحل المدعى به في ملك الجار بل نعلم أنه ممر قديم فما حكمه؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إذا علم ابتداء حدوث الأرض المدعاة في ملك المدعي صدق المالك أنه لا حق للآخر في ذلك، وإن لم يعلم ابتداء حدوثها فيصدق الخصم أنه استحق ذلك، قال الشيخ ابن حجر الهيتمي في التحفة في باب الصلح في شرح متن المنهاج: ويجوز أن يصالح جاره على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه على مال: ولو اختلفا في ممر وميزاب ومجرى ماء ونحوها في ملك الغير أهو عارية أو إجارة أو بيع مؤبد، فإن علم ابتداء حدوثه في ملكه صدق المالك أنه لا حق للآخر في ذلك وإلا صدق خصمه أنه يستحق ذلك وكلام البغوي الموهم بخلاف ذلك من إطلاق

تصديق المالك حمله الأذرعي على ما إذا علم حدوثه في زمن ملك هذا المالك اهـ كلام ابن حجر.

قوله: حمله الأذرعي إلخ وهو الظاهر خلافا لإطلاق الشارح م ر أي والمعني تصديق المالك تبعا للبغوي اهـ ع ش وعبد الحميد.

وفي هامش بغية المسترشدين لابن زياد: مسألة: ميزابان يجريان إلى دار جاره فادعى المجري أنه بعادة قديمة لا يعلم لها ابتداء، وادعى الجار أنهما محدثان فالقول قول مدعي الحدوث بيمينه؛ لأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، فلو أقاما بينتين قدمت الشاهدة بالقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

سئل في جار له سطح متصل ببناء جاره، ويريد الجار الأول البناء على سطحه بحيث يلتصق البناء ببناء الجار فهل له ذلك؟ وما اشتهر بين العامة من أنه لا بد من خلو فضاء بحيث يمر بين الجدارين فهل له أصل في الشرع؟

فأجاب: صرح في العباب وغيره بأن الجار له أن يوصل بناءه ببناء الجار بحيث يلصق به والمنع منه سفه لأن فيه نفعا ظاهرا بإسناد البناء بل لو كان البناء لقاصر وجب على الولي موافقته لما فيه من نفع القاصر بإسناد بنائه ببناء الجار، على أن لنا قولا أن الجار له أن يضع خشبته على جدار الجار أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبته على جداره اهـ فتاوي الشيخ محمد الخليلي الشافعي.

أحكام الهبة

سئل عن شخص وهب لولده شيئا ثم مات الولد فهل لوالده الرجوع في ذلك أو لا؟

فأجاب بأنه ليس له الرجوع فيما وهبه لولده بعد موته لخروجه عن ملكه اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا.

وفي كتاب غاية تلخيص المراد على بغية المسترشدين: مسألة: أقر لولده بأعيان معلومة القدر والوزن ثم بعد موت الولد المذكور ادعى الأب أني كنت وهبت هذه الأعيان له فدعواه الهبة مقبولة ليرجع لكن الرجوع هنا ممتنع لانتقال الملك إلى ورثة الولد اهـ والله أعلم.

سئل رضي الله عنه عن رجل توفي وخلف زوجة، ولها أولاد، ولها عليه صداق، فهل إذا تصدقت به على أولادها أو وهبته أو أقرت به لهم قبل ثبوته يصح أو لا؟

فأجاب رضي الله عنه: بأنه لا تصح الصدقة والهبة بما ذكر لعدم القدرة على التسليم، ويصح الإقرار به كما في فتاوي شيخ الإسلام زكريا.

وأيضا المعتمد عدم صحة هبة الدين لغير من هو عليه سواء قلنا بصحة بيعه أم لا، ومثله التصدق به عليه كما صرح به في الروض لإسماعيل بن المقرئ، وصحح في منهاج الطالبين بطلان الهبة، وعبارته: وهبة الدين للمدين إبراء ولغيره باطلة في الأصح اهـ واعتمده الشهاب الرملي والنهاية والمغني، وقيل: تصح نظير ما مر في بيعه، وفي هامش الروض: قال في

الخادم: وجهه أن الملك في البيع لا يترتب على القبض بخلاف الهبة، وهبة ما في الذمة لا يمكن تمليكه اهـ والله سبحانه وتعالى أعلم.

سئل في والد مات ولده وانحصر إرثه في والده وزوجته، وللولد عند أناس دين تدعي زوجته أن والده وهبه حصة من هذا الدين وكتب له به تمسكا وتطالبه بالتمسك، فهل هبة الدين لغير من هو عليه صحيحة يعمل بها شرعا أم كيف الحال؟

فأجاب: اعلم أن شرط لزوم الهبة القبض، والدين ما دام في ذمة المدين لم يُقبَض، فلما مات الولد ولم يقبض ما وهبه له الوالد بإذنه تبين بطلان الهبة اتفاقا، وعبارة منهاج الطالبين: وهبة الدين للمدين إبراء ولغيره باطلة في الأصح اهـ، لأنه غير مقدور على تسليمه إذ ما يقبضه أي من المدين عين لا دين وهو المعتمد خلافا لما في المنهج، وعبارة ابن حجر: وهبته أي الدين لغيره أي المدين باطلة في الأصح بناء على ما قدمه من بطلان بيع الدين لغير من هو عليه، أما على مقابل الأصح كما مر فتصح هبته بالأولى، وكأنه في الروضة إنما جرى هنا على بطلان هبته مع ما قدمه أنه يصح بيعه اتكالا على معرفة ضعف هذا من ذاك بالأولى كما تقرر، وعلى الصحة قيل: لا يلزم إلا بالقبض، وقيل: لا يتوقف عليه، فعليه، قيل: يلزم بنفس العقد، وقيل: لا بد بعد العقد من الإذن في القبض، ويكون كالتخلية فيما لا يمكن نقله، والذي يتجه الأول أخذا من اشتراطهم القبض الحقيقي هنا، فلا يملكه إلا بعد قبضه بإذن الواهب، وعلى مقابله: للوالد الواهب الرجوع فيه تنزيلا له منزلة العين، فقد علمت أن الدين الموهوب لغير من هو عليه

لا يملك إلا بالعقيد، بأن يقول مثلا لولده: وهبتك كذا من ديني الذي على فلان، فيقول الولد: قبلت ذلك، ثم لا بد مع ذلك من إذن الوالد له في قبضه، ولا بد للولد من قبض الدين من المدين قبضا حقيقيا، والذي هنا إنما هو كتابة صكٍّ لا عقد فيها ولا أذن ولا قبض، فهي وإن صدرت باطلة وإن فرض حياة الولد اهـ فتاوي الخليلي.

أحكام الجعالة

سئل رضي الله عنه عما إذا انكسر المركب في البحر وأمر التاجر أو صاحب المركب أن كل من يخرج المتاع الفلاني له ربعه أو خمسه مثلا، فهل يصح هذا العقد ويستحق العامل الربع أو الخمس أفتونا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن كان المجعول ربعه أو خمسه معلوما عند الجعل بأن شاهده قبل الغرق أو وصفه له صح عقد الجعالة واستحق المسمى وإلا فسد القعد واستحق أجرة مثل عمله.

وفي التحفة في باب الجعالة: فلو قال: من رده فله ثيابه إن علمت ولو بالوصف فهي للراد وإلا فله أجرة المثل، واستشكله الإسنوي بأن وصف المعين لا يغني عن رويته، وحينئذ فله أجرة المثل اهـ والأوجه قول الأصل: ولو وصفها بما يفيد العلم استحقها وبه جزم في الأنوار اهـ أسنى المطالب.

وأجاب عنه البلقيني بأن هذه المعاقدة دخلها التخفيف فلم يشدد فيها بخلاف نحو البيع، وقياسه الصحة فله نصفه أي المردود إن علم ولو بوصفه وإن لم يعرف محله وهو أحد وجهين يتجه ترجيحه اهـ.ثم رأيت للأنوار

وغيره رجحاه أيضا إلى آخر ما في التحفة، فقولها: وقياسه الرافعي الخ هو نظير صورة السؤال كما لا يخفى والله أعلم بالصواب.

سئل عن راع مجعول له على كل ثور أو حمار قدرا معلوما من الغلة ليرعى البقر والحمير بذلك وسرق منها ثلاث وأكل الذئب منها واحدة، فهل يكون ضامنا لها؟

فأجاب: حيث لم يحصل من الراعي تقصير فلا ضمان عليه بل تلف كل بقضاء الله وقدره اهـ فتاوي الخليلي.

سئل في رجل به عمى لا يبصر شيئا جعل لآخر ذي معرفة عشرة قروش إن عالجه وأبصر فعالجه وأبصر وأقر بذلك، وقعد نحو خمسة أيام يبصر، ثم أنكر وادعى عدم الإبصار فهل يلزمه الجعل المذكور؟

فأجاب: حيث كان الجعل على الإبصار وقد صار بإقرار الجاعل أهل الاعتبار لزمه ما التزمه من العشرة القروش، وأما ما عرض بعد ذلك له من عدم الإبصار فمن قضاء الملك القهار الذي الإنسان تحت قهره بالليل والنهار، فليس بيد أحد الاستمرار دائما للإبصار لأن ذلك من صنع اللطيف الستار اهـ فتاوي الخليلي.

سئل رضي الله عنه عن قول الرجل الذي عنده الشنه يعني غِرْعِيْسان لرجل آخر رافقني في الطريق إلى البلد الفلاني أعطك ثلاثين ريالا إذا بعت الشنه، فهل هي صيغة وعد أو هي جعالة يستحق بها ما ذكره؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: ليس ذلك صيغة وعد بل من الجعالة، ولكن فسدت بتأقيت الإعطاء ببيع الشنه لأن وقته مجهول، فيستحق الرفيق أجرة

المثل، وهذا مثل ما في متن المنهاج مع شرحه النهاية وحاشية الرشيدي: ولو قال: من رده فله ثوب أو أرضيه أو أعطيه خمرا أو خنزيرا أو مغصوبا فسد العقد لجهالة العوض أو نجاسة عينه أو عدم القدرة على تسلمه.

ولو شرط لأحدهم جعلا مجهولا ولكل من الآخرين دينارا بأن قال: إن رددته فلك دينار وللآخر كذلك وقال للثالث: إن رددته أرضيك فردوه فله ثلث أجرة عمله ولهما المسمى.

وفي الأنوار في كتاب الجعالة: ولو قال: من رده فله ثوب أو أرضيه أو أعطيه شيأ فسدت واستحق أجرة المثل، وفيه أيضا: لو قال لواجد: إن رددته فلك دينار وللآخر:إن رددته أرضيك فرده فللأول نصف الدينار وللآخر نصف أجرة المثل اهـ.

وفي الروض للشيخ إسماعيل بن المقرئ: والجعل يشترط كونه معلوما كالأجرة في الإجارة فلو كان مجهولا فأجرة مثل اهـ. والله سبحانه وتعالى وأعلم.

سئل في رجل جعل لآخر جعلا ليخطب له امرأة فخطبها وتزوجها ولم يدخل بها، ثم مات الزوج، فهل لأبيه الرجوع على العامل بالجعل الذي صار له وقبضه؟

فأجاب: ليس له الرجوع لأنه استحقه بالخطبة وقد وجدت وإن لم يكن للدخول في ذلك والحالة هذه اهـ فتاوي الخليلي.

أحكام الفرائض

سئل رضي الله عنه عن التجهيز والتكفين هل هما من جميع المال قبل الدين أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: التجهيز والتكفين من جميع المال لأنه هو الحق الأول من الحقوق المتعلقة بالتركة كما قال العلامة شرف الدين النووي في منهاجه: يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه ثم تقضى ديونه الخ.

سئل رضي الله عنه عمن مات عن أم وزوجة وثلاث أخوات مع أخ لأم وعم وعمة كيف القسمة بينهم؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه تصح مسألتهم من اثنى عشر للأم فرضها السدس اثنان وللزوجة الربع ثلاثة، وللإخوة للأم الثلث أربعة مقسومة على رؤوسهم لكل شخص منهم سهم والباقي وهو الربع ثلاثة للعم تعصيبا ولا شيء للعمة والله الهادي.

سئل رضي الله عنه عن شخص مات عن أم وأخ وأخت لأبوين وأخت لأم فكيف قسمة ميراثهم؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المسألة من ستة وتصح من ثمانية عشر للأم السدس ثلاثة، وللأخت للأم مثلها وللأخ الشقيق ثمانية وللأخت الشقيقة أربعة، والله الموفق.

سئل رضي الله عنه عن رجل مات عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب فكيف القسمة؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه للبنت النصف فرضا والباقي للشقيقة تعصيبا ولا شيء للأخ لأب لأنه محجوب بالأخت الشقيقة والله الهادي.

سئل رضي الله عنه فيمن مات عن بنت وأخت شقيقة وولد أم كيف القسمة؟

فأجاب رضي الله عنه بأن النصف للبنت فرضا والباقي للشقيقة تعصيبا ولا شيء لولد الأم لحجبه بالبنت والله تعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عن بنت ماتت عن أب وأخ من أمها كيف القسمة؟

فأجاب رضي الله عنه بأن الميراث جميعه للأب ولا شيء للأخ لأم لحجبه به والله أعلم.

سئل رضي الله عنه عن رجل مات وترك زوجة وبنتين وابن ابن وترك دارا فكيف الميراث بينهم؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن فرضا ثلاثة وستة عشر للبنتين لكل واحدة ثمانية فرضهما والباقي خمسة لابن الابن العاصب والله الهادي.

سئل رضي الله عنه عن رجل مات عن بنت وزوجة وولد عم وأخ لأم كيف القسمة؟

فأجاب رضي الله عنه بأن مسألتهم من ثمانية للبنت النصف أربعة، وللزوجة الثمن واحد، والباقي ثلاثة لأولاد العم، ولا شيء لولد الأم لحجبه بالبنت والله تعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عمن مات عن أخ شقيق وابنى بنت كيف القسمة؟

فأجاب رضي الله عنه بأن الميراث جميعه للعصبة وهو الشقيق، ولا شيء لمن بقي لأنهما من ذوي الأرحام والله تعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عن زوجة ماتت عن أم وشقيقة وأخت لأم وبنت وزوج كيف القسمة؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المسألة من اثنى عشر النصف للبنت ستة وللزوج الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان، ويبقى واحد للشقيقة لتعصيبها بالبنت ولا شيء للأخت لأم لحجبها بالبنت والله تعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عن ثلاثة إخوة أحدهم لأب واثنان شقيقان فمات أحد الشقيقين عن ولد وشقيق وأخ لأب ثم مات الشقيق الآخر عن أخيه لأبيه وعن ابن أخيه الشقيق ومات الأخ لأب عن أولاد هل تكون حصة الشقيق الذي لم يخلف لابن أخيه شقيقه أم لأولاد الأخ لأب؟

فأجاب رضي الله عنه بأن الميراث لابن الأخ الشقيق دون أولاد الأخ لأب والله تعالى أعلم

سئل رضي الله عنه عن رجل مات قتيلا وترك أما وأختا من أب وأخوين لأم وولد عم فكيف قسمة المخلف والدية بينهم؟

فأجاب رضي الله عنه بأن مسألتهم من ستة للأم السدس فرضا واحد، وللأخت لأب النصف ثلاثة، وللأخوين لأم الثلث اثنان، ولا شيء لولد العم، وكذلك قسمة الدية بينهم على الفريضة الشرعية والله تعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عمن ماتت عن أختين لأب وعن أولاد أخ شقيق كيف القسمة بينهم؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: للأختين لأب الثلثان والباقي لأولاد الأخ للذكر مثل حظ الأنثيين لكن إذا كان أولاد الأخ أناثا لا يرثن لأنهن من ذوات الأرحام اهـ والله تعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عمن مات عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وابن عم كيف القسمة؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه تصح مسألتهم من ستة للأم السدس فرضا واحد وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، ولأخت لأب السدس واحد تكملة الثلثين والباقي لولد العم العاصب والله الهادي.

سئل رضي الله عنه عن صبي مات عن أم هي جارية أبيه لم يعتقها أبوه وقد توفي وأختين لأب وعمتين شقيقتين لأبيه وابن عم فمن الوارث لهذا الميت من هؤلاء؟

فأجاب رضي الله عنه بأن بموت السيد عتقت أم الولد المذكورة وبموت ولدها ترثه والقسمة تصح من ستة للأم السدس وللأختين لأب الثلثان والسدس الباقي لابن العم ولا شيء للعمتين لأنهما من ذوات الأرحام والله الموفق.

سئل رضي الله عنه عن امرأة ماتت عن بنت وأختين لأم وهي في عدة زوجها فهل للأختين المذكورتين ميراث أم لا؟ وهل إذا كانت مطلقة بالثلاثة يرثها زوجها لكونها في عدته أم كيف الحكم؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: لا ميراث للأختين لأم لحجبهما بالبنت، وكذا لا شيء للزوج لتطليقه ثلاثا كما في متن منهاج الطالبين في باب الطلاق

وعبارته: ويقع في مرض موته ويتوارثان في عدة رجعي لا بائن، وفي القديم ترثه اهـ.

وبه قالت الأئمة الثلاثة، وأما هي لو ماتت فلا يرثها.

سئل رضي الله عنه عن رجل مات عن بنت وزوجة وأختين إحداهما من أمه وأبيه والثانية من أبيه وأولاد عم له فكيف تكون القسمة؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المسألة من ثمانية للبنت النصف أربعة، وللزوجة الثمن واحد، والباقي ثلاثة للأخت الشقيقة لأنها عصبة مع البنت ولا شيء لمن بقي والله الهادي.

سئل رضي الله عنه عمن مات عن أخ وأخت لأبوين وأخت لأب هل ترث معهما ثم مات الأخ فهل ترث الأخت من الأب مع الشقيقة أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: لا ترث الأخت لحجبها بالأخ والأخت الشقيقين وحيث هلك الأخ ترث الأخت من الأب السدس تكلمة الثلثين كما في منهاج الطالبين: ويفرض السدس لأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين اهـ.

سئل رضي الله عنه عن رجل قتل عمدا عن أم وأب وأخ وأولاد عم فهل للأم من ديته ميراث أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن للأم الثلث فرضا والباقي للأب تعصيبا كما في المنهاج: والثلث فرض أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات.

سئل رضي الله عنه عن رجل مات عن زوجة وبنت ابن وبنت أخ لأم كيف القسمة؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المسألة من ثمانية لبنت الابن النصف أربعة فرضا، وللزوجة الثمن واحد فرضا كما في متن أبي شجاع، والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد وولد الابن اهـ، ولا شيء لبنت الأخ لأنها من ذوات الأرحام اهـ.

سئل رضي الله عنه عمن مات عن أم وإخوة لأم وأخت شقيقة وأخت لأب كيف القسمة؟

فأجاب رضي الله عنه بأن أصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة، للأم السدس واحد، وللأخوة لأم اثنان، وللشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكلمة الثلثين وهو واحد والله الهادي للصواب.

سئل رضي الله عنه عمن قتل زوجته فماتت عنه وعن ولده منها وعن أبيها كيف قسمة الدية؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: للأب السدس من الدية والباقي للولد ولا شيء للزوج للقتل كما في متون المنهاج والإرشاد وغيرهما: ولا يرث قاتل من مقتوله وإن لم يضمن كما هو مذهب أهل السنة.

سئل رضي الله عنه عمن مات عن أم وشقيقة وزوجة وثلاث أخوات لأب وأولاد عم كيف القسمة؟

فأجاب رضي الله عنه بأن مسئلتهم من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر، للأم السدس اثنان وللأخت الشقيقة النصف ستة وللأخوات لأب السدس

تكملة الثلثين اثنان وللزوجة الربع ثلاثة ولا شيء لولد العم لأنه عصبة والله الهادي للصواب.

سئل رضي الله عنه عمن مات عقيما عن أولاد عم أحدهم أخوه لأمه وأخت لأمه ليست هي بنت عمه كيف القسمة بينهم؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المسألة من ستة الثلث وهو اثنان لولدى الأم بالسوية بينهما والباقي وهو أربعة للعصبة المذكورين ويشاركهم الأخ للأم أيضا كما صرح به النووي في متن المنهاج: ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم فله السدس فرضا والباقي بينهما سواء بالعصوبة اهـ.

سئل رضي الله عنه عمن مات عقيما عن أولاد أخ شقيق ذكورا وإناثا وابن أخت شقيقة وبنت أخت لأب لمن الميراث؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: الميراث جميعه لأولاد الأخ الذكور ولا شيء لمن ذكر لأنهم من ذوي الأرحام كما في متن المنهاج للعلامة النووي والله الهادي.

سئل رضي الله عنه عمن مات عن أب وولد وبنت وزوجة كيف القسمة؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه للأب السدس، وللزوجة الثمن، والباقي للولد والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، والله الموفق.

سئل رضي الله عنه عمن مات عن بنت وزوج هو ابن عم هل يرث بالفرض والعصوبة أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المسألة من أربعة للبنت النصف وللزوج الربع فرضا والباقي تعصيبا كما في متن المنهج وعبارته: ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما اهـ أي لأنهما سببان مختلفان، فالزوجية سبب للإرث بالفرض، وبنوة العم سبب للإرث بالتعصيب.

سئل رضي الله عنه عن امرأة ماتت عن أخت شقيقة وبنت وأم ما ذا يخص كل واحد منهم؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المسألة من ستة للأم السدس واحد، وللبنت النصف ثلاثة، والباقي اثنان للأخت لتعصيبها بالبنت، والله الهادي.

سئل رضي الله عنه عمن مات عن ابن وبنت وأمهما وزوجة أخرى حامل ولدت بعده بابن استهل ومات وماتت أمه بعده فهل يرث هذا الابن مع أخوته؟ وإذا ورث فهل ترث أمه منه وما قسمة الميراث بينهم في الأول والثاني؟

فأجاب رضي الله عنه بأن أصل المسألة من ستة عشر وتصح من ثمانين، للزوجتين الثمن، عشرة، لكل واحدة خمسة أسهم، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين لكل ابن ثمانية وعشرون سهما، وللبنت أربعة عشر، وحيث استهل الابن صارخا أو متحركا حركة يعلم منها حياته فلأمه السدس من ميراثه والباقي لأخيه ولأخته للذكر مثل حظ الأنثيين، وأصل المسألة الثانية من ستة وتصح من ثمانية عشر، للأم السدس ثلاثة أسهم، وعشرة أسهم للابن وخمسة للبنت والله تعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عمن ماتت عن أم وزوج وأخت شقيقة وأخت لأم كيف القسمة؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية، للأم السدس واحد، وللزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة ثلاثة، والباقي وهو واحد للأخت لأم والله الهادي.

سئل رضي الله عنه عن زوج وجدة أم الأم وأخت وعم كيف القسمة؟

فأجاب رضي الله عنه بأن مسألتهم من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة، وللجدة أم الأم السدس واحد، وللأخت النصف ثلاثة، ولا شيء للعم؛ لأنه عصبة يأخذ ما أبقته الفرائض ولم تبق والله الموفق.

سئل رضي الله عنه عن بيت منزل باسم أولاد فلان، فمات أحدهم وترك أخا لأب وأم وأخا وأختا لأب فهل السهم للشقيق أم لجميعهم؟

فأجاب رضي الله عنه بأن مستحق سهم الميت الأخ الشقيق فقط؛ لأنه ذو قرابتين وهو مقدم على من ذكر؛ لأنه ذو قرابة واحدة كما في المتون الإرشاد والمنهاج وغيرهما من جميع الكتب الفقهية الشافعية والله تعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عن امرأة توفيت عن بنت وأم وأولاد عم وأولاد أم ما ذا يخص كلا من المذكورين؟

فأجاب رضي الله عنه بأن للبنت النصف، وللأم السدس، والباقي اثنان لأولاد العم، ولا شيء لأولاد الأم والله تعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عمن مات عن عم لأب وأم وعم وعمة لأب فلمن الميراث؟

فأجاب رضي الله عنه بأن جميع الميراث يستحقه العم للأب والأم دون العم والعمة للأب والله تعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عمن مات عن بنت وزوجة وابن معتق كيف القسمة بينهم؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المسألة من ثمانية، للبنت النصف أربعة فرضا، وللزوجة الثمن فرضا وهو واحد، والباقي وهو ثلاثة لابن المعتق كما في المتون، وعبارة المنهاج: فصل في الإرث بالولاء: من لا عصبة له بنسب وله معتق فماله كله أو الفاضل منه عن الفروض له رجلا كان أو امرأة، فإن لم يكن فلعصبته بنسب المتعصبين بأنفسهم لا لبنته وأخته اهـ.

سئل رضي الله عنه عمن مات عن بنت وزوجة وأخت لأم وأولاد عم فلمن الميراث وكيف القسمة؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المسألة من ثمانية للبنت النصف فرضا وهو أربعة، وللزوجة الثمن وهو واحد، والباقي وهو ثلاثة للعصبة وهم أولاد العم ولا شيء للأخت من الأم لحجبها بالبنت والله الهادي.

سئل رضي الله عنه عمن مات عن زوجة وبنت وأبناء عم وأخت من الأم فهل ترث من أخيها أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه لا ترث من أخيها لحجبها بالبنت والله الموفق.

سئل رضي الله عنه عمن مات عن بنت أخت وأبناء عم فلمن الميراث؟

فأجاب رضي الله عنه بأن الميراث لأبناء العم دون بنت الأخت والله الهادي.

سئل رضي الله عنه عمن ماتت عن بنت وأخت لأم وأولاد عم كيف القسمة؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المسألة من اثنين للبنت النصف والباقي لأولاد العم ولا شيء للأخت لأم لحجبها بالبنت والله الهادي.

سئل رضي الله عنه عمن ماتت عن أخ شقيق وأولاد بنت وأولاد بنت ابن كيف القسمة؟

فأجاب رضي الله عنه بأن الميراث جميعه للعصبة وهو الشقيق، ولا شيء لمن سواه لكونهم من ذوي الأرحام والله الموفق اهـ.

سئل رضي الله عنه عمن مات عن أم وأخت لغير أم وعم لأب؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المسألة من ستة للأم الثلث اثنان، وللأخت النصف ثلاثة وللعم الباقي وهو واحد والله الموفق.

سئل رضي الله عنه عن رجل مات عن أم وأخوين لأم وولد عم وبنت عم؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المسألة من ستة للأم السدس وللإخوة من الأم الثلث والباقي لولد العم لأنه عصبة ولا شيء لبنت العم لأنها من ذوات الأرحام والله الموفق.

سئل رضي الله عنه عمن ماتت عن زوج وشقيقتين وأم وأولاد أم ثلاثة، من يرث منهم ومن لا يرث؟ وكيف القسمة؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه يرث جميع من ذكر ومسألتهم من ستة وتعول إلى عشرة للزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثان أربعة وللأم السدس واحد ولأولاد الأم اثنان كما في المتون والله تعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عمن مات عن بنت وأولاد ابن ذكر وأنثيين وإخوة لأب وأولاد أخ شقيق فمن يرثه منهم ومن لا يرث؟ وكيف القسمة؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه ترث بنته النصف فرضا، والباقي وهو النصف للعصبة وهم أولاد ابنه للذكر مثل حظ الأنثيين اثنان لكل ابن ولكل بنت سهم، ولا شيء لإخوته لأب ولا لأبناء الشقيق لحجبهم بابن الابن والله الموفق.

سئل رضي الله عنه عمن مات عن زوجة غير مدخول بها وعن أخوين لأم وعن جدة لأم وعن عصبة فمن يرثه؟ وكيف القسمة؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه تستحق الزوجة الربع من الميراث وعليها عدة الوفاة، ومسألتهم من اثنى عشر فلها ثلاثة وللأخوين من الأم الثلث أربعة وللجدة لأم السدس اثنان والباقي للعصبة وهو ثلاثة والله الهادي.

سئل رضي الله عنه عمن ماتت عن زوج وأختين لأب وأم وثلاثة إخوة لأم وأخت لأب فمن يرثها منهم؟ وكيف القسمة؟

فأجاب رضي الله عنه بأن مسألتهم من ستة وتعول إلى عشرة وتصح من ثلاثين، للزوج النصف وهو تسعة من ثلاثين، وللأشقاء الثلثان اثنا عشر، والسدس للأم ثلاثة، والثلث لأولاد لأم ستة، ولا شيء للأخت لأب لحجبها بالشقيقتين، والله الموفق.

سئل رضي الله عنه عمن ماتت عن زوج وجدة أم أم وأخت لأب وعم؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المسألة من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة وللأخت لأب النصف ثلاثة، وواحد وهو السدس لأم الأم ولا شيء للعم لأنه عصبة يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض ولم يبق منهم شيء والله تعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عن امرأة ماتت عن أم وأختين شقيقتين وزوج وأخ لأم؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المسألة من ستة وتعول إلى تسعة للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللشقيقتين الثلثان أربعة، وللأخ لأم السدس واحد، والله الموفق.

سئل رضي الله عنه عمن ماتت عن بنت وأب وزوج وأخت شقيقة كيف الميراث والقسمة؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المسألة من أربعة النصف للبنت والربع للزوج، والباقي للعصبة وهو الأب، ولا شيء للشقيقة لحجبها بمن أدلت به والله الموفق.

سئل رضي الله عنه عن أربعة إخوة مات أحدهم عن بنت والثاني عن بنتين والثالث عن ابن ذكر والرابع عقيما كيف الإرث؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: حيث مات الأول عن بنت فلها النصف فرضا والباقي للعصبة الإخوة المذكورين، وبموت الثاني عن بنتين فالثلثان لهما فرضا والباقي للعصبة الأخوان المذكوران، وبموت الثالث عن ولد ذكر فالمال

كله له، وبموت الرابع عقيما فجميع ميراثه لابن أخيه، ولا شيء للبنات لأنهن من ذوات الأرحام، والعصبة مقدمة عليهن، والله تعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عمن له ابنان مات أحدهما في حياته عن ابن وبنت ثم مات هو عن الثاني وعن أولاد ابنه وتوفي الثاني عقيما عن أولاد أخيه وهما ولد وبنت والمال عقار فهل يختص به دون أخته أم كيف الحكم؟

فأجاب رضي الله عنه بأن الدار جميعها لولد المتوفى سابقا لأنه هو العصبة ولا شيء لأخته لأنها من ذوات الأرحام والله تعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عن رجل مات عن ثلاثة أولاد أخوة، اثنان شقيقان وآخر وهو أكبرهم من أب فمات أحدهما عن ولد فصار ميراثه لولده ثم مات الآخر أخو الشقيق عقيما فهل يكون ميراثه لأخيه من أبيه أم لولد أخيه شقيق أبيه؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه يختص ميراثه بأخيه من أبيه دون ولد أخيه شقيق أبيه.

سئل رضي الله عنه عن امرأة ماتت عن أخت لابوين وأخ لأم كيف قسمتهم؟

فأجاب رضي الله عنه بأن للأخت النصف فرضا وللأخ السدس، والباقي للعصبة إن كانت.

سئل رضي الله عنه هل يحجب الأخ أخته الشقيقة عن ميراث العمة أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المال كله للأخ لأن أخته من ذوات الأرحام والله الهادي.

سئل رضي الله عنه عن امرأة ماتت عن زوج وثلاث أخوات لأب وأختين لأم كيف القسمة؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المسألة من ستة وتعول إلى تسعة، وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة، وللأخوات لأب اثنا عشر، وللأختين لأم ستة كل ذلك عائل والله الموفق.

سئل رضي الله عنه عن رجل له بيت عقار أسفله لرجل وعلوه له مات عن ولدين وبنت فواحد من الولدين تزوج ومات عن زوجته وله منها ولدان وبنت والآخر من الولدين تزوج ومات عن زوجته وله منها ولد فهل تستحق هي والولد من البيت أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه تستحق الزوجة الثمن من حصة زوجها والباقي لولده منها والله الموفق.

سئل رضي الله عنه عن امرأة ماتت عن زوج وأولاد أخوين ذكورا وإناثا مستوين قرابة فهل والحالة هذه يصير الإناث عصبة بإخوتهن يرثن معهم أو لا يصرن عصبة ويكون الميراث خاصا بالذكور دون الإناث؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه لا يصرن عصبة بهم بل هن من ذوات الأرحام وينحصر الميراث في الزوج وذكور أولاد الأخوين، له النصف فرضا والباقي وهو النصف يقسم بينهم بعدد رؤوسهم تعصيبا والله الموفق.

سئل رضي الله عنه عن طفل مات عن أم وأخوال فهل يستحق الأخوال من ميراثه شيئا أم يكون الباقي بعد فرض الأم يرد به عليها؟

فأجاب رضي الله عنه بأن الكل للأم فرضا وردا ولا شيء للأخوال والله تعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عمن مات عن أخت شقيقة وجدة أم أم وأعمام أبيه أشقاء وغير أشقاء من يرثه منهم، وكيف قسمة الميراث بينهم؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه ترثه الشقيقة والجدة أم الأم وأعمام الأب الأشقاء دون غيرهم ومسألتهم من ستة للشقيقة النصف وهو ثلاثة وللجدة السدس واحد والباقي لأعمام الأب الأشقاء وبالله التوفيق.

سئل رضي الله عنه عن رجل أعقب بنتين وزوجتين وأخوين له من أب وأم وأخا لأم وأخوين أيضا لأب فكيف يكون الميراث والقسمة بينهم؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه للبنتين الثلثان وللزوجتين الثمن والباقي لأخويه الأشقياء ولا شيء لغيرهم وتصح مسألتهم من ثمانية وأربعين لكل من البنتين ستة عشر سهما، ولكل من الزوجتين ثلاثة أسهم والباقي وهو عشرة أسهم لكل من الأخوين خمسة وبالله العصمة.

سئل رضي الله عنه عن امرأة ماتت وتركت بنتها وأمها وأختا من الأم وأخا من الأب وأخا من الأب والأم وحصل من يد أخيها من أبيها وأمها سبب قتل فما ذا يكون تقسيم الإرث بينهم؟

فأجاب رضي الله عنه بأن للبنت النصف وللأم السدس والباقي لعصبتها وهو الأخ لأب ولا شيء لأخت من الأم لحجبها بالبنت ولا شيء للأخ للأب والأم؛ لأنه قاتل وهو لا يرث ممن قتله كما هو مصرح في كتب الفقه على مذهب الإمام الشافعي، وعبارة الإرشاد وشرحه فتح الجواد في كتاب

الفرائض: ولا يرث قاتل أي من له دخل في القتل مباشرة أو سببا أو شرطا بأي وجه كان ولو بحق من مقتوله شيئا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء أي من الميراث، ومسألتهم من ستة للبنت ثلاثة وللأم واحد وللأخ اثنان والله الهادي.

سئل رضي الله عنه عن امرأة ماتت وتركت بنتها وأمها وأختا من الأم وأخا من الأب وأخا وأختا من الأب والأم كيف القسَمة؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المسألة من ستة وتصح من ثمانية عشر، للبنت النصف تسعة، وللأم السدس ثلاثة، والباقي ستة للأخت والأخ لأبوين أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين، للشقيق أربعة، وللشقيقة اثنان ولا شيء للأخت من الأم لحجبها بالبنت وأما الأخ للأب فلا شيء له لأنه محجوب.

سئل رضي الله عنه عن متوفى عن ابن ابن معتق أبيه وعن بنت أخته فهل يكون إرثه له أم تشاركه فيه بنت أخته أم كيف الحكم؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: يختص بالإرث ابن ابن المعتق بكسر التاء ولا تشاركه بنت أخت الميت إذ هي من ذوات الأرحام.

سئل رضي الله عنه عمن مات عقيما عن ثلاث أخوات لأب وأم وعصبة اثنان منهم أخوان وواحد ولد عم فكيف الحكم؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن كان الإخوة الذين هم عصبة والأخوات كلهم لأب وأم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا فالثلثان

للأخوات لأب وأم، والثلث للإخوة العصبة ولا شيء لولد العم وبالله العصمة.

سئل رضي الله عنه عن رجل مات وخلف جدا لأم وأما وأختا من أمه وابن ابن العم فهل يرث ابن ابن العم في هذه الصورة؟

فأجاب رضي الله عنه بأن مسألتهم من ستة الثلث للأم وهو اثنان والسدس وهو واحد للأخت من الأم، والباقي للعصبة وهو ابن ابن العم، ولا شيء للجد لأم وبالله العصمة.

سئل رضي الله عنه عن رجل مات عن أخت لأب وأخت لأم؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه تستحق الأخت لأب النصف والأخت لأم السدس والباقي للعصبة إن كانت.

سئل رضي الله عنه عن امرأة ماتت عن زوج وأب وأخ لأم فماذا يكون للزوج وللأب وللأخ؟

فأجاب رضي الله عنه بأن النصف للزوج، والباقي للأب لأنه عصبة ولا شيء للأخ لأم والله تعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عمن مات عن ابن عم وبنتى عم ما الحكم؟

فأجاب رضي الله عنه بأن الميراث جميعه لابن العم ولا شيء لبنتى العم لأنهما من ذوات الأرحام والله الهادي.

سئل رضي الله عنه عن شخص مات وله عم وأولاد عم وأم وأخت فهل لأولاد العم ميراث مع العم والأم والأخت؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه ليس لأولاد العم ميراث مع وجود العم وللأم الثلث وللأخت النصف والباقي للعم والله أعلم.

سئل رضي الله عنه عمن مات عن أب وجدة لأم فهل ترث الجدة شيئا مع وجود الأب أم يكون الأب حاجبا لها؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه ترث الجدة لأم مع وجود الأب وفرضها السدس ولا يكون الأب حاجبا لها في الصورة المذكورة والله أعلم.

سئل رضي الله عنه عن رجل مات عن أخت شقيقة وبنت وزوجة وعمة وأولاد أخ فكيف القسمة؟

فأجاب رضي الله عنه بأن للبنت النصف وللزوجة الثمن، والباقي للأخت الشقيقة لأنها صارت عصبة مع البنت لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، ولا شيء للعمة لأنها من ذوات الأرحام، ولا شيء لأولاد الأخ أيضا في الصورة المذكورة لأن الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت فإنها أولى بالميراث من أولاد الأخ لقرب درجتها ولكونها عصبة في الجملة وذات فرض والله تعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عن رجل مات عن بنت وولد عم شقيق وبنت عم وكان قد عقد عليها الميت نكاحه ومات ولم يدخل بها فهل لها كل الصداق والميراث وكيف قسمة التركة وما ميراث أولاد العم وبنت العم مع البنت؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: لها الصداق كله والميراث، وتكون مسألتهم من ثمانية للبنت النصف وهو أربعة وللزوجة الثمن واحد، والباقي للعصبة وهم أبناء عمه والله أعلم.

وفي متن الإرشاد للإمام شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقري في باب الصداق: وتقرر المهر بوطء وإن حرم لوقوعه في نحو حيض وموت لأحد الزوجين في النكاح الصحيح اهـ.

سئل رضي الله عنه عن رجل مات وترك ثلاثة أولاد وبنتا وزوجة كيف القسمة؟

فأجاب رضي الله عنه بأن للزوجة الثمن والباقي بين الأولاد والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين ومسألتهم من ثمانية للزوجة الثمن واحد، ولكل ابن اثنان، وللبنت واحد والله تعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عمن ماتت عن أختها وأمها وعمها وجدتها ثم ماتت الأخت الثانية أيضا عن أمها وعمها وجدتها أيضا فما ذا لكل من التركتين؟

فأجاب رضي الله عنه بأن للأخت النصف وللأم الثلث، وللعم الباقي وهو السدس ولا شيء للجدة لحجبها بالأم وللأم من التركة الثانية الثلث أيضا والباقي وهو الثلثان من الثانية للعم ولا شيء للجدة أيضا لحجبها بالأم فإن لم تقسم التركة أخذت الأم نصف التركة وللعم نصفها والله تعالى أعلم.

وفي المنهاج: والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم اهـ.

سئل رضي الله عنه عمن توفي عن ثلاثة أولاد ذكور وبنتين وزوجة وترك بيتا وكتبه باسم الأولاد فهل ترث الزوجة من البيت المذكور أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن كان البيت ملكا وكتبه باسم أولاده فهو بينهم أخماسا بالسوية، وليس للزوجة منه شيء والله تعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عن امرأة ماتت عن إخوة أشقاء وأخت لأب فمن يرثها؟

فأجاب رضي الله عنه بأن ميراثها بين أشقائها بالعصوبة للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لأختها من الأب شيء لأن العصبات كما يترجحون بقرب الدرجة يترجحون بقوة القرابة حتى قالوا: يحجب الأخ من الأب بالشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت والله الهادي.

سئل رضي الله عنه عن رجل مات وخلف أربع نسوة فأخذت إحداهن المهر والإرث والثانية الإرث دون المهر والثالثة المهر دون الإرث والرابعة لم تأخذ مهرا ولا إرثا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن هذا رقيق زوجه مولاه أمتين ثم عتقت أحداهما ثم عتق العبد فتزوج حرة مؤمنة وحرة ذمية، فإذا مات العبد العتيق وهو مؤمن فالحرة المؤمنة ترثه وتأخذ المهر، والحرة الذمية لها المهر دون الإرث، والعتيقة المسلمة لها الإرث دون المهر، والرقيقة لا إرث لها ولا مهر، والله تعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عن امرأة ماتت عن بنت وزوج وأم وأب وكان الأب استولى على صداقها وقدره ثلاثمائة ربية فهل يجب على الأب أن يعطي كل واحد من الورثة حقه من المهر؟ وكيف يقسم إرثها؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: يجب على الأب أن يدفع لكل واحد من الورثة حقه من الميراث فيجمع المهر وجميع ما خلفته غير المهر فيقسم ذلك، فمسألتهم من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للبنت النصف ستة وللزوج الربع ثلاثة وللأب السدس اثنان وللأم السدس اثنان والله أعلم.

سئل رضي الله عنه عن امرأة ماتت عن زوجها وبنتها وابن أخيها كيف الميراث والقسمة؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المسألة من أربعة للزوج الربع بإجماع المسلمين بنص القرآن المبين؛ لأن لزوجته ولدا ولبنتها النصف، والباقي بعد الفرض يأخذه ابن الأخ تعصيبا والله الموفق.

سئل رضي الله عنه عن امرأة ماتت عن زوجها وأمها وأختها الشقيقة وتركت ما يورث ومن جملة ذلك مهرها فإنه كان باقيا بذمة زوجها فكيف تقسيم تركتها؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية، للزوج النصف ثلاثة فرضا؛ لأن زوجته لم تخلف ولدا، ولأمها الثلث اثنان، ولأختها الشقيقة النصف ثلاثة فرضا والله تعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عن رجل مات وخلف ستمائة دينار وفي جملة ورثته أخت فلم يكن نصيبها إلا دينارا واحدا فكيف تفرض هذه الفريضة؟

فأجاب رضي الله عته بقوله: الذي في مناقب الإمام الشافعي للعلامة أبي عبد الله محمد الرازي قال الإمام الشافعي: بلغني أن امرأة جاءت إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقد وضع رجله في ركاب البغلة فقالت: يا أمير المؤمنين قد توفي أخي وخلف ستمائة دينار فأعطوني دينارا واحدا فكيف فرضت هذه الفريضة وأنت فرضتها بحكم الله عز وجل؟ فقال علي كرم الله وجهه: مات أخوك وخلف ستمائة دينار وخلف بنتين ولهما الثلثان أربعمائة دينار وأما ولها السدس مائة دينار وزوجة ولها الثمن خمسة وسبعون دينارا بقي خمسة وعشرون دينارا وخلف من الإخوة اثنى عشر أخذوا أربعة وعشرين دينارا ولم يبق من الستمائة إلا دينار واحد فهذا حكم الله في هذه الفريضة.

سئل رضي الله عنه عن ثلاثة إخوة واحد منهم انعزل عن أبيه مدة طويلة وبقي الأخوان الآخران مع أبيهما مدة طويلة يعملان بالزراعة والفلاحة في مال أبيهما من غير تمييز، ثم مات الأب ويريد أحدهما منع أخيه المعزول عن مال أبيه فما الحكم في ذلك؟

فأجاب رضي الله عنه بأن جميع ما خلفه الأب يقسم على أولاده الثلاثة أثلاثا لكل واحد منهم الثلث، وخروج الأخ عن عائلة أبيه لا يقتضي حرمانه من ميراثه لأن أصل المال للأب وتعب الولدين فيه يقع تبرعا كحرثهما في أرضه ورعيهما لغنمه، نعم ما اكتسبه أحدهما بنفسه كأن رعى غنما للغير أو حرث عنده أو أجر نفسه فله ذلك، وأما ما كان للأب

من أرض وغنم وبقر و غلة وإن عمل في ذلك الولدان فهو له يقسم بينهم أثلاثا والله أعلم.

سئل رضي الله عنه عن رجل توفي وترك زوجته وولدا وترك دارا ولها عليه دين مستغرق فعوضها الحاكم سبعة أثمان الدار وهي حصة الولد عن سبعة أثمان الدين وبقي نصيب الزوجة الذي دخل في ملكها فهل يستقر ملكها عليه إرثا ويسقط من دينها ثمنه أو لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه يستقر ملكها على ثمن الدار إرثا ويسقط من دينها ثمنه لأنه مقدار ما يجب عليها وفاؤه من حصتها لو كان الدين لأجنبي ولا يحتاج إلى إسقاط والله أعلم.

سئل عن سؤال أجاب عنه شخص من الشافعية وصورة السؤال امرأة ماتت وانحصر إرثها في زوج وبنت وجدة لأم وأب فما أصل مسئلتها وهل تعول أو لا، وإذا عالت فماذا تصح منه، وما حصة كل واحد من أصحاب الفروض، وهل يفضل للأب شيء أو لا؟

وصورة جواب الشافعي المذكور: هذه المسألة أصلها من اثنى عشر سهما وذلك من ضرب مخرج فرض الزوج وهو الربع في نصف مخرج فرض الجدة وهو السدس، للزوج من ذلك الربع ثلاثة أسهم، وللبنت النصف ستة أسهم، وللجدة السدس اثنان، فهذه أحد عشر سهما ويبقى سهم واحد يأخذه الأب بالتعصيب هذا آخر ما قاله المجيب فهل ما قاله من أن للأب في هذه المسألة نصف السدس وأن المسألة عادلة لا عائلة صحيح؟

فأجاب بأن ما قاله المجيب خطأ مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ لأن الأب يرث في هذه المسألة سهمين بالفرض حتى عند ابن عباس القائل بعدم العول فإنه حصر النقص فيها خاص بالبنت وإن كان قياس طريقته جعله مشتركا بينهما وبين الأب اهـ. فتاوي شيخ الإسلام زكريا.

سئل رضي الله عنه عن رجل مات وترك عشرين دينارا وعشرين درهما فورثت منه امرأته دينارا واحدا ودرهما كيف يكون ذلك؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن هذا رجل مات وترك أختين لأبوين وأختين لأم وأربع نسوة فللأختين لأبوين الثلثان وللأختين للأم الثلث وللنسوة الربع، أصلها من اثنى عشر وعالت إلى خمسة عشر إلا أن ثلاثة لا تنقسم على أربع نسوة فاضرب أربعة في خمسة عشر فتصير ستين فللنسوة ثلاثة مضروبة في أربعة فصارت اثنى عشر لكل واحدة ثلاثة هي واحد من عشرين، ستين فصارت حصة كل زوجة دينارا واحدا ودرهما واحدا والله الهادي.

سئل رضي الله عنه عن رجل مات عن ثلاث بنات وأخت شقيقة وابن أخ شقيق كيف القسمة؟

فأجاب رضي الله عنه بأن الثلثين للبنات فرضا والباقي للأخت تعصيبا ولا شيء لابن الأخ لأنه محجوب بالأخت الشقيقة إذ كانت عصبة.

سئل رضي الله عنه عمن مات عن بنت وعم وإخوة لأم فلمن الميراث؟ وكيف القسمة؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المسألة من اثنين للبنت النصف فرضا والباقي للعم تعصيبا ولا شيء للإخوة لأم لحجبهم بالبنت والله تعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عن شخص مات عن أم وأخ من الأم وأخ شقيق كيف القسمة؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المسألة من ستة للأم السدس واحد، وللأخ من الأم السدس واحد والباقي وهو أربعة للأخ الشقيق تعصيبا، فلو كان معهم زوجة فلها الربع، والباقي بعد الفروض المذكورة للشقيق، وأصل مسألتهم من اثنى عشر وذلك من ضرب مخرج الربع في نصف السدس والله سبحانه وتعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عن رجل مات عن والده وعن ستة أولاد ذكور وبنت وترك مالا فكيف تكون القسمة بينهم؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: للأب السدس والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه المسألة أصلها من ستة وتصح من ثمانية وسبعين سهما، للأب السدس ثلاثة عشر سهما ولكل ابن عشرة أسهم، وللبنت خمسة أسهم والله عز وجل أعلم.

سئل رضي الله عنه عن رجل مات عن أخ شقيق وأم وأخوين وأختين لأب فما ذا يستحق كل منهم من الإرث؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: تقسم التركة ستة أسهم للأم السدس سهم واحد، والباقي خمسة أسهم للشقيق ولا شيء للإخوة من الأب والله سبحانه وتعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عن رجل مات عن أم وأخ لأم فما يستحق كل منهما؟
فأجاب رضي الله عنه بقوله: تقسم التركة على ستة أسهم للأم الثلث سهمان، وللأخ لأم السدس سهم والباقي للعصبة والله سبحانه وتعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عن امرأة ماتت عن زوج وبنت أخ لأبوين وعن رجل من عصبة معتق أبيها فكيف قسمة الميراث بينهم؟
فأجاب رضي الله عنه بقوله: تقسم التركة إلى قسمين للزوج النصف، والباقي للعصبة، ولا شيء لبنت الأخ لأبوين والله أعلم.

سئل رضي الله عنه عن شخص مات عن أم وعمة وابن عم أبيه فما تكون القسمة بينهم؟
فأجاب رضي الله عنه بقوله: تقسم التركة إلى ثلاثة أسهم للأم الثلث، والباقي سهمان لابن عم الأب ولا شيء للعمة والله سبحانه وتعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عمن ماتت عن أخوين شقيقين وأختين شقيقتين وعن زوج وأم فما تكون القسمة بينهم؟
فأجاب رضي الله عنه بأن للزوج النصف وللأم السدس والباقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين ومسألتهم تصح من ثمانية عشر، للزوج تسع وللأم ثلاثة ولكل أخ اثنان ولكل أخت سهم واحد.

سئل رضي الله عنه عن امرأة ماتت عن زوج وأم وأختين لأبوين وتركت ١٣٢ شلن صومالي فما ذا يستحق كل منهم من الإرث؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية، للزوج النصف وهو ثلاثة أسهم عائلات ٤٩ شلن، وللأم السدس وهو سهم واحد من أصل ثمانية أسهم ١٦ شلن، وللأختين الثلثان عائلان وذلك أربعة ٦٦، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عن امرأة ماتت عن زوج وأم وأب وتركت دارا كيف تكون القسمة بينهم؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المسألة من ستة لأن فيها نصفا وثلث الباقي، والخارج من ضرب اثنين اللذين هما مخرج النصف في ثلاثة التي هي مخرج الثلث ستة، للزوج النصف وللأم ثلث الباقي وهو واحد وهو في الحقيقة سدس لأنه واحد من ستة لكنهم عبروا عنه بثلث الباقي تأدبا مع لفظ القرآن، وللأب الباقي وهو اثنان والله الهادي.

سئل رضي الله عنه عن زوج مات عن زوجة وأم وأب وترك عقارا فكيف القسمة بينهم؟.

فأجاب رضي الله عنه بأن أصلها من أربعة مخرج الربع لأن فيها ربعا وثلث ما بقي ومنها تصح، للزوجة الربع وهو واحد، يبقى ثلاثة وهي منقسمة، وللأم ثلث الباقي وهو واحد وهو في الحقيقة ربع لأنه واحد من أربعة، وللأب الباقي وهو اثنان، وما ذكر من أن للأم في المسألتين المذكورتين ثلث الباقي ما قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووافقه جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، وقال ابن عباس: لها الثلث كاملا لظاهر القرآن

ويلقبان بالغراوين تشبيها لهما بالكوكب لشهرتهما، وبالغريبتين لأنه لا نظير لهما، وبالعمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما بذلك.

سئل رضي الله عنه عن زوجة ماتت عن زوج وأمها وجدها وتركت مالا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن مسألتهم من ستة لأن فيها نصفا وثلثا، والحاصل من ضرب اثنين مخرج النصف في ثلاثة مخرج الثلث ستة فللزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد الباقي واحد، فالأم لما كانت أقرب من الجد لم ينظر لكونها تأخذ أكثر منه بخلافها مع الأب فإنها في درجته فأعطيت ثلث الباقي والله أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عن رجل مات عن زوجة وأم وجد؟

فأجاب رضي الله عنه بأن مسألتهم من اثنى عشر لأن فيها ثلثا وربعا يضرب ثلاثة في أربعة اثنا عشر، للزوجة الربع وهو ثلاثة، وللأم الثلث وهو أربعة، والباقي خمسة للجد، والله الموفق.

سئل رضي الله عنه عن امرأة ماتت عن زوج وأم وأخ للأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب فكيف يكون قسم الميراث بينهم؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المسألة من ستة وتعول لثمانية، فللزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخ للأم كذلك، يبقى واحد فيعال عليه باثنين وتكون الثلاثة للأخت الشقيقة وسقط الأخ والأخت للأب لاستغراق الفروض التركة، فلولا الأخ للأب لورثت الأخت للأب السدس تكملة الثلثين فهو مشؤوم والله الموفق للصواب.

سئل رضي الله عنه عن امرأة ماتت عن زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن؟

فأجاب رضي الله عنه بأن المسألة أصلها اثنا عشر لأن فيها ربعا وسدسا فتعول المسألة إلى خمسة عشر، فللزوج الربع وهو ثلاثة، وللأم السدس وهو اثنان، وللأب السدس وهو اثنان، وللبنت النصف وهو ستة، فيعال لها بواحد، ولبنت الابن السدس فيعال لها باثنين، هذا إن لم يكن معهم ابن ابن، فلو كان معهم ابن ابن ابن سقط وسقطت معه بنت الابن لاستغراق الفروض فهو علة لسقوطهما وتكون المسألة حينئذ عائلة لثلاثة عشر فلولا ابن الابن لورثت بنت الابن السدس فهو أخ مشئوم والله أعلم.

سئل رضي الله عنه عن امرأة ماتت عن زوج وأم وأخوين لأم وأخ لأبوين كيف القسمة بينهم؟

فأجاب رضي الله عنه بأن أصل المسألة ستة أي مخرج السدس الذي هو فرض الأم ولا نظر لفرض الزوج وفرض الإخوة للأم لدخول مخرج كل منهما في مخرج مسألة المشركة، وهوستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد، وللأخوين للأم الثلث اثنان، ومجموع الأنصباء ستة فلم يبق للعصبة الشقيق شيء فيشارك الأخ الشقيق ولدي الأم في الثلث على عدد رؤوسهم بالسوية كما هو شأن أولاد الأم، فإن الإخوة الأشقاء يرثون حينئذ بالفرض من حيث الأخوة للأم فقط لا بالتعصيب، وأصل المسألة من ستة وتصح من ثمانية عشر ويبقى بعد فرض الزوج والأم اثنان لولدى الأم والشقيق فلا ينقسم اثنان على الثلاثة فتضرب الثلاثة في ستة بثمانية عشر، فللزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللأم واحد في ثلاثة بثلاثة، ولكل واحد من ولدى الأم والشقيق اثنان وهذه المسألة اسمها مشركة، وتسمى

بالحمارية وبالحجرية وباليمنية وبالمنبرية؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فقالوا: هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فشرك بينهم، رواه البيهقي وغيره.

أحكام الوصايا

سئل رضي الله عنه عن امرأة أحضرت شهودا كثيرين من المسلمين وقالت لهم: إن الذي ورائي بعد موتي لا يستحقه أخي ولا أهلي ولا أحد إلا هذا الرجل المعين وهو أجنبي عنها اشهدوا علي بما أقول، ولها أخ شقيق فما الحكم الشرعي؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: لا ريب أن ما ذكر له حكم الوصية لأن قولها: الذي ورائي بعد موتي لا يستحقه إلا هذا الرجل أي بالوصية لقولها بعد موتي فإن أجاز الأخ ذلك كله نفذ فيه كله واستحقه الرجل المذكور، وإن رد الأخ فللموصي له ثلث جميع ما خلفته الأخت قهرا على الأخ وله هو الثلثان بالميرات.

سئل رضي الله عنه عن رجل أوصي في مرض موته فقال: إن ملكي كذا وكذا جملا أو بقرا وليس عندي شيء أملكه غير ذلك فهل لبعض الورثة الدعوى على بعضهم بأن المال الذي بيدهم من الذهب والفضة ملك لمورثهم أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن بعض الورثة لهم الدعوى على البعض الآخر بذلك لأن مورثهما ما أقر بشيء لمعين، وشرط المقر له أن يكون معينا تعيينا يتوقع معه طلب فلم يوجد هذا الشرط. وعبارة ابن حجر

الهيتمي في فتاويه الكبرى في باب الإقرار: (وسئل رضي الله تعالى عنه) عما لو قال إنسان لمال في يده ليس لي في هذا المال شيء لا ينزع منه وله أن يدعيه هل هذا مخصوص بما إذا كان في يده حتى لو كان في يد غيره لم يكن الحكم كذلك بل يكتفي حقيقة بمجرد الإقرار أم لا؟ (فأجاب) بقوله: ما ذكر أولا وجهه ظاهر؛ لأن قوله ليس لي في هذا المال شيء إنما ينفي ملكه فقط، وأما كونه في يده وديعة أو عارية أو نحوها فإنه لا ينفيه وإذا تقرر أن هذا معناه فله أن يدعي ملكه بعد ذلك ويثبته بطريقه وإذا كان هذا لا ينفي الملك مع كون الإقرار وهو بيد المقر فبالأولى إذا أقر وهو بيد الغير فله أن يدعيه ويثبت ملكه ومنافعه فإن قلت ما نقله السائل عنهم هل ينافيه قول الروضة وغيرها: لو قال: بيدي مال لا أعرف مالكه كان مؤداه أنه إقرار بمال ضائع فيكون إقرارا صحيحا، قلت: لا ينافيه؛ لأنه هنا نفى صريحا أن له عليه ولاية ملك أو استيفاء منفعة أو أمانة فوجب على القاضي نزعه منه، وأما فيما مر فهو لم ينف إلا ولاية الملك دون غيره فلم ينزع منه وبقي تحت يده ومكن من دعوى ملكه بعد ذلك.

سئل عن شخص أوصى بوصية في حال النزع وهو لا يعلم ما يقول فزاد الشهود فيها ونقصوا منها من غير فهم كلامه فهل هذه الوصية صحيحة أو لا؟

فأجاب بأنه إن ثبت ذلك فالوصية باطلة وإلا فصحيحة اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري والله أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه هل للوصي في قضاء الدين الذي له ولغيره وفي أمر الأطفال أن يستوفي حقه من التركة بغير إثبات مع يمين الاستظهار؟ وهل يوقف اليمين إلى بلوغ الأطفال أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن الوصي ليس له ذلك كما في بغية المسترشدين وعبارته: وليس للوصي أداء الدين ورد العين لمستحقهما قبل ثبوتهما وإن علمهما هو إلخ اهـ. فدين الوصي كذلك فلا بد من إثباته ويمين الاستظهار لأن هذه اليمين لا تتوقف على الطلب وفي التحفة: والدعوى على ميت ليس له وارث خاص حاضر كامل كالغائب بل أولى لعجزهم عن التدارك اهـ.

وبعد الإثبات والحلف يعطي القاضي الوصي من تركة الميت لئلا يتحد القابض والمقبض. وفي بغية المسترشدين: لو أوصى إليه بتفريق شيء وهو مستحق فيجوز للقاضي إعطاؤه وإن لم يعزل نفسه.

سئل عن رجل أوصى لأحد من أرحامه غير الورثة بمكان معين من بيت أو محل أو مال مثلا ولم يرض الورثة إلا بقيمة يعطونها الموصى له من الثلث بقدر قيمة المكان هل للورثة ذلك ولا تنفذ الوصية في المكان المعين أفتونا مأجورين؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: يتعين ما أوصى به الموصى من المعين ولا يلزم الموصى له أن يأخذ بدل ما عين له إلا برضاه كما في فتاوي العلامة الشيخ محمد صالح الشافعي على هامش الكردي في باب الوصية.

سئل عن شخص أسند وصية لولده وجعل له أنه إذا نزل به حادث الموت أن يبدأ غسله وتكفينه بحمله إلى بيت المقدس ودفنه به؟

فأجاب بأنه تنفذ وصيته بدفنه ببيت المقدس إذا كانت المسافة قريبة بحيث لا يتغير فيها قبل وصوله وإلا فلا. اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا.

سئل رضي الله عنه عن وصي وكّل لآخر في الدعوى فهل له ذلك أو لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن توكيل الوصي رجلا آخر في الدعوى صحيح مطلقا لأن الغرر في الدعوى قليل، فإذا جاز له التوكيل في المال فجواز توكيله في الدعوى أولى لأن الأئمة أطلقوا جواز التوكيل في الخصومة، ورجح ابن حجر في التحفة جواز وكالة الوصي في المال مطلقا، ويمكن أن يدعي وكيل الوصي بالحق، فإذا ثبت الحق يقبض الوصي المال كالسفيه تسمع دعواه بحق ثبت له بجناية ثم يستوفي هو القود ووليه المال، هكذا ذكره ابن حجر الهيتمي في فتح الجواد في باب القضاء.

أحكام الوديعة

سئل رضي الله عنه عن رجل دفع أمانة لسعيد بن علي، وذلك مائة ربية يوم الثلثاء ساعة ٥ في شهر ذي الحجة سنة ١٣٣٦ في دكانه، وكانت المائة مربوطة في خرقة مربعة، وعدد له المائة فقبضها منه وطرح المائة في زنبيل له، ولفف الخرقة ب"شاش لاد" وجعل فوق الشاش حبلا، فطلب منه ماله فأنكر سعيد بن علي، وقال: ما أودعني شيأ، فأقام شاهدا واحدا، فشهد بأن الرجل المذكور دفع لسعيد بن علي مائة ربية أمانة يوم الثلثاء ساعة ٥ في دكانه، وكانت المائة مربوطة بخرقة مربعة ملفوفة بالشاش وطرح

في الزنبيل وجعل فوق الشاش حبلا وعدد له المائة، وليس مع المدعي إلا هذا الرجل الشاهد فما الحكم في ذلك أفتونا مأجورين؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن حلف المدعي مع شاهده المذكور على مقتضى دعواه استحق ما يدعيه لأن المدعي به مال، والمال يكفي فيه شاهد ويمين كما في فتاوي الخليلي في الجزء الثاني، ومثل ذلك في فتاوي الكردي والله أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عن رجل دفع لزيد عشرين ربية وأودعها له، فأقر المودَع بالوديعة ولكن قال: إني سلمتها لعمرو ليحفظها فسرقت من عمرو، فقال الرجل المودِع: أنا ما أذنت لك بوضعها في يد الغير، فصدق المودَع للمودِع بأن الوديعة وضعها في يد الغير بلا إذن مالكها فما الحكم الشرعي في ذلك؟

فأجاب رضي الله عنه بأن الوديع يكون ضامنا للوديعة لأنه متعد بدفعه إياها للغير بلا إذن مالكها، والغير متعد بوضع يده عليه بغير حق، فلصاحبها أن يطالب الأول لما علم والثاني لأنه تلف تحت يده كما صرح بذلك متن منهاج الطالبين وعبارته: وقد تصير مصمونة بعوارض منها أن يودع غيره بلا إذن ولا عذر فيضمن اهـ.

وفي حاشية الشيخ عميرة: (قول المتن فيضمن) وله تضمين الثاني أيضا، ثم الثاني يرجع على الأول في حال الجهل دون حال العلم لأنه غاصب اهـ.

والقرار على من تلفت عنده والله أعلم.

سئل رضي الله عنه عن رجل يقال له زيد دفع وسلم وهو في بلد غلد لحسن عثمان تسعين ربية ليسلمها لسالم في مقديشو، فقبض حسن عثمان ذلك المال وسافر به، فلما وصل نصف الطريق اضطجع رفيقه وجلس حسن عثمان، والكيس الذي فيه المال المذكور عند رجله ثم نام حسن عثمان وهو قاعد فانتبه آخر الليل فعدم المال، فتنبه رفيقه فقال له: إن المال غائب، وقد خطفته من عندهما قافلة من سكان البادية فتبعهم وفتشهم ولم ير فيهم شيئا، وادعى أنه سرق، فهل يكون ضامنا؟ وما الحكم الشرعي؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إذا أودع في السفر فسافر بها فلا ضمان لرضا المالك به حين أودعه عالما بحاله، وأما النوم عن الوديعة فهو من أنواع الإضاعة كأن ينام عنها وليس عنده نحو رفقة تحفظها كما في هذه المسألة، والوديع إذا ضيع مال الوديعة يضمن، نص عليه أئمتنا والله أعلم.

سئل رضي الله عنه عن رجل اسمه أحمد دفع لبكر بمائة ربية أمانة ليوصلها إلى مقديشو ويسلمها لعمرو، فادعى أحمد بأن الوديع وهو بكر ضيعها لعدم حفظه الحفظ الشرعي، وبأنه أودعها غيره وهو زيد بلا إذن، فقال الوديع وهو بكر: أخذت الأمانة المذكورة من أحمد من بلد جنبلل داغيت إلى ونله فأودعتها زيدا ليلة للحفظ، ثم سافرت الليلة الثانية من ونله إلى مقديشو، وحملتها وهي مربوطة بخرقة على الجمل، فسقطت الأمانة في الطريق في مكان يسمى كلكل، فلقطها رجل فحملها إلى بلد عيلغد، ثم تخلف الرجل في عيلغد ولكنه حملها على جمل بكر وأخبر ذلك لرجلين مع

بكر فوصلوا مصوع خارج مقديشو فحطوا الجمل، ثم ارتحلوا منه ليدخلوا البلد، فرأى بكر الأمانة حال وصول سوق مقديشو فتركها في السوق فضاعت، وقال: تركتها عند الرجلين اللذين كانا معي، فهل يكون بكر ضامنا للوديعة أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: يضمن الوديع المال لأنه ضيع الوديعة لحرزه إياه بدون حرزه وتعدى بإدخاله الوديعة في يد الغير بلا إذن المالك كما نص عليه الفقهاء متونا وشروحا والله سبحانه وتعالى أعلم.

سئل ضي الله عنه عن رجل يقال له "سعد" أودع عند آخر اسمه حسين بـ ٢٣ ربية وريالا واحدا، فادعى عليه بذلك فأقر له بذلك ولكن قال الوديع: إن ذلك المال ومالي ومال رجل آخر كل ذلك قد سرق، وكان ذلك المال في دكاني فخلطت الودائع ومالي فحفظتها في دكاني مع مالي فسرق كله بعد الخلط للجميع، وطرح الوديع المال في مكان واحد، فما الحكم الشرعي؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: لا ريب أن الوديع متعد بالخلط، فيضمن الوديعة جميعها لأنه تعدى بالخلط بلا علامة وبلا إذن، وعبارة منهاج الطالبين: ولو خلطها بماله ولم يتميز ضمن، ولو خلط دراهم كيسين للمودع ضمن في الأصح اهـ.

سئل رضي الله عنه عن رجل اسمه نور جامع، ادعى بأنه قد أودع منذ زمان بواسطة موسى إسحاق للمعلم أحمد خمس ريالات شاميات، فطلب منه أمانته، فقال المعلم أحمد: إن الخمسة سلمها لي موسى إسحاق وقال لي:

احفظها فإنها لرجل من جماعتنا، ولم يعين لي اسمه ومضت أزمنة ولا أدري أن صاحب المال هذا الرجل الذي يطالبني المال أو غيره، فأقام المدعي شاهدا اسمه الشيخ جامع فشهد بأن الريالات الخمسة التي سلمها موسى إسحاق للمعلم أحمد ملك لنور جامع، وأن موسى إسحاق لما عزم الرجوع إلى أرضه أقر بأن الخمسة المذكورة ملك لنور جامع، فما الحكم الشرعي في هذه الدعوى؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إذا طلب مالك الوديعة الوديعة وهو أهل ممن في يده الوديعة دفع الأمانة، فقال من في يده الوديعة وهو المعلم أحمد: إن الوديعة سلمها لي موسي إسحاق وقال لي: احفظها فإنها لرجل ولم يعين لي اسمه، فأقرها لموسي إسحاق الغائب إلى أرضه البعيدة، فبذلك انصرفت الخصومة عنه، فيقبل دعوى المدعي وشاهده كما صرح به الفقهاء، وعبارة المنهاج مع شرح مغني المحتاج قبيل فصل تغلظ يمين مدع إلخ: وإن أقر به لغائب عن البلد فالأصح انصراف الخصومة عنه، فإن كان للمدعي بينة قضي له بها وسلمت له العين، وهو قضاء على غائب، فيحلف المدعي معها أي البينة وهو المعتمد، وقيل: بل هو قضاء على حاضر إذ الخصومة معه فلا يحلف معها اهـ باختصار.

وفي كتاب الأنوار للشيخ يوسف الأردبيلي مع حاشيته في كتاب الدعوى والبينات: ولو ادعى عقارا أو منقولا فأقر المدعي عليه لمعين غائب انصرفت الخصومة، سواء قال: هو في يدي بإجارة أو إعارة أو وديعة أو غيرها أو اقتصر على أنه لفلان، ثم إن لم تكن له بينة وقف إلى أن يحضر الغائب،

وإن كانت له بينة قضي له بها مع اليمين لأنه حكم على الغائب، فيحلف معها بيمين الاستظهار، هذا هو المعتمد، وقيل: هو قضاء على حاضر فلا تحليف، ورجحه العراقيون والروياني واعتمده البلقيني، هذا ما ظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم.

سئل في رجل دفع لآخر أمانة من بيت المقدس ليأخذها إلى نابلس فأخذها وسافر بها ليلا وتخلف عن القافلة بها مع رجل وعدل عن الطريق وادعى أنه قام عليه جيش وأخذها وعرّاه وعرّى الرجل وسلم القافلة جميعا فهل يكون ضامنا لها؟

فأجاب: لا ريب أن هذا غرر من وجوه: أحدها السفر بها ليلا، الثاني: انفراده بها عن القافلة، الثالث: عدوله عن الطريق المعتاد، الرابع: تخلفه بها، الخامس: أن هذا السبب المدعى ضياعها به لم يعرف هو ولا عمومه، ومتى لم يعرف السبب ولا عمومه فلا بد من إقامة البينة على الضياع ثم يحلف على التلف لاحتمال سلامتها لما ذكروه في أقسام دعوى تلف الوديعة فهذه الأمور تقتضي ضمان الرجل للوديعة اهـ فتاوي الخليلي.

سئل رضي الله عنه عن رجل أودع لآخر محجنا يعني "باكور" بلغتنا فنقلها الوديع ثم ضاعت منه فهل يكون ضامنا لها؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: الواجب على الوديع أن يحفظ الوديعة في حرزها، فلما نقلها معه كان ضامنا وإن ضاعت بغير تقصير فعليه قيمتها لمالكها والله أعلم.

سئل في رجل دفع لمكاري قطنية -وفي التهذيب القطنية اسم جامع للحبوب التي تطبخ كالعدس والباقلا واللوبيا والحمص والجعب والأرز والسمسم- ليوصلها لأبيه من بلدوين إلى مقديشو، فأخذها ونام بها في شارع غير مأمون، وادعى أنها سرقت، فهل يكون ضامنا لها؟

فأجاب حيث كان الشارع مخوفا ونام الرجل عنها حتى سرقت يكون ضامنا لأنه مضيع لها بتقصيره اهـ خليلي والله أعلم بالصواب.

سئل عن امرأة وضعت عند أختها علبة لا تعلم ما في داخلها والآن أختها تدعي أن داخلها دراهم، فما الواجب على الأخت المودعة؟

فأجاب: ليس للأخت المودعة على أختها المودعة إلا اليمين، فتحلف لها أنها ما وجدت فيها دراهم والله أعلم اهـ فتاوي الخليلي.

سئل في ولد نشأ في كنف أبيه، وكان يشتغل معه في أشغاله وأمر معاشه واكتسابه وغير ذلك، ثم مات الأب وخلف الولد المذكور وشقيقة له، والابن يدعي أن المخلف عن أبيه من كسبه فهل يعمل بقوله؟

فأجاب: حيث إن أصل المعمول فيه للأب كالمال والأرض والأشجار ونحوها فلا شيء للولد من جهة الكسب لأنه متبرع به، والجميع يكون تركة للأب ويقسم على الورثة بحسب الفريضة الشرعية وإن انفرد الولد بتحصيل شيء معلوم من جهة أخرى غير جهة الأب وأقام عليه البيان الشرعي فهو له وإلا فلا عبرة بدعواه والحكم كما مر اهـ فتاوي الخليلي في الجزء الثاني بتصرف.

أحكام النكاح

سئل رضي الله عنه هل يجوز نظر رجل أجنبي إلى امرأة أجنبية لأجل الشهادة أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن النظر من الأجنبي لأجنبية للشهادة تحملا وأداء لها وعليها بقدر الحاجة جائز ومباح بل ينبغي تكرير النظر إذا احتيج إليه في الشهادة كما في عبارة منهاج الطالبين: قلت: ويباح النظر من الأجنبي لمعاملة وشهادة الخ.

سئل هل تجوز رؤية الأجنبية في المرآة والماء الصافي؟

فأجاب بقوله: أفتى بعضهم بجواز ذلك أخذا من أنه لا يكتفي بذلك في رؤية المبيع ولا يحنث به من علق على الرؤية اهـ الفتاوي الكبرى الجزء الرابع.

سئل رضي الله عنه عن رجل خطب امرأة ودفع لها أو لوليها مالا ليتزوجها ولم يقصد التبرع ثم حصل إعراض من الجانبين أو أحدهما فهل له الرجوع بما دفعه أو لا؟ وهل الميراث مثله أم لا؟ فما الحكم في ذلك؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: حيث لم يحصل عقد النكاح بينهما فله الرجوع بجميع ما دفع لأنه إنما دفع لأجل العقد ولم يحصل له فله الرجوع بما دفع، صرح به ابن حجر الهيتمي قبيل الوليمة، ومثل ذلك في حاشية القليوبي على المحلي شرح المنهاج، وفيه: لو دفع الخاطب أو وليه مالا لمخطوبته أو لوليها ثم حصل إعراض من الجانبين أو من أحدهما أو موت لهما أو لأحدهما رجع الدافع أو وارث بجميع ما دفعه إن كان قبل العقد

مطلقا، وكذا بعده إن طلق قبل الدخول أو مات لا إن ماتت هي ولا يرجع بعد الدخول مطلقا اهـ.

ومثل ذلك في حاشية الجمل على المنهج، وفي فتاوي الشيخ محمد الخليلي الشافعي في الجزء الثاني: سئل في رجل خطب بنتا من أبيها واتفق معه على الزواج ولم يحصل له عقد ثم مات الرجل قبل العقد فهل لوارثه الرجوع بجميع ما دفعه لأبيها من نفقة وغير ذلك؟

فأجاب: حيث لم يحصل عقد نكاح وإنما وقع اتفاق بلا عقد كان لوارث الرجل الدافع الرجوع بجميع ما دفع مما ذكر وغيره لأنه دفع ليحصل العقد ولم يحصل والله أعلم.

سئل رضي الله عنه عمن خطب امرأة وأجابوه فأعطاهم شيئا من المال يسمى الجهاز هل تملكه المخطوبة أو لا؟ بينوا لنا ذلك؟

فأجاب رضي الله عنه بما قاله ابن حجر في فتاويه الكبرى وهو أن العبرة بنية الخاطب الدافع، فإن دفع بنية الهدية ملكته المخطوبة أو بنية حسبانه من المهر حسب منه، وإن كان من غير جنسه أو بنية الرجوع به عليها إذا لم يحصل زواج أو لم يكن له نية لم تملكه ويرجع به عليها.

سئل عن رجل خطب امرأة ثم أنفق عليها نفقة ثم رجع عن خطبتها فهل له الرجوع فيما أنفقه أو لا؟

فأجاب بأنه إن دفعه لها هدية فلا رجوع له لأنها ملكته بالقبض وإلا فله الرجوع فيما دفعه، فإن اختلفا في مراده فهو المصدق بيمينه لأنه أعرف بنيته والله أعلم اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري.

سئل رضي الله عنه عما إذا طلب منه رجل زواج بنته أو قريبته فلم يقبل ذلك إلا بدفع مال له فدفع له ذلك وزوجها، فهل يجوز له ذلك؟ وإذا أخذه فهل يكون حلالا أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن هذا الأخذ حرام بإجماع المسلمين بل يفسق الولي إذا امتنع من التزويج لأجل أخذ المال لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل فيجب على ولاة الأمور المنع من ذلك.

سئل رضي الله عنه عن رجل تزوج امرأة بتحكيمه معها عدلا لغيبة وليها فمكنت من نفسها ودخل الزوج بها ومكثت عنده قدر أربعة أشهر فبان أن الولي كان قريبا من بلد العقد وثبت بالبينة فظهر بطلان النكاح ثم زوجها الولي رجلا آخر حال كون الآخر جاهلا بعدة الشبهة فدخل بها فهل يصح نكاح الثاني أم لا، وإن قلتم: لا يصح فهل تجب عليها العدة أم لا؟ فإن قلتم: تجب فهل تقدم عدة الزوج الأول أو الثاني؟ وهل يثبت قرب الولي بمجرد قوله: كنت قريبا أم لا؟ فإن قلتم: لا فهل يثبت قرب الولي باليمين أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن عليها عدتان لشخصين فلا تداخل لتعدد المستحق بل تعتد لكل منهما عدة كاملة، وحيث لا حمل يقدم الأسبق من التفريق بالنسبة للنكاح ومن الوطء بالنسبة للشبهة هكذا في التحفة قبيل فصل: عاشرها كزوج، وكذا في النهاية.

سئل عن رجل تزوج امرأة من والدها ودخل بها ثم طلقها ثلاثا وأراد عودها إليه ثم تبين أن والدها كان حين العقد فاسقا بترك الصلاة فهل إذا ثبت

فسقه بذلك يتبين فساد العقد أو لا؟ وما حكم طلاقه؟ وإذا تبين فساده فهل تعود إليه بعقد جديد أو لا؟ وإذا قلتم بعودها فهل يحتاج إلى انقضاء العدة أو لا؟ وإذا احتاجت إليه فمتى يكون ابتداؤها؟

فأجاب بأنه إن ثبت فسقه باتفاق الزوجين أو ببينة أقاماها فلا يتبين فساد العقد للتهمة فيجب التحليل وإن ثبت ببينة لم يقيماها تبين فساده وعدم مصادفة الطلاق محله وتعود إليه بعقد جديد، والمتجه أنها لا تحتاج إلى انقضاء العدة لأنها في عدته فأشبهت الرجعية، والاحتياط التربص إلى انقضائها وابتداؤها من حين التفرق والله أعلم اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا.

سئل عن رجل خطب امرأة من وليها وهو يعلم أنه ديوث وأنه يخبر الناس بما يكون بينه وبين زوجته مما لا يجوز إظهاره، فهل يكره تزويجها منه أو لا؟ فأجاب بأنه يكره أن يزوجها وليها ممن ذكر كراهة شديدة إلا أن يخاف من فاحشة أو ريبة فيحرم حينئذ اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا.

سئل عن امرأة قرشية تزوجت رجلا غير قرشي برضاها ورضا وليها وأشهد عليهما بذلك فهل يشترط مع ذلك الإشهاد عليها بإسقاط الكفاءة أو لا؟ فأجاب بأن الرضا به كاف في صحة النكاح وإذا لم يتبين لها أنه غير قرشي إلا بعد العقد فلها الخيار كما لو أذنت في نكاح رجل ثم وجدته معيبا والله أعلم. اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري.

سئل عن رجلين شافعيين زوجا امرأة من غير كفؤ على عاقد حنفي ووالدها موجود ولم يوجد منه عضل ولا غيره فهل هذا النكاح صحيح أو لا؟ وإذا

قلتم بهذا فهل يفرق بينهما؟ فإن خالفا فهل يأثمان ويقابلهما الحاكم على ذلك أولا؟

فأجاب بأن النكاح المذكور فاسد فيجب التفريق بين الزوجين فإن خالفا أثما وقابلهما الحاكم بما يستحقانه شرعا من حد وتفريق بشرطيهما والله أعلم اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري.

سئل عن بكر خطبها رجل من وليها فأجابه إلى خطبته ثم إن الولي أوصى لشخص بأن يزوجها من خاطبها المذكور ثم مات فهل للوصي المذكور أن يزوجها من غير خاطبها أو لا؟

فأجاب بأنه ليس للوصي أن يزوجها بالوصاية من خاطبها ولا من غيره، ولوليها أن يزوجها من غير خاطبها.اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري.

سئل عن امرأة زوجها حاكم بقرية من قرى الريف ووليها مقيم بالقاهرة وليس به مانع فهل هذا العقد صحيح أو لا؟

فأجاب بأنه إن كان بين القرية والقاهرة دون مسافة القصر ولم يثبت عضل من الولي ولا توار لم يصح العقد وإلا صح بشرطه اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري.

سئل عن الولي المجبر إذا وكل في تزويج البكر وهي مزوجة ثم طلقت قبل الدخول فهل للوكيل أن يزوجها بهذه الوكالة التي وقعت قبل طلاقها أو لا؟

فأجاب بأن له أن يزوجها بهذا التوكيل إن قال له وكلتك بأن تزوجها بعد طلاقها وانقضاء عدتها أو أطلق كما لو وكل المحرم في تزويج موليته والله أعلم.اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري.

سئل عن رجل وكل رجلا في تزويج ابنته ممن شاء وأطلق الوكالة فزوجها الوكيل لرجل ثم طلقها وانقضت عدتها فهل للوكيل المذكور تزويجها بالوكالة السابقة أو لا؟ وإذا قلتم بهذا وكان الولي غائبا إلى مسافة القصر فما فوقها أو لم يعلم حاله فمن يزوجها؟

فأجاب بأنه ليس للوكيل أن يزوجها ثانيا بالوكالة السابقة، وإذا كان الولي غائبا إلى مسافة القصر فما فوقها أو لم يعرف مكانه زوجها القاضي والله أعلم اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري.

سئل رضي الله عنه عن رجل زوج ابنته البكر بمهر مثلها رجلا فادعت بأن بينها وبين أبيها عداوة فهل هذا النكاح صحيح أو لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن العداوة المانعة إجبار الأب البنت شرطها أن تكون ظاهرة فاحشة بحيث يعلم بها أكثر عشيرتها وأهل محلتها فإن ثبت ظهور عداوة الأب لها حالة العقد أو حالة الإقرار فالعقد باطل، فإن لم يثبت ذلك فهي تدعي فساد النكاح وهو يدعي الصحة فهو المصدق بيمينه فهو يحلف على نفي العداوة الظاهرة، فإن نكل فهي تحلف على ثبوت العداوة كالإقرار فليسأل الجيران والعشيرة عن حال الأب للبنت فإن علم منهم عداوته لها فالنكاح باطل وإن لم يعلم منهم تلك العداوة بل شهد اثنان بعداوته لها فتلك عداوة خفية لا ظاهرة فلا تمنع الإجبار، وأيضا

ثبوت العداوة وانتفاؤها يعتبران من جانب الولي لا من جانبها، وعبارة حاشية عبد الحميد: الظاهر أن المدار على ثبوت العداوة وانتفائها من جانب الولي لا من جانبها حتى لو كان يحبها وهي تعاديه كان له الإجبار، وفي عكسه ليس له فتأمل اهـ.

وعبارة القليوبي: ويشترط لصحة العقد حينئذ عدم عداوة ظاهرة من الولي لها بأن يطلع عليها أهل محلتها اهـ.

سئل رضي الله عنه عن رجل تزوج بنتا بكرا قاصرة من أبيها بالإجبار ولم يوجد شرط صحة نكاح البكر بالإجبار ولم يدخل بها وماتت فهل يتقرر المهر؟ وإذا دفع شيئا فهل له الرجوع به؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه إذا علم فقد شرط من شروط صحة نكاح البكر بالإجبار فالنكاح باطل لا يتقرر بها المهر ويرجع الزوج بما دفع لعدم صحة العقد والله تعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه عن رجل دفع شيأ لأجل أن يزوجه لبنته ثم حمل أعراضا من أبي البنت فهل يلزمه رد ما أخذه من الرجل الذي كان مراده أن يتزوج؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه يجب على أبي البنت القابض لما ذكر أن يرد على الزوج ما أخذه منه لأنه إنما دفع لأجل العقد ولم يحصل له فله الرجوع بما دفع، صرح به ابن حجر قبيل الوليمة والله أعلم.

سئل رضي الله عنه عن رجل خطب امرأة ودفع لوليها ما تيسر من المهر وغيره ولم يحصل عقد له ثم مات الزوج قبل الدخول فهل لوارثه الرجوع بما دفع أو لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن عبارة ابن حجر: خطب امرأة ثم أرسل لها أو دفع بلا لفظ إليها قبل العقد ولم يقصد التبرع ثم وقع الإعراض منها أو منه أو مات رجع بما وصلها منه كما أفاده كلام البغوي واعتمده الأذرعي ونقله الزركشي وغيره عن الرافعي.

سئل رضي الله عنه عن رجل تزوج امرأة بعقد صحيح ثم حدث فيها جنون وهو يريد فسخ العقد، فإذا فسخ العقد وقد دفع المهر فهل له الرجوع فيه؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: نعم له فسخ النكاح بشرط حاكم أو محكم بشرطه، فإذا فسخ كان له الرجوع بجميع ما دفع إن كان ذلك قبل الوطء كما صرح بذلك العلماء.

سئل رضي الله عنه عن عبد وأمة أقرا قبل العقد بأخوة النسب منذ سنتين ثم رجعا عن ذلك فهل يصح تناكحهما أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: يصح تناكحهما لقول ابن حجر الهيتمي في فتاويه الكبرى في باب الإقرار في تنبيه ثان: لو قالت أمة لشخص بيني وبينك أخوة نسب لم تقبل في حكم ما بأن النسب أصل مبني عليه أحكام كثيرة كلها أهم وأعظم من أمر التحريم فلا يثبت بقول المملوك بخلاف ما لو قالت أمة لشخص: بيني وبينك رضاع محرم إن كان قبل الملك حرمت أو بعد التمكين من الوطء فلا أو قبل التمكين فوجهان اهـ.بتصرف .

سئل رضي الله عنه عما لو كان لبنت ابن عم لأب فنسبته إليها أنه أخوها لأم ومعها ابن عم لأبوين ليس أخاها مَن المرجح منهما بولاية النكاح وما صورة ذلك؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: صورة كونه ابن عم لأب وأخا لام هي كأخوين شقيقين وهما زيد وعمرو ولهما أخ لأب وهو بكر ولأحدهما امرأة وله منها بنت ولأخيه الشقيق ولد، ثم مات عن المرأة والبنت فتزوج المرأة أخوه من الأب فولدت له ابنا فهو ابن عمها لأبيها وأخوها لأمها ونسبتها للولد الأول ابن عم لأبوين فهذه صورة المسألة، وإذا أرادت البنت التزويج وكان لها ابنا عم أحدهما لأبوين والآخر لأب لكنه أخوها لأمها حاضران فالثاني هو الولي لأنه ينتسب للبنت بالجد وهو أبو الإخوة الثلاثة وبالأم أي أم البنت وأم ابن العم والأول يدلي بالجد والجدة لأنها جدة البنت أم أبيها وجدة ابن العم الشقيق وهي أم أبيه.

سئل عن عتيقة لمعتقها ابن صغير وأب هل يزوجها الأب أو الحاكم؟

فأجاب بأنه يزوجها الأب لانتقال الولاية بالصبا إلى الأبعد في الولاية كما في النسب على المعتمد اهـ فتاوي الرملي، وفي متن الإرشاد وكمعدوم ذو فسق غير سلطان وذو رق وصبا، وفي فتاوي الرملي: سئل عما لو زوج المجبر البكر بغير إذنها فشهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد فهل يصح كما قاله الماوردي أم لا كما أفتى به القاضي؟

فأجاب بأنه لا يبطل العقد لأنا لا نبطله بالشك لجواز إزالتها بوثبة أو نحوها أو أنها خلقت بدونها وقد اعتمده الإسنوي وغيره وإن أفتى القاضي بخلافه اهـ.

أحكام الصداق

سئل رضي الله عنه عن امرأة قتلت زوجها قبل الدخول فهل يتقرر لها جميع مهرها على الزوج بموته قبل الوطء أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن قتل المرأة زوجها قبل الدخول يسقط مهرها كما في كتب الفقه الشافعي وهذه المسألة عزيزة النقل لا توجد إلا في بعض الشروح كما في شرح م ر.

سئل رضي الله عنه عن نكاح عُقِد بنقد من ضرب بعض الملوك وهو غير موجود في بلد العقد هل تكون التسمية فاسدة؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: ذكر الرافعي في البيع أنه إذا باع بنقد انقطع عن أيدي الناس بطل لعدم القدرة على التسليم وكذا إن وجد في غير بلد العقد والبيع حال أو مؤجل إلى مدة لا يمكن نقله قبل الحلول، والصداق كالثمن فيأتي فيه ذلك كما في الفتاوي الكبرى.

سئل عن لغز وهو أن امرأة تزوجت فطلقت قبل الدخول واستحقت كل المهر ما صورته؟

فأجاب بأن صورته أن يطلقها طلقة رجعية بأن استدخلت ماءه ثم طلقها قبل انقضاء عدتها ثم تموت ولم يدخل بها والله أعلم اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا.

سئل رضي الله عنه عن رجل أصدق زوجته ببقرة معينة معروفة فأنتجت أولادا ذكورا وإناثا؟[1].

فأجاب رضي الله عنه بقوله: دعوى المرأة بأن زوجها أصدقها ببقرة معينة معروفة فأنتجت أولادا ذكورا وإناثا إن ذكرت قيمة الأم فتسمع دعواها، وإن أرخت وقت الإصداق وأقامت على ذلك التاريخ ببينة حكم لها بالأم وأولادها تبعا لها، وعبارة منهاج الطالبين في آخر فصل تعارض البينتين من شخصين مع شرح مغني المحتاج: ولو أقامها بملك دابة أو شجرة لم يستحق ثمرة موجودة ولا ولدا منفصلا عند الشهادة بل يبقيان للمدعي عليه لأنهما ليسا من أجزاء الدابة والشجرة اهـ بتصرف، ولا بد أن تكون الثمرة مما لا يدخل في البيع ويستحق حملا موجودا عند الشهادة في الأصح تبعا للأم، وعبارة مغني المحتاج شرح المنهاج تنبيه: ما ذكره المصنف في بينة مطلقة فإن تعرضت لوقت مخصوص ادعاه المشهود له فما يحصل من النتاج والثمرة له وإن تقدم على وقت أداء الشهادة.

سئل رضي الله عنه عن رجل اتفق مع آخر على أن يأخذ ابنته لأحد أولاده وقرأوا الفاتحة من غير عقد ودفع له من المهر غنما وبقرا وغير ذلك، وحصل فيها نمو ثم ماتت قبل العقد فهل له الرجوع بذلك أصلا وزائدا أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: في حاشية القليوبي قبيل إنما يصح النكاح ما نصه: فرع: دفع الخاطب بنفسه أو وكيله أو وليه شيئا من مأكول أو

---

[1] كذا في الأصل، والظاهر أن في هذا السؤال سقطا فلحرر.

مشروب أو نقد أو ملبوس لمخطوبته أو لوليها ثم حصل إعراض من الجانبين أو من أحدهما أو موت لهما أو لأحدهما رجع الدافع أو وارثه بجميع ما دفعه إن كان قبل العقد مطلقا وكذا بعده إن طلق قبل الدخول أو مات إلا إن ماتت هي ولا رجوع بعد الدخول مطلقا اهـ.

سئل رضي الله عنه عن رجل زوج ابنته بآخر على صداق قدره خمسمائة قرش ثم إن أبا الزوجة قال للزوج: أسقطت عنك مائتين من الخمسمائة فهل يصح هذا الإسقاط أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: حيث وقع العقد على المال المذكور بحضور الشهود ولم توكل البنت أباها في الإبراء من المائتين لم يبرأ الزوج من المائتين للزومهما له بالعقد ولم يحصل ما يسقطها فيجب على الزوج دفعها لها والله أعلم.

أحكام القسم والنشوز

سئل رضي الله عنه عمن له زوجتان زوجة بمقديشو وأخرى ببراوه وهو يسكن مع أحداهما بمقديشو لأجل التجارة فهل له أن يسكن ويبيت عندها أزيد من ثلاث ليال أم لا؟ وهل تجب على الزوج تسوية زوجتيه في التبرعات المالية أم لا؟ وهل تجب التسوية في الاستمتاعات والجماع أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: ليس له أن يسكن ويبيت عند إحداهما أزيد من ثلاث ليال، وفي فتح الجواد: فلا يجوز أكثر منها وإن تفرقن في البلاد إلا برضاهن، وعليه يحمل قول الإملاء: لا يقسم مشاهرة ومسانهة، وعبارة التحفة في الجزء السابع من حاشية عبد الحميد: يؤخذ منه ما كثر السؤال

فيه أن من له زوجة بمكة وأخرى بمصر مثلا امتنع عليه أن يبيت عند إحداهن أزيد من ثلاث، فإذا بات عند إحداهن ثلاثا امتنع عليه أن يبيت عندها إلا بعد أن يرجع إلى الأخرى ويبيت عندها ثلاثا، وهذا الحكم مما عمت به البلوى بمخالفته، ومعلوم أن الكلام عند عدم الرضا سم على حج اهـ ع ش.

ولا تجب التسوية في التبرعات المالية بل تسن، وكذا لا تجب التسوية في الجماع فإنه يتعلق بالنشاط والشهوة وهي لا تتأتي في كل وقت ولا في سائر الاستمتاعات ولا يؤاخذ بميل القلب إلى بعضهن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه أبو داود وغيره وصحح الحاكم إسناده اهـ عبد الحميد.

سئل رضي الله عنه عمن ادعت على زوجها نفقة السنة وأنها مطيعة يلزم عليه تسليم مؤنتها تلك المدة فأجاب الزوج عن دعواها بأنها ناشزة سافرت من مقديشو بغير إذنه فلا تستحق عليه شيئا من النفقة فأنكرت ولا بينة تشهد بالنشوز فتوجهت عليها يمين فنكلت فردت اليمين على زوجها فحلف بطلبها فسقطت المؤن عليه ثم طلب الزوج الطاعة من زوجته ونقلها إلى مسكنه مقديشو فطلبت مهرها الحال الواجب في ذمته، فقال الزوج: ليس عندي شيء من المال، فهل لها الامتناع من السفر معه حتى يوفيها أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن هذه المسألة فيها خلاف بين الرملي وابن حجر الهيتمي فأفتى العلامة شمس الدين محمد بن العلامة شهاب الدين

أحمد بن حمزة الرملي في فتاويه في باب القسم والنشوز في الجزء الثالث بأنه إذا امتنعت الزوجة من النقلة إلا بتسليم المهر وهو معسر فتصير ناشزة بامتناعها لان السفر واجب عليها، قال في فتاويه: سئل عمن وجب لها على زوجها حق كبقية حال صداقها فأراد السفر بها فامتنعت لقبض ذلك وهو معسر فهل لها ذلك أو لا وتصير ناشزة؟

فأجاب بأنها تصير ناشزة بامتناعها المذكور.

وفي فتاوي الكبرى لابن حجر الهيتمي في الجزء الرابع: وسئل عما إذا أراد الزوج نقل زوجته وعليها دين فامتنعت حتى يرضى الدائن فهل تجبر على السفر معه في هذه الحالة؟

فأجاب بقوله: نعم تجبر إذا كانت معسرة أو كان لها مال على الزوج وهو معسر وإلا لم تجبر حتى يأذن الدائن أو تقضيه، والذي يظهر أن للحاكم إجبارها على قضاء الدين لأنه يتوصل بذلك إلى إجبارها على السفر وإن لم يطالبها الدائن أو أمر الدائن بمطالبتها أو الإذن لها في السفر اهـ[1].

سئل رضي الله عنه عما إذا أراد الزوج نقل زوجته فامتنعت من السفر معه بسبب المهر وغيره لها على الزوج دينا حالا وقدر المهر خمسمائة شلن صومالي حتى يوفيها لها فأقر الزوج لها بالمهر الحال المعلوم في ذمته وهو معسر وقال ليس عندي مال فهل لها الامتناع من السفر معه فلا تصير ناشزة بامتناعها أم لا فتصير ناشزة بامتناعها من السفر معه ولو بغير نقله؟

---

[1] ليس في هذه الفتوى مخالفة الرملي.

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إذا ثبت الدين الحال عليه بقيت نفقتها عليه ولا تصير ناشزة بامتناعها لأنه عذر كما نص على ذلك ابن حجر الهيتمي في تحفته شرح منهاج الطالبين في باب النفقات: والذي يتجه في دينها عليه أي على الزوج الحال المهر وغيره أنه عذر في امتناعها من السفر لأنه إذا جاز لها منعه أي منع الزوج من السفر لأجل دينها فأولى منعه من إجبارها عليه أي على السفر ويلحق المعسر بالموسر في ذلك أي في كون الدين الحال عذرا الخ اهـ عبد الحميد.

سئل عن امرأة استأذنت زوجها في أن تزور أهلها فأذن لها فأقامت عندهم مدة ثم دعاها لعودها إلى منزله فأبت فهل تصير بذلك ناشزة حتى لا تستحق عليه نفقة ولا كسوة أو لا؟

فأجاب بأنها تصير بذلك ناشزة حتى لا تستحق عليه نفقة ولا كسوة ما دامت ممتنعة. والله أعلم اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا.

سئل عن امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها وامتنعت من الرجوع إليه فهل هي ناشزة تستحق به ومن يعينها على ذلك التعزير أو لا؟ وهل يلزمه لها نفقة وكسوة ما دامت كذلك أو لا؟ وهل يُلزم بطلاقها أم لا؟ وإذا دفع إليها شيئا لتعود إلى منزلها فلم تعد فهل له الرجوع به عليها أو لا؟ وهل يثاب ولي الأمر على تعزيرها وتعزير من يعينها على ذلك أو لا؟

فأجاب بأن هذه المرأة ناشزة بذلك تستحق التعزير وكذا من يعينها عليه ولا تستحق على زوجها نفقة ولا كسوة ما دامت ناشزة ولا يلزم الزوج بطلاقها بل الأمر راجع إلى اختياره، وإذا دفع إليها شيئا لتعود فلم تعد فله الرجوع

عليها به ويثاب ولي الأمر وقفه الله تعالى على تعزيرها وتعزير من يعينها على ذلك بطريقه الشرعي والله أعلم اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري.

سئل رضي الله عنه عن رجل تزوج بامرأة فكلما طلبها للاستمتاع تمتنع منه فهل يلزمه نفقتها وكسوتها أو لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه لا يلزمها نفقتها وكسوتها مادامت ممتنعة منه والله أعلم.

أحكام الطلاق

سئل رضي الله عنه عن رجل جمع الطلاق الثلاث في لفظ ما حكمه؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إذا جمع الطلقات الثلاث لم يجز نكاحها للمطلق لها ولم يحل هو لها وأجمع على عدم جوازه للمطلقة ثلاثا أصحاب المذاهب الأربعة الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام ابن حنبل وهم أهل السنة والجماعة ولا اعتبار بما قاله طائفة من الشيعة والظاهرية من وقوع واحدة إذا جمع ثلاث طلقات فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل.

ونسب هذا إلى ابن تيمية الضال بنفسه المضل لغيره إن ثبت عنه لخرقه الإجماع الفعلي من البينونة الكبرى بالثلاث فهذا من أحكام الشريعة مجمع عليه.

سئل رضي الله عنه عن رجل طلق زوجته ثلاث طلقات صرائح منجزات بلا عوض عامدا عالما ثم أراد المطلق أن يتزوج المطلقة ثلاثا بلا محلل بسب

أنه يدعي بفساد العقد الأول لكون الشهود فاسقين بترك الصلاة مثلا فهل تسمع دعواه أم لا؟ وهل يجوز طعن النكاح الأول لأجل إرادة إسقاط التحليل أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن العلماء الأجلاء من أئمتنا الشافعية صرحوا بأنه حيث كان الأمر كما ذكر لا بد فيها من التحليل، ولا يجوز بغيره لان التحليل حق الله تعالى فلا يرتفع بدعوى المطلق ولا تسمع ولا تقبل بينته فيه لتعلق حق الله تعالى وهو التحليل كما صرح به الفقهاء، ففي كتاب منهج الطلاب مع حاشية العلامة الشيخ سليمان الجمل في الجزء الرابع: ويتبين بطلانه أي النكاح بحجة مقبولة فيه أي في النكاح من بينة أو علم حاكم أو باقرار الزوجين في حقهما بما يمنع صحته كفسق الشاهد.

وقوله: في حقهما متعلق بكل من المسألتين أي الحجة والإقرار كما يؤخذ من ع ش على م ر عن حج، ومثل ذلك ما في كتاب الروض للعلامة الشيخ إسماعيل بن المقرئ مع شرحه أسنى المطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وعبارته: فرع: يتبين بطلانه أي النكاح بقيام بينة بفسق الشاهدين أو بإقرار الزوجين بالفسق أو بالإحرام أي بوقوع العقد فيه، ومحل تبين البطلان باعترافهما في حقهما أما في حق الله تعالى بأن طلقها ثلاثا ثم توافقا على فساد العقد بشيء من ذلك فلا يجوز أن يرفعا نكاح المحلل للتهمة ولأنه حق الله تعالى فلا يسقط بقولهما قال الخوارزمي: لو أقاما بينة بذلك لم يسمع قولهما ولا بينتهما.

ومثل ذلك في تحفة المحتاج مع حاشية عبد الحميد وفي نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي: فلو طلقها ثلاثا ثم توافقا وأقاما أو الزوج بينة بفساد النكاح بذلك أو بغيره لم يلتفت لذلك بالنسبة لسقوط التحليل لأنه حق الله تعالى فلا يرتفع بذلك قاله الخوارزمي.

ومثل ذلك حاشية بهجة الحاوي، وعبارتها: لو طلقها ثلاثا ثم توافقا على اختلال شرط عند العقد لم يؤثر، ولو أقاما بينة به لم تسمع لتعلق حق الله تعالى وهو التحليل لأن الظاهر من تطليقه إياها إنما طلق منكوحته فلا يحل لها نكاحها حتى تنكح زوجا غيره، ومثل ذلك في فتاوي الرملي.

وفي كتاب فتح المعين مع حاشية البكري: وبان بطلانه بحجة فيه أو بإقرار الزوجين في حقهما إلخ، وخرج بفي حقهما حق الله تعالى كأن طلقها ثلاثا ثم اتفقا على فساد النكاح وأراد نكاحا جديدا فلا يقبل إقرارهما أي بالنسبة لصحة نكاح جديد من غير تحليل، ولو أقاما أي الزوجان ومثله أحدهما عليه أي فساد النكاح بينة لم تسمع بل لا بد أي لصحته من محلل للتهمة ولأنه أي التحليل حق الله لا حق الزوجين، قال السبكي: هو صحيح إذا أراد نكاحا جديدا، وما قاله السبكي صادق عليه قول المصنف: في حقهما.

سئل رضي الله عنه عن رجل وزجته وقع بينهما خلاف فطال النزاع ثم وقع منه الطلاق وكل منهما مكلف مختار وكان ذلك أن قالت الزوجة لزوجها: طلقني، فقال الزوج: مطلقة ثلاثا هل يقع هذا الطلاق أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه إن سبق لزوجته مثلا سؤالها كأن قالت له: طلقني فقال لها بعد أن طلبت منه الطلاق مطلقة ثلاثا فورا بلا فصل فيقع عليها الطلاق لدلالة الحال ولأنه جواب مترتب على السؤال وهذا صريح في مسألتنا وهو تقدم سؤال الزوجة فحينئذ يكون صريحا من صرائح الطلاق نص عليه في الفتاوي الكبرى لابن حجر الهيتمي، وفي فتح الجواد شرح الإرشاد، ومثل ذلك تحفة المحتاج ونهاية المحتاج شرحا متن المنهاج وغيرها من الشروح والحواشي.

وعبارة بغية المسترشدين: نعم إن سبق سؤالها أو سؤال غيرها الطلاق فأجابها بذلك وقع اهـ. هذا ما ظهر في حكم المسألة لأن الجواب مرتب على السؤال وإن ثبت أنه تلفظ بالمبتدأ فالحكم ظاهر والله الهادي للصواب.

سئل رضي الله عنه أنه إذا أخبر المطلق بأنه طلقها بالثلاث بشرط إسقاط حقها من الحضانة بالولد الحاضر الآن حالا وبالذي ستلده من هذا الحمل فما حكمه؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن شرط ما ذكر وكانت المخاطبة منها فهذا الشرط فاسد لأن من الشرط الفاسد ما لو طلقها على إسقاط حقها من الحضانة وما لو طلقها على أن لا نفقة لها وهي حامل وما لو طلقها على أن لا سكنى لها ففي هذه المسائل المذكورة أنها تبين عنه ويلزمها له مهر المثل لأنه المرد عند فساد العوض ولا تسقط حضانتها، وقد ذكرت المسألة

في الإقناع على أبي شجاع مع حاشيته تحفة الحبيب في قوله: ومثله أيضا ما لو طلقها على إسقاط حقها من الحضانة اهـ.

ومثل ذلك مصرح في حاشية فتح المعين، وفي حاشية عبد الحميد على التحفة: أما لو طلقها على عدم الحضانة فقط أو على ذلك مع البراءة طلقت وعليها مهر المثل ولا تسقط حضانتها كما مر فيها لوطلقها على أن لا سكنى لها اهـ.

ومثل ذلك في حاشية الشيخ علي الشبراملسي على نهاية المحتاج في كتاب الخلع هذا ما ظهر لي والله أعلم.

سئل رضي الله عنه عن امرأة ادعت على زوجها الطلاق الثلاث فأنكر ذلك وطلب القاضي منها بينة فعدمت وتوجهت عليه يمين ونكل ورد إليها فإن حلفت على ذلك فهل تبين منه أم لا؟ والمعلوم أن الطلاق لا يثبت إلا بشاهدين وهذه المسألة واقعة في بلد جناله أفتونا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن الطلاق يثبت برجلين أو إقرار الزوج، ولا شك أن يمين الرد كالإقرار فيثبت بها الطلاق وتبين بها المرأة ظاهرا كما في المتون.

وفي بغية المسترشدين: ادعت الطلاق الثلاث أو الخلع فقال: بل ثنتين أو بلا عوض صدق بيمينه، فإن نكل حلفت المردودة وبانت اهـ باختصار وهو صريح فيما ذكرناه.

سئل رضي الله عنه عن رجل غائب وكّل رجلا في أن يطلق زوجته إن كانت راضية فأبت الطلاق ثم طلبت الطلاق فهل للوكيل أن يطلقها بالوكالة الأولى أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: ما رأيت نصا صريحا في ذلك وأقول: إن العصمة محققة فلا تزول إلا بيقين فليُتوقف عن شأن تلك المرأة إلا بنص صريح.

سئل رضي الله عنه عن رجل قال: إن أعطيتك حقك فهي طالق ثلاثا فهل تطلق بإعطاء وكيله أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن طلاق الموكل لا يقع إذا وكل بإعطاء وامتثل لأنه إنما علق على فعل نفسه ولم يوجد، وفي كتاب الأنوار للعلامة الفاضل الشيخ يوسف الأردبيلي في باب الطلاق: ولو قال: إن أعطيتك حقك فهي طالق فأعطاه باختياره أو وضع بين يديه طلقت كان الآخذ مختارا أو مكرها ولا تطلق بإعطاء الوكيل ومسألتنا كذلك.

سئل رضي الله عنه هل تلقين القاضي للمطلق الطلاق يلحق بأمره له بالطلاق أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن تلقين القاضي للمطلق لفظ الطلاق ليس كأمره بالطلاق فلا يكون ذلك إكراها لأن التلقين غير الأمر، فلو كان التلقين الصادر من القاضي أمرا لما صحت عقود الأنكحة.

وعبارة فتح المعين في باب الإجارة إذا لقن القاضي الولي والزوج صيغة النكاح فله أن يأخذ ما اتفقا عليه بالرضا وإن كثر اهـ، وقوله: صيغة النكاح

أي لقن الولي الإيجاب ولقن الزوج القبول اهـ فهذه العبارة صرحت بمغايرة التلقين للأمر، فلو كان التلقين أمرا لما صح عقد النكاح.

وفي نهاية المحتاج عند شرح قول المنهاج في كتاب اللعان: ويشترط فيه أمر القاضي ويلقن كلماته: وعطفه على الأمر يقتضي أنهما متغايران وليس مرادا بل الأمر هو التلقين ولذا اقتصر في الروضة على الأمر اهـ ويجعل التغاير بأن يكون المراد بالأمر قول القاضي قل بالتلقين: أشهد إلخ.

سئل هل الأصل في كل مولود الإسلام أو عدمه ويشهد للأول قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة؟

فأجاب بأن الأصل في كل مولود الإسلام للحديث ثم إن كان له أصل مسلم فهو محكوم بإسلامه في الدنيا والآخرة وإلا ففي أحكام الآخرة دون الدنيا اهـ م ر في فتاويه.

سئل رضي الله عنه عن رجل تشاجر مع زوجته فقال: هي أنت كأمي فهل يقع عليها الطلاق؟

فأجاب رضي الله عنه بأن قول الرجل لزوجته هي أنت كأمي لاغ لأنه ليس من ألفاظ الطلاق.

سئل رضي الله عنه عن امرأة ادعت بأنها زوجة زيد فأنكر دعوى النكاح بقوله: لست زوجتي فهل يكون طلاقا أم لا فما حكمه؟

فأجاب رضي الله عنه بأن إنكار الزوج على امرأة ادعت بأنها زوجته ليس طلاقا هكذا صرحوا في باب الدعوى والبينات، وفي التحفة مع حاشية عبد الحميد فرع: ادعت زوجية وذكرت ما مر فأنكر أي ونكل كما هو ظاهر

فحلفت أو أقامت بينة ثبتت زوجيتها ووجبت مؤنها وحل له إصابتها لأن إنكار النكاح ليس بطلاق، قال الماوردي باعتبار الظاهر لا الباطن إن صدق في الإنكار اهـ والله تعالى أعلم.

سئل عن رجل قال ليس في عصمتي امرأة وهو متزوج ثم بعد ذلك جحد ما قاله وعليه بينة تشهد بذلك فهل يقع عليه طلاق أو لا؟

فأجاب بأنه لا يقع عليه بذلك طلاق وإن ثبت أنه قاله لأنه كذب محض اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا.

سئل رضي الله عنه عن رجل تشاجر مع زوجته فقال: هذه طالق ثلاثا إلا إن يشاء الله مُسْمِعاً نفسه ولم يسمع غيره قاصدا بذلك التعليق قبل الفراغ من اليمين فهل يقع عليه الطلاق؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: في فتاوي الخليلي ما نصه: حيث لم تنازعه الزوجة وصدقته فظاهر أنه لا يقع عليه الطلاق أخذا مما ذكره في الأنوار، وإن أنكرت أصل الاستثناء فهي المصدقة، وإن قالت: لم أسمع فالمصدق الزوج كما يؤخذ مما ذكره الرملي ونقله عنه ابن قاسم اهـ.

سئل عن رجل تنازع مع زوجته فقالت له: طلقني فقال لها: طالق طالق طالق إلى السماء فهل يقع بذلك طلاق؟

فأجاب بأنه قال ابن حجر: وأفتى بعضهم في تكرير طالق من غير نية ولا شرط بأنه لغو فلا يقع به طلاق حالا ولا مآلا، وقوله: من غير نية غير صحيح لأن لفظ طالق وحده لغو وإن نوى أنت والإيقاع فكذا مكرره، والحاصل أنه لا بد من دال على الزوجة كاسمها الظاهر أو ضمير أو اسم

إشارة فإذا خلا من ذلك فلا وقوع والله أعلم. اهـ فتاوي الخليلي وفيه: قال ابن حجر: ويفرق بينه أي وبين ما لو قالت له مطلقة فقال: ألف مرة فإنه كناية وبين قوله طالق حيث لا يقع به شيء وإن نوى أنت لأنه لا قرينة هنا لفظية على تقديرها والطلاق لا يكفي فيه محض النية اهـ فكذلك قوله طالق لا يقع به وإن كرره والله أعلم.

سئل رضي الله عنه عن رجل أصدق زوجته ببقرة في ذمته فقال لها: إن أبرأتني عن بقرتك التي تستحقين علي بالصداق فأنت طالق؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن كانت البقرة التي كانت صداقها مجهولة العين والصفة حين الإصداق فالواجب بالعقد مهر المثل فيكون الإبراء عن مهر المثل، فإذا فسد المسمى وأبرأت عن مهر المثل وهي تعرفه صح الإبراء ويقع الطلاق، ففي حاشية الشبراملسي على النهاية في فصل التفويض: ولو فسد المسمى وأبرأت عن مهر المثل وهي تعرفه صح وإلا فلا. قوله وهي تعرفه صح: من هذا يعلم أن غالب الإبراء الواقع من النساء في زمننا غير صحيح لأنهم يجعلون مؤخر الصداق يحل بموت أو فراق وهذا مفسد للمسمى وموجب لمهر المثل، فإذا وقع الإبراء مما تستحقه عليه من مؤخر صداقها وهو كذا لم يصح، فالطريق في صحّة الإبراء الذي يقع في مقابلته الطلاق تعيين قدر مما تستحقه عليه ثم يجعل الطلاق في مقابلة ذلك القدر اهـ.

فالذي ظهر أن الطلاق لا يقع إلا أن أبرأته عن مهر المثل فورا وهما يعرفانه ولم تكن محجورة، ومحل وقوع الطلاق في الخلع بمجهول وبينونتها بمهر المثل

الذي في المتون، إذا لم يعلق أو علق بإعطائه وأمكن مع الجهل فتبين بمهر المثل، وفي متن الإرشاد مع شرحه فتح الجواد: أو خالعها بمجهول قدره أو صفته حيث لا تعليق أو علق بإعطائه وأمكن مع الجهل أو بشرط فاسد كتطليق ضرتها أو أن لا عدة لها فتبين في ذلك كله بمهر المثل، أما مع التعليق كإن أبرأتني عن دينك فأنت طالق فأبرأته منه وهو مجهول لأحدهما فلا وقوع لعدم وجود الصفة اهـ.

سئل عمن لها في ذمة زوجها صداق أكثر من النصاب مضت عليه سنون فوجبت فيه الزكاة وتعلق به حق أهل الزكاة فقال الزوج: إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأت هل تطلق أم لا لأن الإبراء لا يصح من قدر الزكاة؟

فأجاب بأنه لا يقع الطلاق إذا لم يرد ما عدا قدر الزكاة لعدم وجود المعلق عليه اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري في باب الطلاق.

سئل عن شخص قال لآخر: طلق زوجتي وهو مستهزئ به فطلقها، فهل يقع على القائل ذلك الطلاق أم لا؟

فأجاب بأنه إذا قال لغيره: طلق زوجتي وهناك قرائن تدل على استهزائه به فطلقها الوكيل فيقع به الطلاق؛ لأن استخفافه به لا ينافي ذلك كما لا ينافيه الهزل، وإنما امتنع صحة الإقرار به؛ لأن أصل ما بني عليه الإقرار أن لا يلزم المقر إلا باليقين ولأن الإقرار إخبار فيتأثر بذلك بخلاف الوكالة فإنها إنشاء والله أعلم اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري.

سئل عن رجل قال معيِّنا زوجته: هي طالق، فقال له شخص: قل: إلا إن أراد الله تعالى فقال: ما يريد إلا الخير هي طالق ثلاثا فهل يقع عليه الطلاق الثلاث أو طلقة واحدة؟

فأجاب بأنه يقع عليه الطلاق الثلاث اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري.

أحكام العدد

سئل عمن استعجلت حيضها بدواء فهل تنقضي به عدتها أم لا؟

فأجاب بقوله: نعم كما صرحوا به، ومن ثم صرحوا أيضا بأنها لو استعجلته لم تقض صلاة أيامه اهـ فتاوي ابن حجر.

سئل عن امرأة طلقت فلزمها أربع عدد؟

فأجاب بقوله: هي أمة لم تبلغ اعتدت بالأشهر فحاضت أثناءها فانتقلت للأقراء ثم عتقت فانتقلت لعدة الحرائر فمات الزوج فانتقلت لعدة الوفاة والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ فتاوي ابن حجر.

سئل رضي الله عنه عن رجل توفي عن زوجته حاملا وعن رجل طلق زوجته حاملا ثلاثا ما عدتهما؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: عدة الحامل الحرة والأمة عن فراق حي أو ميت بوضعه لقوله تعالى: {**وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن**} بشرط إمكان نسبته إلى ذي العدة كما في المنهاج والإرشاد والمنهج وغيرها، وفي حاشية عبد الحميد في فصل عدة الحامل بوضعه: ولو كان الحمل غير آدمي فالظاهر انقضاؤها بوضعه م ر اهـ. سم على حجر اهـ ع ش.

وفي حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج في كتاب العدة: ولو كان الحمل غير آدمي فالظاهر انقضاؤها أي بأن كان زوجها خلق على غير صورة الآدمي ولو وطئها غير آدمي واحتمل كون الحمل منه لا يمنع من انقضاء العدة بوضعه اهـ ع ش.

أحكام النفقات

سئل رضي الله عنه هل للقاضي أن يزوج من غاب زوجها عن البلد وتعذر عليها إثبات إعساره عند القاضي فاستقلت بالفسخ أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه لا يجوز للقاضي أن يزوج من غاب زوجها عن البلد وتعذر عليها إثبات إعساره عند الحاكم فاستقلت بالفسخ، لا يجوز له التزويج قطعا إن أقرت بأنها زوجة فلان وأنها فسخت بالإعسار حتى تقيم بينة بذلك بشروط الفسخ كما صرح به تلخيص المراد من فتاوي ابن زياد هامش بغية المسترشدين، قال:

مسألة: غاب زوجها عن البلد وتعذر عليها إثبات إعساره عند الحاكم جاز لها أن تستقل بالفسخ على المعتمد وإن صدقها الولي الخاص جاز له تزويجها بخلاف الحاكم لا يجوز له التزويج قطعا إذا أقرت بأنها زوجة فلان وأنها فسخت بالإعسار حتى تقيم بينة بذلك بشروط الفسخ نظير ذلك فيما إذا أخبر المرأة عدل بموت زوجها فيحل لها التزويج في الباطن أي لا يزوجها حاكم ولا يعترض عليها، نعم له الاعتراض والتفريق بينهما إذا كان عالما بنشوز المرأة المذكورة وعدم استحقاقها النفقة بل يجب عليه إزالة

المنكر، فلو شهد اثنان بملازمتها المسكن على خلاف ما يعلمه منها لم يحكم بعلمه ولا الشاهدين للتعارض اهـ.

وإن كان لها ولي خاص فهو يباشره أو يوكل غير القاضي وإن لم يكن لها ولي خاص فالأحسن أن تسافر هي إلى بلد أخرى لا يعلم قاضيها حالها وتقول له أنا خلية عن نكاح وعدة بلا تعيين زوج هذا ما ظهر لي والله أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عن رجل سافر إلى ممباسه وترك زوجته في محافظة براوه وغاب عنها منذ سنتين فادعت عليه نفقة وكسوة سنتين وحكم عليه بهما فقال: إني طلقتها ثلاثا يوم سفري من محافظة براوه في الساحل فأقام على ذلك بينة، ثم قالت الزوجة: إنه أقر بعد وصوله إلى براوه بأني زوجته فأقامت بينة على إقراره بالزوجية بعد رجوعه من ممباسه إلى براوه فما الحكم؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن المرأة المذكورة لا تستحق على زوجها المطلق نفقة وكسوة السنتين الماضيتين لأنه قد ثبت أنه طلقها ثلاثا، والحكم عليه بالنفقة والكسوة وهو غائب لا يمنع سماع دعواه بمسقط ذلك بعد حضوره فإن الغائب إذا قدم فهو على حجته كما هو محرر في الكتب الفقهية، وأما قوله: لست بزوجتي جوابا عن دعواها بأنها زوجته لتطلب منه النفقة فيكون إقرارا بالطلاق كما صرح به فتح المعين في باب الطلاق وعبارته: ولست زوجتي إن لم يقع في جواب الدعوى كناية وإلا فإقرار، وحاشية الجمل على المنهج كذلك.

فلا تستحق على زوجها النفقة الماضية مع الكسوة لأنه ثبت بالبينة أنه طلقها ثلاثا منذ سنتين وإن دعواها بأنه أقرّ بأنها زوجته وباقية في عصمته لا تسمع ولا بينتها إلا إن ادعت نكاحا مفصلا بذكر ولي وشاهدى عدل ورضا شرط وأنها تحللت تحللا بشرطه وانقضت العدتان عدة المطلق أولا ثم عدة المحلل ثم تقيم بينة بذلك فهي كمن أقر لغيره بعين ثم ادعاها لا تسمع حتى يذكر انتقالا إليه منه، وفي التتمة: لو أقرت بالنكاح وأنكر سقط حكم الإقرار في حقه حتى لو رجع بعد ذلك وادعى نكاحا لم يسمع إلا أن يدعي نكاحا جديدا إلخ.

سئل رضي الله عنه عن رجل غاب ماله إلى مسافة القصر فهل لزوجته الفسخ أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن كان بينه و بين ماله مسافة القصر فلها الفسخ وإلا بأن كان ماله معه أو في مكان دون مسافة القصر عن البلاد التي هو مقيم بها فليس لها الفسخ وهذا مذكور في حاشية التحفة عند قوله: ومن ثم صرح في الأم بأنه لا فسخ ما دام موسرا وإن انقطع خبره وتعذرت استيفاء النفقة من ماله، قوله ما دام موسرا إلخ أي ولم يعلم غيبة ماله في مرحلتين أخذا مما يأتي اهـ نهاية قال ع ش: قوله في مرحلتين أي عن البلدة التي هو مقيم بها اهـ عبد الحميد، ومفهومه إن علم غيبة ماله في مرحلتين عن البلدة التي هو مقيم بها فلها الفسخ ولا يحتاج للرفع إلى حاكم بلده لأن محل احتياج الرفع إذا كان الزوج موسرا حضر ماله دون مسافة القصر وهذا ظاهر لا خفاء فيه، وأيضا في حاشية التحفة عند قوله:

ولا فسخ بغيبة من جهل حاله أي واحتمل أن ماله معه أخذا مما يأتي اهـ رشيدي هذا ما ظهر لي والله أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عن امرأة غاب زوجها وعلمت بأنه معسر وعجزت عن بينة الإعسار فهل لها أن تستقل بالفسخ أو لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن لها أن تستقل بالفسخ وهذا مذكور في فتح المعين في باب النفقات، وعبارته: وفي فتاوي شيخنا ابن زياد: لو عجزت المرأة عن بينة الإعسار جاز لها الاستقلال بالفسخ اهـ وقال الشيخ عطية المكي في فتاويه: إذا تعذر القاضي أو تعذر الإثبات عنده لفقد الشهود أو غيبتهم فلها أن تشهد بالفسخ وتفسخ بنفسها كما قالوا في المرتهن إذا غاب الراهن وتعذر إثبات الرهن عند القاضي: إن له بيع الرهن دون مراجعة قاض بل هذا أهم وأعم وقوعا اهـ.

سئل عن رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم غاب عنها مدة فادعت عليه أنه معسر بنفقتها الواجبة لها ورفعت أمرها إلى الحاكم وفسخت عنه وكان قد دفع لها مهرها فهل له الرجوع فيما دفعه لها أو لا؟

فأجاب بقوله: له الرجوع في كل ما دفعه من مهر وغيره مما لم يقصد به تبرعا، وقد صرح ابن حجر والرملي وغيرهما بأن الفسخ إذا كان قبل الوطء منها أو بسببها يسقط المهر أي فلا مهر لها، فحيث فسخت الزوجة بإعسار الزوج وصححنا فله الرجوع عليها بجميع ما دفع لأنه إنما دفع لتسلم له الزوجة ولم تسلم والله الهادي إلى الصواب.

أحكام الحضانة

سئل رضي الله عنه عن حضانة ولد بالغ عاقل غير رشيد لعدم صلاح المال والدين، وأمه قد تزوجت بمن ليس له حق في الحضانة، وجدته لأمه حية ووقع التنازع بين الجدة وأبي الولد في حضانته من جهة ثبوت إسكانه أو ماله ونحن رأينا في حاشية القليوبي: ومثل غير المميز من بلغ سفيها، فما الحكم في ذلك أفيدوا الجواب مفصلا ولكمْ الأجر والثواب؟

فأجاب رضي الله عنه بأن ما في حاشية القليوبي ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل، وهو أنه من بلغ عاقلا مصلحا لدنياه وإن لم يصلح دينه فحكمه حكم الرشيد فيسكن حيث شاء ومن بلغ عاقلا غير مصلح لدنياه فحكمه حكم الصبي فتدوم حضانته ويستحق مستحقه ويسكن حيث شاء حيث لا ريبة، وهذا التفصيل صرح به الخطيب في المغني والإقناع وعبارة الإقناع: ولو بلغ عاقلا غير رشيد فأطلق مطلقون أنه كالصبي، وقال ابن كج: إن كان لعدم إصلاح ماله فكذلك، وإن كان لدينه فقيل تدام حضانته إلى ارتفاع الحجر والمذهب أنه يسكن حيث شاء. قال الرافعي: وهذا التفصيل حسن اهـ.

وفي حاشية تحفة الحبيب على شرح الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع في آخر الجزء الثالث: قوله: كالصبي إن أراد أنه كالصبي أي تدام حضانته فلا يصح لأنها تنتهي بالبلوغ وإن أراد أنه كالصبي من جهة ثبوت ولاية ماله فصحيح لكن لا يلائمه كلام ابن كج بعده لانه تفصيل في ثبوت الحضانة

وعدمه، والحاصل أن المعتمد أنه يسكن حيث شاء حيث لا ريبة وولاية ماله للأب اهـ والله أعلم بالصواب.

أحكام الجراح

سئل رضي الله عنه عن جنايات مختلفة من شخص على آخر كأن قطع رجليه ثم قطع يديه وأذنيه ثم سرى وأقره الجاني قبل البرء ما ذا يلزمه؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: دخل الكل في النفس كما قاله ابن المقرئ في متن الإرشاد.

سئل رضي الله عنه عمن حفر بئرا تعديا ونصب آخر فيه رمحا فتردى فيه ماش فقتله الرمح فهل يجب الضمان أم لا؟ فإن قلت: يجب فعلى من يكون الضمان؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: يكون الضمان على الحافر فقط لانه الملجئ له إلى السقوط على الرمح، فإن لم يتعد الحافر لم يضمن واحد منهما لان الحافر كالمباشر والناصب كالمتسبب، وعبارة الإرشاد مع فتح الجواد: ويضمن بأول الشرطين في التلف كحفر بئر تعديا من إنسان ونصب نصل فيه اهـ.

أحكام الديات

سئل رضي الله عنه عن ميزاب سقط النصف البارز منه على شخص فمات ما ذا يلزمه؟ وهل تجب الدية كاملة أو نصفها؟ فإن لزم أحدهما فهل يكون على مالك الميزاب أم على عاقلته؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: يضمن بالدية كاملة إن حصل التلف بالبارز، أو بكله أي البارز والداخل بأن انقطع من أصله ضمن النصف من بدل التالف لحصول التلف من مباح مطلق ومباح شرطه سلامة العاقبة وهو يقتضي تنصيف الضمان وتكون الدية على عاقلة ناصب الميزاب، نعم إن كانت عاقلته يوم التلف غيرها يوم النصب فالضمان على ناصب الميزاب أي المالك صرح به البغوي كما ذكره ابن المقرئ في كتابه إرشاد الغاوي بقوله: وبسقوط بارز ميزابه وبكله نصفا. والله أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عن رجل قطع يد عبد لغيره فعتق فمات وهو حر مسلم لسراية القطع فوجب فيه مائة من الإبل لحريته عند الموت فماذا يستحق السيد هل هو نصف الدية أو نصف القيمة أفتونا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن للسيد الأقل من كمال الدية ونصف قيمة العبد إذ الأقل إن كان الدية فلا واجب غيرها أو نصف القيمة فهو واجب جناية ملكه، ويجب في الأقل أن يكون إبلا أو نقدا بخيرة جان كما في الإرشاد مع فتح الجواد.

أحكام الصيال وضمان الولاة

سئل رضي الله عنه عن بقر قرية لها راع أوردها على مورد ماء فنطح ثورٌ ثورا آخر فكسره فهل ضمان الثور المكسور على صاحب الثور الناطح أو الراعي؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه صرح العلماء قاطبة بأن من صحب دابة فأتلفت شيئا كان ضمانه عليه سواء كان مالكا أم غاصبا أم مستعيرا أم

أجراء فالضمان هنا على الراعي لأن عليه حفظ البقر وتعهدها ودفع الضرر عنها لأنه يأخذ الأجرة في مقابلة ذلك.

سئل رضي الله عنه عن راعي غنم معه كلاب في محل فلحقت الكلاب ثورا فهرب منها فوقع في وهدة فانكسر فهل يضمن كسره الراعي أو لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: يلزم ضمانه الراعي لقول أئمتنا: من صحب دابة فأتلفت شيئا ضمنه لأن عليه حفظها وتعهدها، فيضمن ما نقص من الثور بسبب كسره والله أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عما لو كان على دابة راكبان فأتلفت شيئا نفسا أو مالا فهل يجب الضمان عليهما أو على الأول دون الرديف أو على الرديف دون الأول أم لا يجب الضمان؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن المسألة المذكورة فيها وجهان أوجههما يجب الضمان عليهما لأن اليد لهما ذكره في مغني المحتاج.

سئل رضي الله عنه عمن حمل حطبا على ظهره أو على حماره فحك الحطب بناء فسقط، فهل يضمن الحامل أو مالك الحمار؟ وهل يفرق بين سقوط البناء حالا أو مآلا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن حامل الحطب ومالك الحمار يضمنان ما سقط بحكه ليلا أو نهارا لوجود التلف بفعلهما أو بفعل دابتهما المنسوب إليهما، قال الزركشي: وقضية كلامهم تصوير المسألة بما إذا سقط في الحال، فلو وقف ساعة ثم سقط فكمن أسند خشبة إلى جدار الغير فلا يضمن اهـ وهو ظاهر إذا لم ينسب السقوط إلى ذلك الفعل اهـ مغني المحتاج.

سئل رضي الله عنه عن شخص ركب فرسا معه مُهر -وهو ولد الخيل- فأتلف المهر شيئا نفسا أو مالا فهل يضمن الراكب أم لا؟ فإن قلتم: يجب الضمان، فهل يفرّق بين ضمان النفس والمال أم لا؟.

فأجاب رضي الله عنه بقوله: يثبت الضمان على الراكب لأن الولد تابع، ولأن من كان مع دابة أو دواب يضمن متلفاتها ليلا أو نهارا، ويفرق بين ضمان المال والنفس، وعبارة الأنوار في إتلاف البهائم: ولو ركب أتانا معها جحش فأتلف الجحش مالا ضمن، وحيثُ لزم الضمان فإن كان المتَلَف نفسا فالضمان على عاقلة المتعدي، وإن كان مالا فَفِي مَالِهِ اهـ.

سئل رضي الله عنه عن رجل كان يقود سيارة وكان على السيارة رجال وأمتعة وفي حالة سيرها على العادة اعترض على القائد حجر كبير فانعطف بالسكان فوقعت السيارة وانقلبت، ومقدار من فيها تسع نسمات، فهل على ذلك الرجل القائد للسيارة ضمان من فيها بدية أو غيرها؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: لا ضمان على ذلك الرجل حيث لم يوجد تقصير منه، ومثل ذلك السفينة التي غلبت عليها الريح أو هيجان البحر كما هو مصرح في كتاب الإرشاد وفي الكتب الفقهية وفي شرح فتح الجواد في الجزء الثاني وعبارته: وسفينة وملاح كدابة وراكب وتهدر غلبة ريح لهما وهيجان بحر عليهما والله أعلم بالصواب.

أحكام الدعوى والبينات

سئل عن رجل أعار بنته أعيانا ثم ماتت فادعى زوجها أنها ملك لها يستحق فيها حق الإرث فهل يقبل قوله في ذلك أو لا؟

فأجاب بأنه إن ثبت أن الأعيان ملك لوالدها فلا حق للزوج فيها وإلا فله فيها حق الإرث والله أعلم اهـ فتاوي شيخ الإسلام زكريا

سئل في غنم اختلط بعضها ببعض فولد فيها نعجتان وجد لأحدهما ولدان ذكر وأنثى ولم يوجد للأخرى ولد فما الحكم في ذلك؟

فأجاب: قد وقع نظير هذه في آدميين لأمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه فوزن اللبنين فوجد لبن الذكر أثقل فيمكن جريان ذلك، ويحلف المدعي عليه، فإن أقر بولد فذاك، وإلا فليس عليه إلا اليمين إن لم توجد بينة تشهد بذلك اهـ فتاوي الخليلي.

سئل رضي الله عنه عن بقرتين حاملتين لمالكين كانتا في مراح لأجير وهما قريبتا الوضع ففي بعض الليالي وضعت البقرتان عجلتين واحدة حية والثانية ميتة، فلما أصبح الراعي الأجير وجد البقرتين تلعقان الولد الحي، وكل مالك يدعي أن الولد الحي ملكه ولدتها بقرته واشتبه أمرهما، فماذا يكون الحكم؟ بينوا لنا ولكم الأجر والثواب؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إذا اشبهت عجلة إنسان بعجلة غيره لم يجز أخذ أحد المشتبهين، فلمن وقع له الاشتباه التحري لذلك، كمن اشتبه شاته بشاة غيره، ولا يجوز له الأخذ هجوما بل بعلامة يغلب على الظن أنها ملكه، وإذا اجتهد أحدهما فيهما للملك جاز وثبت ملكه لها بمجرد

ذلك، سواء وافقه الآخر أو نازعه، ولا تقبل منازعته إلا ببينة، وتتعين الثانية للآخر للحصر فيه، هذا إن لم يجتهد الآخر، فإن اجتهد وأوصل اجتهاده إلى عين ما أداه اجتهاد الآخر فيتجه الوقف إلى أن يظهر الحال أو يصطلحا، ثم إن نازعه من هو في يده فالقول قول صاحب اليد حيث لا بينة، وحكم مسألتنا مذكور في متن الإرشاد مع شرحيه فتح الجواد والإسعاد عند قوله: ويتحرى بمال وقع له الاشتباه لا لبضع.

ومثل ذلك حاشية عبد الحميد على التحفة وحاشية الشبراملسي على النهاية وحاشية البجيرمي على المنهج وغيرها من كتب الفقه على مذهب الإمام الشافعي والله أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عن رجل أقر بأن فلانة بنته وادعت أمها بأنها بنته ولدت على فراشه الجامع للشروط هل تسمع أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأنه تسمع دعواها ويطلب منها بينة تشهد بما ادعته لأنها المدعية بسبب أن قولها بذلك خلاف الأصل، فإذا أقامت بينة بأنها ولدت في فراشه المستوفى للشروط ثبت نسبها كما في فتاوي ابن حجر الهيتمي في باب القذف واللعان في آخر جواب سؤال طويل في الجزء الرابع.

سئل رضي الله عنه عن متداعيين ادعى كل منهما أنه أقرب إلى الميت آمنة بنت عبد الرحمن، فهل يثبت نسبها بشاهد ويمين أم لا؟ فإن قلتم: لا يثبت النسب بشاهد ويمين بل لا بد من رجلين، فهل يثبت الإرث برجل وبيمين أم لا؟ أفتونا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: شهادة الواحد مع اليمين بالنسب إلى ميت مقبولة، فيثبت الإرث وإن لم يثبت النسب، هكذا في التحفة والنهاية في فصل بيان قدر النصاب في الشهود، وعبارة التحفة في الجزء العاشر: وألحق به أي بما مر عن الشيخين عن الغزالي قبول شاهد ويمين بالنسبة إلى ميت، فيثبت الإرث وإن لم يثبت النسب اهـ.

فإذا حلف مع شاهده فالغلة أو الملك له لأن شهادة الشاهد الواحد مع اليمين تثبت الإرث، وإن لم تكن شهادة من الحانبين وادعى كل من المتداعيين أنه أقرب إلى الميت آمنة بنت عبد الرحمن فيحلف كل على نفي العلم، فإن حلفا أو نكلا فيقسم ما ذكر بينهما نصفين ،كذا في بغية المسترشدين في تعارض البينات والإقرار بالنسب والله أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عن رجل مات عن ابن وزوجة ثم ادعت زوجته بأنها اشترت منه حال حياته وصحته البيتَ المعروف بـ "براكه" في أفغويه بثلاثمائة ربيه وسلمتها له شراء صحيحا، وادعى الابن أن أباه خلف هذا البيت ميراثا، وقال: أطلب ميراثي من البيت وأقام بذلك بينة وأقامت الزوجة بينة بأنها تملّكت البيت من زوجها حال حياته وصحته بثلاثمائة ربية بالشراء الصحيح، فحكم قاض بأن البيت ميراث للورثة، فرجح بينة مدّعى التركة لأنها مثبتة، فهل هذا الحكم صحيح أم لا؟ وأيّ البينتين تقدم؟ أفتونا ولكم الأجر والثواب.

فأجاب رضي الله عنه بقوله: حيث أقام كل منهما بينة قدمت بينة الزوجة المدّعية بالشراء الصحيح لأنها ناقلة وراجحة كما في متن الإرشاد مع فتح الجواد: وفي تعارض بينتين رجح بنقل مُعَيِّنٍ لسببه من نحو شراء أو هبة اهـ.

وفي الأنوار للشيخ يوسف الأردبيلي: لو مات عن ابن وزوجة فقال الابن: هذه الدار ميراث لنا، وقالت الزوجة: أصدقنيها أو باعنيها وأقاما بينتين فبينتها أولى اهـ.

وفي عماد الرضا للعلامة زكريا الأنصاري ما نصه: فلو ادعى رجل أن أباه خلف هذه الدار ملكا ولم يزد عليه وأقام بينة، وادعت زوجة الميت أنه عوضها لها من صداقها أو غيره فأقامت بينة بذلك قدمت بينتها لأنها ناقلة اهـ.

مسائل منثورة

سئل رضي الله عنه عن دق الذهب والفضة وأكلهما منفردين أو مع انضمامهما لغيرهما من الأدوية هل يجوز ذلك كغيره من سائر الأدوية أم لا يجوز لما فيه من إضاعة المال؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن العلامة أبا الضياء الشيخ عليا الشبراملسي ذكر في حاشية نهاية المحتاج على شرح المنهاج في الجزء الأول، بأن الجواب عنه أن الظاهر أن يقال فيه: إن الجواز لا شك فيه حيث ترتب عليه نفع بل وكذا إن لم يحصل منه ذلك لتصريحهم في الأطعمة بأن الحجارة ونحوها لا يحرم منها إلا ما أضر بالبدن أو العقل، وأما تعليل الحرمة بإضاعة المال فممنوع لأن الإضاعة إنما تحرم حيث لم تكن لغرض وما هنا لقصد التداوي

وصرحوا بجواز التداوي باللؤلؤ في الاكتحال وغيره وربما زادت قيمته على الذهب.

سئل رضي الله عنه عن الحشيشة المسكرة هل يحرم زرعها وحصدها ونحوهما إذا كان يقصد تناولها المحرم أو مطلقا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن فاعل ذلك إن قصد تناوله المحرم أثم وإلا فلا والله أعلم.

سئل رضي الله عنه هل تصح الصلاة من حامل آنية التنباك أو آنية عُلْبَة السجائر وهل هو طاهر أو نجس، فإن قلتم طاهر فهل يكره حمله في الصلاة أم لا؟ بينوا لنا ذلك جزاكم الله عن المسلمين خيرا.

فأجاب رضي الله عنه بقوله: بأن حمل المصلي علبة التنباك والسجائر في الصلاة لا يبطل الصلاة لأنها طاهرة منتفع بها لتسخين الماء ونحوه كالتظليل به ولكن تكره الصلاة مع حملها.

(مسألة) قال الشيخ العلامة البحر الخضمّ محمد بن أبي بكر الأشخر اليمني: مذهب الحنابلة نجاسة المخدرات للعقل كالحشيشة وجوزة الطيب فتكره الصلاة مع حملها حينئذ اهـ بغية المسترشدين في مكروهات الصلاة.

سئل رضي الله عنه عن السجود في غير الصلاة ما حكمه؟

فأجاب رضي الله عنه بما في بغية المسترشدين وعبارته: مذهبنا أن السجود في غير الصلاة مندوب لقراءة آية السجدة للتالي والسامع، ولمن حدثت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة شكراً لله تعالى، ولا يجوز السجود لغير ذلك، سواء كان لله فيحرم أو لغيره فيكفر، هذا إن سجد بقصد

العبادة، فلو وضع رأسه على الأرض تذللاً واستكانة بلا نيته لم يحرم إذ لا يسمى سجوداً. اهـ

سئل رضي الله عنه هل حلق اللحية مكروه كراهة تنزيه أو تحريم؟ وهل الأمر في الحديث الصحيح وهو "أعفوا اللحى" أمر وجوب أو ندب؟ وما المعتمد في مذهبنا الشافعي في حلق اللحى بينوا لنا بيانا شافيا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن حلق اللحية إيثارا للمرودة وحسن الصورة مكروه كراهة تنزيه على المعتمد عند الشيخين، واعتمده ابن حجر والرملي وغيرهما من أجلاء أئمتنا الشافعية، ونص على ذلك في التحفة في فصل العقيقة، فقال: فرع ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة منها: حلقها ونتفها وكذا الحاجبان، ولا ينافيه أي قوله منها نتفها وحلقها قول الحليمي: لا يحل ذلك لإمكان حمله على أن المراد نفي الحل المستوي الطرفين، والنص على ما يوافقه أي قول الحليمي إن كان بلفظ: لا يحل يحمل على ذلك أي نفي الحل إلخ، أو يحرم كان خلاف المعتمد اهـ باختصار، وحمل ابن حجر الأمر بعدم أخذ شيء من اللحية الثابت في الصحيحين على الندب، وبعض أئمتنا الشافعية منهم الحليمي والأذرعي والزركشي والقفال الشاشي يحرمون حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية اهـ حاشية عبد الحميد.

وفي شرح الجامع الصغير في حديث "البشير النذير" في الجزء الثاني عن رجل صحابي وإسناده صحيح: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، والأمر للندب فمعنى اعفوا عظموها ووفروهااهـ.

والرواية التي هي من رغب عن سنتي فليس مني فمعناها ليس من العاملين بطريقتي الآخذين بسنتي، ويحتمل أنه ليس من أخلاقي أو على طريقي الكامل، وإطلاق اللفظ مع احتمال إرادة أنه ليس على الملة للمبالغة في الزجر والتخويف كما في شرح الجامع الصغير في نظائر هذه الكلمة والله سبحانه وتعالى أعلم.

سئل رضي الله عنه ما هي الأشياء التي يكره للإنسان فعلها؟

فأجاب رضي الله عنه تكره له أشياء كثيرة، منها القزع وهو حلق بعض الرأس مطلقا، وقيل: حلق مواضع متفرقة منه للنهي عنه في الصحيحين، وفي أبي داود أنه زي اليهود، وأما حلق جميع الرأس فلا بأس به لمن أراد التنظيف ولا بتركه لمن أراد أن يدهنه ويرجله، ولا يسن حلقه إلا في النسك أو في حق الكافر إذا أسلم أو في المولود، وأما المرأة فيكره لها حلق رأسها إلا لضرورة، ومنها نتف اللحية أول طلوعها وليس قيدا، وكذا الكبير إيثارا للمرودة وحسن الصورة، ومثلها حلقها، فقول الحليمي في منهاجه: لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا لحاجبيه ضعيف، ومنها نتف الشيب من الرأس واللحية لخبر: لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة رواه الترمذي وحسنه، قال في المجموع: ولو قيل بتحريمه لم يبعد، ونقل ابن الرفعة تحريمه عن نص الأم، ومنها: استعجاله أي الشيب بالكبريت أو غيره طلبا للشيخوخة وإظهارا لعلو السن لأجل الرياسة، ومنها: نتف جانبي العنفقة، ومنه إزالة ذلك بنحو المقص، ومنها: نتف جانبي شعر اللحية وتشعيثها إظهارا للزهد وقلة المبالاة بنفسه، وتصفيفها طاقة فوق طاقه للتزيين

والتصنع، وأخذ ما على الحلقوم قيل: مكروه، وقيل: مباح، ولا بأس بإبقاء السبالتين وهما طرفا الشارب، وإحفاء الشارب بالحلق أو القص مكروه، والسنة أن يحلق منه شيئا تظهر به الشفة وأن يقص منه شيئا ويبقي منه شيئا.

سئل رضي الله عنه عن الفسيخ وهو مليحان بلغتنا هل هو حلال يصح بيعه و أكله أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بأن الفسيخ اختلف فيه، فقال الأئمة الثلاثة بحرمة أكله وبيعه لشرب بعضه من دم بعض حين تكديسه، وقال أبو حنيفة بطهارته لأنه لا دم له أصلا، وإنما الذي ينزل منه دهن لا دم بدليل أنه لو نشف لصار أبيض لا أحمر، وقال أستاذنا العارف بالله تعالى شيخنا الشيخ الدردير: الذي أدين الله به أن الفسيخ بجميع أجزائه طاهر يجوز أكله، وأما لو نشف بحيث لم يسل منه دم كالسمك المالح فهو طاهر حلال بإجماع اهـ كما في الجلالين على حاشية الصاوي في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ـ الآية.

سئل رضي الله عنه عمن يحدث الناس في القهاوي القصص المشحونة بالكذب لأجل الضحك والهزل ولأجل دراهم يأخذها من الحاضرين في نظير ذلك، فهل يمنع من ذلك وتكون هذه الدراهم سحتا فيأثم دافعها ولا يستحقها الآخذ أولا؟ أفتونا مأجورين؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: ذكر العلامة الشيخ محمد صالح بن الشيخ إبراهيم بن محمد بن عبد اللطيف بن عبد السلام الزمزي المكي الزبيري

نسبا الشافعي مذهبا في فتاويه أنه يمنع من ذلك الجلوس المذكور، وأن ما يأخذه حرام ويأثم الدافع، ولا يستحق الآخذ، بل لولي الأمر تعزير ذلك الشخص، كيف وقد نص أصحابنا حكم المكتسب باللهو المباح ومعطيه، فكيف بمن يأخذ الحرام بالكذب الصراح والفسق البواح والله أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه هل يوجد في أرضنا عالم له علم يفتخر به عرفا حتى لا يكافئ بنته الجاهل أو لا يوجد كما قال بعض علمائنا؟ وهل بين العالم في الوصية والعالم في الكفاءة فرق؟ بينوا لنا بيانا شافيا لا عدمكم المسلمون؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: إن العالم في الكفاءة يوجد في أرضنا لأن أكثر علمائنا كالشيخ صوفي والشيخ أبي بكر إبراهيم الملقب بالشيخ أبي بكر إيحلاو المدفون في محافظة حنبلول والشيخ أحمد حاج المهدي بلغوا تلك الرتبة، وهي كونه له علم يفتخر به عرفا، فلا تكافئ بنتهم الجاهل بل نقلنا من العلماء أن من يعرف دارة اللألا ينسب له أنه عالم له علم يفتخر به عرفا، فالظن أنه اشتبه على ذلك البعض العالم في الوصية بالعالم في الكفاءة، فإن العالم في الوصية ليس في أرضنا، وأما العالم في الكفاءة فموجود كما في تحفة المحتاج حيث قال: ولا يبعد إن من نسب أبوها لعلم يفتخر به عرفا لا يكافؤها من ليس كذلك، ويفرق بين ما هنا والوصية بأن المدار ثم على التسمية دون ما به افتخار، وهنا بالعكس، فالعرف هنا غيره ثم فتأمله، فالحقيقة أن العالم في الكفاءة موجود عندنا، وحدّه أن ينسب لأبيها علم يفتخر به عرفا، وحد الفقيه من أدرك من كلّ باب من أبواب

الفقه ما يستدل به على باقيه، والعالم هو الفقيه المذكور أو المفسر أو المحدّث، فالفقيه أخص فلا يكاف، بينهما الجاهل كما في بعية المسترشدين، وحد العالم يرجع في كل زمن إلى عرف أهل محلته.

هذا ما ظهر لي والله أعلم.

سئل رضي الله عنه عن حكم الأوراق المحدثة في هذه الأزمان المسماة بالنوط الجارية في المعاملات كالنقود الثمنية فصورتها أنها هي قطع من البياض يكتب فيها عدد من النقود الثمنية من الواحدة إلى الألف بل إنها تبلغ إلى العشرة آلاف، ويكتب فيها مع العدد المذكور تاريخ وضعها، وتسمى في لغتهم النوط وتطبع بطابع فيحصل التعامل بما يكتب فيها من قليل أو كثير، وأما الواضعون لذلك الورق فهم حكام الأفرنج، وضعوه لحفظ أموال الناس وضبطها وخفة حملها عند الانتقال من محل إلى محل آخر، ومن مصطلحاتهم المشهورة فيها عندهم أنه لو أراد الحاكم إبطال الأوراق المذكورة يدفع لهم ما هو مقرر فيها من الدراهم، ومن مصطلحاتهم أيضا أن الحكام الواضعين لها يعدون ما في القراطيس في محل ولايتهم من الديون التي عليهم للرعايا بل يصرحون بذلك لهم فصار التجار مطمئنين بذلك غاية الاطمئنان ويؤثرون المعاملة بها على غيرها لسهولة نقلها إلى البلدان، إذا تحققت هذا علمت أن المتعامل به ليس نفس القرطاس بل مادل عليه من العدد، ألا ترى أنها تكون قطعا متساوية فيكون في إحداها خمس وعشرون ربية وفي أخرى مائة، وفي أخرى ألف، فالتفاوت بينها بما دلت عليه لا بذاتها، فكيف يكون حكم ذلك القرطاس، هل ما فيه يجوز

ويصح البيع والشراء به أم لا؟ وهل تجب الزكاة على من معه شيء من ذلك القرطاس عند تمام الحول والنصاب أم لا؟ وإذا قلتم: نعم، فهل يجزئ إخراج عينها أم لا؟ وإذا قلتم بوجوب الزكاة فيها فهل هي من قبيل الدين أو عرض التجارة؟ وإذا قلتم: هي من قبيل الدين هل تسقط الزكاة عمن نوى القنية بذلك القرطاس أم لا؟ وإذا قلتم: لا يجزئ إخراج عينها فهل يجزئ إخراج الفلوس إذا تعسرت النقود أم لا؟ وهل يتصور في أوراق النوط الربا أم لا؟ أجيبوا عن ذلك جوابا شافيا واضحا يكشف عنا الغبار؛ فإنه قد كثر فيها الاختلاف وأهل الزمان صاروا يتخذون ذريعة لرفع الزكاة عنهم، أوضحوا لنا، لاعدمكم المسلمون؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: الورقة المذكورة يصح البيع والشراء بها لأنها ذات قيمة ومنتفع بها غاية الانتفاع فيكتب فيه العلم ويقيد فيها الحساب وأي نفع أعظم من نفع كتابة العلم وتقييد الحساب ويوضع فيها شيء لحفظه وغير ذلك من الانتفاع بها على أنك قد علمت أن المقصود ما دلت عليه من النقود، فلذا يصح البيع والشراء بها ولا شك أن هذا القرطاس قرطاس صورة وإنما الأصل ما فيه من الدين.

وأما علماء الزمان الأعلام: الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط والشيخ محمد الأنباري الشافعي الأزهري المصري والحبيب عبد الله بن أبي بكر المشهور بصاحب البقرة قد علم من فتاوي هؤلاء العلماء الأعلام اختلاف نظرهم في حكم الأوراق المترتب عليها، فالأولان نظرا إلى ما تضمنته الأوراق من النقود المتعامل بها وجعلاها من قبيل الديون،

والآخران نظرا إلى أعيان الأوراق وجعلاها كالفلوس المضروبة والتعامل بها عند الكل صحيح والأوراق المذكورة لها جهتان، الأولى: جهة ما تضمنته من النقود، والثانية: جهة أعيانها، فإذا قصدت المعاملة بما تضمنته ففيها تفصيل يؤخذ من كلامهم، وحاصله: أنه إن اشترى بما تضمنته الأوراق كان من قبيل عرض بنقد في الذمة وهو جائز إن أعطى ورقة النوط للبائع لتسليم ما تضمنته من الحاكم الواضع لذلك النوط أو نوابه، وإذا قصد بذلك الشراء التجارة صح وصارت تلك العين عرض تجارة.

وفي كتاب الإرشاد مع شرحه فتح الجواد: ثم لا زكاة في شيء سوى ما ذكر في النعم والذهب والفضة والنبات إلا فيما ملك بمعاوضة محضة، وهي ما تفسد بفساد المقابل كبيع أو غيرها كصداق، ويشترط فيما ملك بمعاوضة أن يكون ملكه بالتجارة وهي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح سواء اشتراه بنقد أم عرض قنية أم دين حال أم مؤجل اهـ.

وعبارة التحفة لابن حجر الهيتمي مع حاشية عبد الحميد بعد قول منهاج الطالبين للنووي: وإذا ملكه بنقد نصاب فحوله من حين ملك ذلك النقد: فيبنى حول التجارة على حوله بخلاف ما لو اشتراه بنقد في الذمة ثم نقد ما عنده فيه فإنه لا يبنى عليه اهـ. قوله لا يبنى عليه إشارة إلى أنه ينقطع حول ما عنده اهـ.

وإن بيع ما تضمنته الأوراق بعرض كثياب كان من قبيل بيع الدين بعين، وفيه خلاف، والأصح الصحة، وعبارة منهج الطلاب مع شرحه وحاشية البجيرمي في الاستبدال: (كبيعه) أي الدين غير المثمن (لغير من هو عليه)

بغير دين (كأن باع) لعمرو (مائة له على زيد بمائة) فإنه صحيح كما رجحه في الروضة هنا اهـ. ويشترط أي في بيع الدين لغير من هو عليه كون المديون موسرا مقرا أو عليه بينة وأن يكون الدين حالا مستقرا أي مأمونا من سقوطه ثم قال: وشرط لكل من الاستبدال وبيع الدين لغير من هو عليه في متفقى علة الربا كدراهم عن دنانير أو عكسه قبض للبدل والعوض في المجلس حذرا من الربا، ويشترط في غيرهما أي غير متفقي علة الربا كثوب عن دراهم تعيين لذلك في المجلس فقط لا قبضه فيه اهـ ومثله عبارة التحفة: ولا يصح هنا وفيما يأتي أي الاستبدال عن القرض وقيمة المتلف استبدال مؤجل من حال ويصح عكسه ونص التحفة مع متن المنهاج: وبيع الدين لغير من هو عليه باطل في الأظهر اهـ، والمعتمد ما في الروضة وأصلهامن جوازه بعين أو دين بشرطه السابق ويعني بشرطه السابق ما ذكره ابن حجر الهيتمي في قوله: فعلم جواز الاستبدال بدين حال ملتزم الآن لا بدين ثابت له قبل وإلا كان بيع دين بدين اهـ.

فإن بيعت الأوراق بمثلها متماثلا أو متفاوتا كان من قبيل بيع نقد بنقد في الذمة فتجري فيه شروط الربوي، فإن اتفقا في الجنس كفضة بفضة اشترط في صحة العقود الحلول والتقابض والتماثل، وإن اختلفا في الجنس واتحدا في علة الربا كذهب وفضة اشترط الأولان، وإن قصدت المعاملة بأعيانها كانت كالفلوس المضروبة فيصح البيع بها والشراء بها، وبيع بعضها ببعض؛ لأنها منتفع بها وذات قيمة كالنحاس المضروبة.

وأما السؤال الثاني وهو هل تجب الزكاة على من معه شيء من تلك الأوراق المذكورة أم لا؟

فالجواب عنه بما قاله الشيخ سالم عبد الله بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط من أنه تجب الزكاة على من معه شيء من تلك الأوراق المذكورة عند تمام الحول والنصاب، فحكمها حكم الدين لأن الدين تجب فيه الزكاة وليس المقصود نفس الأوراق وإنما المقصود ما فيها.

وفي كتاب الإرشاد مع شرحه فتح الجواد: وتجب الزكاة في كل دين لازم من نقد وعرض تجارة ثم إن حل على حاضر باذل أو جاحد عليه بينة أو يعلمه القاضي لزمه إخراجها حالا لتمكنه منه اهـ إلا أن يبرأ المدين عما في القرطاس من الدين فلا شك أن ما في القرطاس من الدين ولا محيص من هذه الفتوى ولا يحتاج إلى مراجعة ولا دليل بل يعرف ذلك من له أدنى معرفة بالفقه وأن الدين تجب فيه الزكاة وإن طال الزمن، فإن كان عند غني وجب في الحال وإن كان عند معسر وجب عند تسليمه، وإذا علمت ذلك تعلم ما كتبه العلامة السيد علوي بن السيد أحمد السقاف في حاشيته على فتح المعين وما كتبه العلامة عبد الحميد محشي التحفة من جزمهما بعدم صحة التعامل بها وجزمهما بعدم وجوب الزكاة فيها معللين عدم الصحة بأن الأوراق المذكورة لا منفعة فيها وأنها كحصبتي حنطة، والمعاملة بهما غير صحيحة، لأن الأوراق المذكورة ذات قيمة ومنتفع بها غاية الانتفاع، وقد علمت أن المقصود مادلت عليه من النقود المقدرة فلا يتم تعليلهما، فتنبه لهذه المسألة فإن التجار وذوي الأموال يتشبثون بما صدر من المحشي

المذكور رحمه الله تعالى ويمتنعون من إخراج الزكاة، وهذا جهل منهم وغرور، والمحشي قال فيها بحسب ما بدا له من غير نص فلا يؤخذ بقوله، والاحتياط في أمثال هذه المسألة مما هو متعين لأنه ينشأ منه فساد كبير وغرور عظيم للجهال ومن تمكن حب الدنيا من قلبه، ورأيت في شرح مسلم في باب البيع ما يستأنس به لما قررناه، ونصه: قوله: قال أبو هريرة رضي الله عنه لمروان: أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها اهـ والصكاك جمع صك وهو الكتاب الذي يكتب في المعاملات والأقارير ويقال: هو معرب وكانت الأرزاق تكتب صكاكا فتخرج مكتوبة فتباع فنهى عن شراء الصكاك اهـ من كتاب المصباح المنير.

وفي الرسالة المسماة بالقول المنقح المضبوط، في جواز التعامل فيما يتعلق بورق النوط، لشيخنا خاتمة المحققين المرحوم السيد أبي بكر محمد شطا: الصكوك والمراد هنا التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه، وقد اختلف العلماء في ذلك، والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها، والثاني منعها، فمن منعها أخذ بظاهر قول أبي هريرة رضي الله عنه، ومن أجازها تأول قضية أبي هريرة على أن المشترى ممن خرج له للصك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشتري فكان النهي عن البيع الثاني لا الأول؛ لأن الذي خرجت له مالك له ملكا مستقرا وليس هو بمشتر فلا

يمتنع بيعه قبل القبض، قال القاضي عياض: وكانوا يتبايعونها ثم يبيعها المشتري قبل قبضها فنهوا عن ذلك اهـ.

وإن قصدت المعاملة بأعيان الأوراق كما هونظر الشيخ محمد والحبيب عبد الله كانت كالفلوس المضروبة فيصح البيع بها والشراء بها وبيع بعضها ببعض لأنها منتفع بها وذات قيمة كالنحاس المضروبة، وتصير عروض تجارة بنيتها، وتجب زكاة التجارة فيها، وحاصل هذا الجمع أننا نعتبر قصد المتعاملين فإما أن يقصد إلى ما تضمنته الأوراق وإما أن تقصد أعيانها، ويترتب على كل أحكام غير أحكام الآخر، وبقي في نفسي شيء من الجمع المذكور وهو أنه يلزم عليه وجوب زكاة التجارة في النقدين إذا قصد منهما التجارة مع أنهم صرحوا أنه لازكاة على صيرفي بادل ولو للتجارة، قال ابن حجر الهيتمي في تحفته مع حاشية عبد الحميد: تنبيه: لا زكاة على صيرفي بادل ولو لتجارة أو لفرار من الزكاة في أثناء الحول بما في يده من النقد غيره من جنسه أو غيره لأن التجارة في النقدين ضعيفة نادرة بالنسبة لغيرهما، قوله في النقدين الظاهر أن المراد بالنقدين ما هو أعم من المضروب فلا زكاة على تاجر يتجر في الذهب والفضة الغير المضروبين، وإن لم يسم صيرفيا في العرف بصري وعبد الحميد، قال في التحفة: والزكاة الواجبة بالنص والإجماع زكاة عين فغلبت أي زكاة العين على زكاة التجارة في النقدين، فأثر فيها أي زكاة العين انقطاع الحول اهـ حاشية عبد الحميد.

وحينئذ فإما أن يرجح جهة ما تضمنته ويقطع النظر عن أعيانها بالكلية أو تلاحظ أعيانها ويقطع النظر عما تضمنته فالجمع متعذر وأقول: ترجيح

الجهة الأولى هو الأولى بل المتعين بل يعلم بالضرورة أن المقصود عند المتعاقدين إنما هو القدر المعلوم مما تضمنته الأوراق لا ذاتها ولا يقال: إن النقديين لا يصرحون بالنقدية مع أن المقصود من الأوراق هو النقد المقدر لأنا نقول لما شاع اصطلاحا على ذلك وكثر التعامل بها على الوجه المصطلح عليه نزل ذلك منزلة التصريح، ويترتب على ذلك أنه إذا اشترى الأوراق المذكورة وبقية عنده حولا كاملا وكانت نصابا وجبت عليه زكاتها لأنها من قبيل الدين وهو تجب فيه الزكاة.

وأما السؤال الثالث: وهو هل يجب إخراج الفلوس المضروبة عن الزكاة إذا تعسرت النقود أم لا؟

فالجواب عنه بأن إخراج الفلوس المضروبة من النحاس عن زكاة النقد لا يجزئ على المعتمد كما أطبق عليه أئمتنا الشافعية في كتبهم، وهذه نُقُول المذهب ونصوصه طافحة بذلك، ولكن أفتى البلقيني بجواز إخراج الفلوس الجدد المسماة بالمناقيري عن زكاة النقد والتجارة، وقال: إنه الذي أعتقده وبه أعمل وإن كان مخالفا لمذهب الشافعي، والفلوس أنفع للمستحقين وأسهل وليس فيها غش ويسع المقلد تقليده لأنه من أهل التخريج والترجيح لا سيما إذا راجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها اهـ. وهذا نقلناه من هامش بغية المسترشدين وأقول: إني قد اطلعت على الرسالة المسماة بالقول المنقح المضبوط في جواز التعامل ووجوب الزكاة فيما يتعلق بورق النوط لشيخنا العالم العلامة خاتمة المحققين المرحوم السيد أبي بكر بن السيد محمد شطا منحه الله تعالى جزيل العطاء، وقد صححها جملة من العلماء السادة

الشافعية بمكة المشرفة المحمية فوجدتها عين الصواب عند أولي الألباب فأجبت لمن سألني عن أحكام ذلك القرطاس بأنه لاشك أن القرطاس هذا صورة، وإنما الأصل ما فيه من الدين مع التفصيل المذكور بما تضمنته من النقد، فينبغي الاعتناء بما فيها والاعتماد في هذه المسألة عليها ونسال الله أن يلهمنا رشدنا وينور بصائرنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا من الحافظين شريعة سيد الأولين والآخرين المتمسكين بها الناشرين لها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

سئل رضي الله عنه عن رجل عاشر امرأة في الحرام ووضعت طفلا وكبر فصلح بين الناس وصلى وصام فهل الاثم على والديه أم عليه؟

فأجاب رضي الله عنه: بأن إثم جريمة الزنا على الزاني والزانية وحدهما وليس على ولد الزنا من ذلك شيء وهو إنما يؤاخذ بعمله، قال تعالى: {**ولا تزر وازرة وزر أخرى**} والله أعلم بالصواب.

سئل رضي الله عنه عن حكم الطب للكافر؟.

فأجاب رضي الله عنه بما قاله ابن حجر الهيتمي في فتاويه الكبرى وعبارته: يجوز طب المسلم للكافر ولو حربيا كما يجوز له أن يتصدق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم في كل كبد حرّاء، وفي رواية رطبة أجر، وأما تطبب المسلم بكافر فإنما يجوز إن فقد مسلما غيره يقوم مقامه وكان ذلك الكافر مامونا بحيث لا يخشى ضرره.

سئل رضي الله عنه عمن قال لزوجته: يا كافرة يا نصرانية هل تحرم عليه أم يفصّل؟ وإذا قلتم بالتفصيل فما هو؟

فاجاب رضي الله عنه بأنه إن نوى بما قاله شتمها لم تبن منه وإلا بانت.

وهذا آخر ما تيسر جمعه والحمد لله بدءا وختما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

تقريظ الكتاب للشيخ عبد الحكيم علي حسين

بسم الله الرحمن الرحيم

فتاوي إمامين جليلين أتقنا ... مسائل فقه فيه بالسبق أحرزا
تصدى كلاهما لنشر معارف ... إفادة طلاب وبالفضل طرزا
وإحيا علوم الدين إبداء نكتة ... وإسداء معروف وللحق أبرزا
وكانا معينين لمن جاء طالبا ... إلى العلم يسعى كي يكون مبرزا
أزالا ظلام الجهل بالدرس دائما ... وشادا صروح العلم كانا تعززا
وقد فصلا بين الخصوم وأنصفا ... وقد شهرا بالعدل في الحكم ميزا
ونالا مقام العارفين بنعمة ... من الله ذي الإحسان ظلما تحرزا
بحب هداة الصالحين تمسكا ... وقاما بزجر المبطلين ونجزا
ولله در الشيخ عثمان من غدا ... لإحقاق حق قائما متجهزا
فكم حكمة أبدى وكم بدعة محا ... وكم نعمة أعطى وبالوعد أنجزا
جزى الله عنا الكل خير جزائه ... وأولاهمو فضلا لديه تجوزا
صلاة وتسليم على سيد الورى ... وآل وأصحاب متى الحاد رجزا

الفهرس

كلمة شكر وتقدير ٦
ترجمة مؤلفي الكتاب ٨
ترجمة الشيخ العلامة محيي الدين بن المعلم مكرم ١٠
ترجمة الشيخ أبيكر بن الشيخ محيي الدين الشافعي الأشعري الصومالي
المقدشي ١٤
مقدمة المصحح ١٩
أحكام الطهارة ٢٣
أحكام الاجتهاد ٢٩
أحكام الأواني ٣٠
أسباب الحدث ٣١
أحكام الاستنجاء ٣٢
أحكام الوضوء ٣٤
أحكام الغسل ٣٦
أحكام النفاس ٣٩
أحكام النجاسة ٤٠

مطلب فيما يستعمله الناس من شرب القهوة ٤٧
أحكام التيمم ٤٩
أحكام استقبال القبلة ٥٣
أحكام صفة الصلاة ٥٤
أحكام مبطلات الصلاة ٥٥
أحكام الرواتب ٥٧
أحكام صلاة الجمعة ٥٨
حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان ٦٠
أحكام الجنائز ٦٣
أحكام الزكاة ٦٣
أحكام الصيام ٦٧
أحكام الحج ٦٩
أحكام البيوع ٧٤
أحكام الربا ١٠٩
أحكام الخيار في البيوع ١١١
أحكام البيوع المنهي عنها ١١٩
أحكام الإقالة ١٢٠

أحكام المبيع قبل قبضه ١٢٢
٢٧٠
أحكام الأصول والثمار ١٢٣
٢٧٠
أحكام السلم ١٢٤
أحكام القرض ١٢٨
أحكام الصلح ١٣١
أحكام الحوالة ١٣١
أحكام الضمان ١٣٢
أحكام الشركة ١٣٤
أحكام الوكالة ١٣٩
أحكام الإقرار ١٤٤
أحكام العارية ١٥١
أحكام الشفعة ١٥٢
أحكام القراض ١٥٣
أحكام المساقاة ١٥٦
أحكام الإجارة ١٥٧
أحكام الوقف ١٦٤
أحكام إحياء الموات ١٦٩

أحكام الهبة ١٧٢
أحكام الجعالة ١٧٤
أحكام الفرائض ١٧٧
أحكام الوصايا ٢٠٧
أحكام الوديعة ٢١٠
أحكام النكاح ٢١٧
أحكام الصداق ٢٢٦
أحكام القسم والنشوز ٢٢٨
أحكام الطلاق ٢٣٢
أحكام العدد ٢٤٢
أحكام النفقات ٢٤٣
أحكام الحضانة ٢٤٧
أحكام الجراح ٢٤٨
أحكام الديات ٢٤٨
أحكام الصيال وضمان الولاة ٢٤٩
أحكام الدعوى والبينات ٢٥٢
مسائل منثورة ٢٥٥

تقريظ الكتاب للشيخ عبد الحكيم علي حسين ٢٧١

الفهرس ٢٧٢

الفتاوي المسماة

بـ تحفة النبيه

للعلّامة الشّيخ محي الدّين بن المعلم مكرم

وابنه الشّيخ أبيكر بن الشيّخ محي الدّين

رحمهما الله تعالى

حقوق الطبع محفوظة للشّيخ محي الدّين

بن الشّيخ أبيكر المعروف بـ(الشّيخ دينله ومأذونه)

الشّيخ عثمان بن الشّيخ عمر بن الشّيخ داود

المشهور بـ(الشيخ عثمان حدغ)

الطبعة الرابعة - ذوالحجة ١٤٣٧

مقديشو صوماليا